건설현장 안전사고 감축을 위한 제도개선 방안 마련 연구

2022. 02.



국토교통부

요 약 문

연구제목 : 건설현장 안전사고 감축을 위한 제도개선 방안 마련 연구

연구기간 : 2021.05.28. ~ 2022.02.23.

수행기관 : 사단법인 한국안전학회

1. 연구의 배경 및 목적

2022년 사고사망자 50% 감축을 위한 정부 합동 노력에도 불구하고 건설업 사고사망자는 오히려 소폭 증가하고 있다. 건설업 사고사망자가 매년 전산업 사고사망자의 50% 내외를 차지하고 있어 건설업 재해감축이 전산업 재해감축에 기여하는 바가 매우 크다. 범국가적 산재 예방노력을 기울였으나 건설재해는 감소하지 않고 있는 실정이며, 건설업 사고예방을 위한 제도적, 정책적 변화가 요구된다.

사업의 규모가 커짐에 따라 사업진흥과 안전규제 관련 법규는 분리 제정하는 것이 바람직하며, 이와 유사한 사례들은 원자력 산업, 전기 산업 등에서 선행되고 있는 실정이다. 건설사고로 인한 재해가 좀처럼 감소하지 않은 것은 건설기술 진흥과 안전규제가 동일한 법령 내에 존재하여 서로 충돌을 일으키는 측면이 있고, 안전규제의 정합성이 미흡한 것도 하나의 요인일 수 있다. 현행 「건설기술진흥법」 상의 안전규제 관련 조문은 건설사고 발생에 따라 그때마다 임시방편식으로 조항이 추가되어 이를 전면 개정할 필요성이 대두되었다.

이에 따라 안전한 건설현장 조성으로 안정적 건설시장 육성 및 국민의 생명·신체·재산을 보호하기 위하여 「건설안전특별법」을 정립하고, 그 하위법령 제정을 위한 기초자료를 제공하기 위하여 연구를 수행하였다.

2. 연구내용 및 방법

연구의 목적을 달성하기 위하여 일련의 연구과정을 수행하였으며 그 주요 연구내용 및 방법은 다음과 같으며, 궁극적인 연구 목표는 「건설안전특별법」을 정립하고 그 하위법령을 제정하는 것이다.

1) 공사기간 및 공사비용의 심의 방법·절차 마련
2) 건설공사 부실시공 및 건설사고 방지, 현장점검 등 기준 마련
3) 위반행위별 영업정지·과징금·과태료 처분기준 마련
4) 건설공사 안전관리 및 안전관리계획 수립 기준 마련
5) 정보 공개 및 설계의 안전성 검토 기준 마련
6) 연구결과에 대한 외부전문가 자문 및 검증

3. 연구결과

건설안전법을 건설진흥법과 분리 제정하기 위하여 「건설안전특별법」이 국회에서 발의되었으며, 이에 부응하기 위하여 하위법령의 제정을 위한 일련의 연구를 수행하고 그 결과를 제시하였다. 연구결과 제안된 법령이 제정된다면 다음과 같은 기대효과를 얻을 것으로 판단된다.

▣ 공사기간 및 공사비용의 심의 방법·절차 마련

(1) 설계자가 안전한 작업환경을 조성함에 필요로 하는 가설구조물 또는 안전시설물의 반영을 누락하여 설계도서를 작성하여 제출하면 발주자는 이를 근거로 시공자를 선정하고, 시공자는 부적정한 공사기간 또는 공사비용으로 건설공사를 진행함으로써 건설사고 발생 위험성이 높아지는 악순환이 발생한다. 연구결과 제시한 공사기간 및 공사비용의 심의 방법·절차를 준수하면 그러한 악순환을 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.

(2) 설계도서의 심의 또는 검토 과정에서 설계자의 오류로 평가되는 때에는 설계자가 불이익을 당할 수 있으므로 설계도서의 품질향상 및 내실화가

촉진될 것으로 판단된다.

(3) 설계자의 설계도서 미흡으로 인해 시공자가 부적절한 공사 기간 또는 비용으로 계약하였다고 하더라도, 이를 인·허가기관의 검토 결과를 근거로 변경계약을 요청할 수 있고, 변경계약이 이루어지지 않을 경우에는 공사를 중단하더라도 계약불이행에 따른 민·형사상 책임을 면할 수 있는 시공자 보호 기능이 부여된다.

(4) 공사기간 및 공사비용의 적정성 여부 검토는 건설공사 착공전에 완료하도록 규정하고 있으므로, 공사진행 중에 공사기간 및 공사비용에 관한 다툼의 여지를 없앰으로써 발주자 권익을 보호하는 안전장치도 규정되어 있다.

▣ 건설공사 부실시공 및 건설사고 방지, 현장점검 등 기준 마련

(1) 건설현장에서 발생할 수 있는 부실시공과 건설사고를 방지하기 위한 현장점검의 법적 근거로써 현장점검 대상 건설공사의 종류 및 요건을 규정하였다. 현장점검 후 부실시공으로 지적된 사항에 대해 적절한 조치를 시행함으로써 안전한 공사를 진행할 수 있는 여건을 갖춘 것으로 판단된다.

(2) 부실시공으로 인한 다양한 안전사고를 예방하기 위하여 현장점검의 법적 근거를 마련한 것은 건설사고의 선제적 예방에 기여할 것으로 기대된다.

(3) 현장점검의 대상 및 요건을 규정함으로써 현장점검의 실효성을 강화한 것으로 판단된다.

▣ 위반행위별 영업정지·과징금·과태료 처분기준 마련

(1) 가설구조물과 안전시설물을 반영하지 못한 설계도서는 발주자, 시공자, 감리자가 각각 검토하는 단계를 두고 있어 부적정한 설계도서로 인한 건설사고 발생 가능성은 최소화될 것으로 기대된다.

(2) 시공단계에서 설계도서대로 시공하는지 여부와 안전관리계획 이행 여부를 감리자가 확인하고 그 결과를 시공자에게 통보하도록 규정하고 있으므로 행위자(하수급시공자), 관리자(시공자), 감독자(감리자)의 3자 구도가 형성되어 불안전한 작업환경이 최소화되고 안전관리의 실효성이 증진될

것으로 판단된다.

(3) 굴착작업 등 고위험 작업인 경우에는 작업전 감리자의 안전성 확인을 받은 후 작업하도록 규정하고 있고, 시공자의 작업계획서를 검토하고 승인할 의무를 감리자에게 부여하고 있으므로 고위험 작업에 있어 위험요인들이 상당 부분 제거될 것으로 기대된다.

(4) 이 규정은 건설공사 단계별 설계자, 시공자, 감리자의 핵심적 안전관리의무를 열거하고 이를 위반할 때 발생된 사망사고에 한하여 영업정지 명령을 부과하는 규정이므로, 핵심적인 안전관리의무 사항에 대한 이행력이 증진될 것으로 판단된다.

(5) 과징금의 부과는 영업정지를 갈음하여 이를 납입함으로서 사업자의 지속가능한 경영을 보장하며, 소속 임직원의 경제활동 여건은 부여되는 것으로 판단된다.

(6) 과태료의 부과는 건설공사 참여자의 안전관리의무 이행을 촉진하고, 안전 관련 법규 및 절차를 준수함으로써 잠정적 위험요인을 제거·경감시킬 것으로 기대된다.

(7) 영업정지 기간은 최대 12개월이지만 위반행위의 중대성과 사고발생 규모를 동시에 고려하여 차등화하였고 각각의 위반행위 및 사고발생규모에 대하여 영업정지기간의 구간을 설정하였으므로 시공자의 노력도를 반영하여 합리적으로 영업정지 기간을 판결할 수 있도록 하였다.

(8) 영업정지 기간에 갈음하여 부과하는 과징금은 사업장의 규모를 기준으로 하여 결정하도록 함으로써 중소규모 사업장과 대규모 사업장 간에 합리적 과징금 부과기준을 설정한 것으로 판단된다.

▣ 건설공사 안전관리 및 안전관리계획 수립기준 마련

(1) 시공단계에서의 안전관리계획서 제도, 안전점검 제도, 이에 대한 적절성 검토 제도를 마련하고 있어, 시공단계의 위험성을 사전에 인지·관리할 수 있는 발주자와 시공자의 역량이 강화될 것으로 기대된다.

(2) 안전관리계획서의 수립기준, 제출, 승인의 방법·절차에 대한 내용과 안전점검의 시기·방법·대가, 안전점검기관 지정 등을 정교하게 규정함으로써,

안전관리계획서 및 안전점검 제도의 실효성 증진이 기대되며 이에 따라 건설사고 감소효과가 높을 것으로 판단된다.

(3) 발주청 또는 인·허가기관이 승인한 안전관리계획서와 안전점검기관에서 실시한 안전점검의 적정성을 국토교통부(위탁기관 국토안전관리원)가 검토할 수 있도록 규정함으로써, 안전관리계획서와 안전점검보고서의 내실화가 크게 향상될 것으로 생각된다.

(4) 발주청 또는 인·허가기관이 지정한 안전점검기관이 안전점검을 수행하도록 함으로써, 시공자와의 갑·을 계약관계의 단점을 보완하고 안전점검기관의 기술적 독립성을 보장한 것으로 판단된다.

▣ 정보 공개 및 설계의 안전성 검토 기준 마련

(1) 국토교통부장관이 안전관리 종합정보망을 구축·운영함으로써, 건설사고의 통계분석, 건설공사 참여자의 안전관리 활동에 관한 정보 제공, 지방자치단체의 행정업무 간소화 등 다양하게 활용하여 안전관리업무 효율성 증진이 기대된다.

(2) 건설공사 참여자의 안전관리에 관한 정보 공개에 관한 법적 근거와 정보 공개 범위를 규정함으로써, 발주자의 적격수급인 선정 의무인 도급 계약 체결 전 수급인의 안전관리 역량 확인의 객관성·신뢰성·공정성을 확보할 수 있을 것으로 생각된다.

(3) 설계자·시공자·하수급시공자·감리자 등의 안전관리 역량을 평가·확인하기 위한 안전관리 역량평가지표의 개발 및 활용을 위한 근거를 마련하고 있어, 입찰참가자의 사회적 책임분야 항목의 평가를 위한 기초자료로 활용할 수 있을 것이다.

(4) 정보망 구축·운영을 통해 정보의 환류 체계가 형성되어, 건설사고의 체계적·효율적 예방에 기여하고 각종 자료 제공 및 업무가 온라인상에서 이루어짐으로써 더욱 투명하고 신속한 안전관리 업무 지원이 기대된다.

목 차

제1장 서론 ····· 1

1. 연구 배경 및 목적 ····· 3
2. 연구 내용 및 범위 ····· 9

제2장 건설안전특별법의 고찰 ····· 19

1. 건설안전특별법 제정의 필요성 ····· 21
2. 건설안전특별법의 개요 ····· 33
3. 실효성 제고를 위한 하위법령 제정 방향 ····· 50

제3장 각 조문별 해석 및 하위법령(안) ····· 59

1. 제1장 총칙 ····· 61
2. 제2장 건설공사 참여자의 안전관리의무 ····· 127
3. 제3장 안전관리 활동 ····· 224
4. 제4장 현장점검 및 건설사고 신고·조사 ····· 332
5. 제6장 보칙 ····· 345
6. 제7장 벌칙 ····· 393

부 록 ····· 405

1. 3단비교표 ····· 407
2. 시행령 별표 ····· 519
3. 시행규칙 별표 ····· 542

표 목 차

<표 1.1> 최근 5년간 업무상 전체 사망재해자 현황 ····· 3
<표 1.2> 최근 5년간 업무상 사고 사망재해자 현황 ····· 4
<표 1.3> 2019년도 건설공사 규모별, 재해형태별 사고사망자 현황 ····· 5
<표 1.4> 년도별 산재가입 사업장수의 변화 ····· 6
<표 2.1> 2019년 전산업 재해발생현황 ····· 21
<표 2.2> 건설공사 규모별 사고사망자의 분포 및 떨어짐 재해현황 ····· 22
<표 2.3> 건설사업 단계별 건설공사 참여자의 책임과 권한 ····· 28
<표 2.4> 건설안전특별법 조문별 주요내용 ····· 38
<표 2.5>「산업안전보건법」상 건설공사 단계별 안전관리 의무자 ····· 50
<표 2.6>「산업안전보건법」상 건설공사발주자의 의무 ····· 51
<표 2.7>「산업안전보건법」상 원수급인의 하수급인에 대한 의무 ····· 53
<표 2.8> 건설안전관리에 대한 중앙행정기관의 업무 ····· 54
<표 2.9>「건설기술진흥법」상 사업진흥과 안전규제 ····· 57
<표 3.1> 법에서 수집 권한이 부여된 정보의 종류별 정보수집 절차 ····· 99
<표 3.2> 정보망 구축·운영을 위한 핵심요소별 내용, 절차 및 방법 ····· 107
<표 3.3> 정보의 공개의 등급 ····· 110
<표 3.4> 정보의 등급별 이용자 구분 ····· 111
<표 3.5> 안전관리 역량평가에 반영 가능한 ····· 115
<표 3.6> 최근 7년간 사망만인율의 변화 ····· 124
<표 3.7> 최근 6년간 산재가입 사업장의 변화 ····· 125
<표 3.8> 발주자의 적정 기간 및 비용을 제공 및 검토 의무 위반 시 벌칙 규정 134
<표 3.9> 발주자의 적정 기간 및 비용 심의·검토 의무에 관한 규정 ····· 135
<표 3.10> 설계내역서에 미반영하여 발생된 대표적 건설사고 사례 ····· 136
<표 3.11> 적정 기간 및 비용 심의·검토 및 그 결과 반영 의무 위반 시 벌칙 규정 ····· 138
<표 3.12> “설계자등”의 용어가 포함된 법 조문 ····· 140

<표 3.13> 개정방안 1 : “설계자등”의 정의에서 하수급시공자를 포함한 대안···· 140
<표 3.14> 개정방안 2 : “설계자등”의 정의에서 하수급시공자를 제외한 대안···· 141
<표 3.15>최근 5년간 발주부문별 국내건설공사 수주액 현황····· 154
<표 3.16> 2019년 발주자별·공종별 국내건설공사 계약액 및 기성액 현황····· 155
<표 3.17> 민간발주인 경우 설계자가 선정한 공사기간 및 공사비용 검토 대상공사의 범위(안)··· 156
<표 3.18> 지방자치단체의 건설공사 관련 위원회의 종류····· 158
<표 3.19> 기술적 공사이행능력부분 분야별 심사항목 및 배점기준····· 177
<표 3.20> 신인도 평가지표에서 국토교통부에서 제공하는 항목 및 배점····· 177
<표 3.21> 안전관리 역량 확인의무 위반 시 벌칙 규정····· 179
<표 3.22> 시행명령 이행을 위한 행정명령 관련 규정 개정(안)····· 346
<표 3.23> 건설사업자가 위반 시 영업정지 명령을 받을 수 있는 안전관리의무·· 350
<표 3.24> 위반 시 영업정지 명령을 받을 수 있는 설계자의 안전관리의무····· 351
<표 3.25> 위반 시 영업정지 명령을 받을 수 있는 감리자의 안전관리의무····· 352
<표 3.26> 영업정지 명령 대상 건설사업자의 범위····· 353
<표 3.27> 행정명령의 처분 대상자, 대상 행위 및 범위····· 354
<표 3.28> 계도 목적과 처벌 목적을 고려한 영업정지 기간의 구분····· 355
<표 3.29> 계도 목적의 안전관리의무 사항의 중대성의 구분····· 356
<표 3.30> 영업정지기간별 과징금 산정 요율····· 370
<표 3.31> 영업정지기간별, 매출액별 과징금 산정금액····· 370
<표 3.32> 국내 종합건설업자의 업종별 평균 매출액····· 371
<표 3.33> 국내 건설업자의 업종별 평균 매출액····· 371
<표 3.34> 국내 엔지니어링사업자의 업종별 평균 매출액····· 371

그 림 목 차

[그림 1.1] 최근 5년간 업무상 전체 사망만인율의 변화 ····· 3
[그림 1.2] 최근 5년간 업무상 사고 사망만인율의 변화 ····· 4
[그림 1.3] 연구배경 및 목적 ····· 8
[그림 2.1] 산안법 상 안전보건관리 체계 ····· 24
[그림 2.2] 정부조직 상 안전보건관리 체계 ····· 24
[그림 2.3] 사업진흥·안전규제·안전기준의 개념도 ····· 58
[그림 3.1] 정보의 제출·확인·생산 절차 ····· 99
[그림 3.2] 정보의 비공개 및 공개의 분류 ····· 110
[그림 3.3] 최근 7년간 사망만인율의 변화 ····· 125
[그림 3.4] 지속가능한 경영체계 구축을 위한 ESG 경영 ····· 176

제 1 장

서 론

1. 연구 배경 및 목적

2. 연구 내용 및 범위

제1장 서 론

1. 연구 배경 및 목적

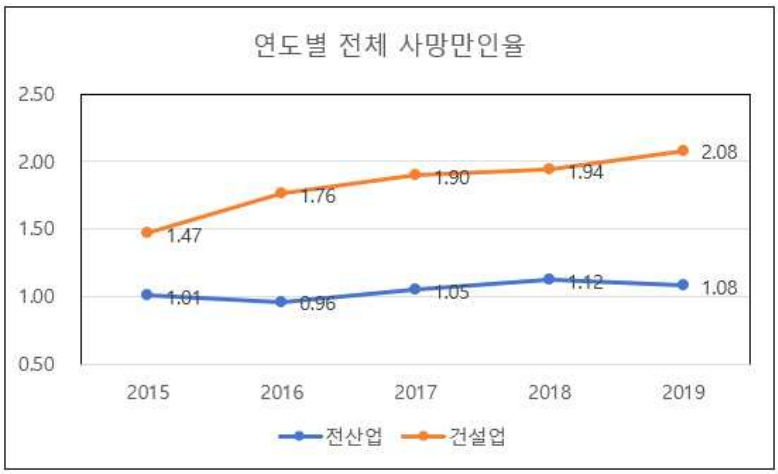
1.1 연구 배경

□ 건설재해 발생 현황[1]

○ 최근 5년간 산업재해의 전체 사망재해자수를 전산업과 건설업으로 구분하여 <표 1.1>에 나타내었으며, 매년 전산업 사망재해자의 25~32%정도가 건설업에서 발생되고 있고 **전산업의 사망만인율은 일정범위로 증감하고 있으나 건설업 사망만인율은 매년 증가추세**에 있음

<표 1.1> 최근 5년간 업무상 전체 사망재해자 현황

년도	전체 사망만인율(‰)		전체 사망자수(명)		건설업 비중(%)
	전산업	건설업	전산업	건설업	
2015	1.01	1.47	1,810	493	27.24
2016	0.96	1.76	1,777	554	31.18
2017	1.05	1.90	1,957	579	29.59
2018	1.12	1.94	2,142	570	26.61
2019	1.08	2.08	2,020	517	25.59



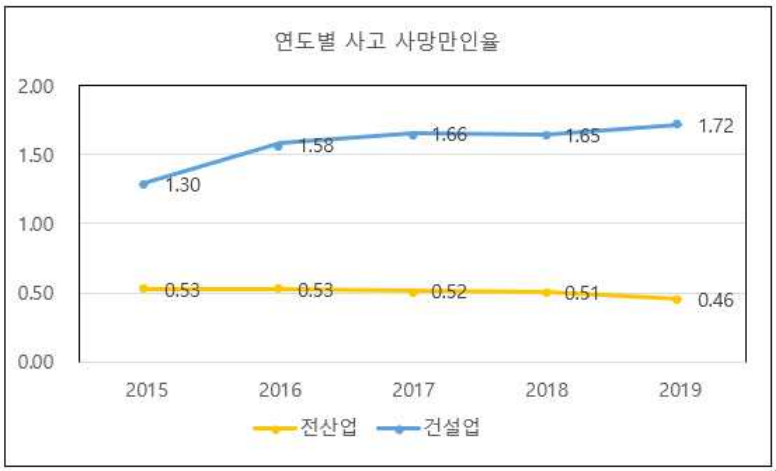
[그림 1.1] 최근 5년간 업무상 전체 사망만인율의 변화

1) 고용노동부, "산업재해 현황분석", 2015~2019.

○ 산업재해는 업무상 사고와 업무상 질병으로 구분할 수 있는데 업무상 사고 사망재해자수를 최근 5년간 전산업과 건설업으로 구분하여 <표 1.2>에 나타내었으며, 매년 전산업 사고 사망재해자의 45~52%정도가 건설업에 발생되고 있고 **전산업의 사고 사망만인율은 지속 감소하고 있으나 건설업 사고 사망만인율은 매년 증가추세**에 있음

<표 1.2> 최근 5년간 업무상 사고 사망재해자 현황

년도	사고 사망만인율(‰)		사고 사망자수(명)		건설업 비중(%)
	전산업	건설업	전산업	건설업	
2015	0.53	1.30	955	437	45.76
2016	0.53	1.58	969	499	51.50
2017	0.52	1.66	964	506	52.49
2018	0.51	1.65	971	485	49.95
2019	0.46	1.72	855	428	50.06



[그림 1.2] 최근 5년간 업무상 사고 사망만인율의 변화

○ 건설공사의 규모별, 재해형태별 현황은 매년 비슷한 현황을 보여주고 있고, 2019년 사고사망자 현황은 <표 1.3>과 같으며, 총 428명의 **건설업 사고 사망자 중 62%가 떨어짐 재해에서 발생**되고 있고, 부딪힘, 물체에 맞음, 무너짐 등의 순으로 발생되고 있음

<표 1.3> 2019년도 건설공사 규모별, 재해형태별 사고사망자 현황

구 분	총계	떨어짐	부딪힘	물체에 맞음	무너짐	깔림, 뒤집힘	끼임	감전	기타
총 계	428	265	30	26	23	23	22	10	29
3억원 미만	151	110	4	5	7	9	3	2	11
3억~20억원 미만	89	61	9	5	2	4	2	2	4
20억~50억원 미만	43	22	5	3	3	3	3	2	2
50억~120억원 미만	28	17	4	4	1	0	0	1	1
120억~300억원 미만	27	15	2	0	1	0	5	2	2
300억~500억원 미만	24	12	0	5	2	1	3	0	1
500억 ~1,000억원 미만	18	9	0	1	5	1	1	0	1
1,000억원 이상	42	16	6	3	2	5	3	1	6
분류불능	6	3	0	0	0	0	2	0	1

□ 전산업 대비 건설업 재해의 심각성

○ 사고사망자는 '17년 이후 감소추세이나, 대형사고 등으로 오히려 '20년 사망자수는 증가되었음

* (건설사고 사망자 추이) '17년 506명 → '18년 485명 → '19년 428명 → '20년 458명

○ 전산업 사고사망자의 50% 이상이 건설업에서 발생

* 건설업 비중(%): ('16) 51.5 → ('17) 52.5 → ('18) 49.9 → ('19) 50.1 → ('20) 51.9

○ 건설 사고사망자의 65% 이상이 50억원 미만 공사 현장에서 발생

* 건설 50억 미만(%): ('16) 65.3 → ('17) 66.2 → ('18) 66.6 → ('19) 66.1 → ('20) 72.3

○ 건설 사고사망자의 50% 이상이 추락재해로 발생

* 건설업 추락(%): ('16) 56.3 → ('17) 54.5 → ('18) 59.8 → ('19) 61.9 → ('20) 51.5

□ 건설재해 현황에 대한 고찰

○ 2022년 사고사망자 50% 감축을 위한 정부 합동 노력에도 불구하고 건설업 사고사망자는 오히려 소폭 증가하고 있음

○ 건설업 사고사망자가 매년 전산업 사고사망자의 50% 내외를 차지하고 있어 **건설업 재해감축이 전산업 재해감축에 기여하는 바가 매우 큼**

○ 건설업 사고사망자의 50% 이상이 떨어짐 사고에서 발생하고 있어 **떨어짐 재해만을 집중 감독하더라도 건설업 재해는 상당부분 감소**시킬 수 있을 것으로 기대됨

○ 범국가적 산재예방노력을 기울였으나 건설재해는 감소하지 않고 있는 실정이며, **건설업 사고예방을 위한 제도적, 정책적 변화가 요구됨**

□ 사업진흥과 안전규제의 법령 분리 필요

○ 국토교통부의 안전 관련 소관 법령은 「건설산업기본법」, 「건설기술진흥법」, 「건축법」등으로 사업진흥과 안전규제의 내용이 혼재되어 그 실효성을 담보하기 어려움

* 특히, 「건설기술진흥법」은 사업진흥과 안전규제가 동시에 규정되어 상호 충돌되어 법규의 분리가 요구됨 (안전점검의 주기 등이 비효율적)

□ 건설재해 감소를 위한 중앙행정기관 및 지방자치단체의 협조체계 필요

○ 중소규모 건설공사 사업장은 생성 소멸에 대한 시기를 알기 어렵고 모든 사업장에 대하여 안전감찰을 하는 것은 행정력 투입의 한계가 존재

* 건설공사의 인허가기관 및 발주청의 역할이 절실히 요구되고 있음
* 매년 50% 이상의 사업장이 신규로 생성·소멸되는 시장구조임

<표 1.4> 년도별 산재가입 사업장수의 변화

년 도	전 체	신 규	소 멸
2015	2,367,186	1,150,770	970,975
2016	2,457,225	1,228,565	1,138,526
2017	2,507,364	1,382,668	1,332,529
2018	2,654,107	1,616,456	1,469,713
2019	2,680,874	1,919,553	1,892,786

* 자료 출처 : 근로복지공단, ‘2015~2019년도 산재보험 사업연보’

- 소규모 사업장일수록 신규·소멸 빈발, 2019년도 산재가입사업장 70%가 신규·소멸
- **2019년 건설사업장수는 378,343개**

○ 건설현장의 생성·소멸 등의 실시간 현황 파악을 위한 인허가기관의 협조 필요

□ 「건설안전특별법」 국회 발의에 따른 선제적 하위법령 마련 필요

○ 건설재해 감소를 위한 노력의 일환으로 「건설안전특별법」이 '20년9월에 국회에서 발의됨

- 건설공사 참여자(발주자·설계자·시공자·감리자 등)의 책임과 권한 부여
- 하수급인에 대한 원수급인의 의무 강화
- 감리자의 시공자에 대한 안전관리 활동 이행여부 확인 의무, 위반시 작업중지 권한 부여
- 건설사업자의 소속 근로자의 업무상 재해에 대한 손해보상보험 가입 의무화
- 건설공사 참여자(발주자·설계자·시공자·감리자 등)의 책임과 권한 부여
- 법령 위반으로 사망자를 발생시킨 사업주에 대한 벌칙 강화

  * 1년 이하의 영업정지(또는 자격정지)를 부여하거나 매출액에 비례하는 벌금 부과

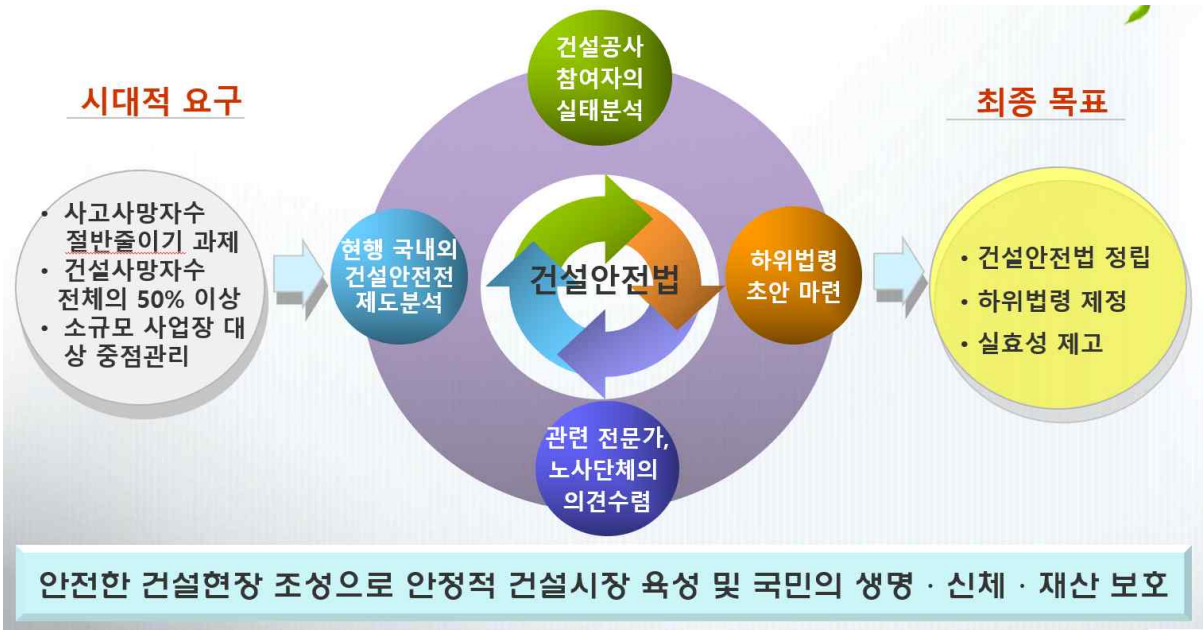
- 법령 위반으로 사망자를 발생시킨 건설기술자에 대한 벌칙 강화

  * 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금

○ 「건설안전특별법」이 제정될 경우를 대비하여 선제적으로 하위법령 제정(안) 마련이 요구됨

1.2 연구 목적

○ 안전한 건설현장 조성으로 안정적 건설시장 육성 및 국민의 생명·신체·재산을 보호하기 위하여 「건설안전특별법」을 정립하고, 그 하위법령을 제정하는 것이 연구의 궁극적 목적임



[그림 1.3] 연구배경 및 목적

2. 연구 내용 및 범위

2.1 연구 내용

□ 공사기간 및 공사비용의 심의 방법 및 절차 마련

- ㅇ 공사기간 및 공사비용의 심의 또는 검토의견을 받는 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항
- ㅇ 공사기간 및 공사비용의 적정여부를 심의할 수 있는 기술자문 위원회 기관에 관한 사항

□ 건설공사 부실시공 및 건설사고 방지, 현장점검 등 기준 마련

- ㅇ 건설공사의 부실방지, 품질 및 안전 확보를 위한 현장점검 등에 필요한 사항
- ㅇ 건설공사 부실정도의 측정기준, 불이익 내용, 부실벌점의 관리 및 공개 등에 필요한 사항
- ㅇ 건설사고위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항
- ㅇ 공사의 전부 또는 일부를 중지할 수 있는 경우에 관한 사항
- ㅇ 근로자 재해보험 의무화에 따른 제도 등에 관한 필요한 사항

□ 위반행위별 영업정지 · 과징금 · 과태료 처분기준 마련

- ㅇ 영업정지 등 위반행위별 처분기준에 관한 사항
- ㅇ 과징금 금액의 산정방법, 부과절차 및 그 밖에 필요한 사항
- ㅇ 과태료 부과·징수에 관한 사항

□ 건설공사 안전관리 및 안전관리계획 수립 기준 마련

- ㅇ 안전자문사 선임기준, 안전자문사 업무범위 등에 관한 사항
- ㅇ 안전관리조직의 구성 및 직무 등에 관하여 필요한 사항
- ㅇ 안전교육의 시기 및 방법 등에 관하여 필요한 사항
- ㅇ 안전관리계획의 수립기준 및 제출·승인의 방법·절차와 안전점검의 시기·방법, 대가 및 안전점검기관 지정절차 등에 관한 사항
- ㅇ 소규모안전관리계획 수립하여야 하는 건설공사의 범위, 기준, 제출·승인의 방법 및

절차 등에 관하여 필요한 사항

- ㅇ 설계 구조적 안전성을 확인받아야 하는 가설구조물의 종류, 관계 전문가의 자격 요건 등에 관하여 필요한 사항
- ㅇ 안전관리비 항목 및 산정기준 등에 관하여 필요한 사항
- ㅇ 안전관리 수준평가의 대상, 기준, 방법 및 절차 등에 관한 사항

□ 정보 공개 및 설계의 안전성 검토 기준 마련

- ㅇ 정보 공개 관련 정보의 종류, 공개방법, 정보망의 구축 및 운영 등에 필요한 사항
- ㅇ 설계의 안전성 검토 방법과 절차에 관한 사항

□ 연구결과에 대한 외부전문가 자문 및 검증

- ㅇ 연구결과에 대한 외부전문가 자문 및 관계기관 등 공청회
- ㅇ 자문의견 및 공청회 반영여부를 최종 보고서 수록

□ 기타

- ㅇ 무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영에 필요한 비용 등에 관한 사항
- ㅇ 스마트 안전관리 보조·지원의 대상·절차, 관리·감독 및 보조·지원의 취소에 관한 사항

2.2 연구 범위

□ 공사기간 및 공사비용의 심의 방법 및 절차 마련

과업 내용	주요 추진 내용	예상 성과물
심의 또는 검토의견을 받는 방법 및 절차	ㅇ공사기간 및 공사비용의 결정 과정 - 기본안 산출 → 검토·심의 → 결정 ㅇ공사기간 기본안 산출 지침의 제공 - 국토부훈령 '공공 건설공사의 공사기간 산정기준'에 준하여 공사기간 산출기준의 재정립 - 기본안의 제공자는 설계사의 의무 ㅇ공사비용 기본안 산출 지침의 제공 - 직접공사비 산출에 있어 누락되기 쉬운 항목 제공 - 설계내역서 미반영 오류 방지 ㅇ발주청인 경우 - 자체 심의위원회 또는 외부심의위원회 ㅇ민간발주인 경우 - 제3의 건설기술용역사업자의 검토의견 반영	기본안 산출지침 기본안 검토·심의 절차
적정여부를 심의할 수 있는 기술자문위원회 기관에 관한 사항	ㅇ심의 대상 규모의 선정 - 공사의 규모(금액) 또는 공사의 난이도 기준 ㅇ심의할 수 있는 자문위원회의 구성 - 중앙·지방 기술자문위원회 - 위원장, 위원, 심의의결 정족수 - 심의내용 및 자료의 종류 - 심의소요시간 - 심의완료하여야 할 시점 등 ㅇ건진법의 기술자문위원회 벤치마킹 ㅇ비대상 공사에 대한 별도 관리 방법 - 저가낙찰 공사현장에 대한 특별관리 강화	심의대상공사의 종류 기술자문위원회의 구성·운영 기준 저가낙찰 현장특별관리 방안

ㅇ 연구결과는 관계 전문가의 의견수렴을 통하여 최종 결정

□ 건설공사 부실시공 및 건설사고 방지, 현장점검 등 기준 마련

과업 내용	주요 추진 내용	예상 성과물
부실방지, 품질 및 안전 확보를 위한 현장점검 등에 필요한 사항	ㅇ현장점검 대상 규모 및 공종의 구분 - 감찰기능의 점검 - 자율점검(외부전문기관 의뢰) - 자체점검(당해 현장의 건설사업관리자) - 자체점검(소속 기술자의 점검) ㅇ현장점검의 시기 및 방법 - 공사종류, 공정율 등에 따라 실효성 제고 시점 - 불시점검 또는 정기점검 ㅇ현장점검 외부전문기관의 지정 - 기술자 보유기준	공사규모 및 공종별 현장점검의 종류 외부전문기관의 지정 기준
부실정도의 측정기준, 불이익 내용, 부실벌점의 관리 및 공개 등에 필요한 사항	ㅇ부실정도의 측정기준 제시 - 중대결함, 경미결함 등의 구분 - 안전시설물 미흡 - 자체안전활동의 미흡 - 작업허가제, 사전 구조검토 미비 등등 ㅇ부실벌점의 관리 및 공개 - 개인 및 기관에 대한 부실벌점 부과 - 부실벌점은 중앙전산시스템에 DB 구축, 합산 ㅇ축적된 부실벌점은 건설공사 참여자(기관, 개인)의 실적으로 종합 관리하고 기관인 경우는 입찰참다제한 등과 연계 방안 모색	부실벌점 측정기준 부실벌점 관리방안
건설사고위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항	ㅇ건설사고조사위원회의 구성 - 위원장, 위원 - 조사내용, 결과의 활용 등 ㅇ사고조사위원회가 조사하여야 할 사고의 규모 - 인명피해, 물적피해의 규모 - 기타 필요한 경우 ㅇ사고조사보고서의 작성 기준 - 보고서에 수록하여야 할 내용의 정리	사고조사위원회의 구성 기준 사고조사 대상 규모 보고서 작성 기준

과업 내용	주요 추진 내용	예상 성과물
공사의 전부 또는 일부를 중지할 수 있는 경우에 관한 사항	ㅇ공사중지명령 대상 기준 제시 - 급박한 위험이 있는 경우 - 사고발생후 재발우려가 있는 경우 등 ㅇ공사중지명령 해제 조건의 제시 - 위험요소의 제거, 재발방지대책의 수립 등	공사중지명령 및 해제명령 조건

□ 위반행위별 영업정지 · 과징금 · 과태료 처분기준 마련

과업 내용	주요 추진 내용	예상 성과물
영업정지 등 위반행위별 처분기준에 관한 사항	ㅇ행정명령 절차에 관한 기준 - 청문에 관한 사항 - 위반행위별 영업정지 상한 기준 설정	행정명령 절차
과징금 금액의 산정방법, 부과절차 및 그 밖에 필요한 사항	ㅇ벌칙에 관한 사항 - 과징금 금액의 산정방법 결정 - 과징금 부과절차 - 벌칙에 관한 부과기준	과징금 산정방법 부과절차
과태료 부과·징수에 관한 사항	ㅇ과태료 부과기준 - 양형에 관한 사항 ㅇ 징수에 관한 사항 - 징수방법	과태료 부과·징수 절차

□ 건설공사 안전관리 및 안전관리계획 수립 기준 마련

과업 내용	주요 추진 내용	예상 성과물
안전자문사 선임기준, 안전자문사 업무범위	ㅇ안전자문사를 선임하여야 공사의 규모 및 종류 - 공사규모에 따라 선임기준의 정립 ㅇ안전자문사의 자격기준 - 회사의 자격기준 - 기술인력 보유 조건 - 해당 기술자의 자격조건 등 ㅇ안전자문사의 업무범위 - 발주자의 안전관리 의무에 대한 고지	안전자문사의 선임기준, 업무범위 정의

과업 내용	주요 추진 내용	예상 성과물
	- 발주자의 산업재해예방 조치 의무의 안내 - 발주자의 의무 대행(안전점검, 안전보건조정자의 선임 등) - 발주자의 의무를 대행하였다고 하더라도 발주자의 책임을 면하는 것은 아님을 명시할 필요 있음	
안전관리조직의 구성 및 직무 등에 관하여 필요한 사항	ㅇ안전총괄책임자, 분야별 안전관리책임자, 안전관리담당자, 협의체 구성원 ㅇ안전총괄책임자의 자격 및 직무 - 실질적으로 현장의 공사업무를 총괄지휘하는 자(현장대리인) - 안전보건업무의 총괄 ㅇ분야별 안전관리책임자의 자격 및 직무 - 토목, 건축, 전기, 기계, 설비 등 건설공사 분야별 공사관리 책임자(원청사 소속의 분야별 공사 책임자) - 해당 공종에 대한 안전보건업무 총괄 - 관리감독자 ㅇ안전관리담당자의 자격 및 직무 - 하수급인 소속으로서 직접 해당작업 종사자를 지휘감독하는 자 - 단위작업과 관련된 안전보건업무 ㅇ협의체의 구성 - 협의체의 구성 기준(위원) - 협의체의 역할 또는 업무 - 협의체의 의결사항	안전관리조직의 구성원별 직무부여
안전교육의 시기 및 방법 등에 관하여 필요한 사항	ㅇ안전교육의 종류 - 직무자에 대한 교육 : 직무교육, 보수교육 - 근로자에 대한 교육 : 정기교육, 특별교육 ㅇ 직무교육 전문기관의 자격기준 - 교육강사의 자격기준 - 교육과정의 인증기준 ㅇ 근로자 안전교육 - 산안법을 준용 ㅇ 교육내용 및 교육방법 - 직무교육의 교육내용	안전교육의 종류, 교육시기, 교육방법 등

과업 내용	주요 추진 내용	예상 성과물
	- 교육시간 등	
안전관리계획의 수립기준 및 제출·승인의 방법·절차와 안전점검의 시기·방법, 대가 및 안전점검기관 지정절차 등에 관한 사항	ㅇ 안전관리계획서의 작성 대상 공사의 종류 - 공사규모 및 공종에 따라 제출 대상 공사 정의 ㅇ 안전관리계획서의 승인 절차 - 1,2종 및 그 이외 시설물에 따라 차등 적용 - 검토승인 대행기관의 지정 ㅇ안전점검기관의 지정 기준 - 장비, 장소 등의 물적 보유 기준 - 기술인력 보유 기준 ㅇ안전점검의 시기 및 방법 - 주요공종 제시 - 정기점검, 수시점검의 기준 제시 ㅇ안전점검의 대가 기준	안전관리계획서 작성 기준 안전관리계획서 작성 대상 공사의 종류 제출, 승인 절차 안전점검 기준
소규모안전관리계획 수립하여야 하는 건설공사의 범위, 기준, 제출·승인의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항	ㅇ소규모안전관리계획 수립하는 건설공사의 범위 - 공종별 구분, 위험작업별 구분 - 작업허가제와 연계한 방안 ㅇ제출·승인 방법 및 절차 - 단위작업을 수행하는 전문건설공사업자가 작성 - 포함되어야 할 내용 - 승인자의 자격기준(감리자, 발주자 등)	작업허가제 운영 지침
설계 구조적 안전성을 확인받아야 하는 가설구조물의 종류, 관계 전문가의 자격요건 등에 관하여 필요한 사항	ㅇ가설구조물의 설계 안전성 검토 - 대상가설구조물의 종류 - 구조안전성 조건 - 작성자의 자격기준 - 검토자의 자격기준	구조안전성 확보 방안
안전관리비 항목 및 산정기준 등에 관하여 필요한 사항	ㅇ안전관리비의 계상 및 사용에 관한 제언 ㅇ안전관리비 사용실적 정리 DB 구축 ㅇ	안전관리비 제도 발전 방안
안전관리 수준평가의 대상, 기준, 방법 및 절차 등에 관한 사항	ㅇ수준평가 대상 공사의 종류 - 공사규모 및 공종별 구분 - 수준평가 평가항목 및 평가지표의 개발 - 평가절차 및 평가결과의 환류 ㅇ건설사의 안전관리수준평가결과를 입찰제도와 연계	수준평가 지침

□ 정보 공개 및 설계의 안전성 검토 기준 마련

과업 내용	주요 추진 내용	예상 성과물
정보 공개 관련 정보의 종류, 공개방법, 정보망의 구축 및 운영 등에 필요한 사항	ㅇ정보공개 관련 정보의 종류 - 안전관리수준평가 결과 - 건설사고 현황 - 부실벌점 부과 실적 ㅇ정보망의 구축 및 운영 - 기존 전산시스템 활용 방안모색 - 전산망 구축 체계 - 정보공개의 방법(발주청, 건설사 등의 의견 수렴 후 결정)	정보망 운영 지침
설계의 안전성 검토 방법과 절차에 관한 사항	ㅇ설계안전성 검토위원회의 구성 - 위원장, 위원 등 - 검토의뢰, 승인 등의 절차에 관한 사항	설계안전성 검토 지침

□ 안전관리 역량 확인의무 이행 기준 마련

과업 내용	주요 추진 내용	예상 성과물
설계자, 시공자, 감리자의 안전관리 역량 확인	ㅇ종합정보시스템에서 DB관리 - 회사의 안전관리 수준평가 결과 - 기술자의 안전관리 실적 평가 결과 ㅇ회사의 안전관리 역량 정보 내용 - 회사의 안전관리수준평가 결과 - 건설사고 현황 - 부실벌점 부과 실적 ㅇ기술자의 안전관리 역량 정보 - 기술자의 동일 또는 유사 업무 수행실적 - 담당 공사중 건설사고 현황 - 부실벌점 부과 실적	안전관리 역량 평가 지표의 개발

과업 내용	주요 추진 내용	예상 성과물
하도급 계약에서 하수급시공자의 안전관리 역량 확인	ㅇ하수급시공자의 안전관리 역량 평가 지침 - 현장설명회 자료에서 하수급시공자의 안전관리 역량 평가 지표 - 원수급인의 하수급인 선정을 위한 내부 규정 마련안 제공	하수급시공자의 안전관리 역량 평가지표의 개발
발주 당시 안전관리 역량 확인 절차	ㅇ발주 당시 입찰참가자가 본인의 안전관리 역량을 종합정보망에서 발급받아 첨부 ㅇ발주자는 제출한 안전관리 역량에 대한 평가기준을 마련 및 반영 - 입찰참가자에 대한 안전관리 역량 평가지표 반영을 위한 기준안 마련 제공	입찰참가자 자격심사 또는 종합심사 날차 선정에 대한 기준안

□ 스마트 안전관리 보조 · 지원 사업

과업 내용	주요 추진 내용	예상 성과물
스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축	ㅇ대통령령으로 정하는 비용의 범위 및 내용 - 지원 대상의 장비 및 시스템의 결정 ㅇ지원 신청의 절차 및 선정 방법 - 신청서류의 종류 및 내용 - 스마트 안전관리 운영위원회의 구성(운영위원회에서 결정) ㅇ운영실태의 관리 및 감독 - 지원한 현장에 대한 관리감독 권한 및 감독 방법 - 감독의 내용 및 절차	스마트 안전관리 보조·지원사업 업무 지침

제 2 장

건설안전특별법의 고찰

1. 건설안전특별법 제정의 필요성

2. 건설안전특별법의 개요

3. 실효성 제고를 위한 하위법령 제정 방향

제2장 건설안전특별법의 고찰

1. 건설안전특별법 제정의 필요성

1.1 건설안전관리의 문제점

□ 재해예방활동 해태할 개연성

○ **대부분의 사업장은 재해를 경험하고 있지 못함**

- (**예방활동 해태 가능성 상존**) **대부분의 사업장은 재해를 경험하지 못**하고 있기 때문에 재해는 본인과는 무관한 사건인 것으로 치부하여 재해예방활동을 해태할 가능성이 높음

<표 2.1> 2019년 전산업 재해발생현황[2)]

구분	사업장수	근로자수	사고성 재해자수	근로자 100명당 재해자수	사업장 100개당 재해자수
계	2,680,874	18,725,160	94,047	0.50	3.5
5인 미만	1,970,387	2,996,744	31,871	1.06	1.6
5~9인	360,369	2,343,198	14,316	0.61	4.0
10~19인	190,872	2,538,170	14,058	0.55	7.4
20~29인	64,557	1,533,152	7,821	0.51	12.1
30~49인	46,770	1,752,262	7,525	0.43	16.1
50~99인	28,544	1,942,824	6,550	0.34	22.9
100~299인	15,328	2,459,398	6,442	0.26	42.0
300~499인	2,240	846,436	1,674	0.20	74.7
500~999인	1,227	833,188	1,506	0.18	122.7
1,000인 이상	580	1,479,788	2,284	0.15	393.8

· **소규모 사업장은 재해율은 높지만 사업장 당 재해발생 확률은 낮음**

· 전체 평균 100개 사업장 중 3~4개 사업장만 연간 단 1건의 재해를 경험

· **개별 사업장 입장에서는 전체 평균 100년 동안 사업을 운영하여도 96년간 무재해**

- (**손실우연의 법칙**) 아무리 재해예방활동을 하여도 재해는 발생할 수 있고, 내버

2) 고용노동부, “2019 산업재해현황분석” 2020.12.

려 두어도 재해는 발생하지 않을 수 있음

==> 재해발생 심각성을 인지하지 못하고 무감각

- **(예방가능의 법칙)** 발생원인을 제거하면 막지 못할 사고는 없음

==> 예방활동을 강화하면 재해발생확률은 낮아짐

○ 건설업 재해발생현황도 이와 유사하게 **소규모 사업장이 근로자수에 대한 재해발생률은 높지만 개별 사업장으로 보면 재해발생률은 매우 낮은** 것을 알 수 있음

<표 2.2> 건설공사 규모별 사고사망자의 분포 및 떨어짐 재해현황

구 분	건설업 사업장수 (A)	건설업 근로자수 (B)	건설업 사고사망자		근로자 1만명당 사망자수 (C/B*10,000)	사업장 1천개당 사망자수 (C/A*1,000)	떨어짐 (D)	비율 (D/C*100)
			사망자수 (C)	분포율				
총 계	378,343	2,487,807	428	100%	1.72	1.13	265	61.9%
3억원 미만	286,491	420,463	151	35.3%	3.59	0.53	110	72.8%
3억~20억원 미만	52,174	408,160	89	20.8%	2.18	1.71	61	68.5%
20억~50억원 미만	12,591	229,248	43	10.0%	1.88	3.42	22	51.2%
50억~120억원 미만	6,558	211,878	28	6.5%	1.32	4.27	17	60.7%
120억~300억원 미만	3,219	190,981	27	6.3%	1.41	8.39	15	55.6%
300억~500억원 미만	1,132	117,760	24	5.6%	2.04	21.20	12	50.0%
500억~1,000억원 미만	1,324	216,293	18	4.2%	0.83	13.60	9	50.0%
1,000억원 이상	1,522	661,879	42	9.8%	0.63	27.60	16	38.1%
분류불능	13,332	31,145	6	1.4%	1.93	0.45	3	50.0%

- 건설공사 규모별 사고사망자의 분포는 규모가 작을수록 사망자수가 많아 3억원 미만 공사에서 전체 사고사망자의 35.3%가 발생되고 있고 1,000억원 이상 공사에서는 9.8%의 사고사망자가 발생되고 있음(50억원 미만에 66.1% 발생)
- 산업재해예방활동은 사업장 단위로 수행하는 것이기 때문에 사업장 1,000개당 사고사망자수 현황을 살펴보면 오히려 전체 평균 1.13명의 사고사망자가 발생되고 있으나 3억원 미만인 공사에서는 0.53명, 1,000억원 이상인 공사에서는 27.60명이나 발생되고 있음을 알 수 있음

□ 개별 사업장별 행정력 투입의 한계

○ 건설현장은 매년 38만개 현장이나 되고, **소규모 사업장일수록 사업장 개설과 소멸의 시기가 짧아 이를 찾아가는 행정력은 한계**가 있음

○ 자율안전을 바탕으로 한 시스템적 안전관리체계 구축이 필요

1.2 건설안전관리의 개선방안

○ (**결과 보다는 예방활동에 대한 감독 집중 필요**) 이러한 현상은 사업장 단위로 살펴보면 소규모 사업장은 대규모 사업장에 비해 상대적으로 재해발생을 경험하지 못하고 있지만 전반적으로 소규모 사업장에서 재해가 많이 발생하고 있는 것은 사실임

- 재해는 어쩌다가 우연찮게 발생된다고 생각하는 경향이 높고, 예방활동을 강화할수록 재해발생확율은 낮은 것은 사실임
- 그러므로 **재해발생 결과에 대한 감독보다는 예방활동을 등한시 하는 업체에 대한 감독을 강화할 필요**가 있음

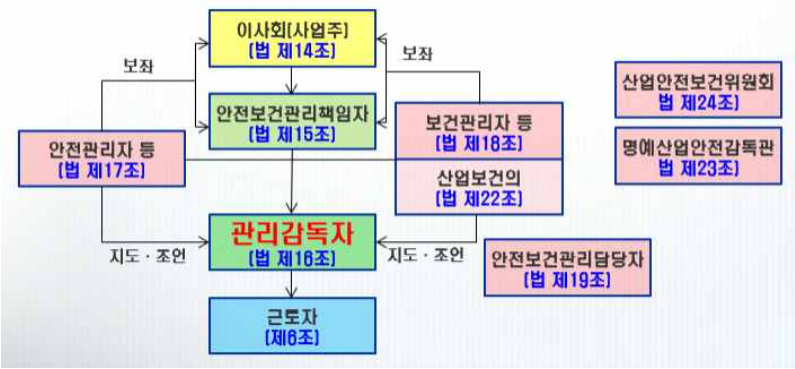
○ (**산재발생원인 제거를 위한 교육제도 정비 필요**) 재해자 측면에서 산재발생원인은 다음 3가지의 경우에 해당

산재 발생 원인	산재 예방 대책
① 안전한 작업을 **하지 않기 때문** ② 안전한 작업방법을 **모르기 때문** ③ 안전한 작업방법을 **할 수 없기 때문**	① 근로자의 안전의식 수준 향상 ② 작업을 직접 지휘·감독하는 관리감독자의 역량 강화 ③ 안전하고 쾌적한 작업환경 조성하도록 사업주 계도

- 산재예방대책은 그 발생원인을 제거·회피·경감하는 방법을 찾는 것이 가장 중요한 과제이며, 그를 위해서는 **교육제도의 정비가 무엇보다도 더 중요**하다고 판단됨

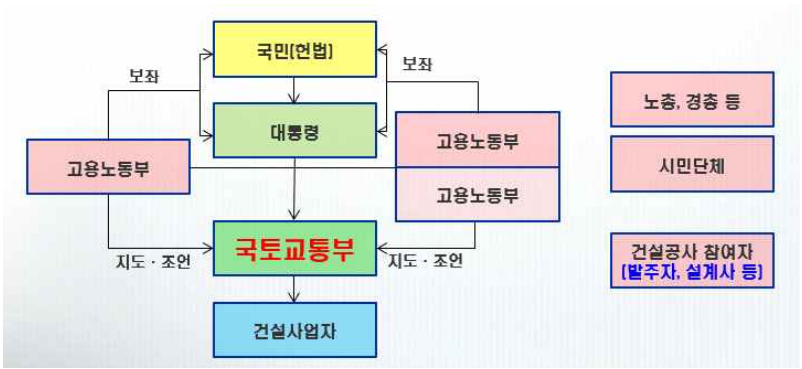
○ 안전보건관리 조직체계의 확립 필요

- (**산업안전보건법 기준**) 안전관리의 핵심주체는 관리감독자-안전보건관리책임자-사업주이며, 안전관리자는 지도·조언 및 보좌하는 역할을 담당



[그림 2.1] 산안법 상 안전보건관리 체계

- **(정부조직체계 기준)** 건설안전의 핵심주체는 국토교통부, 고용노동부는 시스템 정비 및 근로자 보호



[그림 2.2] 정부조직 상 안전보건관리 체계

- 사업장의 재해예방을 위해서 근로자를 직접 지휘감독하는 관리감독자의 역할이 매우 중요한 것과 같이 **건설재해를 예방하기 위해서는 건설사업자를 직접 지휘감독하는 국토교통부의 역할이 매우 중요**한 것으로 판단됨

○ (**산안법의 한계 극복**) 근로자 보호 중심의 한계
- 건설현장에서 **근로자의 인명 피해 발생한 경우에 한**하여 적용
- **민간인의 피해**에 대한 것은 규제의 한계
- **물적 피해**만 발생한 경우에는 규제의 한계
- 사업주에 대한 처벌로서 원청업체 보다는 **소단위 전문건설업체의 처벌**로 귀결 가능성
- **건설사업자의 등록, 평가** 등의 한계

- **발주자, 설계사, 감리사 등에 대한** 규제도 선언적으로 규정하고는 있으나 사후 결과적 차원의 규제는 가능하나 **사전예방적 차원의 규제는 한계**가 있음
- 관리감독자의 **전문기술교육에 대한 한계**(건설기술인 교육과 중복)
- 다른 부처(**지방자치단체 등**)와의 **공조체계 미흡**

○ (**건안법의 장점**) 산안법이 갖는 한계 극복
- **건설공사 참여자**(발주자, 설계사, 감리사, 종합건설업체, 전문건설업체, 건설기술자 등)**에 대한 실질적 영향력** 발휘(**등록, 면허, 기술교육, 평가** 등)
- 건설공사 참여자별로 **건설공사 단계별 책임과 권한 엄격 부여**
  * 발주자 : 적정공사기간 및 비용 제공
  * 설계자 : 설계안전성 의무
  * 감리자 : 공사중 안전관리 의무 병행 부여
  * 시공자 : 권한이 큰 원청업자에 대한 책임 부여(평가로 연계하여 입찰제도에 반영)
  * 기술자 : 전문기술 신규 및 보수 교육 운영
- **지방자치단체, 산하 공공기관 등과의 공조체계 원활**
  * 중앙정부 차원에서 지자체 및 산하공공기관에 대한 역할분담 및 협력 체계 원활
- **기존 인프라의 효율적 활용 가능**
  * 설계안전성 검토, 건설공사 수준평가, 건축행정시스템 세움터, 지역건축안전센터, 건설기술심의위원회 등 안전보건관리 조직체계의 확립

○ (**사업진흥과 안전규제의 분리 필요**) 현재 「건설기술진흥법」은 사업진흥과 안전규제의 내용을 동시에 포함하고 있어 안전규제의 실효성이 미흡한 실정
- 사업진흥과 안전규제가 상호 충돌하여 비효율적 규정
- 하위법령을 안전규제에 맞게 개정하려면, 사업진흥과 충돌, 그 반대도 유사
- 기존의 「전기사업법」도 이와 유사하여 2020.3.31. 「전기안전관리법」으로 분리 제정되었음

○ **(건산법 유사 사례)** 사업분야별 재난관리주관기관이 안전 관련 법령을 갖고 있는

사례는 많음

- 「고압가스안전관리법」, 「광산안전법」, 「농어업인의 안전보험 및 안전재해예방에 관한 법률」, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」, 「위험물 안전관리법」, 「철도안전법」
- 각 재난관리주관기관의 안전 관련 법규는 해당 사업에 종사하는 근로자의 안전을 포함하여 규정하고 있음
- 재해예방활동을 중점적으로 규정하고 있음

1.3 건설안전특별법의 필요성

□ 기존 제도 및 정책의 한계 극복 필요

○ (**건설재해 매년 증가 추세**) 다른 산업에서 감소추세에 있으나 건설재해는 사고사망만인율에서 나타나는 바와 같이 매년 증가추세에 있음

○ (**산재예방활동 해태할 개연성 극복**) 산재예방활동은 개별 사업장 단위로 수행하는 것이고 50억원 미만 비교적 소규모 건설현장은 근로자수 대비 재해율은 높지만 사업장수 대비 재해율은 매우 낮은 실정

- 재해는 아무리 열심히 예방활동을 하여도 발생될 수도 있고 그냥 내버려두었는데도 발생되지 않을 수 있기 때문에 재해를 경험하지 못한 사업장 입장에서는 재해는 본인의 사업장과 무관한 일인 듯 치부할 개연성이 높고, 산재예방정책을 등한시하는 경향이 있으며, 내실있는 예방활동을 수행하기 보다는 정부의 현장방문감독을 모면하는 것에 급급한 경향이 있음
- 그러므로 정부 차원의 현장방문감독은 현장을 계몽하고 재해예방활동을 독려할 수 있는 제도적 장치 마련이 요구됨

○ (**범국가적 재해예방활동 참여**) 산업안전보건체계에서 안전·보건관리자는 사업주 및 안전보건관리책임자를 보좌하고, 관리감독자를 지도감독하는 역할을 담당하는 것이며, 실질적인 안전관리는 관리감독자의 역할이 매우 중요한 것과 같이, 정부 조직체계에서도 건설사업자를 직접 지도감독하는 국토교통부의 역할이 절실히 요구되며, 인허가기관 등의 역할이 필요함

○ (**산업안전보건법의 한계 극복**) 산업안전보건법은 건설업을 비롯한 다양한 산업분야에 공용되는 안전관리에 관하여 규정하고 있으므로 건설업 특성을 정확히 규정하는 것은 한계가 있어 건설공사 단계별 적합한 규정을 세부적으로 정하기 곤란하고, 결과에 대한 처벌은 가능할지라도 설계, 시공, 감리 등 각 행위자 및 공사단계별 예방차원의 안전규제 및 관리감독은 한계가 있음

○ (**국토교통부 소관 법령의 재정비**) 건설사업자를 비롯하여 설계자, 감리자, 건설기술인 등을 포괄적으로 관리감독하는 국토교통부의 역할이 건설재해 예방을 위하여 기대되며, 기존 소관 법령에서 진흥과 안전을 분리하여 실효성 있는 법규를 제정하는 것이 필요한 시기인 것으로 판단됨

○ (**적격수급인 선정을 위한 자료 축적**) 전부 개정된 산업안전보건법에서도 도급인의 의무로서 적격수급인 선정 의무를 부여하고 있으나 적격수급인 선정을 위한 기존 자료는 사망재해자를 기준으로 한 환산재해율 정도에 그치고 있어 이는 결과에 대한 평가지표이며, 과정에 대한 평가지표가 미흡하는 등 한계가 있는 실정임. 그러므로 건설재해 발생 정도를 비롯하여 평상시 건설사업자의 안전관리 수준평가 등을 통하여 결과뿐만 아니라 안전관리체계의 수준을 평가·활용함으로서 법규에서 정한 적격수급인 선정을 위한 기초자료를 제공할 필요가 있음. 이는 입찰제도에 활용함으로서 안전관리 불량사업자는 입찰참가 제한 등 건설시장의 생존에 영향을 미치므로 자율안전관리에 역점을 두지 않을 수 없는 시장구조를 형성하게 될 것으로 기대됨.

○ (**건설공사 참여자의 각 단계별 책임과 권한 부여**) 건설공사 참여자는 발주자, 설계자, 시공자, 감리자, 하수급시공자, 건설종사자, 건설기술인 등으로 구분할 수 있으며, 건설공사 단계별 이들의 책임과 권한이 명확히 부여되어야 건설사고를 예방할 수 있음, 하지만 기존 법령에서는 발주자와 시공자에 대한 부분적 의무는 부여하고 있으나 촘촘한 규정이 미흡하여 그 실효성을 담보하는 것에는 한계가 있어 왔으므로 이들 각자에 대한 건설공사 단계별 적정한 책임과 권한을 부여하는 것이 건설사고 예방을 위한 기본이라 할 수 있음.

□ 건설안전특별법 제정안의 핵심내용 검토

○ (**건설사업 단계별 건설공사 참여자의 책임과 권한**) 건설공사 단계별 건설공사 참여자의 책임과 권한이 적정하게 부여되어 있어 안전관리를 위한 기반이 조성된 것으로 평가됨

<표 2.3> 건설사업 단계별 건설공사 참여자의 책임과 권한

구 분	건안법 근거	내용
발주자	제8조, 제9조, 제10조, 제22조	· 설계자, 시공자, 감리자에게 적정 기간 및 비용 지급의무 · 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용 검토 의무 · 설계자, 시공자, 감리자와 계약체결하기 전 그의 안전관리 역량 확인할 의무 · 안전자문사의 선임 의무 · 감리자 또는 안전자문사 선임하지 않을 경우 그의 역할에 대한 책임은 발주자의 몫 · 안전관리비 지급 의무
설계자	제11조	· 적정한 가설구조물 및 안전시설물의 설계반영 의무 · 안전관리 관련 정보를 설계도서에 반영할 의무
감리자	제17조, 제18조	· 설계도서 검토의무 · 시공사의 시공계획서 검토 의무 · 시공자의 이행상태 확인 의무 · 시공자에 대한 공사중지 명령권 부여 · 위험성 경감을 위한 설계도서 변경 요청권 부여
시공자	제12조, 제13조, 제14조, 제15조, 제20조	· 공통 사용하는 안전시설물 책임시공 의무 · 공동수급사업의 책임소재 명확화 · 하수급시공자에 대한 안전관리 의무 · 고위험작업인 경우 감리자에게 확인받을 의무 · 안전관리계획서 제출 의무 · 안전교육 이행 의무
하수급 시공자	제16조	· 원청업자의 지시 준수 의무 · 공사기간 및 공사비용 검토 의무 · 공사기간 및 공사비용 부적정한 경우 시공자에게 변경 요청권한 부여
건설 종사자	제19조	· 안전교육 이수 의무 · 시공자 및 발주자가 정한 안전규칙 준수 의무 · 정상적 작업이 곤란한 때에 작업중지 권한 부여

○ (**설계도서 적정성 확보**) 설계도서의 작성·검토·이행 등의 책임소재를 명확히 규정하고 있으며, 공공발주와 민간발주의 검토 과정을 차별화함으로서 민간발주의 경우에는 비교적 건설시장 구조에 비교적 자율성을 부여하고 있는 것으로 평가됨

○ (**안전관리계획 수립·검토·이행 단계의 내실화**) 1종시설물 등 공사규모(안전관리계획서)와 위험공종(소규모안전관리계획)을 고려한 안전관리계획 작성 및 심사 제도를 규정하고 있으며, 가능한 한 3자의 구도(작성, 검토·확인, 승인 등)를 구축하여 각 단계별 책임소재를 명확히 함으로서 안전관리계획 수립·검토·이행의 실효성 증진을 도모함

○ (**스마트 안전관리**) 건설사고를 예방하기 위하여 건설공사 참여자에게 무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영에 필요한 비용을 정부가 지원할 수 있는 근거 마련

○ (**안전관리 수준평가제도 도입**) 발주청, 인허가기관, 시공자, 설계자 및 감리자 대상으로 건설공사 안전활동 수준평가를 실시하고 그 결과를 공개할 수 있도록 규정함으로서, 건설공사 참여자들의 자율안전활동을 독려하고 입찰제도에서 적격수급인 선정에 활용할 수 있는 자료를 제공할 수 있는 기반 조성

○ (**건설공사 부실측정 제도**) 국토교통부장관, 지자체장, 발주청 및 인허가기관이 건설사업자, 주택건설등록업자, 건설엔지니어링사업자, 건축사, 건설기술인 등에 대하여 설계, 시공, 감리 등의 업무를 수행함에 있어 부실공사가 발생했거나 발생할 우려가 있는 경우 부실벌점을 부여하고, 이를 통합 관리함으로서 입찰제도에 그 결과를 반영할 수 있도록 규정함으로써 부실공사를 방지할 수 있는 여건을 마련함

○ (**건설사고 신고 및 조사**) 시공자에게 건설사고가 발생한 경우 신고의 의무를 부여하고, 발주청 및 인허가기관은 건설사고 신고 사항에 대하여 확인·보고할 의무를 부여함으로서 건설사고 발생현황을 조사·분석할 수 있는 시스템을 갖추게

되었으며, 동종 또는 유사 사고의 재발을 방지하기 위한 제도 및 정책 개발에 활용할 수 있도록 함
- 근로자 이외에 민간인에게 발생된 사고도 통계처리
- 인적 재해 뿐만 아니라 불적 피해에 대한 통계분석
- 중대사고 등 필요한 경우에는 사고조사위원회에서 사고원인 및 대책방안 수립

○ (**건설공사 종합정보망 구축·운영**) 안전관리의 효율성 증진을 위하여 정부, 발주청 및 인허가기관, 설계자, 시공자, 감리자 등이 공동으로 활용 가능한 건설공사 종합정보망을 구축·운영 할 수 있는 근거를 마련
- 적격수급인 선정을 위한 정보 활용
- 입찰제도에서 안전관리 역량 부실업체의 자연 퇴출되는 시스템 구축
- 각 사업체의 부실벌점, 수준평가 등의 종합관리
- 건설현장의 착공, 준공 등의 현황 실시간 관리

○ (**건설종사자를 위한 재해보험·공제 가입 의무**) 건설사업자는 건설공사 중 소속 건설종사자의 업무상 재해를 입은 경우 보상을 위하여 재해보험·공제 가입을 의무화하고, 발주자가 건설사업자가 부담하여야 할 보험료의 2분의 1을 별도로 제공하게 함으로서 적격수급인 선정에 대한 실효성 증진을 도모하고자 함

□ 건설안전특별법 제정에 따른 기대효과

○ (**사업진흥과 안전규제의 분리**) 기존「건설기술진흥법」상에 존재하던 안전규제 사항을 진흥과 안전규제로 분리하여 정부의 안전관리 책무 이행의 내실화 도모

○ (**설계단계의 안전관리로 원천적 위험성 근절**) 건설안전에 관한 인허가기관 및 발주청의 책무를 설계단계에서부터 부여함으로서 원천적 재해발생 가능성 최소화

○ (**감리자의 역할 강화**) 시공단계에서 감리자의 역할을 강화하여 안전관리계획 검토 및 이행상태 확인의무를 부여하고, 위험성이 높은 경우 설계도서 변경 요청권을 부여함으로서 위험공종 상태로 진행하는 경우 최소화

○ (**발주자의 책임강화**) 발주자에게 적정한 기간 및 비용을 지급할 의무를 부여함으로서 적정한 안전시설물 및 가설구조물이 미반영된 상태로 공사가 진행되는 사례 최소화

○ (**적정 수급인 선정을 위한 입찰제도의 내실화**) 적정 수급인 선정을 위한 설계사, 감리사, 시공자, 하수급시공자에 대한 정보관리 및 입찰제도에 반영할 수 있는 체계 구축

○ (**건설현장의 실시간 정보관리**) 인허가기관 및 발주청의 참여로 공사현장의 착공, 위험공종의 발생, 준공 등의 과정을 실시간으로 알 수 있게 되어 현장점검 및 감독의 효율성 극대화

○ (**안전점검의 중복규제 최소화**) 인허가기관, 발주청 등 현장 안전관리 주체의 다각화를 도모하고 합동 안전점검 또는 안전점검의 중복 규제 등을 최소화할 수 있음

○ (**건설사고조사분석의 내실화**) 건설사고조사 및 분석을 위한 자료수집체계에서 민간인 대상 사고 및 물적 피해정도까지 조사·분석함으로서 건설사고조사분석의 내실화를 도모하고 이를 바탕으로 제도 및 정책 개발의 실효성 증진

○ (**책임은 반분하고 그 성과는 공유**) 건설안전에 대한 실질적 책임은 국토교통부에 부과하고, 그 성과는 고용노동부와 공유하는 결과가 될 것으로 기대됨

□ 건설안전특별법 제정에 따른 우려 목소리

○ (**처벌에 대한 이중 규제**) 하나의 사고에 대하여 「산업안전보건법」, 「건설안전특별법」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등에 따라 이중 처벌 또는 이중 수사 등을 우려

- 이에 대한 현장의 우려를 최소화할 수 있는 중앙행정기관의 업무분장 및 협조체계의 구축이 요구됨
- 필요한 경우 근로자의 인적 손실에 대한 조사권은 고용노동부가 갖고 국토교통

부와 협조체계를 구축하는 등의 역할 분담이 요구됨

ㅇ (**현장점검의 중복**) 하나의 현장에 인허가기관, 지방자치단체, 발주청, 국토교통부, 국토안전관리원, 고용노동부, 산업안전보건공단 등 여러 기관들이 중복 안전점검을 하는 관계로 이에 대응하느라 실질적인 공사관리에 어려움을 호소하는 현장 실정

- 중앙행정기관에서 현장점검의 주체를 구분하여 계획된 현장점검이 이루어지기를 기대함
- 일본의 경우에도 2016년 “건설공사 종사자의 안전 및 건강확보 추진에 관한 법률”을 제정하여 국토교통대신과 고용노동대신이 건설공사 안전관리를 위한 기본계획을 수립하여 각료회의의 결정을 구하도록 규정하고 있음

□ 결론 및 건의사항

ㅇ 건설재해를 감소하기 위하여 건설공사참여자를 효율적으로 관리할 수 있는 국토교통부 소관 법령의 제정이 필요

ㅇ 현장의 우려 목소리를 반영하여 사업장에 대한 안전규제는 중복규제가 되지 않도록 국가 차원에서 적정하게 업무 분장을 할 필요

ㅇ 산업재해 감소는 어느 일방의 책임이 될 수 없으며, 정부 차원의 국가책무 이행을 위한 협조체계 구축이 중요

2. 건설안전특별법의 개요

2.1 제정 목적

ㅇ 여전히 건설공사의 재해가 빈번히 발생
ㅇ 건설재해가 전체 산업재해에 차지하는 범위가 높고
ㅇ 건설공사 참여자의 책임과 권한이 불명확하여 안전관리시스템의 정착이 요구됨
ㅇ 계획, 설계, 발주, 시공, 준공 단계별 안전관리시스템 정착을 위한 건설공사 참여자의 책임과 권한을 명확히 규정하고자 함

2.2 적용 범위

□ 건설공사

ㅇ 건설안전특별법 제2조제1호의 규정
- "건설공사"란 「건설산업기본법」 제2조제4호[3]에 따른 건설공사를 말한다.

ㅇ 건설공사의 정의

「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 「문화재 수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사를 제외한 토목·건축·산업설비·조경·환경시설 등 명칭과 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등은 이 법의 건설공사에 포함됨

3) 4. "건설공사"란 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 설치 · 유지 · 보수하는공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사는 포함하지 아니한다.
가. 「전기공사업법」에 따른 전기공사
나. 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사
다. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사
라. 「문화재 수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사

□ 안전관리 및 건설사고

ㅇ “안전관리”는 이 법에서 정한 건설공사를 수행하면서 행하는 안전관리활동에 적용됨

ㅇ “건설사고”는 이 법에서 정한 건설공사를 수행하면서 발생된 사고 중 대통령령으로 정하는 사고

- 건진법 시행령 제4조의2 참조

· 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상의 인명피해

· 1천만원 이상의 재산피해

2.3 건설공사 참여자(법인 또는 개인)

□ 발주자

ㅇ「건설산업기본법」제2조제10호[4]에 따른 발주자를 말함

- 이 법에서 정한 건설공사를 건설사업자에게 도급하는 자는 정부, 지방자치단체, 공공기관, 민간법인, 개인 등을 불문하고 모두 발주자에 해당됨

* “건설사업자”란「건설산업기본법」또는 다른 법률에 따라 등록 등을 하고 건설업을 하는 자

* “건설업”이란 건설공사를 하는 업(業)을 말함

□ 안전자문사

ㅇ “법 제10조제1항에 따라 건설공사 안전관리에 관하여 발주자에게 자문하도록 발주자가 선임하는 자

□ 설계자

ㅇ「건설기술 진흥법」제2조제2호가목[5]에 따른 건설기술 중 설계와 설계에 수반되

---

4) 10. “발주자”란 건설공사를 건설사업자에게 도급하는 자를 말한다. 다만, 수급인으로서 도급받은 건설공사를 하도급하는 자는 제외한다.

13. “수급인”이란 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설사업자를 말하고, 하도급의 경우 하도급하는 건설사업자를 포함한다.

5) 가. 건설공사에 관한 계획 · 조사(지반조사를 포함한다. 이하 같다) · 설계(「건축사법」 제2조제3호에 따른 설계는 제외한다. 이하 같다) · 시공 · 감리 · 시험 · 평가 · 측량(해양조사를 포함한다. 이하 같다) · 자문 · 지도 · 품질관리 · 안전점검 및 안전성 검토

<건축사법 제2조제3호>

는 계획·조사·측량 등에 관한 업무를 수행하는 자

- ㅇ「건축법」 제2조제13호[6]에 따른 설계자
- ㅇ「주택법」 제33조[7]에 따라 설계하는 자
- ㅇ 그 밖에 관계 법률에 따라 설계 업무와 유사한 업무를 수행하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

□ 감리자

- ㅇ「건설기술 진흥법」 제2조제5호[8]에 따른 감리 업무를 수행하는 자
- ㅇ「건설산업기본법」 제2조제8호[9]에 따른 건설사업관리 업무를 수행하는 자
- ㅇ「건축사법」 제2조제4호[10]에 따른 공사감리 업무를 수행하는 자

---

3. "설계"란 자기 책임 아래(보조자의 도움을 받는 경우를 포함한다) 건축물의 건축, 대수선(大修繕), 용도변경, 리모델링, 건축설비의 설치 또는 공작물(工作物)의 축조(築造)를 위한 다음 각 목의 행위를 말한다.
가. 건축물, 건축설비, 공작물 및 공간환경을 조사하고 건축 등을 기획하는 행위
나. 도면, 구조계획서, 공사 설계설명서, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 공사에 필요한 서류[이하 "설계도서"(設計圖書)라 한다]를 작성하는 행위
다. 설계도서에서 의도한 바를 해설 · 조언하는 행위

<건축사법 상 설계도서>
도면, 구조계획서, 공사 설계설명서,
그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류
1. 건축설비 계산 관계 서류
2. 토질 및 지질 관계 서류
3. 그 밖에 공사에 필요한 서류

6) 13. "설계자"란 자기의 책임(보조자의 도움을 받는 경우를 포함한다)으로 설계도서를 작성하고 그 설계도서에서 의도하는 바를 해설하며, 지도하고 자문에 응하는 자를 말한다.

7) 제33조(주택의 설계 및 시공) ① 제15조에 따른 사업계획승인을 받아 건설되는 주택(부대시설과 복리시설을 포함한다. 이하 이 조, 제49조, 제54조 및 제61조에서 같다)을 설계하는 자는 대통령령으로 정하는 설계도서 작성기준에 맞게 설계하여야 한다.
② 제1항에 따른 주택을 시공하는 자(이하 "시공자"라 한다)와 사업주체는 설계도서에 맞게 시공하여야 한다.

8) 5. "감리"란 건설공사가 관계 법령이나 기준, 설계도서 또는 그 밖의 관계 서류 등에 따라 적정하게 시행될 수 있도록 관리하거나 시공관리 · 품질관리 · 안전관리 등에 대한 기술지도를 하는 건설사업관리 업무를 말한다.

9) 8. "건설사업관리"란 건설공사에 관한 기획, 타당성 조사, 분석, 설계, 조달, 계약, 시공관리, 감리, 평가 또는 사후관리 등에 관한 관리를 수행하는 것을 말한다.

10) 4. "공사감리"란 자기 책임 아래(보조자의 도움을 받는 경우를 포함한다) 「건축법」에서 정하는 바에 따라 건축물, 건축설비 또는 공작물이 설계도서의 내용대로 시공되는지 확인하고 품질관리, 공사관리 및 안전관

ㅇ「주택법」 제43조제1항[11]에 따른 감리자
ㅇ 그 밖에 관계 법률에 따라 감리 또는 공사감리 업무와 유사한 업무를 수행하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

□ 시공자

ㅇ「건설산업기본법」 제2조제13호[12]에 따른 수급인(이하 “수급인”이라 한다)
ㅇ「건설산업기본법」 제41조제1항 단서[13]에 따라 직접 시공하는 건축주
ㅇ 제2조7호[14]에 따른 건설사업자
ㅇ「주택법」 제7조[15]에 따라 건설사업자로 간주하는 등록사업자

리 등에 대하여 지도 · 감독하는 행위를 말한다.

11) 제43조(주택의 감리자 지정 등) ① 사업계획승인권자가 제15조제1항 또는 제3항에 따른 주택건설사업계획을 승인하였을 때와 시장 · 군수 · 구청장이 제66조제1항 또는 제2항에 따른 리모델링의 허가를 하였을 때에는 「건축사법」 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 감리자격이 있는 자를 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 주택건설공사의 감리자로 지정하여야 한다. 다만, 사업주체가 국가 · 지방자치단체 · 한국토지주택공사 · 지방공사 또는 대통령령으로 정하는 자인 경우와 「건축법」 제25조에 따라 공사감리를 하는 도시형 생활주택의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2018. 3. 13.>

12) 13. “수급인”이란 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설사업자를 말하고, 하도급의 경우 하도급하는 건설사업자를 포함한다.

13) 제41조(건설공사 시공자의 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축 또는 대수선(大修繕)에 관한 건설공사(제9조제1항 단서에 따른 경미한 건설공사는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 건설사업자가 하여야 한다. 다만, 다음 각 호 외의 건설공사와 농업용, 축산업용 건축물 등 대통령령으로 정하는 건축물의 건설공사는 건축주가 직접 시공하거나 건설사업자에게 도급하여야 한다. <개정 2011. 8. 4., 2016. 2. 3., 2017. 12. 26., 2019. 4. 30.>
1. 연면적이 200제곱미터를 초과하는 건축물
2. 연면적이 200제곱미터 이하인 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 「건축법」에 따른 공동주택
나. 「건축법」에 따른 단독주택 중 다중주택, 다가구주택, 공관, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우
다. 주거용 외의 건축물로서 많은 사람이 이용하는 건축물 중 학교, 병원 등 대통령령으로 정하는 건축물
3. 삭제 <2017. 12. 26.>
4. 삭제 <2017. 12. 26.>

14) 7. “건설사업자”란 이 법 또는 다른 법률에 따라 등록 등을 하고 건설업을 하는 자를 말한다.

15) 제7조(등록사업자의 시공) ① 등록사업자가 제15조에 따른 사업계획승인(「건축법」에 따른 공동주택건축허가를 포함한다)을 받아 분양 또는 임대를 목적으로 주택을 건설하는 경우로서 그 기술능력, 주택건설 실적 및 주택규모 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 경우에는 그 등록사업자를 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설사업자로 보며 주택건설공사를 시공할 수 있다. <개정 2019. 4. 30.>
② 제1항에 따라 등록사업자가 주택을 건설하는 경우에는 「건설산업기본법」 제40조 · 제44조 · 제93조 · 제94조, 제98조부터 제100조까지, 제100조의2 및 제101조를 준용한다. 이 경우 “건설사업자”는 “등록사업자”로 본

□ 하수급시공자

ㅇ “하수급시공자”이란 「건설산업기본법」 제2조제14호[16]에 따른 하수급인을 말함

ㅇ “수급인”으로부터 건설공사를 하도급받은 자를 말함

□ “시공자등” 의 정의[17]

ㅇ 시공자와 하수급시공자를 총칭할 때 사용

□ “설계자등” 의 정의[18]

ㅇ 설계자, 감리자, 시공자등(시공자, 하수급시공자)를 총칭할 때 사용

2.4 건설기술인 및 건설종사자(개인, 자연인)

□ 건설기술인

ㅇ “건설기술인”이란 「건설산업기본법」 제2조제15호[19]에 따른 건설기술인을 말함

□ 건설종사자

ㅇ “건설종사자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

가. 「근로기준법」 제2조제1항제1호[20]에 따른 근로자

나. 임대, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 근로자와 유사하게 시공자등에 대하여 노무를 제공하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

다. <개정 2019. 4. 30.>

16) 14. “하수급인”이란 수급인으로부터 건설공사를 하도급받은 자를 말한다.

17) 법 제2조제4호다목

18) 법 제5조제2항

19) 15. “건설기술인”이란 관계 법령에 따라 건설공사에 관한 기술이나 기능을 가졌다고 인정된 사람을 말한다.

20) 1. “근로자”란 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람을 말한다.

2.5 건설안전특별법의 구성

<표 2.4> 건설안전특별법 조문별 주요내용

법 조항	내용
제1장 총칙	
제1조(목적)	· 건설공사 참여자의 권한에 상응하는 책임 부여 · 주체별 책임소재 명확화 · 안전관리 우선 투자 유도 · 건설사고 위험 감소로 공공복리 증진
제2조(정의)	용어의 정의
제3조(다른 법률과의 관계)	「산업안전보건법」상 근로자 안전에 관한 사항을 제외하고는 다른 법령에 우선 적용
제4조(국가 등의 책무)	· 건설사고 예방 및 건설공사 참여자 법준수 지원 · 지방자치단체장은 사업계획의 승인, 인·허가, 차공신고 및 사용승인 단계별 건설사고 예방을 위한 적절한 조치 의무 · 건설공사 참여자는 국가·지방자치단체장의 조치에 적극 협조 의무 · 건설종사자의 안전관리 준수 의무
제5조(정보 공개 등)	① 장관이 공개할 수 있는 정보 ② 설계자등의 안전관리 역량평가 지표개발 ③ 장관의 지표개발을 위한 자료요청 권한 - 건설공사 참여자, 협회, 중앙행정기관장, 지자체장 ④ 장관의 안전관리 종합정보망 구축·운영 ⑤ 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 및 종합정보망 운영을 위한 자료요청 권한 - 건설공사 참여자, 협회, 중앙행정기관장, 지자체장 ⑥ 안전관리 역량 확인을 위한 정보의 종류·공개 등 구체적 사항은 시행령 위임
제6조(지방자치단체의 장에 대한 협조요청)	장관이 지자체장에게 건설사고예방을 위해 협조요청할 수 있는 권한 부여
제2장 건설공사 참여자의 안전관리의무	
제1절 일반 원칙	
제7조(기본 의무)	① 건설공사 참여자의 건설사고 예방 원칙 - 위험성 제거, 경감 노력 - 위험성에 대한 근원적 대처 - 안전 우선

법 조항	내용
	- 공동의 작업환경 보호조치 - 위험정보 공유 - 건설현장 주변 청결 ② 다른 건설공사 참여자의 업무에 부당하게 개입·간섭·침해 금지
제2절 발주자의 안전관리의무	
제8조(건설현장의 안전을 위한 업무 수행 등)	① 설계자등에게 적정한 기간과 비용을 제공할 발주자의 의무 부여 ② 설계자가 산정한 기간과 비용이 적정한지 심의·검토의견 받아야 할 발주자의 의무 - 시행령 위임사항 · 검토 대상 건설공사 · 심의기관의 종류(발주청, 그 이외 각각) ☞ 단서조항 심의·검토 완료하면 산안법 제67조 안전보건대장 중 기간과 비용은 검토 완료한 것으로 간주. 발주청 이외의 경우는 시공자에게 검토의견을 받아야 함 ③「건설기술진흥법」의 비용 및 기간 산정 기준 참고 ④ 심의·검토의견 결과를 설계자등에게 비용과 기간 제공할 때 반영할 의무 부여 ☞ 감리자 또는 시공자와 계약 당시 반영 ⑤ '심의 또는 검토의견'을 받는 방법, 절차 등은 시행령으로 위임 (note) · 공사기간 및 비용의 작성은 설계자, 심의의뢰는 발주자의 의무 · 심의확정되어도 후속조치로 시공자의 검토의견을 받아야 함
제9조(안전관리 역량 확인의무 등)	① '설계자등'과 계약체결하기 전 그의 안전관리 역량을 확인할 의무 ② 시공자가 하수급시공자 선정시 역량확인토록 지시할 의무 ③ 발주자가 감리를 선임하지 않은 경우 발주자에게 감리자의 책무 부여 ☞ 감리를 선임하지 않은 현장은 발주자가 감리역할에 대한 책임이 있음을 규정
제10조(안전자문사 선임)	① 안전자문사의 선임 자율의무_할 수 있다 - 건설엔지니어릴 사업자 - 건축사 - 기타 ② 안전자문사 자문내용 인지하고 있음을 서명하여 착공전 인허가기관에 제출 의무(발주청인 경우 예외) ☞ 안전자문사를 선임하더라도 발주자의 책임이 면제되는 것은 아님

법 조항	내용
	③ 안전자문사가 조언하여야 할 사항 - 이 법 제8조 및 제9조의 발주자 의무사항 - 기타 시행령에서 규정하는 사항 ④ 안전자문사 선임기준, 업무범위 등 시행규칙으로 위임
제3절 설계자의 안전관리의무	
제11조(설계자의 안전관리의무)	① 가설구조물과 안전시설물을 고려하여 기간과 비용 산정할 의무 - 관계 기술사의 협력을 받을 수 있음(시행규칙에서 구체적 방법, 절차 규정)) ② 안전관리와 관련된 정보를 설계도서에 수록할 의무 - 안전관리와 관련된 정보(시행규칙에서 정함)
제4절 시공자등의 안전관리의무	
제12조(시공자의 안전관리의무)	① 설계도서의 검토의무(착공전) - 공사기간 및 공사비용 - 가설구조물 및 안전시설물 ② 시공자가 하수급시공자 선정시 제공하여야 할 건설공사의 위험요인 등의 정보(시행규칙) - 수의계약은 계약전 - 경쟁입찰인 경우는 입찰전 ③ 하수급시공자의 안전관리역량 확인 의무 ④ 건설종사자에게 시정 요청할 수 있는 권한 ⑤ 건설종사자 임시 배제 요청 권한
제13조(안전관리조직)	① 안전관리조직(안전관리계획 수립대상 현장) - 안전총괄책임자, 안전관리책임자, 안전관리담당자, 협의체 ② 안전관리조직 및 직무 - 시행령으로 위임
제14조(안전교육)	① 건설종사자 대상 교육 - 안전관리계획 수립대상 현장 - 교육내용 : 직업내용, 안전규칙, 위험요소 등 ② 안전교육의 시기, 방법 등은 시행령 위임
제15조(시공자의 시공단계에서의 안전관리의무)	① 다수 공종 사업자가 공통 사용 안전시설물 직접 설치 의무 ② 안전관리 의무자의 구분 - 건설공사 범위가 명확한 경우 : 해당 시공자 - 건설공사 범위가 불명확한 경우 : 해당 건설공사의 모든 시공자 ③ 둘 이상의 시공자등이 동시 작업할 경우 시공자의 작업 시작전 조정 의무 ④ 시공자의 시공자등의 이행확인 의무

법 조항	내용
	⑤ 고위험작업의 감리자에게 확인받을 의무 - 고위험작업의 종류(시행규칙 위임) - 확인의 절차(시행규칙 위임) ⑥ 제1항의 시공자 직접 설치 대상 시설물에 대해서는 하수급인이 책임지지 않음
제16조(하수급시공자의 안전관리의무)	① 시공자의 지시 준수 의무 ② 공사기간 및 비용 검토 의무 ③ 공사 기간 및 비용 부적정한 경우 시공자에게 요청할 수 있음. 시공자는 그 결과를 하수급인에게 고지할 의무
제5절 감리자의 안전관리의무	
제17조(감리자의 안전관리의무)	① 설계자가 작성한 설계도서 검토의무 ② 위험성 경감을 위한 설계도서 변경 요청 권한(발주자 또는 시공자에게 요청) ③ 공사착공전 시공사 작성한 시공계획서 검토 승인 의무 ④ 시공자 이행사항 확인 및 통보(시공사에게 통보) - 설계도서대로 시공 여부 확인 - 안전관리계획 이행 여부 확인 ⑤ 감리자가 제4항 확인 중 공사의 전부 또는 일부 중지 명령 가능(그 결과는 발주자에게 통보 의무) ⑥ 시공자에게 감리자의 공사 중지 명령 준수 의무 부여 ⑦ 시공자가 공사중지명령을 어길 경우 발주청 또는 인허가기관에 고지할 의무
제18조(불이익 조치의 금지 등)	① 감리자의 조치를 이유로 불이익 부여 근절 ② 감리자의 고의 또는 과실에 대한 책임 부여
제6절 건설종사자의 안전관리의무	
제19조(건설종사자의 안전관리의무)	① 안전교육 이수 등 안전관리 준수 의무 ② 정상적 작업이 어려운 때 작업금지 의무 ③ 시공자·발주자와 수립한 안전규칙 준수 의무 ④ 건설종사자 과실 비율에 따른 보험금 차등지급
제3장 안전관리 활동	
제20조(안전관리계획 등)	① 안전관리계획서 제출 승인 의무 - 의무자 : 시공자 - 대상 건설공사 : 1종시설물 등(시행령 위임) - 승인권자 : 발주자(인허가기관) 또는 감리자 ② 검토·승인권자의 의무 : 검토 결과를 시공자에게 통보할 의무 ③ 시공자의 의무 : 검토받은 안전관리계획서와 검토결과를 장관에게 제출 ④ 시공자는 안전계획에 따라 안전점검 의무

법 조항	내용
	- 대통령령으로 정하는 안전점검은 시행령 위임(점검절차, 점검주기, 점검기관 등) ⑤ 안전점검수행기관 의무 : 점검결과를 시공자와 장관에게 제출 ⑥ 안전점검 종합보고서 작성 의무 - 작성의무자 : 시공자 - 작성시기 : 준공 당시 - 제출처: 장관, 발주자(발주청, 인허기관) ⑦ 장관, 발주자(발주청, 인허기관)은 보존관리 - 보존기간, 보존방법 등(시행령 위임) ⑧ 장관의 시정명령 권한 - 시공자가 제출한 안전관리계획서와 검토결과서 확인 - 안전점검결과서 확인 - 확인결과 발주청 또는 인허가기관에 시공사에게 시정명령을 하도록 요청할 수 있음 - 구체적 사항은 시행령 위임 · 적정성 검토 방법 · 시정명령 하도록 하는 방법, 절차 등 ⑨ 설계안전성 검토 의무(발주청에 국한하여 부여된 의무) - 검토방법 및 절차(시행령 위임) - 검토결과 제출처 : 장관 ⑩ 시행령 위임사항 - 안전관리계획서 수립 기준, 제출, 승인 등의 절차 - 안전점검의 시기, 방법, 대가, 안전점검기관의 지정 등
제21조(소규모 건설공사의 안전관리)	① 시공자의 소규모안전관리계획 수립제출 의무 - 제출처 : 발주청 또는 인허가기관의 장 - 변경하려는 경우에도 동일 ② 발주청 또는 인허가기관 장은 검토결과 통보 ③ 시행령 위임사항 - 수립대상 건설공사의 범위 - 수립기준, 제출, 승인 등의 절차
제22조(안전관리비)	① 발주자의 의무(필요한 비용 지급) - 안전관리비는 감액하지 않고 지급 ② 시행규칙 위임사항 - 항목, 산정기준, 사용기준, 정산기준 등
제23조(스마트 안전관리 보조·지원)	① 스마트 안전장비 등 안전관리시스템 구축 비용의 전부 또는 일부 지원 가능 - 지원대상자 : 건설공사 참여자 - 시행령 위임 사항 : 지원 비용 ② 장관의 의무 : 건설사고 목적에 맞게 사용토록 관리·감독

법 조항	내용
	③ 보조·지원의 취소 규정 ④ 보조·지원이 취소된 날부터 3년 이내는 보조·지원 금지 ⑤ 국토부 고시(보조·지원 대상, 지원절차, 관리감독 방법 등)
제24조(가설구조물의 안전성 확인)	① 시공자의 의무(가설구조물 안전성 확인_관계전문가에 의뢰) ② 관계전문가의 의무(구조적 안전성 확인) ③ 시행령 위임사항 - 대상 가설구조물의 종류, 관계전문가의 자격요건, 확인절차 등
제25조(안전관리 수준평가)	① 장관의 수준평가 권한 - 평가대상 : 발주청, 인허가기관, 시공자, 설계자, 감리자 - 평가결과 : 공개 가능 ② 시행령 위임사항 - 평가 대상, 평가기준, 평가방법, 절차 등
제4장 현장점검 및 건설사고 신고·조사	
제26조(건설공사 현장점검)	① 현장점검 권한자 : 장관, 시·도지사, 발주청 및 인허가기관, 국토안전관리원 - 점검대상 건설공사 : 시행령 위임 - 점검결과 조치 : 발주자와 설계자등에 대한 시정명령, 또는 영업정지 요청 ② 점검결과 제출의무 --> 정보망에 입력(?) ③ 민원 발생에 따른 현장점검 및 조치 - 민원의 요건 : 시행령 위임 - 점검자 : 시·도지사, 발주자(발주청, 인허가기관) - 3일이내 점검, 점검결과 및 조치결과 장관에게 제출 ④ 제1항 점검자는 중복되지 않도록 협의 ⑤ 현장점검 등 필요한 사항 : 시행규칙 위임 ⑥ 합동점검의 실시자 : 중앙행정기관장, 시·도지사, 발주청, 인허가기관 등 - 점검계획(시기, 대상, 방법 등)을 공유, 조정
제27조(건설공사 등의 부실 측정)	① 부실벌점부여권한자 : 장관, 시·도지사, 발주청 및 인허가기관의 장 - 벌점 대상자 : 건설사업자, 주택건설등록업자, 건설엔지니어링사업자, 건축사_법인 또는 고용인 기술자 ② 부실벌점은 입찰시 불이익 부여 ③ 부실벌점 부여결과는 장관에게 통보 ④ 시행령 위임사항 - 부실정도의 측정기준, 불이익 내용, 부실벌점 관리 및 공개 방법 등
제28조(건설사고 신고)	① 신고의무자 : 시공자 신고처 : 정보망(장관, 발주청, 인허가기관 공유) ② 정보망에 사고 상황 등재 의무 - 등재의무자 : 발주청, 인허가기관

법 조항	내용
	- 정보망을 통한 제출절차 등 : 시행령 위임
제29조(건설사고 조사 등)	① 사고조사권자 : 장관, 시·도지사, 발주청 및 인허가기관, (국토안전관리원) - 조사목적 : 원인규명, 사고예방 - 사고조사내용 : 사고경위, 사고원인 등 ② 다른 조사자가 상호 조사자료 요청 가능 ③ 사고조사권자(국토안전원은 제외)의 작업중지명령권 부여 ☞ 작업중지조건 - 건설공사 참여자의 안전관리의무 위반 - 건설공사의 하도급 제한 등을 위반한 경우 - 그 밖에 설계도서 미흡 등 시행규칙에서 정하는 경우 ④ 재발방지대책 수립 - 수립의무자 : 작업중지명령을 받은 발주자 또는 시공자(하수급인은 제외) - 제출처 : 작업중지를 명한 자 ⑤ 자료제출의 의무 : 작업중지명령자 - 제출내용 : 재발방지대책과 그 검토결과 - 제출처 : 장관 ⑥ 공사중지명령권자의 작업중지해제 권한 - 재발방지대책이 사고재발방지에 충분한 경우 ⑦ 작업중지에 따른 공사 기간 및 비용 손실 책임 - 발주자, 설계자등의 과실 비율에 따라 각각 부담 ⑧ 합동사고조사 - 중앙행정기관장, 시·도지사, 발주청 및 인허가기관 등 - 사전에 시기, 대상, 방법 등 조사계획 수립 공유 및 조정
제30조(건설사고조사위원회)	① 사고조사위원회 구성권자 : 장관, 발주청 및 인허가기관 - 구성 조건 : 중대한 건설사고(시행령 위임) ② 사고조사위원회의 권한 : 조사결과 재발방지를 위해 장관, 발주청 및 인허가기관의 장 등에게 권고 또는 건의할 수 있음 ③ 정당한 사유가 없는 한 제2항의 권고 수용 ④ 사고조사위원회의 운영 사무 위탁 규정 ⑤ 시행령 위임사항 - 사고조사위원회의 구성 및 운영에 관한 사항
제5장 건설종사자 재해보상을 위한 보험·공제	
제31조(건설종사자 재해보험·공제 가입	① 건설사업자의 보험·공제 가입의무 부여 - 보상금액은 시행령으로 위임

법 조항	내용
의무)	- 보상대상 : 소속 건설종사자 - 하수급시공자가 가입한 보상금액을 초과하는 하수급시공자 소속 건설종사자의 손해보상 보험·공제에도 가입할 의무 ② 보상범위 :「산업재해보상보험법」상 보험급여 초과분에 대한 보장 - 건설사업자의 이력 및 보장금액에 따라 보험료 차등 적용 ③ 보험·공제 보험료 분담 방법 - 보험·공제 보험료 총액 = 시공자와 각 하수급시공자가 가입한 금액의 합 - 발주자가 보험료 총액의 1/2을 시공자에게 지급 - 시공자는 각 하수급시공자의 보험료 1/2을 하수급시공자에게 지급 ④ 지방자치단체장의 보험·공제 가입 확인의무 - 등록한 건설사업자의 보험·공제 가입여부를 매년 확인 - 확인 결과를 국토부에 제출 ⑤ 시행령 위임 사항 - 보험·공제 가입기관, 가입절차, 보장범위, 보험료 산정 및 지급절차 등
제32조(보험、공제 미가입자에 대한 조치)	① 장관은 미가입 건설사업자에 대한 정보를 발주청 및 인허가기관에 제공 ② 발주청 및 인허가기관의 확인 의무 - 미가입 건설사업자의 건설공사 착공금지 조치
제6장 보칙	
제33조(시정명령 등)	안전관리계획 또는 안전점검 불성실 이행 건설사업자에게 시정명령 또는 그 밖에 필요한 지시를 할 수 있는 장관의 권한 부여
제34조(영업정지)	· 지방자치단체장의 영업정지 명령권 부여 · 영업정지 기간 : 1년 이내 · 영업정지 범위 : 전부 또는 일부 · 대상범칙 : 의무위반하여 사람이 사망한 경우 · 정지명령 전 장관의 의견 청취 의무 ① 건설사업자(하수급시공자 포함) - 설계도서 검토 의무 - 위험요인 정보 제공의무 - 안전시설물 직접 설치 의무 - 복수 시공자등이 작업하는 현장의 사전 조정의무 - 고위험작업 수행전 감리자로부터 안정성 확인받은 후 작업할 의무 - 하수급시공자의 시공자의 지시 준수 의무 - 감리자의 공사중지명령 준수 의무 - 안전관리계획 제출 승인 및 안전점검 의무 ② 건설엔지니어링 사업자 - 설계자 · 가설구조물 및 안전시설물 고려한 공사기간 · 설계도서에 안전관리 관

법 조항	내용
	련 정보 반영 의무 - 감리자 · 착공전 시공사의 안전관리계획 검토 승인 의무 · 시공자에게 공사중지명령을 한 경우 발주자에게 알릴 의무 · 시공자가 감리자의 공사중지명령을 어길 경우 발주청이나 인허가기관에 알릴 의무 ③ 건축사 · 설계업무를 담당할 때는 설계자 의무 · 감리업무를 담당할 때는 감리자 의무 ④ 시행령 위임사항 - 위반행위별 처분기준
제35조(과징금)	① 영업정지를 갈음하여 과징금 부과 가능 - 사업자의 업종·분야의 매출액 3% 이내 금액 - 부과권자는 지방자치단체장 - 과징금 부과 전 장관의 의견 청취 의무 ② 시행령 위임 사항 - 과징금 산정방법, 부과절차, 그 밖의 필요한 사항
제36조(권한 등의 위임·위탁)	① 권한의 위임 - 수임권자 : 시·도지사, 국토부 산하기관장 ② 업무의 위탁 - 위탁자 : 국토부 장관, 시·도지사 - 수행자 : 기초단체장(시장·군수·구청장), 공공기관, 협회, 건설기술 또는 시설안전 관련 기관 또는 단체
제37조(벌칙 적용 시의 공무원 의제)	공무원의 의제 대상자 - 건설사고조사위원회의 민간위원 - 위탁업무 수행기관에서 위탁업무 종사 임직원
제38조(청문)	영업정지 또는 과징금 부과 전 청문 실시
제7장 벌칙	
제39조(벌칙)	① 사람을 사망에 이르게 한 자(7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금) - 다른 건설공사 참여자 업무에 부당하게 개입·간섭·권한침해를 한 자 **- 발주자** · 설계자등(설계자, 감리자, 시공자)에게 적정한 기간과 비용을 제공하지 아니한 자 · 공사기간 및 공사비용의 적정성 검토를 받지 않은 자 · 설계자등과 계약 체결 전 안전관리 역량을 확인하지 아니한 자 · 시공자가 하도급 계약 체결 전 하수급시공자의 안전관리 역량을 확인하도록 지시하지 아니한 자 **- 설계자**(시공자 및 감리자가 검토완료하기 전에 국한)

법 조항	내용
	· 가설구조물과 안전시설물 등을 고려하여 공사기간과 공사비용을 산정하지 아니한 자 · 안전관리와 관련된 정보를 설계도서에 반영하지 아니한 자 **- 시공자** · 안전한 작업환경과 관련하여 설계도서(공사기간과 공사비용, 가설구조물과 안전시설물)의 적합성을 검토하지 아니한 자 · 하수급시공자에게 위험요인 등의 정보를 계약 체결 전 제공하지 아니한 자 · 공통으로 사용하는 안전시설물을 직접 설치하지 아니한 자 · 둘 이상의 시공자등이 동시 작업할 때에 서로 방해받지 않도록 사전 조정하지 아니한 자 · 사전 조정한 사항을 시공자등이 이행하는지 확인하지 아니한 자 · 고위험 작업 시작 전 안정성에 관하여 감리자의 확인을 받지 아니한 자 · 감리자의 공사중지명령을 준수하지 아니한 자 **- 하수급시공자** · 시공자가 지시하는 사항을 준수하지 아니한 자 **- 감리자** · 설계자의 설계도서를 검토하지 아니한 자 · 시공자가 제출한 시공계획서를 착공 전 검토·승인하지 아니한 자 · 시공자의 공사 이행 적정성을 확인하지 아니한 자(설계도서, 안전관리계획) · 시공자가 감리자의 공사중지명령을 어길 경우 발주청 또는 인허가기관에 알리지 아니한 경우 ② 가중처벌 규정 - 5년 이내의 재범자는 1/2 가중
제40조(벌칙)	① 2년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 - 감리자의 공사중지명령을 이행하지 아니한 시공자 - 공사중지명령을 한 감리자에게 불이익을 준 자 ② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 - 안전관리계획을 수립·제출·미이행 하거나 거짓으로 제출한 자 - 안전점검을 하지 아니하거나 받지 아니한 자 - 관계전문가의 확인 없이 가설구조물을 설치한 시공자 - 가설구조물의 안전성 확인업무를 불성실하게 하여 사람을 사망하게 하거나 다치게 한 관계전문가
제41조(벌칙)	1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 - 안전관리계획을 승인 받기 전 착공한 시공자 - 장관, 시·도지사, 발주청 및 인허가기관의 장, 국토안전관리원이 시행하는 안전점검 또는 장관, 시·도지사, 발주청 및 인허가기관의 장이 시행하

법 조항	내용
	는 부실 측정을 거부·방해·기피한 자
제42조(양벌규정)	· 행위자를 고용한 법인 또는 개인에 대한 양벌 규정 · 위반행위 방지를 위해 상당한 주의와 감독을 한 경우는 예외 ① 제39조에 해당한 때에 10억원 이하의 벌금 ② 제40조 및 제41조에 해당한 때에 행위자에 해당하는 벌금
제43조(과태료)	① 1천만원 이하의 과태료 - 공사기간 및 공사비용의 적정성을 심의·검토의견을 받지 아니한 발주자 - 심의·검토의견 결과를 설계자등과 계약에서 반영하지 않은 발주자 - 설계자·시공자·감리자와 계약 체결 전 그의 안전관리 역량을 확인하지 아니한 발주자 - 건설공사 준공시 안전점검 종합보고서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 작성 제출한 시공자 - 설계도서에 대한 안전성을 검토하지 아니한 발주청 담당자 - 안전관리비를 산정·지불하지 아니한 발주자 - 안전관리비를 부당하게 사용한 시공자 - 가설구조물의 구조안전성을 관계전문가에게 확인받지 아니한 시공자 - 안전관리 수준평가를 거부·방해·기피한 자 - 건설종사자 재해보험 등에 가입하지 아니한 건설사업자 - 수급인이 납부할 보험료의 1/2을 지급하지 아니한 자(발주자 또는 시공자) ② 3백만원 이하의 과태료 - 안전관리계획 승인을 받기 전에 착공을 지시하거나 묵인한 발주자 - 설계도서에 대한 안전성 검토 결과를 제출하지 아니한 자(발주청 담당자) - 건설현장을 점검한 결과 및 조치결과를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 점검자 - 건설사고 발생한 것을 알고 이를 통보하지 아니한 시공자 - 시공자가 통보한 건설사고 사항을 확인하고 그 결과를 제출하지 아니한 담당자 ③ 과태료 부과·징수권자 : 장관 또는 지방자치단체의 장 - 부과·징수 절차는 시행령 위임
부 칙	
제1조(시행일)	
제2조(안전관리계획에 관한 경과조치)	
제3조(소규모안전관리계획에 관한 경과조치)	

법 조항	내용
제4조(처분 등에 관한 일반적 경과조치)	
제5조(벌칙에 관한 경과조치)	
제6조(행정제재처분 및 과태료에 관한 경과조치)	
제7조(다른 법령의 개정)	
제8조(다른 법령과의 관계)	

3. 실효성 제고를 위한 하위법령 제정 방향

3.1 기본 방향

- ㅇ「건설기술진흥법」 등의 안전규제 관련 조문이 「건설안전특별법」으로 분리 제정한 부분은 그의 하위법령을 준용하여 수정보완하여 제안
- ㅇ「건설산업기본법」, 「건축법」, 「주택법」 등 건설 관련 법령에서 사용한 용어와 혼선이 일어나지 않도록 하고, 각 법령에서 정한 규정과 상호 모순되지 않고 사업진흥의 규정과 상호보완 관계가 될 수 있도록 제안
- ㅇ 건설공사 단계별 참여자의 책임소재를 명확히 하고, 각각의 책무 이행을 위한 절차를 규정함으로서 의무이행에 혼선을 최소화 하도록 제안
- ㅇ「산업안전보건법」 등에서 정한 건설공사 관련 안전규제와는 중복규제가 되지 않도록 차별화하였으며, 건설공사 단계별 안전관리 항목을 규정하기 위해 어쩔 수 없이 중복하여 규정하는 경우에는 「산업안전보건법」과 상호 보완관계가 되도록 규정

3.2「산업안전보건법」 상 건설분야 안전관리 의무 주체

□ 건설공사 단계별 안전관리 의무자

<표 2.5>「산업안전보건법」 상 건설공사 단계별 안전관리 의무자

구분	내용	의무자	법령근거
계획 단계	기본안전보건대장 작성	ㅇ 건설공사 발주자 - 공사금액 50억원 이상 - 발주자가 작성	법 제67조, 령 제55조, 규칙 제86조, 고용노동부 고시 '건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시'
설계 단계	설계안전보건대장 작성	ㅇ 건설공사 발주자 - 설계자가 작성 - 발주자가 검토	법 제67조, 령 제55조, 규칙 제86조
공사 단계	공사안전보건대장 작성	ㅇ 건설공사 발주자 - 수급인이 작성	법 제67조, 령 제55조, 규칙 제86조

구분	내용	의무자	법령근거
		- 발주자가 검토	
	유해위험방지계획서 작성	○ 건설공사 사업주(수급인) - 대상 : 지상높이 31m 이상인 건축물 등 - 작성자 : 원청업자 - 심사자 : 안전보건공단	법 제42조제1항제3호, 령 제42조제3항
	확인검사	○ 건설공사 사업주(수급인) - 대상 : 유해위험방지계획서 심사 사업장 - 주기 : 매6개월 마다 - 확인자 : 안전보건공단	법 제43조제1항, 규칙 제46조
	안전관리	○ 건설공사 사업주(수급인) ○ 공사금액 120억원(토목 150억원)이상 - 전담 안전건관리자 선임 ○ 공사금액 1억원 이상 120억원(토목 150억원)미만 - 건설재해예방지도기관에 위탁	법 제73조, 령 제59조 법 제17조, 령 제16조
	보건관리	○ 건설공사 사업주(수급인) ○ 공사금액 800억원(토목 1,000억원)이상 - 전담 보건건관리자 선임	법 제18조, 령 제20조
공사후 관리	산업안전보건관리비 사용실적 보존	○ 건설공사 사업주(수급인) - 보존기간 : 준공후 1년	법 제72조, 규칙 제89조

□ 건설공사 참여자의 의무

<표 2.6> 「산업안전보건법」상 **건설공사발주자의 의무**

구 분	내 용	법 령 근 거
계획 단계	○ 기본안전보건대장 작성	법 제67조, 령 제55조, 규칙 제86조, 고용노동부 고시 '건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시'
설계 단계	○ 설계안전보건대장 작성	
공사 단계	○ 공사안전보건대장의 작성 - 매 3개월마다 이행 여부 확인	
	○ 안전보건조정자 선임 - 2개 이상의 같은 장소에서 행해지는 경우	법 제68조

구 분	내 용	법 령 근 거
	○ 공사기간 단축 및 공법 변경 금지 - 설계도서에서 정한 공사기간 단축 금지 - 공사비 절감을 위한 위험공법으로 변경 금지	법 제69조
	○ 공사기간 연장 의무 - 천재지변, 발주자 책임 등의 사유인 경우	법 제70조, 규칙 제87조
	○ 설계변경 승인 의무 - 가설구조물의 붕괴 등의 위험이 있는 경우	법 제71조, 령 제58조
	○ 산업안전보건관리비의 계상 - 계상된 금액 100%를 공사계약서에 반영하고 정산	법 제72조, 규칙 제89조

* **건설공사발주자** : 건설공사를 도급하는 자로서 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 아니하는 자를 말한다. 다만, 도급받은 건설공사를 다시 도급하는 자는 제외한다

☞ 공사기간 및 공사비용 관련 산안법의 한계

○ 공사기간 단축 금지 규정을 두고 있으나 최초 발주 당시의 공사기간이 적정한지에 대한 검토 및 확인 절차 부재
- 국토교통부 훈령「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 준용할 필요
- 「건설기술진흥법」상 건설기술심의위원회 등의 심의 과정에서 검토 확인할 수 있음
- 소규모 사업에 대한 것은 검토 확인하기 곤란, 건설기술용역사업자가 제시한 기간을 준용

○ 최초 설계 당시의 공법이 적정한지에 대한 검토 및 확인 절차 부재
- 「건설기술진흥법」상 건설기술심의위원회 등의 심의 과정에서 검토 확인할 수 있음

○ 국토교통부와 고용노동부의 협업 또는 협력 관계를 유지할 필요성 상존
- 필요한 경우 정보의 교환 또는 공유 체계 구축이 요구됨

<표 2.7> 「산업안전보건법」상 **원수급인[1]의 하수급인[2]에 대한 의무**

구분	내용	법령근거
조직 체계	○ 안전보건총괄책임자의 지정	법 제62조, 령 제52조 공사금액 20억원 이상
공사 단계	○ 도급인의 안전조치 및 보건조치 - 자신의 근로자 및 관계수급인 근로자	법 제63조,
	○ 공사안전보건대장의 작성 - 매 3개월마다 이행 여부 확인	
	○ 도급 사업의 산업재해 예방조치 - 관계수급인을 포함한 협의체의 구성(매월 1회 이상 정기회의 실시) - 작업장의 순회점검(2일에 1회 이상) - 관계수급인에게 안전보건교육을 위한 장소 및 자료 제공 - 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육의 실시 확인 - 발파작업, 붕괴, 지진 등의 위험 대비 경보체계 운영과 대피방법 등의 훈련 - 관계수급인에게 위생시설 제공 또는 설치장소 제공 - 도급사업장의 정기 안전보건점검(2개월에 1회 이상)	법 제64조, 규칙 제79조~제82조
	○ 안전보건에 관한 정보 제공 - 질식 또는 붕괴의 위험이 있는 작업 등	법 제65조, 령 제54조
	○ 공사기간 단축 및 공법변경 금지 - 설계도서에서 정한 공사기간 단축 금지 - 공사비 절감을 위한 위험공법으로 변경 금지	법 제69조
	○ 공사기간 연장 의무 - 천재지변, 발주자 책임 등의 사유인 경우	법 제70조, 규칙 제87조
	○ 설계변경 승인 의무 - 가설구조물의 붕괴 등의 위험이 있는 경우	법 제71조, 령 제58조

* 1) 원수급인 : 건설공사도급인(건설공사발주자로부터 최초로 도급받은 수급인)
  2) 하수급인 : 관계수급인(도급이 여러 단계에 걸쳐 체결된 경우에 각 단계별로 도급받은 사업주 일체)

3.3 고용노동부와 국토교통부의 역할 분담 및 차별화

□ 중앙행정기관의 역할 분담

ㅇ 건설안전관리의 소관 부처가 혼재되어 사업장에 대한 중복 규제, 업무범위의 불명확, 사각지대의 존재, 용어정리의 혼선 등의 어려움을 호소

- 부처별 고유 업무 관련 역할 분담 → 안전관리체계 상의 업무영역 재정립 필요
- 국토교통부 「건설기술진흥법」, 고용노동부 「산업안전보건법」상 관계 정립 필요

<표 2.8> 건설안전관리에 대한 중앙행정기관의 업무

구 분	국토교통부	고용노동부	비고
주요 법령	「건설기술진흥법」	「산업안전보건법」	
사전안전성 평가	안전관리계획서 - 진흥법 제62조제1항~제3항 - 건설업자가 발주청 또는 인허가기관장에게 제출 - 발주청(인허가기관장)은 승인 결과를 국토부장관에게 제출 - 미제출(2년이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금)	유해위험방지계획서 - 산안법 제42조제1항제3호 - 건설사업주가 고용부장관에게 제출(심사업무는 공단에 위임) - 미제출(5천만원 이하 과태료)	혼선
건설현장의 계획서 이행 점검	안전점검 - 진흥법 제62조제4항 - 미시행(2년이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금)	확인검사 - 산안법 제43조 - 미시행(300만원 이하 과태료)	혼선
안전관리비용	안전관리비 - 제63조 - 발주자의 의무 - 안전관리계획 작성 등 6개 항목	산업안전보건관리비 - 제72조 - 발주자의 의무 - 안전관리자 인건비 등 8개 항목	용도가 상이
안전관리 조직	건설공사의 안전관리조직 - 제64조 - 안전총괄책임자, 분야별 안전관리책임자, 안전관리담당자, 협의체 구성원	사업장의 안전관리조직 - 제15조 내지 제24조 - 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자, 산업안전보건위원회	유사/일치

구 분	국토교통부	고용노동부	비고
안전교육	건설공사의 안전교육 - 제65조 - 분야별 안전관리책임자/안전관리담당자의 의무 - 매일 공사착수 전에 실시 - 자체교육	근로자에 대한 안전보건교육 - 제29조, 제31조 - 사업주의 의무 - 신규, 작업내용변경, 정기, 특별 등으로 세분화 - 건설업 기초안전보건교육(생애 최초) - 자체교육, 위탁교육 등	건진법의 안전교육은 산안법의 특별교육과 유사
사고발생신고	건설공사 현장의 사고조사 - 제67조제1항 - 신고의무(건설공사 참여자) - 신고의무 규모(정하지 않음) - 미신고(300만원 이하 과태료)	산업재해발생 은폐금지 및 보고 - 제57조 - 신고의무(사업주) - 신고의무 규모(3일 이상의 휴업이 필요한 재해) - 미신고(500만원 이사 과태료)	일정규모 이상 물적손실 재해는 국토부 신고의무화 필요
중대사고	1.규모(시행령 제105조) - 사망자 3명 이상 발생 - 부상자 10명 이상 발생 - 시설물의 붕괴.전도로 재시공 필요	1. 규모(시행규칙 제3조) - 사망자가 1명 이상 - 3개월 이상 요양자 동시에 2명 이상 - 부상자 또는 질병자가 동시에 10명 이상	

□ 차별화 모색

ㅇ 안전관리계획서와 유해위험방지계획서 심사제도 중복규정 해소 방안 모색 필요

- 건진법의 설계안전성 검토 대상 공사, 각 단계별 안전관리 등과 연계 해결방안 모색
- 산안법의 작성내용, 심사방법 및 절차 등의 분석으로 개선방안 모색
- 중복 규제가 되지 않는 효율화 방안 검토 필요

ㅇ 건설공사 기술자(분야별 안전관리책임자, 안전관리담당자)에 대한 직무교육 제도 도입 필요

- 산안법의 관리감독자에 해당

- 근로자를 직접 지휘·감독하는 자는 해당 작업에 대하여 전문지식이 요구됨
- 해당 작업에 있어서 근로자의 배치·작업방법·작업순서 등을 결정, 이를 지휘·감독하는 자
- 건설사고 예방을 위한 핵심요소는 안전관리담당자이므로 이들에 대한 교육제도 차별화 및 강화 필요

ㅇ 건설현장 사고발생 통계조사의 신뢰성·활용방안 제시 필요
- 발생보고(중대재해는 즉시, 기타재해는 1개월 이내)
- 경과보고(필요한 경우)
- 결과보고(피해자, 발생일시, 장소, 발생원인, 피해규모, 재발방지대책 등)
- 재해통계처리·분석이 가능하도록 사고조사표 구성
- 고용노동부의 재해조사와 차별화(근로자의 인적 손실이 없는 경우 고용노동부 통계에는 누락됨)
- 건설사고에 대한 통계조사는 국토교통부 자체 조사 자료와 고용노동부 통계자료와 향후 비교분석할 필요 있음(근로자 인적 손실에 대한 것은 동일하여야 할 것이나 그 외 민간인에 대한 사고, 물적 손실 등은 국토교통부 자료가 더 많은 자료를 확보할 수 있음)

ㅇ 안전관리 수준평가를 통한 건설공사 참여자별 자율안전관리활동 독려
- 고용노동부는 발주청이나 인허가기관의 안전관리 수준평가를 하는 것은 가능할 수 있으나 설계자, 감리자, 시공자 등에 대한 안전관리 수준평가를 하는 것은 그 후속조치에 대한 실효성 측면에 있어 한계가 있음
- 국토교통부에서 수행하는 안전관리 수준평가는 입찰제도의 사회적 책임분야에 곧바로 적용할 수 있는 등 실효성에 대한 차별화 가능

ㅇ 설계자, 시공자, 감리자에 대한 부실벌점, 영업정지 등 실질적 관리감독 권한을 갖거나 이를 종합 관리하는 역할을 담당하는 국토교통부의 역할
- 국토교통부는 그 결과에 대한 환류체계를 구축할 수 있으나 고용노동부는 그 환류체계를 형성하기 곤란
- 평가 결과가 환류되지 않는 것은 그 실효성을 기대하기 어려움
- 평가는 결과에 대한 평가만이 아니라 그 과정에 대한 평가가 이루어져야 예방활동을 독려할 수 있음

3.4「건설기술진흥법」상 사업진흥과 안전규제의 분리

○ 사업진흥과 안전규제는 분리하여야 규제의 실효성을 기대할 수 있음

- 사업진흥은 사업을 육성하는 관념이 강하며, 안전규제는 사업을 규제하는 성격이 강함
- 「건설기술진흥법」의 하위법령에서 구체적으로 정하고 있는 안전점검 등의 내용은 품질 확보를 위한 규정이므로 안전규제를 위한 것과는 분리 운영하는 것이 실효성 증진에 기여
- 산업이 대형화, 전문화 됨에 따라 사업진흥과 안전규제는 분리가 필요

<표 2.9>「건설기술진흥법」상 사업진흥과 안전규제

사 업 진 흥	안 전 규 제
제3장 건설기술인의 육성 등 <개정 2018.8.14> 제20조 건설기술인의 육성 제21조 건설기술인의 신고 제22조 건설기술인의 국가 간 상호 인정 제22조의2 건설기술인의 업무수행 등 제23조 건설기술인의 명의 대여 금지 등 제24조 건설기술인의 업무정지 등 등등	제5장 건설공사의 관리 제2절 건설공사의 품질 및 안전 관리 등 제62조 건설공사의 안전관리 제63조 안전관리비용 제64조 건설공사의 안전관리조직 제65조 건설공사의 안전교육 제66조 건설공사의 환경관리 제67조 건설공사 현장의 사고조사 등 제68조 건설사고조사위원회
건설업자의 등록 건설사업관리자의 등록 설계등의 표준화 적정공사비의 산출 등등 건설사업자의 사업진흥에 관련된 사항	안전계획서의 심사 안전점검 안전인증 안전교육 등등 건설현장 안전관리, 부실업자 벌칙 등

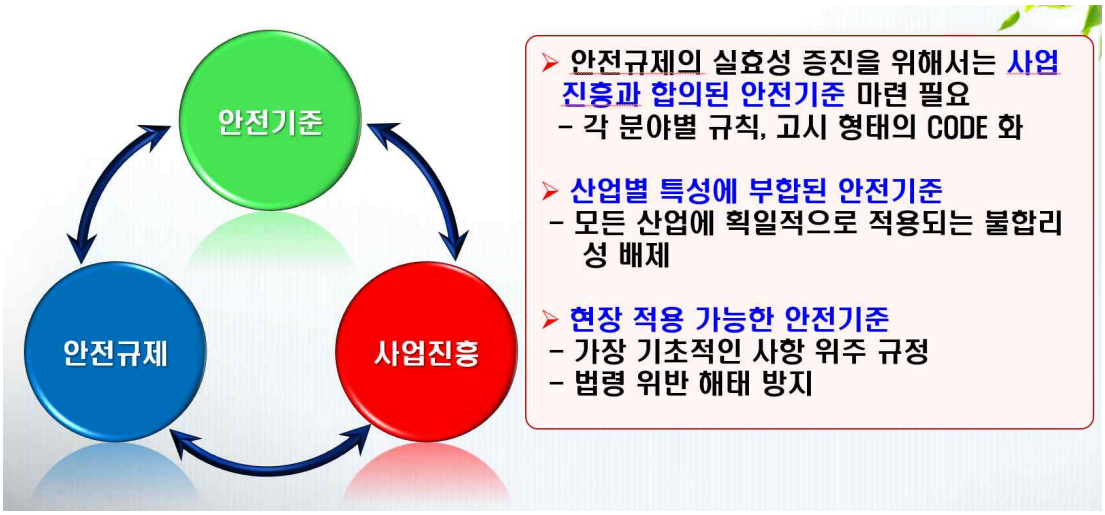
○ 사업규모가 초보단계일 때에는 사업진흥과 안전규제가 동일 법령에 존재하나 그 규모가 커짐에 따라 사업진흥과 안전규제는 분리 운영하여 상호견제 또는 협력관계를 갖추어야 안정적 사업운영 유지가 가능

- 규정의 변천은 사업의 규모가 대형화 또는 전문화 됨에 따라 각각 분리 운영

  * (사업진흥+기술기준+안전규제) → (사업진흥) + (기술기준) + (안전규제)

- 가장 위험성이 높은 원자력 안전 분야는 법 뿐만 아니라 소관 중앙행정기관이

분리되어 있음(사업진흥은 산업자원통상부, 기술기준은 과학기술정보통신부, 안전규제는 원자력안전위원회)



[그림 2.3] 사업진흥·안전규제·안전기준의 개념도

제 3 장

각 조문별 해석 및 하위법령(안)

1. 제1장 총칙
2. 제2장 건설공사 참여자의 안전관리의무
3. 제3장 안전관리 활동
4. 제4장 현장점검 및 건설사고 신고·조사
5. 제5장 건설종사자 재해보상을 위한 보험·공제
6. 제6장 보칙
7. 제7장 벌칙
8. 부칙

제3장 각 조문별 해석 및 하위법령(안)

1. 제1장 총칙

제1조 목적

□ **법 조문의 해석**

○ (**법 조문**)

제1조(목적) 이 법은 건설공사 참여자에게 권한에 상응하는 안전관리 책임을 부여하고, 주체별 책임 소재를 명확히 하여 안전관리에 우선적으로 투자하도록 유도함으로써 건설공사 중 발생하는 건설사고의 위험을 낮추고 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다

○ (**목적·취지**)

- 건설공사 참여자에게 권한에 상응하는 안전관리 책임 부여
- 주체별 책임 소재를 명확히 규정
- 안전관리에 우선적 투자를 유도
- 건설공사 중 발생하는 건설사고의 위험을 낮추고
- 궁극적으로는 공공복리의 증진에 이바지

○ (**기대효과**)

- 건설사고의 위험을 낮춤으로서 건설사고로 인한 손실을 최소화하여 공공복리 증진에 이바지한다는 제정 목적을 천명
- 건설공사 참여자(기관 또는 법인)의 안전관리 의무를 규정할 수 있는 근거 마련
- 주체별(국가, 지방자치단체, 건설공사 참여자, 건설종사자 등) 안전관리활동에 대한 책임소재를 규정함으로서 안전관리에 우선적 투자를 유도

□ 현행 법 조문의 문제점 및 개선사항

○ (**현행 규정의 한계**)

- 건설공사 참여자의 책임만을 강조하는 제정 목적이라 다소 부적절
- 일부 조문에는 각 건설공사 참여자의 권한도 규정하고 있음에도 불구하고 이를 적절히 제정 목적에 녹여두지 못함
- 건설공사 안전기준(기술기준, 관리기준 등) 제·개정의 근거가 누락되어 있음. 이는 안전관리를 위한 국가의 중대한 책무라 사료됨
- 공공복리 증진을 위해서는 선량한 사업자는 육성하고 불량한 사업자는 도태시키는 정책이 필요한데 그러한 취지의 문구도 포함되면 좋을 듯함(실제로 보험 관련 제도가 그러한 취지가 포함되어 있음)

○ (**개선사항**)

- 향후 건설안전 관련 기술기준, 관리기준 등을 제정할 수 있는 근거를 마련할 필요 있음(현행 법조문에는 이러한 규정 없음)
- 개별 법령에서 사각지대에 있는 규정을 포함할 필요있음(건설공사 가설기자재 관련 내용_가설기자재 사업자 및 재사용 제품 관리에 관한 사항 등)

□ 참고 법령 · 정책

○ (**법령**)

○ (**정책**) 해당없음

○ (**기타**) 해당없음

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 해당없음
시행규칙	○ 해당없음

참 고 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제1조(목적) 이 법은 건설공사 참여자에게 권한에 상응하는 안전관리 책임을 부여하고, 주체별 책임 소재를 명확히 하여 안전관리에 우선적으로 투자하도록 유도함으로써 건설공사 중 발생하는 건설사고의 위험을 낮추고 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다.	해당없음	해당없음

제2조 정의

□ 법 조문의 해석

○ (법 조문)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “건설공사”란 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사를 말한다.
2. “설계도서(設計圖書)”란 다음 각 목의 서류를 말한다.
   가. 도면, 설계설명서, 공사시방서(工事示方書), 내역서, 예정 공정표
   나. 발주자가 필요하다고 인정하여 요구하는 부대도면
   다. 그 밖에 가목 또는 나목 관련 서류로서 국토교통부령으로 정하는 서류
3. “건설사고”란 건설공사를 시행하면서 대통령령으로 정하는 규모 이상의 인명피해나 재산피해가 발생한 사고를 말한다.
4. “건설공사 참여자”란 건설공사에 참여하는 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
   가. 발주자 및 제10조제1항에 따라 발주자가 선임하는 안전자문사
   나. 설계자, 감리자
   다. 시공자.하수급시공자(이하 “시공자등”이라 한다)
5. “발주자”란 「건설산업기본법」 제2조제10호에 따른 발주자를 말한다.
6. “발주청”이란 「건설기술 진흥법」 제2조제6호에 따른 발주청을 말한다.
7. “건설사업자”란 「건설산업기본법」 제2조제7호에 따른 건설사업자를 말한다.
8. “주택건설등록업자”란 「주택법」 제4조에 따라 주택건설사업의 등록을 한 자를 말한다.
9. “시공자”란 건설공사를 수행하는 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
   가. 「건설산업기본법」 제2조제13호에 따른 수급인(이하 “수급인”이라 한다)
   나. 「건설산업기본법」 제41조제1항 단서에 따라 직접 시공하는 건축주
   다. 제2조7호에 따른 건설사업자
   라. 「주택법」 제7조에 따라 건설사업자로 간주하는 등록사업자
10. “하수급시공자”이란 「건설산업기본법」 제2조제14호에 따른 하수급인을 말한다.
11. “도급”이란 「건설산업기본법」 제2조제11호에 따른 도급을 말한다.

12. “하도급”이란 「건설산업기본법」 제2조제12호에 따른 하도급을 말한다.
13. “건설엔지니어링”이란 「건설기술 진흥법」 제2조제3호에 따른 건설엔지니어링을 말한다.
14. “건설엔지니어링사업자”란 「건설기술 진흥법」 제2조제9호에 따른 건설엔지니어링사업자를 말한다.
15. “설계자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
    가. 「건설기술 진흥법」 제2조제2호가목에 따른 건설기술 중 설계와 설계에 수반되는 계획·조사·측량 등에 관한 업무를 수행하는 자
    나. 「건축법」 제2조제13호에 따른 설계자
    다. 「주택법」 제33조에 따라 설계하는 자
    라. 그 밖에 관계 법률에 따라 설계 업무와 유사한 업무를 수행하는 자로서 대통령령으로 정하는 자
16. “감리자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
    가. 「건설기술 진흥법」 제2조제5호에 따른 감리 업무를 수행하는 자
    나. 「건설산업기본법」 제2조제8호에 따른 건설사업관리 업무를 수행하는 자
    다. 「건축사법」 제2조제4호에 따른 공사감리 업무를 수행하는 자
    라. 「주택법」 제43조제1항에 따른 감리자
    마. 그 밖에 관계 법률에 따라 감리 또는 공사감리 업무와 유사한 업무를 수행하는 자로서 대통령령으로 정하는 자
17. “감리”란 「건설기술 진흥법」 제2조제5호에 따른 감리를 말한다.
18. “건설사업관리”란 「건설산업기본법」 제2조제8호에 따른 건설사업관리를 말한다.
19. “건설기술인”이란 「건설산업기본법」 제2조제15호에 따른 건설기술인을 말한다.
20. “건설종사자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.
    가. 「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자
    나. 임대, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 근로자와 유사하게 시공자등에 대하여 노무를 제공하는 자로서 대통령령으로 정하는 자
21. “안전시설물”이란 안전난간, 추락방호망 등 건설사고를 예방하기 위하여 설치하는 시설물을 말한다.
22. “무선안전장비”란 「전파법」 제2조제1항제5호에 따른 무선설비 및 같은 법 제2조제1항제5호의2에 따른 무선통신을 이용하여 건설사고의 위험을 낮추는 기능을 갖춘 장비를 말한다.

○ (**목적·취지**)

- 법의 적용범위인 건설공사, 건설사고 등을 명확히 함
- 건설안전 관련 주체인 건설공사 참여자의 정의를 명확히 함
- 건설안전관리를 위한 근거자료인 설계도서의 범위를 명확히 함
- 건설안전 관련 행위인 설계, 감리, 시공(도급, 하도급) 등을 정의함
- 건설안전 관련 사람(건설기술인, 건설종사자 등), 법인 또는 기관(발주자, 설계자, 감리자, 시공자, 하수급시공자 등)을 명확히 함
- 건설안전 관련 물체(안전시설물, 무선안전장비 등)를 정의함
- 건설공사 참여자에게 권한에 상응하는 안전관리 책임 부여

○ (**기대효과**)

- 법에서 사용한 용어를 명확히 하여 법 해석상 오류 또는 혼선을 최소화

□ 현행 법 조문의 문제점 및 개선사항

○ (**설계도서의 범위**)

- 설계도서 중에서 “예정 공정표”는 공사기간 산정에서 필요한 것이나 설계사가 공사기간을 산정하여 제공하지만 “예정 공정표”를 작성하여 제공하는 것은 아님
- “예정 공정표”라는 단어를 다른 단어로 변경하는 것은 어떠한지 검토 필요

○ (**제10호의 오타 수정**)

- 10. “하수급시공자”~~아~~란 ~ 말한다. --> “하수급시공자”~~아~~란 ~ 말한다.

□ 참고 법령 · 정책

○ (**법령**)

- 「건설기술진흥법」제2조(정의)
- 「건설산업기본법」제2조(정의)

- 「건축법」제2조(정의)
- 「주택법」제2조(정의)
- 「건설기계관리법」제2조(정의)

○ (**정책**) 해당없음

○ (**기타**) 해당없음

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 건설사고의 범위 ○ 설계자의 범위 ○ 감리자의 범위 ○ 건설종사자의 범위
시행규칙	○ 설계도서의 범위

□ 설계도서의 범위

○ (**법에서 규정한 설계도서**)

- 법 제2조제2호 가목 및 나목

> 2. “설계도서(設計圖書)”란 다음 각 목의 서류를 말한다.
> 가. 도면, 설계설명서, 공사시방서(工事示方書), 내역서, 예정 공정표
> 나. 발주자가 필요하다고 인정하여 요구하는 부대도면
> 다. 그 밖에 가목 또는 나목 관련 서류로서 국토교통부령으로 정하는 서류

- “설계도서”는 **설계자가** 해당 건설공사의 공사에 필요한 기준을 **문서로 기록한 자료**를 말함

○ (**법 조문의 검토의견**)

- 법 조문에서 “설계도서”와 관련된 규정

· 제11조(설계자의 안전관리의무)에서 건설사고 예방에 필요한 가설구조물 및 안전시설물 등을 고려하여 공사기간과 공사비용을 산정하고, 발생가능한 위험성 관련 정보를 설계도서에 반영하도록 규정
· 제12조(시공자의 안전관리의무)에서 착공전에 설계도서 검토 의무 부여
· 제17조(감리자의 안전관리의무)에서 설계도서 검토 의무 부여, 필요한 경우 설계도서 변경 요청 권한 부여, 시공자의 설계도서 준수 시공여부 확인의무 부여
· 제29조(건설사고 조사 등)에서 설계도서 미흡으로 건설사고 재발 우려가 있는 경우 장관 등의 공사중지명령권 발휘
· 제20조(안전관리계획 등) 제9항에서 발주청의 설계안전성 검토의무 및 결과보고의무 부여_과태료와 연계

- 건설공사 도중 **건설사고 예방을 위하여 시공의 기준이 되는 일체의 도서를 규정**할 필요있음
- 법 조문에서 **공사기간과 공사비용**을 핵심요소로 규정하고 있음

○ (**시행규칙에서 정할 "설계도서의 범위" 검토**)
-「건축사법」 제2조제3호에서 정한 설계도서

3. "설계"란 자기 책임 아래(보조자의 도움을 받는 경우를 포함한다) 건축물의 건축, 대수선(大修繕), 용도변경, 리모델링, 건축설비의 설치 또는 공작물(工作物)의 축조(築造)를 위한 다음 각 목의 행위를 말한다.
가. 건축물, 건축설비, 공작물 및 공간환경을 조사하고 건축 등을 기획하는 행위
나. **도면, 구조계획서, 공사 설계설명서**, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 공사에 필요한 서류[이하 "설계도서"(設計圖書)라 한다]를 작성하는 행위
다. 설계도서에서 의도한 바를 해설·조언하는 행위

그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류
1. 건축설비 계산 관계 서류
2. 토질 및 지질 관계 서류
3. 그 밖에 공사에 필요한 서류

- 법에서 정한 설계도서 이외에 건설공사 중 설계사가 제공하는 시공의 기준이 되는 도서 일체를 시행규칙에서 정할 필요 있음

○ (**시행규칙에서 정할 "설계도서의 범위" 제정 안**)

법	시행규칙
1. 도면 2. 설계설명서 3. 공사시방서(工事示方書) 4. 내역서 5. 예정 공정표 6. 발주자가 필요하다고 인정하여 요구하는 부대도면	1. 구조계획서 2. 구조계산서 등 각종 계산서 3. 토질 및 지질 관계 서류 4. 「산업안전보건법」 제67조제1항에 따른 설계안전보건대장 5. 수량산출서 6. 단가산출서 **7. 시공상세도(기존 설계도서를 상세히 도시화한 도면에 한함)** 8. 그 밖에 해당공사의 시공상 기준이 되는 도서

(검토 의견)

· 수량산출서와 단가산출서는 내역서를 작성하기 위한 기초자료이기 때문에 필요

· 시공상세도는 설계도서에서 구체화하지 못한 내용을 상세히 도면화하는 도서이므로 감리자가 반드시 그 안전성을 검토하여야 할 도서이며, 경우에 따라 설계자의 의견을 듣고 작성하여야 할 도서이므로 포함함. 필요한 경우 삭제하여도 무방

□ 건설사고의 범위

○ (**법에서 규정한 건설사고**)

- 법 제2조제3호

3. "건설사고"란 건설공사를 시행하면서 대통령령으로 정하는 규모 이상의 인명피해나 재산피해가 발생한 사고를 말한다.

○ (**법 조문의 검토의견**)

- 법 조문에서 “건설사고”와 관련된 규정

· 제5조(정보 공개 등)에서 시공사등의 건설사고 신고 결과를 공개하도록 규정, 장관은 건설사고 통계 구축
· 제28조(건설사고 신고)에서 시공자에게 건설사고 발생 신고의무 부여, 발주청 및 인허가기관에게 건설사고 확인 및 정보망 제출의무 부여_과태료와 연계
· 제29조(건설사고 조사 등)에서 장관, 시도지사, 발주청 및 인허가기관, 국토안전관리원의 사고경위 및 원인 조사 권한 부여
· 제30조(건설사고조사위원회)에서 건설사고 중 중대한 건설사고의 경우 건설사고조사위원회에서 원인조사를 하도록 규정
· 제31조(건설종사자 재해보험·공제 가입 의무)에서 건설사업자의 건설사고 이력에 따라 보험료 차등 적용 가능토록 규정

- 건설사고 사례를 조사·분석함으로서 동종 또는 유사한 사고를 예방하기 위한 자료로 활용
- 건설사고 빈발 유형을 중심으로 건설안전정책 방향 결정, 선택과 집중 대상 사업장 또는 위험작업에 대한 지도감독 강화
- 시공자등의 건설사고 실적관리를 통하여 시공자등의 안전관리 역량평가를 위한 기초자료로 활용
- 시공자등의 건설사고 실적을 근거로 보험료 납입금액의 차등 적용으로 자율안전관리활동 촉진제 역할 기대

○ (**시행령에서 정할 “건설사고의 범위” 안 검토**)

- 가능한 한 아차사고(사고로 연결되진 않았으나 사고발생 가능한 사건)까지 조사·분석할 필요가 있으나 지나치게 경미한 사고까지 신고하도록 할 경우 건설사고를 은폐할 가능성이 있으므로 주의할 필요 있음
- 중대건설사고로 이어질 가능성이 높은 사고는 신고를 의무화하여 건설사고 예방을 위한 안전관리 역량을 강화할 필요있음
- 건설현장의 사고로 인하여 건설종사자는 물론 현장 인근의 민간인에게 발생된 인명 또는 재산피해를 포함할 필요있음

- 「건설기술진흥법」제2조제10호에서 정한 건설사고

> 10. “건설사고”란 건설공사를 시행하면서 대통령령으로 정하는 규모 이상의 인명피해나 재산피해가 발생한 사고를 말한다.
>
> 대통령령으로 정한 규모(시행령 제4조의2)
> 1. 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상의 인명피해
> 2. 1천만원 이상의 재산피해

○ (**시행령에서 정할 “건설사고의 범위” 제정 안**)

> 1. 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상의 인명피해
> 2. 1천만원 이상의 재산피해(복구에 소요되는 비용 포함)
> 3. 「건설기계관리법」 상 건설기계의 전도·전락·붕괴 사고

(검토 의견)

· 인명피해는 기존 건진법의 범위를 그대로 인용

· 인명피해의 경우 직업성 질병에 대한 규정의 한계가 있으나 이는 향후 개선이 필요한 사항임

· 1천만원 이상의 재산피해는 물적손실 금액을 기준으로 한 것이며, 정상 가동을 위한 복구에 소요되는 비용을 포함하는 것으로 규정할 필요가 있음

· 건설기계의 전도·전락·붕괴는 대부분 1천만원 이상의 재산피해가 발생할 개연성이 높은 것이지만 건설기계에 의한 사고는 자칫 중대건설사고로 이어질 가능성이 매우 높으므로 이를 포함하여 규정함으로서 건설사고의 통계처리 목적에 부합할 것으로 판단되어 포함함

□ 설계자의 범위

○ (법에서 규정한 설계자)

- 법 제2조제15호

15. “설계자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
   가. 「건설기술 진흥법」 제2조제2호가목에 따른 건설기술 중 설계와 설계에 수반되는 계획·조사·측량 등에 관한 업무를 수행하는 자
   나. 「건축법」 제2조제13호에 따른 설계자
   다. 「주택법」 제33조에 따라 설계하는 자
   라. 그 밖에 관계 법률에 따라 설계 업무와 유사한 업무를 수행하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

○ (법 조문의 검토의견)

- 법 조문에서 “설계자”와 관련된 규정

· 제8조(건설현장의 안전을 위한 업무 수행 등)에서 발주자의 의무로서 설계자에게 적정한 비용과 기간 제공의무 부여
· 제9조(안전관리 역량 확인의무 등)에서 발주자의 의무로서 설계자의 안전관리 역량 확인의무 부여
· 제11조(설계자의 안전관리의무)에서 건설사고예방에 필요한 가설구조물 및 안전시설물을 고려한 공사기간 및 공사비용 산정의무 부여, 위험성을 고려한 안전관리 관련 정보를 설계도서에 반영할 의무 부여
· 제25조(안전관리 수준평가)에서 설계자의 안전관리 수준평가 및 결과공개에 관한 장관의 권한 규정
· 제26조(건설공사 현장점검)에서 장관, 시도지사, 발주청 및 인허가기관, 국토안전관리원은 현장점검 결과 필요한 경우 설계자에게 시정명령 가능토록 규정
· 제29조(건설사고 조사 등)에서 공사중지명령으로 발생된 피해는 발주자와 설계자등의 과실 비율에 따라 분담토록 규정
· 제34조(영업정지), 제39조(벌칙)에서 과실에 따라 벌칙 부여

- “설계자”의 범위를 정하는 목적은 건설공사 참여자의 책임과 권한을 명료화하기 위해 필요
- 건설공사를 위한 설계도서의 제공 외에도 시공의 기준을 제공하는 자는 설계자로 분류하여야 할 것임
- 건설공사의 범위·방법·순서 등을 결정하기 위하여 발주자 또는 시공자등에게 설계도서·자문·해설·지도 등을 제공한 자는 누구나 설계자일 수 있음
- 설계자는 공사발주 전에 설계도서를 발주자에게 납품한 자 외에도 공사중 시공자등에게 공사를 위한 도서 등을 제공한 자도 포함하여야 할 것임
-「건축사법」 제2조제3호에서 “설계”의 정의는 환경을 조사하고 기획하는 행위, 설계도서를 작성하는 행위, 설계도서를 해설·조언하는 행위를 포함하고 있음

○ (**시행령에서 정할 “설계자의 범위” 안 검토**)

-「건축사법」 제2조제3호에서 설계의 정의

> 3. “설계”란 자기 책임 아래(보조자의 도움을 받는 경우를 포함한다) 건축물의 건축, 대수선(大修繕), 용도변경, 리모델링, 건축설비의 설치 또는 공작물(工作物)의 축조(築造)를 위한 다음 각 목의 행위를 말한다.
> 가. 건축물, 건축설비, 공작물 및 공간환경을 조사하고 건축 등을 기획하는 행위
> 나. 도면, 구조계획서, 공사 설계설명서, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 공사에 필요한 서류[이하 “설계도서”(設計圖書)라 한다]를 작성하는 행위
> 다. 설계도서에서 의도한 바를 해설·조언하는 행위

-「건축사법」 제2조제3호가목은 실시설계를 위한 전단계에서 현장의 지리적 여건, 주변 환경적 여건, 현장 공간적 여건 등을 기획하는 기본설계 단계까지의 업무를 말하며, 나목은 실시설계 내용을 말하며, 다목은 실시설계도서에 대한 구체적 시행을 위해 미흡한 사항을 구체적으로 해설·조언하는 시공단계에서의 시공지원업무 일체를 말하며, **각 단계별 수행자는 상이할 수 있음**
- 시행령에서 정할 설계자의 범위는 시공의 기준이 되는 도서·해설·조언 등을 시공자 또는 발주자에게 제공하는 자는 누구나 설계자의 범위에 포함하여야 할 것임

○ (**시행령에서 정할 "설계자의 범위" 제정 안**)

법	시행령
1.「건설기술 진흥법」제2조제2호가목에 따른 건설기술 중 설계와 설계에 수반되는 계획·조사·측량 등에 관한 업무를 수행하는 자 2.「건축법」제2조제13호에 따른 설계자 3.「주택법」제33조에 따라 설계하는 자 4. 그 밖에 관계 법률에 따라 설계 업무와 유사한 업무를 수행하는 자로서 대통령령으로 정하는 자	1.「건축사법」 제2조제3호의 설계 행위를 하는 자 2. 그 밖에 건설공사의 시공 상의 기준이 되는 도서를 제공 또는 해설·조언 등의 행위를 하는 자

(검토 의견)

· 「건설기술진흥법」에서 규정하고 있는 설계는 「건축사법」에서 정한 설계는 제외하고 있기 때문에 시행령에서 추가로 규정할 필요있음

· 설계업무는 설계도서 제공뿐만 아니라 설계도서에서 의도한 바를 해설·조언하는 것을 포함하고 있으며 이러한 설계업무를 수행하는 자를 설계자로 규정할 필요있음

· 설계업무는 공사 발주 전에 발주자에게 제공하는 것이 가장 기본이 될 수 있지만, 공사 진행 중에 필요에 의하여 시공자등의 요청에 의하여 설계도서를 제공하거나 지도·조언하는 것도 설계업무에 포함된다고 할 것임

□ 감리자의 범위

○ (**법에서 규정한 감리자**)

- 법 제2조제16호

16. "감리자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
가.「건설기술 진흥법」제2조제5호에 따른 감리 업무를 수행하는 자
나.「건설산업기본법」제2조제8호에 따른 건설사업관리 업무를 수행하는 자
다.「건축사법」제2조제4호에 따른 공사감리 업무를 수행하는 자
라.「주택법」제43조제1항에 따른 감리자
마. 그 밖에 관계 법률에 따라 감리 또는 공사감리 업무와 유사한 업무를 수행하는

자로서 대통령령으로 정하는 자

○ (**법 조문의 검토의견**)

- 법 조문에서 “감리자”와 관련된 규정

· 제8조(건설현장의 안전을 위한 업무 수행 등)에서 발주자의 의무로서 감리자에게 적정한 비용과 기간 제공의무 부여
· 제9조(안전관리 역량 확인의무 등)에서 발주자의 의무로서 감리자의 안전관리 역량 확인의무 부여
· 제15조(시공자의 시공단계에서의 안전관리의무)에서 시공자는 고위험작업을 수행하는 경우 감리자의 안전성 확인을 받을 의무 부여
· 제17조(감리자의 안전관리의무)에서 설계자가 작성한 설계도서 검토의무, 필요한 경우 설계도서 변경 요청 권한, 시공자의 시공계획서 검토 승인의무, 시공자의 설계도서 및 안전관리계획 준수 여부 확인의무, 필요한 경우 공사중지명령 권한 및 발주자에게 그 결과 보고의무, 시공자가 공사중지명령 어길 경우 발주청이나 인허가기관에 신고할 의무 등을 부여
· 제18조(불이익 조치의 금지 등)에서 정당한 행위에 대한 불이익 받지 않을 권한, 고의 또는 중대한 과실로 발생된 손해에 대한 보상의무 부여
· 제20조(안전관리계획 등)에서 시공자가 제출한 안전관리계획 검토 승인의무
· 제25조(안전관리 수준평가)에서 감리자의 안전관리 수준평가 및 결과공개에 관한 장관의 권한 규정
· 제26조(건설공사 현장점검)에서 장관, 시도지사, 발주청 및 인허가기관, 국토안전관리원은 현장점검 결과 필요한 경우 감리자에게 시정명령 가능토록 규정
· 제29조(건설사고 조사 등)에서 공사중지명령으로 발생된 피해는 발주자와 설계자등의 과실 비율에 따라 분담토록 규정
· 제34조(영업정지), 제39조(벌칙)에서 과실에 따라 벌칙 부여

- “감리자”의 범위를 정하는 목적은 건설공사 참여자의 책임과 권한을 명료화하기 위해 필요
- 감리업무는 건설공사가 관계 법령이나 기준, 설계도서 등에 따라 적정하게 시

행되도록 관리하거나 기술지도하는 업무를 말하며, 감리업무를 담당하는 자를 감리자라고 함

- 감리자의 업무 및 의무는 다음과 같음

· 시공단계에서 시공자의 고위험작업 관련 안전성을 확인할 의무가 있음
· 설계자의 설계도서 검토의무
· 착공 전 시공자가 제출한 시공계획서 검토 승인의무
· 가설시설물, 안전시설물 등의 설계도서 준수 여부 확인의무
· 시공사의 안전관리계획 이행 여부 확인의무
· 시공사의 계획 설계도서 및 안전관리계획 미준수에 따른 공사중지명령 권한
· 고의 또는 중대한 과실로 인하여 공사중지명령을 한 경우 발생된 손해에 대한 배상의무
· 건설사고 조사 결과 공사중지 행정명령을 받은 결과 그 손실에 대한 책임이 있는 경우 과실 비율에 따라 분담할 의무

○ (**시행령에서 정할 "감리자의 범위" 안 검토**)

-「건축법」제2조제15호에서 정한 공사감리자

> 15. "공사감리자"란 자기의 책임(보조자의 도움을 받는 경우를 포함한다)으로 이 법으로 정하는 바에 따라 건축물, 건축설비 또는 공작물이 **설계도서의 내용대로 시공되는지를 확인**하고, **품질관리·공사관리·안전관리 등에 대하여 지도·감독**하는 자를 말한다.

-「건축법」 상의 감리자는 설계도서대로 시공되는지를 확인할 책임이 있는 자로 규정하고 있으며, 안전관리 등에 대하여 지도·감독할 의무가 있는 자임

-「주택법」제43조제1항 주택의 감리자 지정

> 제43조(주택의 감리자 지정 등) ① **사업계획승인권자가** 제15조제1항 또는 제3항에 따른 **주택건설사업계획을 승인하였을 때**와 시장·군수·구청장이 제66조제1항 또는 제2항에 따른 리모델링의 허가를 하였을 때에는 「건축사법」 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 감리자격이 있는 자를 대통령령으로 정하는 바에 따라 **해당 주택건설공사의 감리자로 지정**하여야 한다. 다만, 사업주체가 국가·지방자치단체·한국토지주택공사·지방공사 또는 대통령령으로 정하는 자인 경우와 「건축법」 제25조에 따라 공사감리

를 하는 도시형 생활주택의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2018. 3. 13.>

- 「주택법」 상의 감리자는 사업계획승인권자가 주택건설사업계획을 승인할 때 또는 리모델링 공사를 허가할 때 일정한 자격을 갖춘 자를 감리자로 지정하도록 규정하고 있음

○ (**시행령에서 정할 "감리자의 범위" 제정 안**)

법	시행령
1. 「건설기술 진흥법」 제2조제5호에 따른 감리 업무를 수행하는 자 2. 「건설산업기본법」 제2조제8호에 따른 건설사업관리 업무를 수행하는 자 2. 「건축사법」 제2조제4호에 따른 공사감리 업무를 수행하는 자 3. 「주택법」 제43조제1항에 따른 감리자 4. 그 밖에 관계 법률에 따라 감리 또는 공사감리 업무와 유사한 업무를 수행하는 자로서 대통령령으로 정하는 자	1. 「건축법」 제2조제15호의 공사감리자 2. 「주택법」 제43조제1항 후미에서 예외로 규정한 공사에서 감리업무를 담당하는 자 3. 발주자가 감리업무를 위탁계약하지 않은 경우에 발주자 소속으로 감리업무를 담당하는 자 4. 그 밖에 발주자로부터 감리업무를 위탁받아 감리업무를 담당하는 자

(검토 의견)

· 감리자의 정의에서 「건축법」제2조제15호의 공사감리자가 누락되어 추가로 정의할 필요있음

· 「주택법」제43조제1항에 따른 감리자는 사업계획승인권자가 감리자를 지정하는 주택공사에 대한 것을 규정하고 있고, 같은 항 후미에는 사업계획승인권자가 감리자를 지정하지 아니하는 주택공사의 종류를 규정하고 있음. 그러므로 사업계획승인권자가 감리자를 지정하지 아니하는 주택공사에서 감리업무를 담당하는 자를 추가 정의할 필요 있음

· 발주자가 감리용역업무를 위탁계약하지 않고 발주자 소속 건설기술인에게 감리업무를 수행토록 한 경우에는 발주자 소속 건설기술인을 감리자의 범위에 포함시킬 필요 있음

· 어떤 형태이든 발주자로부터 감리업무를 위탁받아 감리업무를 수행하는 경우는 모두 감리자의 범위에 포함할 필요 있음

□ 건설종사자의 범위

○ (**법에서 규정한 건설종사자**)

- 법 제2조제20호

> 20. “건설종사자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.
> 가. 「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자
> 나. 임대, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 근로자와 유사하게 시공자등에 대하여 노무를 제공하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

○ (**법 조문의 검토의견**)

- 법 조문에서 “건설종사자”와 관련된 규정

> · 제4조(국가 등의 책무)에서 이 법에 따른 안전관리 의무 준수의무
> · 제12조(시공자의 안전관리의무)에서 건설종사자가 지켜야 할 의무를 반복적으로 지키지 않은 때에 시공자는 그와 계약체결한 건설사업자에게 해당 건설종사자를 작업에서 임시 배제토록 요청할 수 있는 권한 부여
> · 제19조(건설종사자의 안전관리의무)에서 시공자의 안전교육에 성실히 임할 의무 부여, 안전규칙 준수의무, 본인 과실에 따라 보험급여 감액 가능
> · 제31조(건설종사자 재해보험·공제 가입 의무)에서 업무상 재해를 입은 경우 보상받을 권리

- “건설종사자”의 범위를 정하는 목적은 이 법에서 정하는 보호를 받을 권리와 안전규칙을 준수할 의무를 부여하기 위함
- “건설종사자”는 이 법에 따른 안전관리 의무를 준수할 의무가 있고, 반복적으로 안전관리의무를 위반한 때에는 해당 건설현장에서 배제될 수 있으며, 업무상 재해를 입은 경우 보상받을 권리가 부여되나 본인 과실에 따라 보험급여가 감액될 수 있음

○ (**시행령에서 정할 “건설종사자의 범위” 안 검토**)

- 산업현장의 근로 조건이 다양화되어 건설현장에서 노무를 제공하는 자는 근로기준법 상 근로자 이외에 다양한 형태 존재

- 임대, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 사업주이면서 시공자등에게 다양한 형태로 노무를 제공하는 자를 포함할 필요 있음
- 건설현장에서 직접 노무를 제공하는 자는 포함하되, 시간적·공간적으로 해당 건설현장 범위 밖에서 노무를 제공하는 자는 제외하여야 할 것임

-「근로기준법」제2조(정의)

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2018. 3. 20., 2019. 1. 15., 2020. 5. 26.>

1. **"근로자"란 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람**을 말한다.
2. "사용자"란 사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 말한다.
3. "근로"란 정신노동과 육체노동을 말한다.
4. "근로계약"이란 근로자가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약을 말한다.
5. "임금"이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.

-「산업안전보건법」전면개정(2019.1.19.) 전후의 산업재해의 정의

<전면개정 전>

1. "산업재해"란 **근로자**가 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.

<전면개정 후>

1. "산업재해"란 **노무를 제공하는 사람**이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.

○ (**시행령에서 정할 "건설종사자의 범위" 제정 안**)

법	시행령
1. 「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자 2. 임대, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 근로자와 유사하게 시공자등에 대하여 노무를 제공하는 자로서 대통령령으로 정하는 자	▣ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자의 사업주 또는 그에 소속된 근로자로서 건설현장에서 직접 노무를 제공하는 자를 말한다. 1. 「건설산업기본법」 제8조에 따른 전문공사를 시공하는 건설사업자 2. 건설기계 임대사업자 3. 건설기계의 설치·해체·정비 등의 사업자 4. 비계 등 가설구조물의 설치·해체·유지관리 등의 사업자 5. 안전난간대 등 안전시설물의 설치·해체·유지관리 등의 사업자 6. 기타 단위작업별 사업자

(검토 의견)

· 「근로기준법」에 따른 근로자 이외에 하수급시공자의 사업주가 직접 건설현장에서 노무를 제공하는 경우에는 건설종사자 범위에 포함할 필요 있음

· 「건설산업기본법」에서 정한 건설업의 종류는 종합건설업과 전문건설업으로 구분되는바 전문건설업은 하수급시공자에 해당되므로 29개 전문건설업종을 모두 포함

· 전문건설업으로 분류되지 않은 가설구조물 및 안전시설물의 설치·해체·유지관리 등의 사업자를 포함

· 건설현장에 투입된 여러 형태의 단위작업별 사업자를 포함

· 각 사업자의 사업주 및 그의 소속 근로자로서 당해 건설현장에서 직접 노무를 제공하는 경우에는 모두 건설종사자로 포함할 필요 있음

□ 추가 검토가 필요한 사항

○ (**설계도서의 범위**)

- 시행규칙 제7호에서 시공상세도(기존 설계도서를 상세히 도시화한 도면에 한함)를 포함하였는데 이는 시공자가 제출하는 경우가 대부분이긴 하나, 설계도서의 의도를 변경하지 않고 시공을 구체화하는 약속이므로 **시공상세도를 포함하는 것이 좋겠다는 연구자의 의견**임
- 실제로 건설현장에서는 시공상세도를 시공사가 제출하고도 이를 준수하지 않는 경우들도 많이 있고, 시공상세도는 시공자가 작성하고 실제 시공은 하수급시공자가 시공함으로서 시공상세도를 준수하지 않는 경우가 발생되고 이는 가설구조물 등일 경우 건설사고의 원인이 될 수 있음
- **“시공상세도”를 포함할 것인지에 대한 의견을 구함**

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “건설공사”란 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사를 말한다. 2. “설계도서(設計圖書)”란 다음 각 목의 서류를 말한다. 가. 도면, 설계설명서, 공사시방서(工事示方書), 내역서, 예정 공정표 나. 발주자가 필요하다고 인정하여 요구하는 부대도면 다. 그 밖에 가목 또는 나목 관련 서류로서 국토교통부령으로 정하는 서류 3. “건설사고”란 건설공사를 시행하면서 대통령령으로 정하는 규모 이상의 인명피해나 재산피해가 발생한 사고를 말한다. 4. “건설공사 참여자”란 건설공사에 참여하는 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한	제00조(건설사고의 범위) 법 제2조제3호에서 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 인명피해나 재산피해”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 피해를 말한다. 1. 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상의 인명피해	제00조(설계도서의 범위) 법 제2조제2호 다목에서 “국토교통부령이 정하는 서류”는 다음 각 호를 말한다. 1. 구조계획서 2. 구조계산서 등 각종 계산서 3. 토질 및 지질 관계 서류 4. 「산업안전보건법」 제67조에 따른 안전보건대장 5. 수량산출서 6. 단가산출서 7. 시공상세도(기존 설계도서를 상세히 도시화한 도면에 한함) 8. 그 밖에 공사에 필요한 서류

법	시행령	시행규칙
다. 가. 발주자 및 제10조제1항에 따라 발주자가 선임하는 안전자문사 나. 설계자, 감리자 다. 시공자.하수급시공자(이하 “시공자등”이라 한다) 5. “발주자”란 「건설산업기본법」 제2조제10호에 따른 발주자를 말한다. 6. “발주청”이란 「건설기술진흥법」 제2조제6호에 따른 발주청을 말한다. 7. “건설사업자”란 「건설산업기본법」 제2조제7호에 따른 건설사업자를 말한다. 8. “주택건설등록업자”란 「주택법」 제4조에 따라 주택건설사업의 등록을 한 자를 말한다. 9. “시공자”란 건설공사를 수행하는 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 가. 「건설산업기본법」 제2조제13호에 따른 수급인(이하 “수급인”이라 한다) 나. 「건설산업기본법」 제41조제1항 단서에 따라	2. 1천만원 이상의 재산피해(복구에 소요되는 비용 포함) 3. 「건설기계관리법」 상 건설기계의 전도·전락·붕괴 사고	

법	시행령	시행규칙
직접 시공하는 건축주 다. 제2조7호에 따른 건설사업자 라.「주택법」제7조에 따라 건설사업자로 간주하는 등록사업자 10. “하수급시공자”~~아~~란「건설산업기본법」 제2조제14호에 따른 하수급인을 말한다. 11. “도급”이란 「건설산업기본법」 제2조제11호에 따른 도급을 말한다. 12. “하도급”이란 「건설산업기본법」 제2조제12호에 따른 하도급을 말한다. 13. “건설엔지니어링”이란「건설기술 진흥법」 제2조제3호에 따른 건설엔지니어링을 말한다. 14. “건설엔지니어링사업자”란「건설기술 진흥법」 제2조제9호에 따른 건설엔지니어링사업자를 말한다. 15. “설계자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 가. 「건설기술 진흥법」 제2조제2호가목에 따른 건설기술 중 설계	제00조(설계자의 범위) 법 제2조제15호라목에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1.「건축사법」 제2조제3호	

법	시행령	시행규칙
와 설계에 수반되는 계획·조사·측량 등에 관한 업무를 수행하는 자 나. 「건축법」 제2조제13호에 따른 설계자 다. 「주택법」 제33조에 따라 설계하는 자 라. 그 밖에 관계 법률에 따라 설계 업무와 유사한 업무를 수행하는 자로서 대통령령으로 정하는 자	의 설계 행위를 하는 자 2. 그 밖에 건설공사의 시공 상의 기준이 되는 도서를 제공 또는 해설·조언 등의 행위를 하는 자	
16. “감리자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 가. 「건설기술 진흥법」 제2조제5호에 따른 감리 업무를 수행하는 자 나. 「건설산업기본법」 제2조제8호에 따른 건설사업관리 업무를 수행하는 자 다. 「건축사법」 제2조제4호에 따른 공사감리 업무를 수행하는 자 라. 「주택법」 제43조제1항에 따른 감리자 마. 그 밖에 관계 법률에 따라 감리 또는 공사감리 업무와 유사한	제00조(감리자의 범위) 법 제2조제16호마목에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 「건축법」 제2조제15호의 공사감리자 2. 「주택법」 제43조제1항 후미에서 예외로 규정한 공사에서 감리업무를 담당하는 자 3. 발주자가 감리업무를 위탁계약하지 않은 경우에 발주자 소속으로 감리업무를 담당하는 자 4. 그 밖에 발주자로부터 감리업무를 위탁받아 감리업무를 담당하는 자	

법	시행령	시행규칙
업무를 수행하는 자로서 대통령령으로 정하는 자 17. “감리”란 「건설기술 진흥법」 제2조제5호에 따른 감리를 말한다. 18. “건설사업관리”란 「건설산업기본법」 제2조제8호에 따른 건설사업관리를 말한다. 19. “건설기술인”이란 「건설산업기본법」 제2조제15호에 따른 건설기술인을 말한다. 20. “건설종사자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. 가. 「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자 나. 임대, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 근로자와 유사하게 시공자등에 대하여 노무를 제공하는 자로서 대통령령으로 정하는 자 21. “안전시설물”이란 안전난간, 추락방호망 등 건설사고를 예방하기 위하여 설치하는 시설물을 말한다.	제00조(건설종사자의 범위) 법 제2조제20호나목에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자의 사업주 또는 그에 소속된 근로자로서 건설현장에서 직접 노무를 제공하는 자를 말한다. 1. 「건설산업기본법」 제8조에 따른 전문공사를 시공하는 건설사업자 2. 건설기계 임대사업자 3. 건설기계의 설치·해체·정비 등의 사업자 4. 비계 등 가설구조물의 설치·해체·유지관리 등의 사업자 5. 안전난간대 등 안전시설	

법	시행령	시행규칙
22. “무선안전장비”란 「전파법」 제2조제1항제5호에 따른 무선설비 및 같은 법 제2조제1항제5호의2에 따른 무선통신을 이용하여 건설사고의 위험을 낮추는 기능을 갖춘 장비를 말한다.	물의 설치·해체·유지관리 등의 사업자 6. 기타 단위작업별 사업자	

제3조 다른 법률과의 관계

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제3조(다른 법률과의 관계) 건설공사의 안전관리(이하 “안전관리”라 한다)에 관하여 이 법에서 정한 사항에 대하여는 다른 법률에 우선하여 이 법을 적용한다. 다만, 「산업안전보건법」에서 근로자의 안전에 관하여 따로 정하고 있는 사항은 제외한다.

○ (**목적·취지**)

- 건설공사 안전관리에 관한 규정이 다른 법령과 상이한 경우 이 법을 우선 적용
- 다만, 건설근로자에 대해서는 「산업안전보건법」을 우선 적용할 수 있음

○ (**기대·효과**)

- 이 법에서 정한 건설공사로 분류되는 사업장에서 발생되는 사고 또는 사고예방활동에 관한 규제는 이 법을 적용받도록 함
- 건설공사 현장의 안전관리체계를 일원화 함
- 건설공사 참여자의 의무, 시공사등의 안전관리 조직 및 안전관리활동, 사고조사 보고 및 통계관리, 건설공사 참여자의 안전관리 역량평가 및 결과관리(민간발주자는 제외), 건설기술자의 안전관리 역량관리 등의 일원화
- 건설공사 발주에서 수급인 또는 참여기술자의 안전관리 역량 확인을 위한 자료를 제공함으로서, 건전한 건설시장의 문화 정착

□ 참고 법령 · 정책

○ (**법령**) 해당없음

○ (**정책**) 해당없음

○ (**기타**) 해당없음

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 해당없음
시행규칙	○ 해당없음

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제3조(다른 법률과의 관계) 건설공사의 안전관리(이하 “안전관리”라 한다)에 관하여 이 법에서 정한 사항에 대하여는 다른 법률에 우선하여 이 법을 적용한다. 다만, 「산업안전보건법」에서 근로자의 안전에 관하여 따로 정하고 있는 사항은 제외한다.	해당없음	해당없음

제4조 국가 등의 책무

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 건설사고가 발생하지 않도록 노력하여야 하며, 건설공사 참여자가 이 법을 준수할 수 있도록 지원하여야 한다.
② 지방자치단체의 장은 관할 지역에서 건설사고가 발생하지 않도록 사업계획의 승인, 건설공사 인·허가, 착공신고 및 사용승인 등 전 단계에 걸쳐 적절한 조치 등을 하도록 노력하여야 한다.
③ 건설공사 참여자는 국가 또는 지방자치단체가 건설공사의 안전 확보를 위해 실시하는 조치에 적극적으로 협조하여야 한다.
④ 건설종사자는 이 법에 따른 안전관리 의무를 준수하여야 한다.

○ (**목적·취지**)

- 국가, 국가지방자치단체, 건설공사 참여자, 건설종사자 등의 건설공사 안전에 관한 책무를 포괄적으로 선언
- 국가 및 지방자치단체는 건설사고 예방 노력의 의무와 건설공사 참여자들이 이 법을 준수할 수 있도록 지원할 의무 부여
- 지방자치단체장은 사업계획의 승인 등 건설공사 관련 행정절차 각 단계별 건설사고 예방을 위한 적절한 조치의 의무 부여
- 건설공사 참여자는 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 건설안전 확보조치에 협조할 의무 부여
- 건설종사자는 이 법에서 정한 안전관리의무를 준수할 의무 부여

○ (**기대효과**)

- 국가의 건설사고 예방을 위한 제도, 정책 등의 지속적 개선 노력의 의무 부여
- 국가 및 지방자치단체가 영세한 건설사업장 등에게 건설사고 예방을 위한 기술지원, 재정지원 등을 할 수 있는 근거 마련

- 지방자치단체의 관할 건설현장의 건설사고 예방과 건설시장의 안전 정착을 위한 노력의 의무 부여
- 건설사고는 건설공사 도중에 발생되는 것이지만 그 원인 제공은 사업계획 수립부터 설계단계에서 발생가능성을 잉태하는 것이므로 사업계획 승인단계부터 인·허가, 착공신고 및 사용승인 등 각 단계별 행정절차 상에서 건설사고 예방조치를 하도록 규정
- 건설공사 참여자는 이 법에서 정한 규정을 준수할 의무는 물론, 국가 또는 지방자치단체가 건설사고 예방을 위해 실시하는 각종 조치에 협조할 의무를 부여함으로서 건설사고 예방을 위한 공동 노력의 의무를 부여함
- 건설종사자(근로자를 포함하여 건설공사에서 노무를 제공하는 포괄적인 종사자)는 이 법에서 정한 규정을 준수할 의무를 부여함으로서 모든 관계자의 건설사고 예방 노력을 독려

□ 현행 법 조문의 문제점 및 개선사항

○ (**현행 규정의 한계**)

- 한 개의 조문에 정부, 지방자치단체, 건설공사 참여자, 건설종사자의 책무를 모두 규정하여 한계가 있음
- 국가의 책무는 안전관리계획의 수립, 예산의 편성, 안전기준의 제·개정 등 주요한 항목이 있음에도 불구하고 이를 반영하고 있지 못하고 지나치게 포괄적인 책무만을 규정한 아쉬움이 있음

○ (**개선사항**)

- 향후 법을 개정할 경우에는 국가책무를 좀더 구체적으로 규정할 필요가 있음
- 정부는 건전한 건설공사 참여자를 지도·육성하고 불량한 건설공사 참여자는 건설시장에서 배제함으로서 안정적인 건설시장을 구축하고, 국민의 안녕을 도모할 책무가 있음

□ 참고 법령 · 정책

○ (**법령**) 해당없음

○ (**정책**) 해당없음

○ (**기타**) 해당없음

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 해당없음
시행규칙	○ 해당없음

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 건설사고가 발생하지 않도록 노력하여야 하며, 건설공사 참여자가 이 법을 준수할 수 있도록 지원하여야 한다. ② 지방자치단체의 장은 관할 지역에서 건설사고가 발생하지 않도록 사업계획의 승인, 건설공사 인·허가, 착공신고 및 사용승인 등 전 단계에 걸쳐 적절한 조치 등을 하도록 노력하여야 한다. ③ 건설공사 참여자는 국가 또는 지방자치단체가 건설공사의 안전 확보를 위해 실시하는 조치에 적극적으로 협조하여야 한다. ④ 건설종사자는 이 법에 따른 안전관리 의무를 준수하여야 한다.	해당없음	해당없음

제5조 정보 공개 등

□ 법 조문의 해석

○ (법 조문)

제5조(정보 공개 등) ① 국토교통부장관은 건설공사 참여자의 안전관리에 관한 다음 각 호의 정보를 공개할 수 있다.

1. 제25조에 따른 건설공사 참여자의 안전관리 수준에 대한 평가 결과
2. 제27조에 따른 부실벌점
3. 제28조에 따른 건설사고 신고 결과
4. 제29조제5항에 따른 재발방지대책
5. 제31조제1항에 따른 건설사업자의 건설종사자 재해보험.공제 가입 현황
6. 그 밖에 재해로 인한 보험급여 지급 현황 등 대통령령으로 정하는 정보

② 국토교통부장관은 설계자·시공자등·감리자(이하 "설계자등"이라 한다)의 안전관리 역량을 확인할 수 있는 지표를 개발할 수 있다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따른 지표를 개발하기 위하여 건설공사 참여자, 관련 협회, 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장에게 제1항 각 호에 따른 자료의 제공을 요청할 수 있다.

④ 국토교통부장관은 건설사고 통계 등 건설안전에 필요한 자료를 효율적으로 관리하고 공동 활용을 촉진하기 위하여 안전관리 종합정보망(이하 "정보망"이라 한다)을 구축·운영할 수 있다.

⑤ 국토교통부장관은 건설공사 참여자의 안전관리 수준을 평가하고, 정보망을 구축·운영하기 위하여 건설공사 참여자, 관련 협회, 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장에게 필요한 자료를 요청할 수 있다.

⑥ 안전관리 역량을 확인할 수 있는 정보의 종류, 공개방법, 정보망의 구축 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ (목적·취지)

- 국토교통부장관이 안전관리 종합정보망(이하 "정보망"이라 한다)을 구축 및 운영함으로서 건설사고의 통계분석, 건설공사 참여자의 안전관리 활동에 관한 정

보제공, 지방자치단체의 행정업무 간소화 등에 활용하기 위함

- 건설공사 참여자의 안전관리에 관한 정보 공개를 가능하도록 하기 위한 근거를 마련하고 공개할 수 있는 정보의 범위를 규정함
- 건설공사 참여자의 안전관리에 관한 정보를 공개함으로서 법 제9조에서 정한 발주자의 의무* 이행을 용이하게 하기 위함

  * 발주자는 설계자, 시공자, 감리자와 해당업무에 관한 계약체결 전에 그의 안전관리역량을 확인할 의무가 있음

- 법 제12조제3항에서 정한 시공자가 하도급 계약 체결 전에 하수급시공자의 안전관리 역량 확인의무 이행을 용이하게 하기 위함
- 법 제28조에 따른 건설사고의 신고·확인결과제출 등의 행정업무 간소화를 도모하고, 건설사고의 통계분석을 용이하게 하기 위함
- 법 제31조제2항에서 정한 건설종사자 재해보험·공제(이하 “보험”이라 한다) 가입 보험료의 차등 산정을 위한 기초자료 제공을 위함
- 법 제31조제3항에 따라 발주자 또는 시공자가 도급 또는 하도급 계약당사자에게 계약당사자의 보험료의 2분의 1을 부담하기 위하여 보혐가입 여부 및 보험요율 등을 확인할 수 있는 체계 구축을 위함
- 건설사업자의 보험가입 여부를 해당현장 착공신고 당시 지방자치단체가 정보망에 등재함으로서 국토교통부장관에게 제출하는 행정절차를 간소화하기 위함(법 제31조제4항 규정)
- 건설사업자의 보험가입 여부를 정보망에서 종합관리함으로서 발주청 또는 인허가기관이 실시간으로 확인이 가능하여 법 제32조 규정 이행을 용이하게 하기 위함
- 설계자·시공자·하수급시공자·감리자 등(이하 “설계자등”이라 한다)의 안전관리 역량을 평가·확인하기 위한 안전관리 역량평가지표의 개발 및 활용을 위한 근거 마련, 이는 입찰참가자의 사회적 책임분야 평가항목의 점수 산정을 위한 기초자료로 활용이 가능할 것임
- 설계자등의 안전관리 역량평가지표는 안전관리 수준평가 결과, 부실벌점, 건설사고 현황, 기타 필요한 항목으로 구성할 수 있을 것임

○ (**기대효과**)

- 정보망 구축 및 운영을 통해 정보의 환류체계 마련으로 건설사고의 체계적·효율적 예방에 기여
- 각종 자료 제공 및 업무가 온라인상에서 이루어지도록 하므로써 더욱 투명하고 신속한 안전관리업무 지원이 가능

□ 참고 법령 · 정책

○ (**법령**)

- 「건설기술진흥법」 제62조(건설공사의 안전관리) 제15항
- 「건설기술진흥법」 시행령 제101조의4(건설공사 안전관리 종합정보망의 구축·운영 등)
- 「산업안전보건법」 제9조(산업재해 예방 통합정보시스템 구축·운영등)
- 「전자정부법」, 행정안전부
- 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」, 행정안전부
- 「개인정보 보호업」, 개인정보보호위원회
- 「경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정」, 경찰청
- 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 (행정안전부 고시)
- 전자정부성과관리지침 (행정안전부 고시)
- 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준 (행정안전부 고시)

○ (**정책**)

- 개인의 정보는 제한적임. 개인의 자유와 권리 보호 및 개인의 존엄과 가치 구현
- 공공기관이 보유·관리하는 정보는 국민의 알권리 보장과 국민의 참여 및 국정운영의 투명성 확보를 위해 국민의 공개 청구에 의해 공개할 필요 있음
- 공공의 안녕을 위하여 위험의 예방과 대응을 위해 필요한 정보는 수집할 수 있고, 사실관계의 확인 절차 및 한계가 필요
- 행정업무의 전자적 처리의 목적은 대민서비스의 전자화 및 국민 편익의 증진, 행정업무의 효율성, 정보시스템의 안전성 및 신뢰성 확보, 행정정보의 공개 및

공동이용의 확대, 중복투자의 방지 및 상호운용성 증진 등에 있음

□ 하위법령 검토 사항

시행령	ㅇ 건설공사 참여자의 안전관리에 관한 정보의 공개 범위 ㅇ 안전관리 역량 확인을 위한 정보의 종류, 정보공개방법, 정보망의 구축·운영 등에 필요한 사항
시행규칙	ㅇ 설계자등의 안전관리 역량 평가지표 항목 및 평가방법(구체적 사항은 고시로 제정 검토) ㅇ 대통령령으로 위임된 정보망의 구축 및 운영에 관한 사항(구체적인 사항은 고시로 제정 검토)

□ 건설공사 참여자의 안전관리에 관한 정보의 공개 범위

ㅇ (**법에서 규정한 공개 가능한 정보**)

- 국토교통부장관이 공개할 수 있는 정보의 종류를 규정하고 있고, 정보공개가 의무는 아니므로 정보수집은 하되, 공개가 필요한 경우 정보의 신뢰성 등을 확보하기 위한 제도

1. 법 제25조에 따른 건설공사 참여자*의 안전관리 수준에 대한 평가 결과

> 제25조(안전관리 수준평가) ① 국토교통부장관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 발주청, 인허가기관, 시공자, 설계자 및 감리자의 안전관리 수준을 평가하고 그 결과를 공개할 수 있다.

* 건설공사 참여자는 발주자(발주청 포함), 안전자문사, 설계자, 감리자, 시공자, 하수급시공자 등을 말함

* **안전관리 수준평가 결과의**

- **공개 대상기관 : 발주청, 시공자, 설계자, 감리자**
- 공개 비대상기관 : 인허가기관, 하수급시공자, 안전자문사
  인허가기관은 수준평가 대상기관이나 건설공사 참여자로 분류되지 않음
  하수급시공자와 안전자문사는 안전관리 수준평가 대상기관이 아님

2. 법 제27조에 따른 부실벌점

* **부실벌점 공개 대상 기관 및 사람**
  : **건설사업자, 주택건설등록업자, 건설엔지니어링사업자, 건축사사무소, 각 기관에 고용된 건설기술인 또는 건축사**

3. 법 제28조에 따른 건설사고 신고 결과

* **시공사의 발생 보고, 발주청 또는 인허가기관의 확인사항**

4. 법 제29조제5항에 따른 재발방지대책

* 장관, 시·도지사, 발주청 및 인허가기관의 장은 건설사고 발생 현장에 대하여 필요한 경우 공사중지명령을 할 수 있고, 발주자 또는 시공자로부터 재발방지대책을 제출받아 검토한 후 재발방지가 충분하다고 판단되는 때에 작업중지명령을 해제할 수 있으며, 재발방지대책과 그 검토결과를 정보망을 통해 장관에게 체출토록 규정하고 있음

5. 제31조제1항에 따른 건설사업자의 건설종사자 재해보험·공제 가입 현황

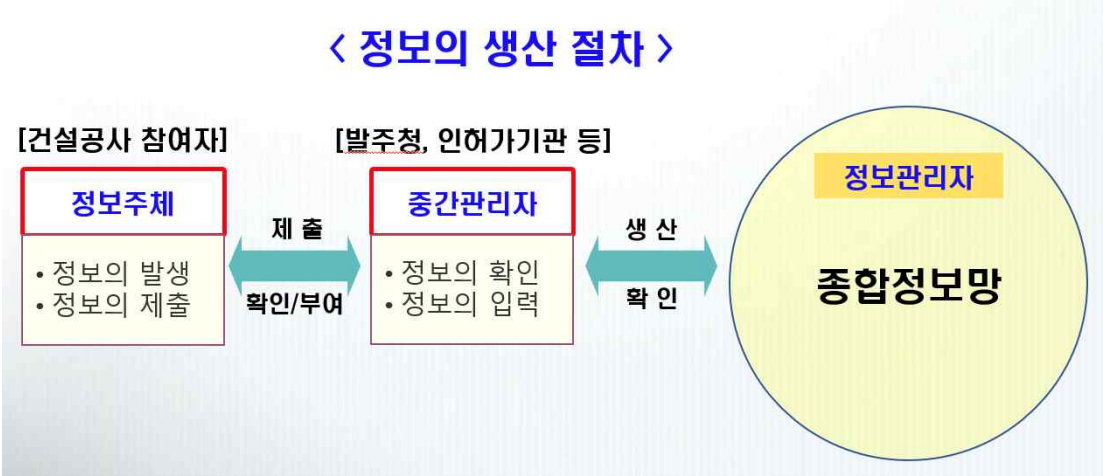
6. 재해로 인한 보험급여 지급 현황

7. **그 밖에 대통령령으로 정하는 정보**

○ (**법에서 수집권한이 부여된 정보의 종류**)

- 국토교통부장관에게 수집 권한을 부여할 수 있는 정보의 원칙은 다음과 같음
  • 건설사고의 위험을 낮추고 공공복리의 증진에 이바지함에 필요한 최소한의 정보
  • 건설사고 예방 및 대응에 필요한 정보
- 건설사고 예방을 위하여 공사단계별 수집할 정보의 종류를 법에서 규정하고 있음
- 정보의 수집은 종합정보망에서 통합관리함으로서 정보의 신뢰성 확보, 통계분석, 행정절차의 간소화 등을 기대할 수 있을 것으로 판단됨

- 정보의 종류별 정보제출자, 정보생산자, 정보생산시기 등 정보의 수집 생산 절차는 다음 [그림 3.1] 및 <표 3.1> 과 같음



[그림 3.1] 정보의 제출·확인·생산 절차

<표 3.1> 법에서 수집 권한이 부여된 정보의 종류별 정보수집 절차

구분	정보의 종류	정보제출자	정보생산자	생산시기
설계 단계	· 설계대상 과업명 · 설계용역의 기간 및 비용 · 설계한 공사의 기간 및 비용 · 안전관리비 - 비목별 금액, 직접공사비에 포함된 것은 해당공사내용 및 금액 · 안전관리와 관련된 정보 - 위험공종 및 작업별 주의사항	설계자	발주청 또는 인허가기관	법 제8조제2항의 절차를 완료한 때
	· 설계안전성 검토결과	발주청	발주청	법 제20조제9항을 완료한 때
착공 단계	· 안전자문사의 정보 - 회사 및 업무책임자 - 용역 계약금액	발주자	발주청 또는 인허가기관	법 제10조제2항에 따라 확인서를 제출받은 때

구분	정보의 종류	정보제출자	정보생산자	생산시기
	· 감리사의 정보 - 회사 및 업무책임자 - 용역 계약금액	발주자	발주청 또는 인허가기관	착공신고서류를 제출한 때(법 제8조제1항 근거)
	· 발주자의 정보 · 대상 공사의 과업명 · 대상 공사의 공사기간 · 대상 공사의 공사금액 · 대상 공사의 안전총괄책임자의 정보	시공자	시공자	착공신고서류 제출 전 변경한 때
	· 안전관리계획서	시공자	시공자	법 제20조제2항에 따라 검토결과를 받은 때
	· 소규모안전관리계획서	시공자	발주청 또는 인허가기관	법 제21조제2항에 따라 검토결과를 통보한 때
	· **재해보험·공제 가입 정보** - 가입금액, 가입범위 - 발주자로부터 공사계약금액 외에 별도로 지급받을 금액	시공자	지방자치단체장 또는 인허가기관	법 제31조제4항 근거 제3항 근거
공사 단계	· 안전점검 결과	안전점검기관	안전점검기관	법 제20조제4항을 완료한 때
	· 스마트 안전관리 보조·지원 정보 - 지원대상 현장명 - 지원금액 및 내용 - 관리감독 결과	장관	장관 (업무위탁기관)	법 제23조 근거
	· **안전관리수준평가 결과**	평가기관	평가기관	법 제25조제1항에 다라 평가를 완료한 때
	· 건설현장 현장점검 결과	점검기관	점검기관	법 제6조제1항에 따라 점검을 완료한 때
	· 민원에 의한 현장 점검 및 조치 결과	점검기관	점검기관 (시·도지사, 발주청 또는 인허가기관)	법 제6조제3항에 따라 점검 및 조치를 완료한 때 행정조치 이후 시정을 완료하거나 작업중지해

구분	정보의 종류	정보제출자	정보생산자	생산시기
				제통보 등을 한 때에도 정보 생성
	· 감리자의 공사중지명령을 시공자가 어길 경우의 그 사실	감리자	발주청 또는 인허가기관	법 제17조제6항에 따라 해당 사실을 알린 때
	· **부실벌점**	부실벌점 부여권자	부실벌점 부여권자(시·도지사, 발주청 또는 인허가기관)	법 제27조제1항에 따라 부실벌점을 부여한 때
	· 건설사고 발생 신고	시공자	시공자	건설사고 발생 사실을 알게 된 때(법 제28조제1항 근거)
	· **건설사고 신고 결과**	시공자	발주청 또는 인허가기관	건설사고 신고 사항을 확인한 때(법 제28조제2항 근거)
	· 건설사고 조사 결과	사고조사권자	사고조사권자(장관, 시·도지사, 발주청 또는 인허가기관, 국토안전관리원)	법 제29조제1항에 따라 조사를 완료한 때
	· 건설사고 조사 결과 공사중지명령을 한 때에 그 내용 - 공사중지 사유 - 공사중지의 범위 등	사고조사권자	사고조사권자(장관, 시·도지사, 발주청 또는 인허가기관)	법 제29조제3항에 따라 공사중지명령을 한 때
	· 공사중지명령을 해제한 때에 그 결과 - **재발방지대책** - 검토의견서 - 공사중지 해제일시	사고조사권자	사고조사권자(장관, 시·도지사, 발주청 또는 인허가기관)	법 제28조제6항에 따라 공가중지명령을 해제한 때
	· 건설사고조사위원회 조사결과보고서	사고조사위원회	사고조사위원회	법 제30조제2항에 따라 조사를 완료한 때

구분	정보의 종류	정보제출자	정보생산자	생산시기
	· 영업정지 명령 결과	지방자치단체장	지방자치단체장	법 제34조제1항 내지 제3항에 따라 장관의 의견을 들은 후
	· 과징금 부과 결과	지방자치단체장	지방자치단체장	법 제35조제1항 따라 장관의 의견을 들은 후
	· 과태료 부과 결과	장관 또는 지방자치단체장	장관 또는 지방자치단체장	법 제43조 따라 과태료를 부과한 때
준공단계	· 안전점검 종합보고서 - 통계분석을 위한 필요 정보 포함 - 안전관리비 사용내역 등	시공자	시공자	준공서류 제출 전(법 제20조제6항 근거)
	· **재해보험·공제 가입 정보** - 수급인시공자별 공사계약금액 외에 별도로 지급한 금액	시공자	발주청 또는 인허가기관	준공서류 제출 전(법 제31조제3항 근거)
기타	· **재해로 인한 보험급여 지급 현황**	보험사	장관 (위탁기관)	보험사로부터 정보를 제공받은 때(분기별 또는 반기별) (법 제5조제1항제6호 근거)

○ (**추가로 공개가 필요한 정보의 검토**)

- 국토교통부장관이 공개 권한이 있는 정보는 수집 권한이 있는 정보의 범위 이내임
- 국토교통부장관에게 공개 권한(또는 책무)을 부여할 수 있는 정보의 원칙은 다음과 같음
  · 개인(또는 법인 및 기관)이 요청하는 본인에 대한 정보
  · 국민의 알권리 보장을 위하여 필요한 정보
  · 건설안전 관련 연구, 정책 수립, 동향 분석 등을 위하여 필요한 정보
  · 개인(또는 법인 및 기관)의 정보공개는 당사자의 권익보호를 위하여 공개가 제한적이어야 하며, 공공복리증진을 위하여 필요한 때에 한하여 공개할 수

있으며, 벌칙성 공개인 경우에도 제한적으로 공개되어야 함

- 정보 수집권한이 곧바로 공개권한을 갖는 것은 아니며, 정보공개는 당사자의 권익침해를 최소화하고, 공공의 안녕을 위해 필요한 범위 내에서 제한적으로 공개되어야 할 것임
- 다만, 익명으로 처리하여 제도개선, 정책방향 결정 등에 활용하기 위한 통계분석자료는 예외
- 또한 적격수급인 선정을 위한 설계자등의 역량평가를 위한 자료로서 발주자가 공개를 요청하는 경우에는 필요한 정보를 제공할 수 있는 체계 구축이 요구됨

-「개인정보 보호법」에서 개인정보의 제공

제17조(**개인정보의 제공**) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 **정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공**(공유를 포함한다. 이하 같다)할 수 있다. <개정 2020. 2. 4.>

1. **정보주체의 동의를 받은 경우**
2. 제15조제1항제2호·제3호·제5호[21] 및 제39조의3제2항제2호·제3호[22]에 따라 개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공하는 경우

② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 제공받는 자
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
3. 제공하는 개인정보의 항목
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간
5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

③ - 생 략 -

④ 개인정보처리자는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 **대통령령[23]으로 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 제공**할 수 있다. <신설 2020. 2. 4.>

21) 제15조(개인정보의 수집·이용) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

- 「개인정보 보호법」상 사업주(법인 또는 기관 포함)의 정보를 제3자에게 제공하기 위해서는 다음과 같은 요건을 갖추어야 함

· 정보주체의 동의를 받은 경우
· 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
· 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
· 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
· 당초 수집 목적과 관련이 있는 경우
· 정보를 수집한 정황 또는 처리 관행이 정보제공에 대한 예측이 가능한 경우
· 정보주체의 이익을 부당하게 침해하지 않는 경우
· 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 한 경우

- 「산업안전보건법」 제10조(산업재해 발생건수 등의 공표)

제10조(산업재해 발생건수 등의 공표) ① 고용노동부장관은 산업재해를 예방하기 위하여

---

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
4. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
5. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.

22) 제39조의3(개인정보의 수집·이용 동의 등에 대한 특례)
② 정보통신서비스 제공자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 동의 없이 이용자의 개인정보를 수집·이용할 수 있다.
2. 정보통신서비스의 제공에 따른 요금정산을 위하여 필요한 경우
3. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우

23) 제14조의2(**개인정보의 추가적인 이용·제공의 기준 등**) ① 개인정보처리자는 법 제15조제3항 또는 제17조제4항에 따라 **정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용 또는 제공**(이하 "개인정보의 추가적인 이용 또는 제공"이라 한다)하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
1. 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
2. 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
3. 정보주체의 이익을 부당하게 침해하는지 여부
4. 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부
② 개인정보처리자는 제1항 각 호의 고려사항에 대한 판단 기준을 법 제30조제1항에 따른 개인정보 처리방침에 미리 공개하고, 법 제31조제1항에 따른 개인정보 보호책임자가 해당 기준에 따라 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공을 하고 있는지 여부를 점검해야 한다. [본조신설 2020. 8. 4.]

대통령령[24]으로 정하는 사업장의 근로자 산업재해 발생건수, 재해율 또는 그 순위 등(이하 “산업재해발생건수등”이라 한다)을 공표하여야 한다.

② 고용노동부장관은 도급인의 사업장(도급인이 제공하거나 지정한 경우로서 도급인이 지배·관리하는 대통령령으로 정하는 장소를 포함한다. 이하 같다) 중 대통령령으로 정하는 사업장에서 관계수급인 근로자가 작업을 하는 경우에 도급인의 산업재해발생건수등에 관계수급인의 산업재해발생건수등을 포함하여 제1항에 따라 공표하여야 한다.

③ 고용노동부장관은 제2항에 따라 산업재해발생건수등을 공표하기 위하여 도급인에게 관계수급인에 관한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 공표의 절차 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령[25]으로 정한다.

- 「산업안전보건법」에서 공표 대상으로 정한 정보 공개의 범위는 다음과 같으며, 공표 대상이 되는 사업장은 그 사업장에게 안전보건관리 의무가 부여된 하도급 사업주의 정보를 포함하여 공표하도록 규정하고 있음

  · 산업재해로 인한 사망자재해자가 연간 2명 이상 발생한 사업장

---

24) 제10조(공표대상 사업장) ① 법 제10조제1항에서 “대통령령으로 정하는 사업장”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업장을 말한다.

1. **산업재해로 인한 사망자(이하 “사망재해자”라 한다)가 연간 2명 이상 발생한 사업장**
2. **사망만인율(死亡萬人率: 연간 상시근로자 1만명당 발생하는 사망재해자 수의 비율을 말한다)이 규모별 같은 업종의 평균 사망만인율 이상인 사업장**
3. 법 제44조제1항 전단에 따른 **중대산업사고가 발생한 사업장**
4. 법 제57조제1항을 위반하여 **산업재해 발생 사실을 은폐한 사업장**
5. 법 제57조제3항에 따른 **산업재해의 발생에 관한 보고를 최근 3년 이내 2회 이상 하지 않은 사업장**

② 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 사업장은 해당 사업장이 관계수급인의 사업장으로서 법 제63조에 따른 도급인이 관계수급인 근로자의 산업재해 예방을 위한 조치의무를 위반하여 관계수급인 근로자가 산업재해를 입은 경우에는 도급인의 사업장(도급인이 제공하거나 지정한 경우로서 도급인이 지배·관리하는 제11조 각 호에 해당하는 장소를 포함한다. 이하 같다)의 법 제10조제1항에 따른 산업재해발생건수등을 함께 공표한다.

25) 제7조(**도급인과 관계수급인의 통합 산업재해 관련 자료 제출**) ① 지방고용노동관서의 장은 법 제10조제2항에 따라 도급인의 산업재해 발생건수, 재해율 또는 그 순위 등(이하 “산업재해발생건수등”이라 한다)에 관계수급인의 산업재해발생건수등을 포함하여 공표하기 위하여 필요하면 법 제10조제3항에 따라 영 제12조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업이 이루어지는 사업장으로서 해당 사업장의 상시근로자 수가 500명 이상인 사업장의 도급인에게 도급인의 사업장(도급인이 제공하거나 지정한 경우로서 도급인이 지배·관리하는 영 제11조 각 호에 해당하는 장소를 포함한다. 이하 같다)에서 작업하는 관계수급인 근로자의 산업재해 발생에 관한 자료를 제출하도록 공표의 대상이 되는 연도의 다음 연도 3월 15일까지 요청해야 한다.

② 제1항에 따라 자료의 제출을 요청받은 도급인은 그 해 4월 30일까지 별지 제1호서식의 통합 산업재해 현황 조사표를 작성하여 지방고용노동관서의 장에게 제출(전자문서로 제출하는 것을 포함한다)해야 한다.

③ 제1항에 따른 도급인은 그의 관계수급인에게 별지 제1호서식의 통합 산업재해 현황 조사표의 작성에 필요한 자료를 요청할 수 있다.

제8조(**공표방법**) 법 제10조제1항 및 제2항에 따른 공표는 관보, 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 그 보급지역을 전국으로 하여 등록한 **일반일간신문 또는 인터넷 등에 게재**하는 방법으로 한다.

· 사망만인율(死亡萬人率: 연간 상시근로자 1만명당 발생하는 사망재해자 수의 비율을 말한다)이 규모별 같은 업종의 평균 사망만인율 이상인 사업장
· 중대산업사고가 발생한 사업장
· 산업재해 발생 사실을 은폐한 사업장
· 산업재해의 발생에 관한 보고를 최근 3년 이내 2회 이상 하지 않은 사업장

○ (**시행령에서 정할 "정보공개의 범위" 제정 안**)

법	시행령
1. 제25조에 따른 건설공사 참여자의 안전관리 수준에 대한 평가 결과 2. 제27조에 따른 부실벌점 3. 제28조에 따른 건설사고 신고 결과 4. 제29조제5항에 따른 재발방지대책 5. 제31조제1항에 따른 건설사업자의 건설종사자 재해보험.공제 가입 현황 6. 그 밖에 재해로 인한 보험급여 지급 현황 등 대통령령으로 정하는 정보	1. 법 제5조제2항에 따른 설계자등의 안전관리 역량평가 지표에 따른 평가결과 2.「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제2조제2호 또는 제3호의 중대산업재해 또는 중대시민재해가 발생한 건설현장 3. 법 제23조제3항에 따라 보조·지원의 전부 또는 일부의 취소명령을 받은 건설현장 4. 법 제28조제1항에 따른 건설사고 발생 신고를 하지 않은 사업장 5. 법 제12조제1항에서 검토한 공사기간 및 공사비용

(검토 의견)
· 정보공개의 권한은 정보주체의 사전동의 없이 제3자에게 제공할 수 있는 권한을 말함
· 건설공사 참여자의 안전관리 활동을 독려함으로서 건설사고를 예방하고 공공복리를 증진하려는 법 제정목적 달성을 위해 필요한 기본 정보에 해당됨
· 필요한 경우 정보공개의 범위에 해당하는 정보를 수집하는 때에 정보공개 동의서를 받는 것도 검토할 필요 있음
· 설계자등의 역량평가 결과는 공개함으로서 적격수급인 선정을 위한 발주자의 수급인의 역량평가 의무를 이행할 수 있을 것이며, 법령에서 정한 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우에 해당
· 중대산업재해 또는 중대시민재해가 발생한 사업장은 벌칙성 공개를 함으로서

다른 건설현장에게 건설사고 예방활동을 독려하는 간접효과를 얻을 것으로 기대됨

· 스마트 안전관리 보조·지원 사업의 수혜대상 건설현장이 부정한 방법 등으로 지원취소된 경우에는 다른 건설현장에게 준법의지를 부여할 수 있는 계기가 될 것임

· 건설사고 발생 신고를 하지 않은 사업장은 벌칙이 부과되기도 하지만 이를 공개함으로서 건설사고 발생 신고의 은폐를 최소화하고 건설사고 관련 통계의 신뢰성 확보에 중요한 공개 정보인 것으로 판단됨

· 정보주체의 동의없이 공개가능한 정보라고 하더라도 공개방법 등은 공공복리를 우선시 하더라도 정보주체의 권익보호를 위하여 신중히 결정하여야 할 것으로 판단됨

□ 종합정보망의 구축 및 운영 등에 관한 검토

○ (**핵심사항**)

- 종합정보망의 구축 및 운영은 정보주체(개인, 법인 또는 기관)의 정보를 수집·관리·제공·공개하는 것을 목적으로 하는 것이므로 대상 정보의 범위, 절차, 방법 등을 규정하는 것이 매우 중요한 과제임
- 정보망의 구축·운영을 위한 핵심요소는 다음과 같음

<표 3.2> 정보망 구축·운영을 위한 핵심요소별 내용, 절차 및 방법

핵심요소	내용, 절차 및 방법
정보망의 운영권자	· 국토교통부장관(법 제5조제4항)
수집할 정보의 종류	· 법에서 정한 국토교통부장관에게 보고의 의무가 있는 정보(개별법 조문) · 기타 관련 정보망 구축을 위해 필요한 정보(법 제5조제5항)
정보의 수집 절차	· 법에서 정한 안전관리 활동 주체가 수행한 행위를 장관에게 보고 · 필요한 정보를 기존 법령에 따라 수집·관리하는 기관·협회에 요청 · 필요한 정보를 건설공사 참여자에게 요청
정보의 활용	· 안전관리 정책 수립 및 제도 개선에 활용

핵심요소	내용, 절차 및 방법
	· 각 건설현장의 효율적인 지도감독을 위한 자료로 활용 · 현장점검, 행정조치 등의 결과를 공개함으로서 그 이외의 현장에 울림 효과 · 정보주체를 익명으로 한 경우에 활용
정보의 공개	· 정보의 중요도 또는 정보주체의 권익보호에 따라 공개방법의 차별화 · 정보공개 요청에 따라 요청자에게 제공 · 정보주체가 요청한 본인의 정보 제공 · 정보주체를 익명처리한 정보에 한하여 연구자료로 제공 · 벌칙성 실명으로 공개

○ (**수집할 정보의 종류**)

- 수집할 정보는 정책 수립 및 제도 개선에 필요한 정보로서 공공복리 증진에 기여할 수 있는 정보라면 수집이 가능(법 제정목적 달성을 위해 필요)
- 정보의 수집은 법에서 행정절차상 장관에게 보고할 의무가 있는 정보는 행정절차 간소화 목적으로 정보망을 통하여 보고
- 보고할 의무가 없으나 필요한 정보는 해당 정보를 수집하는 협회·지방자치단체 등으로부터 정보제공을 요청

<표 3.2> 정보망 구축·운영을 위해 수집 가능한 정보의 종류 및 법적 근거

정보의 종류	장관에게 보고할 의무 여부	법 근거 조항
· 설계한 공사의 기간 및 비용 · 설계상의 안전관리비	×	법 제8조제2항 법 제22조제1항
· 설계안전성 검토결과	○	법 제20조제9항
· 안전자문사의 정보	×	법 제10조제2항
· 감리자의 정보	×	법 제17조
· 대상 공사의 공사기간 및 공사금액	×	-
· 안전관리계획서	○	법 제20조제2항
· 소규모안전관리계획서	×	법 제21조제2항

정보의 종류	장관에게 보고할 의무 여부	법 근거 조항
· 안전점검 결과	○	법 제20조제4항
· 안전점검 종합보고서	○	법 제20조제6항
· 스마트 안전관리 보조·지원 정보	장관이 수행	법 제23조
· **안전관리수준평가 결과**	장관이 수행	법 제25조제1항
· 건설현장 현장점검 결과	○	법 제26조제1항
· 민원에 의한 현장 점검 및 조치 결과	○	법 제26조제3항
· **부실벌점**	○	법 제27조제1항
· 건설사고 발생 신고	○	법 제28조제1항
· **건설사고 신고 결과**	○	법 제28조제2항
· 건설사고 조사 결과	×	법 제29조제1항
· 공사중지명령 해제한 때 **재발방지대책**	○	법 제29조제3항~제5항
· 건설사고조사위원회 조사 결과보고서	×	법 제30조제2항
· **재해보험·공제 가입 정보**	○	법 제31조제1항, 제4항
· **재해로 인한 보험급여 지급 현황**	○	법 제5조제1항제6호
· 영업정지 명령 결과	○	법 제34조제1항~제3항
· 과징금 부과 결과	○	법 제35조제1항
· 과태료 부과 결과	○	법 제44조

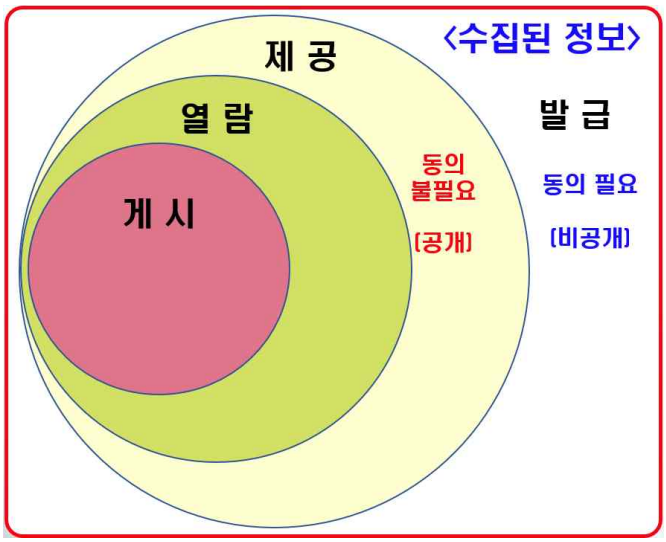
- 정보 수집 내용을 일일이 열거할 필요는 없고 다만, 이 법에서 국토교통부장관에게 보고할 의무가 있는 사항은 자연스럽게 종합정보망으로 구축·운영되도록 구성
- 국토교통부장관에게 보고할 의무가 없는 정보인 경우에도 법규 이행을 위해 인허가기관 등이 수집하게 되는 정보는 정보망으로 자연스럽게 수집·활용되는 체계의 구축이 필요

○ (**정보 공개방법의 종류**)

- 용어의 정의
  · **발급** : 정보주체가 본인의 정보에 대한 증명을 요청한 때 공개하는 정보
  · **제공** : 정보요청자의 실명을 확인하고 정보주체의 동의없이 공개하는 정보

· **열람** : 정보요청자의 실명을 확인하지 않고 정보주체의 동의없이 공개하는 정보

· **게시** : 정보요청자가 없더라도 정보관리자가 불특정 다수에게 공개하는 정보



[그림 3.2] 정보의 비공개 및 공개의 분류

<표 3.3> 정보의 공개의 등급

구 분	등급	용어	정보공개의 요건	제3자에 대한 공개 요건
비공개	1 등급	발급	정보주체의 청원이 있는 때	정보주체의 동의 필요
공개	2 등급	제공	실명 확인된 정보요청자의 청원이 있는 때	정보주체의 동의 불필요
	3 등급	열람	미확인된 정보요청자의 청원이 있는 때	
	4 등급	게시	정보관리자가 필요한 때	

- 건설현장 안전관리를 위하여 수집된 정보는 건설사고 예방을 위해 유효하게 활용되어야 할 것이며, 정보는 정보주체의 동의를 구하여 제3자에게 공개되는 것이 원칙이나 건설사고 예방과 공공복리 증진을 위해서 필요한 최소한의 정보는 안전관리를 담당하는 공무원, 감독관, 유관기관, 일반시민 등에게 공개되어야 할 것임

<표 3.4> 정보의 등급별 이용자 구분

등급	용어	정보의 중요성	정보이용자
1 등급	발급	정보주체의 권익을 위해 보호할 필요가 있는 정보	· 정보주체 · 정보주체로부터 제공받은 자
2 등급	제공	법률에서 정한 안전관리를 위해 공개가 필요한 정보	· 관련 공무원 · 공공기관 담당자 · 발주자
3 등급	열람	관련 전문가 등 관계자에게 현황 공개가 필요한 정보	· 설계자등
4 등급	게시	널리 홍보가 필요한 정보 또는 벌칙성 정보	· 일반 시민

- 「건설기술진흥법」 시행령 제101조의4(건설공사 안전관리 종합정보망의 구축·운영 등)

제101조의4(건설공사 안전관리 종합정보망의 구축·운영 등) ① 국토교통부장관은 법 제62조제15항에 따른 건설공사 안전관리 종합정보망(이하 “정보망”이라 한다)의 효율적인 구축과 공동활용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다. <개정 2019. 6. 25.>

1. 정보망의 구축·운영에 관한 각종 연구개발 및 기술지원
2. 정보망의 구축을 위한 공동사업의 시행
3. 정보망의 표준화
4. 정보망을 이용한 정보의 공동활용 촉진
5. 그 밖에 정보망의 구축·운영을 위하여 필요한 사항

② 법 제62조제15항에 따라 정보망을 구축·운영하기 위해 필요한 정보는 다음 각 호와 같다. <신설 2019. 6. 25.>

1. 법 제50조제1항에 따른 건설기술용역사업 수행에 대한 평가, 같은 조 제2항에 따른 시공의 적정성에 대한 평가 및 같은 조 제4항에 따른 건설기술용역 종합평가 및 시공 종합평가에 관한 정보
2. 법 제54조제2항에 따른 건설공사현장 점검결과 및 그에 따른 조치결과
3. 법 제62조제3항에 따라 제출받아 승인한 안전관리계획서 사본 및 검토결과
4. 법 제62조제4항에 따라 실시한 안전점검의 결과
5. 법 제62조제7항에 따라 제출받은 종합보고서
6. 법 제62조제14항에 따라 실시한 건설공사 참여자의 안전관리 수준 평가 결과

7. 법 제62조제18항에 따라 실시한 설계의 안전성 검토 및 그 결과
8. 법 제67조제2항에 따라 제출받은 건설공사 현장의 사고 사실, 같은 조 제4항에 따라 제출받은 건설공사 현장의 사고 경위 및 사고 원인 등을 조사한 결과
9. 그 밖에 건설안전에 관한 사항으로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 정보

③ 제2항 각 호에 해당하는 정보를 생산·제출·검토하거나 제출받은 자는 해당 정보를 생산·제출·검토·승인 및 통보하는 등의 경우에 정보망을 이용해야 한다. <신설 2019. 6. 25.>

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 정보망의 구축 및 운영 등에 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. <신설 2019. 6. 25.>

[본조신설 2016. 1. 12.] [제목개정 2019. 6. 25.]

○ (**시행령에서 정할 "안전관리 종합정보망의 구축·운영 등" 제정 안**)

제00조(안전관리 종합정보망 정보의 수집 등) ① 법에서 국토교통부장관에게 제출하도록 규정한 정보를 생산·제출·검토하거나 제출받은 자는 해당 정보를 생산·제출·검토·승인 및 통보하는 등의 경우에 안전관리 종합정보망(이하 "정보망"이라 한다)을 이용해야 한다.

② 국토교통부장관은 법 제5조제5항에 따라 국토교통부장관이 정하는 정보와 절차에 따라 그 정보를 보유하고 있는 건설공사 참여자, 관련 협회, 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장에게 자료를 요청할 수 있다.

③ 제2항의 요청을 받은 건설공사 참여자, 관련 협회, 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장은 특별한 사유가 없는 한 제출하여야 한다.

④ 제3항의 제출은 「전자정부법」 제2조제7호의 전자문서로 하는 것을 원칙으로 하고 정보의 공동활용이 용이하도록 노력하여 정기적으로 제출한다.

제00조(안전관리 종합정보망 정보의 활용) ① 정보망의 정보는 건설사고 예방을 위한 정책 개발 및 제도개선과 건설현장의 효율적인 지도·감독을 위하여 활용한다.

② 국토교통부장관은 제1항의 정책 개발 및 제도개선을 위하여 활용이 용이한 지표, 지수 등을 개발하고 이를 정기적으로 공표하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제1항의 건설현장의 효율적인 지도·감독을 위하여 건설현장의 공정 진행상태를 확인하고 위험공정 진행 등 적합한 시기에 현장점검이 이루어지도록 노력하여야 한다.

④ 국토교통부장관은 법 제26조제4항에서 점검의 중복 등으로 인하여 건설공사에 지장을 주지 않도록 법 제26조제1항제2호 내지 제4호의 기관장과 현장점검 대상 현장 및 점검 주기 등을 조정하여야 한다.

제00조(안전관리 종합정보망 정보의 공개 등) ① 국토교통부장관은 건설공사 참여자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자신의 정보 공개를 요청하는 경우에는 사실관계를 증빙하는 형태로 발급이 가능한 체계를 갖추어야 한다.

1. 법 제5조제1항제1호의 안전관리 수준에 대한 평가 결과
2. 법 제5조제1항제5호의 건설종사자 재해보험·공제 가입 현황
3. 법 제5조제1항제6호의 보험급여 지급 현황
4. 제00조제1호의 안전관리 역량평가 지표에 대한 평가 결과

② 국토교통부장관은 발주자가 자신의 사업에 참여하려는 설계자등의 안전관리 역량평가 지표에 따른 평가 결과의 공개를 요청하는 경우에는 이를 제공하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 발주청 또는 인허가기관이 자신의 관할 내에 있는 건설현장에 관한 정보 공개를 요청하는 경우에는 이를 제공하여야 한다.

④ 국토교통부장관은 건설사고 예방을 위한 연구, 공법 또는 제품 개발 등을 하려는 자 또는 건설사고 예방을 위한 우수사례 조사, 안전기준의 검색 등을 하려는 자가 필요한 정보의 열람이 쉽도록 정보망 운영의 지속적 개선 노력을 하여야 한다.

⑤ 국토교통부장관은 다음 각 호의 사항중 건설공사 참여자 종류별·규모별 우수한 자를 정보망, 일간신문 또는 인터넷에 게시할 수 있다.

1. 법 제5조제1항제1호의 안전관리 수준에 대한 평가 결과
2. 제00조제1호의 안전관리 역량평가 지표에 대한 평가 결과

⑥ 국토교통부장관은 제00조제2호 내지 제4호에 해당하는 건설현장의 정보를 정보망, 일간신문 또는 인터넷에 게시할 수 있다.

⑦ 제1항 내지 제3항에서 정보 공개의 요청 절차와 공개 방법의 구체적인 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제00조(안전관리 종합정보망의 효율적 구축 및 공동활용 등) 국토교통부장관은 법 제5조제4항에 정보망의 효율적인 구축과 공동활용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다.

1. 정보망의 구축·운영에 관한 각종 연구개발 및 기술지원
2. 정보망의 구축을 위한 공동사업의 시행
3. 정보망의 표준화
4. 정보망을 이용한 정보의 공동활용 촉진
5. 그 밖에 정보망의 구축·운영을 위하여 필요한 사항

(검토 의견)

· 정보 수집, 활용, 공개 순으로 규정하고, 정보망 효율성 증진을 위한 장관의 책무를 규정함

· 입찰참가자가 발주자가 요청하는 자신의 안전관리 역량평가 결과를 발급받아 제출할 수 있는 체계 구축

· 우수한 건설공사 참여자는 공개함으로서 입찰제도 등에 적극 활용 가능하도록 함으로서 건전한 사업자의 육성에 활용

· 상대적으로 극히 불량한 사업장은 일간지 등에 공개함으로서 벌칙성 공개제도로 활용

□ 안전관리 역량지표의 개발

○ (안전관리 수준평가의 개요)

- 안전관리 수준평가의 평가대상(법 제25조제1항 기준)
  · 발주청, 인허가기관, 시공자, 설계자, 감리자 (하수급시공자는 제외)
  · 평가대상, 기준, 방법 및 절차 등은 대통령령으로 정함
- 현행「건설기술진흥법」상 안전관리 수준평가 대상 공사 규모
  · 규모에 대한 조건 : 총공사금액이 200억원 이상인 건설공사
  · 해당 건설공사 참여자 : 발주청, 건설사업관리용역업자의 현장과 본사,
  건설업자 및 주택건설등록업자의 현장과 본사
  · 평가 비대상 : 인허가기관, 설계자, 하수급시공자, 200억원 미만 공사 현장

○ (안전관리 역량평가의 개요)

- 안전관리 역량평가 대상(법 제5조제2항 기준)
  · 설계자, 시공자, 하수급시공자, 감리자(이하 “설계자등”이라 한다)
- 안전관리 역량평가의 목적
  · 발주자가 설계자, 감리자, 시공자와 도급계약을 체결하는 때에 계약당사자의 안전관리 역량 확인 의무를 부여하고 있고, 시공자가 하수급시공자와 계약을 체결하는 때에 그의 안전관리 역량을 확인하도록 규정하고 있음(법 제9조, 법 제12조)

· 정부는 설계자등의 안전관리 역량 평가의 지표를 제공하여야 동일한 기준으로 설계자등의 역량을 평가할 수 있고 입찰제도의 혼선을 최소화 할 수 있을 것임

○ (**안전관리 역량평가의 이원화 필요**)

- 안전관리 역량평가는 안전관리 수준평가, 부실벌점, 건설사고 신고 결과 등을 종합하여 하나의 평가지수로 표현할 필요 있음
- 그러므로 하수급시공자와 일정 규모 이내의 건설공사만을 담당하는 설계자등은 안전관리 수준평가 비대상이므로 수준평가 대상인 설계자등을 평가하는 역량평가 방법과는 차등적이어야 함

○ (**안전관리 역량평가의 지표의 개발**)

- 안전관리 역량평가는 설계자등의 안전사고 예방노력도와 안전사고 발생결과를 종합하여 평가할 필요 있음
- 안전관리 역량은 시간적으로 양호 또는 불량으로 진행되는 사례들도 있기에 단기간의 평가결과만을 반영하는 것은 평가 대상자의 역량을 바르게 평가한 것이라 판단하기 곤란

<표 3.5> 안전관리 역량평가에 반영 가능한 항목

구 분	평가항목	
	예방적 항목	결과적 항목
안전관리 수준평가 대상 사업자	· 안전관리 수준평가 결과 · 제3자에 의한 인증 · 제3자에 의한 포상	· 부실벌점 · 건설사고 발생 현황 · 과태료 부과 실적 · 영업정지 기간
안전관리 수준평가 비대상 사업자	· 사업대표자의 교육이수 등 · 제3자에 의한 인증 · 제3자에 의한 포상	· 부실벌점 · 건설사고 발생 현황 · 과태료 부과 실적 · 영업정지 기간

- 역량평가의 목적 및 취지는 설계자등의 건설사고 예방노력을 독려하여 안전관

리 역량이 높은 자가 비교우위의 경쟁력을 확보할 수 있는 건설시장을 형성하고 궁극적으로는 공공복리를 증진시키는 것임

- 역량평가에 반영할 항목은 그 정보에 대한 신뢰성, 객관성, 공정성 등이 담보되어야 하며, 지나치게 복잡한 평가를 지양하고 예측 가능한 지표가 바람직하고, 하나의 결과가 이중 반영되는 것을 방지할 필요 있음
- 건설사고의 발생 현황을 단순히 발생건수로 반영하는 것은 건설현장 규모를 반영하지 못한 오류가 발생하고, 모든 건설사고를 반영할 경우 경미한 사고와 중대한 사고를 구별하기 곤란할 수 있음. 그러므로 자칫 사고발생건수만을 축소하려는 노력으로 이어질 수 있기 때문에 평가항목의 선정은 매우 신중히 결정할 필요가 있음
- 소규모 건설사업자인 경우에는 단 한 건의 건설사고로 최선의 평가 등급에서 최악의 평가 등급으로 전락할 개연성 매우 높음.
- 안전관리수준평가의 평가주기가 1년 단위이므로 역량평가 평가주기도 이에 준하여 1년 단위로 산정하는 것이 좋을 것으로 생각되나, 1건의 사고로 급락하는 평가등급이 되지 않도록 3년간의 가중평균치로 역량평가지표를 개발하는 것이 좋을 것으로 판단됨. 예를들면 평가년도 결과는 50%, 직전년도 결과는 30%, 전전년도 결과는 20%를 반영하는 것을 검토할 필요 있음
- 역량평가는 예방노력 항목 평가를 가급적 많이 배점을 부여할 필요가 있으나, 수준평가 비대상 사업자는 예방노력도를 평가하는 항목이 미약하므로 수준평가 대상사업자는 예방노력과 결과를 50%씩 배정하고, 비대상 사업자는 예방노력을 10% 결과를 90% 반영할 것을 제안함. 이는 제3자에 대한 인증 또는 포상이 그리 많지 않을 수 있음을 고려한 것임.
- 수준평가 비대상 사업자는 비교적 소규모 사업자로 판단되고, 이 사업자의 최고경영자가 사업장의 안전관리 정책에 미치는 영향은 지대한 실정이므로 비대상 사업자의 예방노력도 평가항목에는 최고경영자의 안전보건교육 이수 여부를 평가하는 항목을 반영함으로서 안전관리를 독려하는 효과를 기대할 수 있을 것으로 생각됨

○ (**시행규칙에서 정할 “안전관리 역량평가 지표 등” 제정 안**)

제00조(안전관리 역량평가 지표 등) ① 국토교통부장관이 법 제5조제2항에 따라 설계자등의 안전관리 역량을 평가하는 항목은 설계자등의 건설사고 예방노력 분야와 건설사고 발생 등의 결과 분야로 나누어 평가할 수 있다.

② 제1항의 예방노력 분야 및 결과 분야 각각의 배점 기준은 제25조에 따른 안전관리 수준평가 대상인 설계자등을 평가할 때는 각 분야별 배점을 반분하고, 제25조에 따른 안전관리 수준평가 비대상인 설계자등을 평가할 때는 예방노력 분야의 배점을 100분의 10으로 하고 결과 분야의 배점을 100분의 90으로 한다.

③ 제1항의 예방노력 분야의 평가항목은 다음 각 호를 반영하여 평가한다.

1. 법 제25조에 따른 안전관리 수준평가 결과(비대상 설계자등인 경우는 제외)
2. 공공기관 또는 공인된 기관으로부터 건설안전경영체계의 인증을 받은 사실
3. 공공기관 또는 공인된 기관으로부터 건설안전과 관련하여 포상을 받은 사실
4. 설계자등의 사업대표자가 국토교통부장관이 정하는 건설안전 관련 교육과정을 이수한 사실(단, 1호의 수준평가 대상 설계자등은 제외)
5. 그 밖에 예방노력 분야라고 국토부장관이 정하는 예방노력의 사실

④ 제1항의 결과 분야의 평가항목은 다음 각 호를 반영하여 평가한다.

1. 법 제27조에 따른 부실벌점
2. 법 제28조에 따른 건설사고 신고(시공자인 경우 하수급시공자에게 발생된 건설사고를 포함)
3. 법 제34조에 따른 영업정지 기간
5. 그 밖에 결과 분야라고 국토부장관이 정하는 결과의 사실

⑤ 안전관리 역량평가를 위한 평가항목, 항목별 배점기준, 평가주기 등 구체적인 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제5조(정보 공개 등) ① 국토교통부장관은 건설공사 참여자의 안전관리에 관한 다음 각 호의 정보를 공개할 수 있다. 1. 제25조에 따른 건설공사 참여자의 안전관리 수준에 대한 평가 결과 2. 제27조에 따른 부실벌점 3. 제28조에 따른 건설사고 신고 결과 4. 제29조제5항에 따른 재발방지대책 5. 제31조제1항에 따른 건설사업자의 건설종사자 재해보험.공제 가입 현황 6. 그 밖에 재해로 인한 보험급여 지급 현황 등 대통령령으로 정하는 정보 ② 국토교통부장관은 설계자·시공자등·감리자(이하 "설계자등"이라 한다)의 안전관리 역량을 확인할 수 있는 지표를 개발할 수 있다. ③ 국토교통부장관은 제2	제00조(정보공개의 범위) 법 제5조제1항제6호에서 "대통령령으로 정하는 정보"란 다음 각 호의 정보를 말한다. 1. 법 제5조제2항에 따른 설계자등의 안전관리 역량평가 지표에 대한 평가결과 2.「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제2조제2호 또는 제3호의 중대산업재해 또는 중대시민재해가 발생한 건설현장 3. 법 제23조제3항에 따라 보조·지원의 전부 또는 일부의 취소명령을 받은 건설현장 4. 법 제28조제1항에 따른 건설사고 발생 신고를 하지 않은 사업장	제00조(안전관리 역량평가 지표 등) ① 국토교통부장관이 법 제5조제2항에 따라 설계자등의 안전관리 역량을 평가하는 항목은 설계자등의 건설사고 예방노력 분야와 건설사고 발생 등의 결과 분야로 나누어 평가할 수 있다. ② 제1항의 예방노력 분야 및 결과 분야 각각의 배점 기준은 제25조에 따른 안전관리 수준평가 대상인 설계자등을 평가할 때는 각 분야별 배점을 반분하고, 제25조에 따른 안전관리 수준평가 비대상인 설계자등을 평가할 때는 예방노력 분야의 배점을 100분의 10으로 하고 결과 분야의 배점을 100분의 90으로 한다. ③ 제1항의 예방노력 분야의 평가항목은 다음 각 호를 반영하여 평가한다. 1. 법 제25조에 따른 안전관리 수준평가 결과(비대상 설계자등인 경우는 제외)

항에 따른 지표를 개발하기 위하여 건설공사 참여자, 관련 협회, 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장에게 제1항 각 호에 따른 자료의 제공을 요청할 수 있다. ④ 국토교통부장관은 건설사고 통계 등 건설안전에 필요한 자료를 효율적으로 관리하고 공동 활용을 촉진하기 위하여 안전관리 종합정보망(이하 “정보망”이라 한다)을 구축·운영할 수 있다. ⑤ 국토교통부장관은 건설공사 참여자의 안전관리 수준을 평가하고, 정보망을 구축·운영하기 위하여 건설공사 참여자, 관련 협회, 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장에게 필요한 자료를 요청할 수 있다. ⑥ 안전관리 역량을 확인할 수 있는 정보의 종류, 공개방법, 정보망의 구축 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	제00조(안전관리 종합정보망 정보의 수집 등) ① 법에서 국토교통부장관에게 제출하도록 규정한 정보를 생산·제출·검토하거나 제출받은 자는 해당 정보를 생산·제출·검토·승인 및 통보하는 등의 경우에 안전관리 종합정보망(이하 “정보망”이라 한다)을 이용해야 한다. ② 국토교통부장관은 법 제5조제5항에 따라 국토교통부장관이 정하는 정보와 절차에 따라 그 정보를 보유하고 있는 건설공사 참여자, 관련 협회, 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장에게 자료를 요청할 수 있다. ③ 제2항의 요청을 받은 건설공사 참여자, 관련 협회, 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장은 특별한 사유가 없는 한 제출하여야 한다.	2. 공공기관 또는 공인된 기관으로부터 건설안전 경영체계의 인증을 받은 사실 3. 공공기관 또는 공인된 기관으로부터 건설안전과 관련하여 포상을 받은 사실 4. 설계자등의 사업대표자가 국토교통부장관이 정하는 건설안전 관련 교육과정을 이수한 사실(단, 1호의 수준평가 대상 설계자등은 제외) 5. 그 밖에 예방노력 분야라고 국토부장관이 정하는 예방노력의 사실 ④ 제1항의 결과 분야의 평가항목은 다음 각 호를 반영하여 평가한다. 1. 법 제27조에 따른 부실벌점 2. 법 제28조에 따른 건설사고 신고(시공자인 경우 하수급시공자에게 발생된 건설사고를 포함) 3. 법 제34조에 따른 영업정지 기간 5. 그 밖에 결과 분야라고 국토부장관이 정하는 결과의 사실 ⑤ 안전관리 역량평가를 위

	④ 제3항의 제출은 「전자정부법」 제2조제7호의 전자문서로 하는 것을 원칙으로 하고 정보의 공동활용이 용이하도록 노력하여 정기적으로 제출한다. 제00조(안전관리 종합정보망 정보의 활용) ① 정보망의 정보는 건설사고 예방을 위한 정책 개발 및 제도개선과 건설현장의 효율적인 지도·감독을 위하여 활용한다. ② 국토교통부장관은 제1항의 정책 개발 및 제도개선을 위하여 활용이 용이한 지표, 지수 등을 개발하고 이를 정기적으로 공표하여야 한다. ③ 국토교통부장관은 제1항의 건설현장의 효율적인 지도·감독을 위하여 건설현장의 공정 진행상태를 확인하고 위험공정 진행 등 적합한 시기에 현장점검이 이루어지도록 노력하여야 한다. ④ 국토교통부장관은 법 제26조제4항에서 점검의 중복 등으로 인하여 건설공사에 지장을 주지 않도록 법 제26조제1항제2호 내지 제4	한 평가항목, 항목별 배점기준, 평가주기 등 구체적인 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. [고시] 안전관리 역량평가 지표, 배점기준, 평가방법 등에 관한 지침 --> 별도 제정이 필요

	호의 기관장과 현장점검 대상 현장 및 점검주기 등을 조정하여야 한다. 00조(안전관리 종합정보망 정보의 공개 등) ① 국토교통부장관은 건설공사 참여자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자신의 정보 공개를 요청하는 경우에는 사실관계를 증빙하는 형태로 발급이 가능한 체계를 갖추어야 한다. 1. 법 제5조제1항제1호의 안전관리 수준에 대한 평가 결과 2. 법 제5조제1항제5호의 건설종사자 재해보험·공제 가입 현황 3. 법 제5조제1항제6호의 보험급여 지급 현황 4. 제00조제1호의 안전관리 역량평가 지표에 대한 평가 결과 ② 국토교통부장관은 발주자가 자신의 사업에 참여하려는 설계자등의 안전관리 역량평가 지표에 따른 평가 결과의 공개를 요청하는 경우에는 이를 제공하여야 한다. ③ 국토교통부장관은 발주청	

	또는 인허가기관이 자신의 관할 내에 있는 건설현장에 관한 정보 공개를 요청하는 경우에는 이를 제공하여야 한다. ④ 국토교통부장관은 건설사고 예방을 위한 연구, 공법 또는 제품 개발 등을 하려는 자 또는 건설사고 예방을 위한 우수사례 조사, 안전기준의 검색 등을 하려는 자가 필요한 정보의 열람이 쉽도록 정보망 운영의 지속적 개선 노력을 하여야 한다. ⑤ 국토교통부장관은 다음 각 호의 사항중 건설공사 참여자 종류별·규모별 우수한 자를 정보망, 일간신문 또는 인터넷에 게시할 수 있다. 1. 법 제5조제1항제1호의 안전관리 수준에 대한 평가 결과 2. 제00조제1호의 안전관리 역량평가 지표에 대한 평가 결과 ⑥ 국토교통부장관은 제00조제2호 내지 제4호에 해당하는 건설현장의 정보를 정보망, 일간신문 또는 인터넷에 게시할 수 있다. ⑦ 제1항 내지 제3항에서 정	

	보 공개의 요청 절차와 공개 방법의 구체적인 사항은 국토교통부령으로 정한다. 제00조(안전관리 종합정보망의 효율적 구축 및 공동활용 등) 국토교통부장관은 법 제5조제4항에 정보망의 효율적인 구축과 공동활용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다. 1. 정보망의 구축·운영에 관한 각종 연구개발 및 기술지원 2. 정보망의 구축을 위한 공동사업의 시행 3. 정보망의 표준화 4. 정보망을 이용한 정보의 공동활용 촉진 5. 그 밖에 정보망의 구축·운영을 위하여 필요한 사항	

제6조 지방자치단체의 장에 대한 협조 요청

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제6조(지방자치단체의 장에 대한 협조 요청) 국토교통부장관은 건설사고 예방을 위하여 지방자치단체의 장에게 협조를 요청할 수 있다.

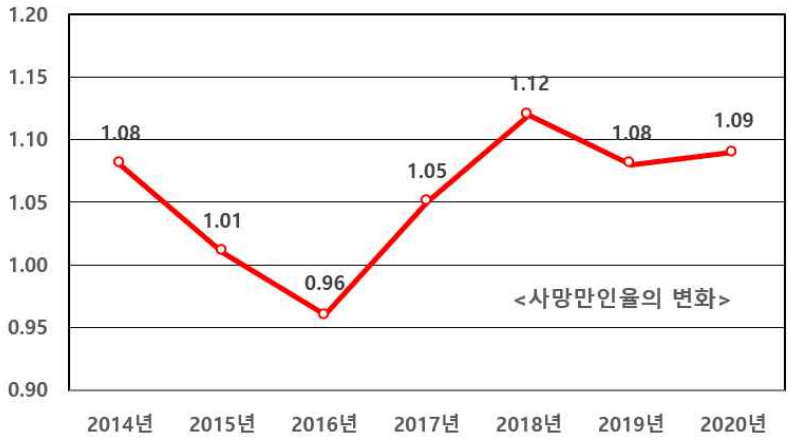
○ (**목적·취지**)

- 건설사고를 예방하기 위해서는 어느 일방의 책임을 부과하는 것은 그 실효성에 한계가 있음
- 종래에는 산업재해 예방·보상·벌칙에 대한 국가 행정 업무를 담당하는 기관은 중앙행정기관인 고용노동부가 전담하여 수행하여 왔다고 하여도 과언이 아님
- 산업재해는 처벌보다는 예방에 역점을 두어야 산업재해를 감소시킬 수 있고, 예방은 어느 중앙행정기관 단독으로 정부의 책무를 담당하는 것은 한계가 있음은 산재발생 현황으로 알 수 있음
- 최근 산재발생지표중 하나인 사망만인율을 살펴보면 다음과 같이, 정부의 지대한 관심과 노력으로도 사망만인율이 최근 오히려 증가하는 추세에 있으며, 현재의 산재예방 정책으로는 한계가 있음을 보여주고 있음

<표 3.6> 최근 7년간 사망만인율의 변화

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
근로자수	17,062,308	17,968,931	18,431,716	18,560,142	19,073,438	18,725,160	18,974,513
사망자수	1,850	1,810	1,777	1,957	2,142	2,020	2,062
사망 만인율	1.08	1.01	0.96	1.05	1.12	1.08	1.09

* 자료출처 : 고용노동부, “연도별 산업재해 현황 분석”



[그림 3.3] 최근 7년간 사망만인율의 변화

- 산재가입 사업장은 260만 개 사업장이 가입하고 있으나 매년 그 중 50% 이상이 신규로 가입하고 50% 이상이 소멸하는 시장구조이므로 사업장 단위로 산재예방활동 및 정부의 관리감독이 이루어지는 실정이므로 이들을 대상으로 어느 하나의 중앙행정기관만이 산재예방을 위한 관리감독을 수행하는 것은 한계가 있음

<표 3.7> 최근 6년간 산재가입 사업장의 변화

년도	전체	신규	소멸
2014	2,187,391	1,130,405	920,071
2015	2,367,186	1,150,770	970,975
2016	2,457,225	1,228,565	1,138,526
2017	2,507,364	1,382,668	1,332,529
2018	2,654,107	1,616,456	1,469,713
2019	2,680,874	1,919,553[1)]	2,133,062[2)]

* 자료출처 : 근로복지공단, “연도별 근로복지공단 통계 연보”
㈜ 1)신규 가입 사업장 중에서 건설업이 1,539,319개 사업장임
2)는 잘못된 숫자일 가능성 있음(1,892,786이어야 맞을 것으로 판단됨)

- 건설사고 예방을 위해서는 건설사업자의 등록 및 개별 사업의 인허가 등의 역할을 담당하는 지방자치단체장의 협조가 절실히 요구되므로 건설사고 예방을 담당하는 국토교통부장관의 요청에 적극 협조할 의무를 부여하는 것은 효율적

건설사고 예방에 반드시 필요한 제도로 사료됨

○ (**기대효과**)

- 국토교통부장관이 지방자치단체장에게 요청할 수 있는 구체적인 것을 규정한 것은 아니지만 이 법에서 정한 건설사고 예방·대비·대응·복구 등에 필요한 사항을 지자체장에게 요청할 수 있는 근거를 마련함
- 건설사고 예방을 위해 국토교통부장관이 구축·운영하는 종합정보망에서 필요한 정보수집, 건설현장의 지도·감독 등의 역할 분담을 기대할 수 있음

□ 참고 법령 · 정책

○ (**법령**) 해당없음

○ (**정책**) 해당없음

○ (**기타**) 해당없음

□ 하위 법령 검토 사항

시행령	○ 해당없음
시행규칙	○ 해당없음

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제6조(지방자치단체의 장에 대한 협조 요청) 국토교통부장관은 건설사고 예방을 위하여 지방자치단체의 장에게 협조를 요청할 수 있다.	해당없음	해당없음

2. 제2장 건설공사 참여자의 안전관리의무

제1절 일반 원칙
제7조 기본 의무

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제1절 일반 원칙

제7조(기본 의무) ① 건설공사 참여자는 다음 각 호의 건설사고 예방 원칙을 준수하여야 한다.

1. 위험성을 최대한 제거하고, 위험성이 최소화되도록 노력하여야 한다.
2. 위험성에 대해 근원적으로 대처한다.
3. 모든 작업에서 안전을 우선하여 고려한다.
4. 안전시설물 설치 등 공동의 작업 환경에 대한 보호조치를 위하여 노력하여야 한다.
5. 위험에 관한 정보를 해당 위험 관계자에게 제공한다.
6. 건설현장과 그 주변을 청결하게 관리한다.

② 건설공사 참여자는 정당한 사유 없이 다른 건설공사 참여자의 업무에 부당하게 개입 또는 간섭하거나 그 권한을 침해해서는 아니 된다.

○ (**목적·취지**)

- 제2장에서 “건설공사 참여자”의 안전관리의무를 각각 규정함에 있어, 제1절에서는 참여자 모두에게 적용되는 일반원칙을 규정하고, 제2절에서는 발주자, 제3절에서는 설계자, 제4절에서는 시공자등, 제5절에서는 감리자, 제6절에서는 건설종사자의 안전관리의무를 각각 규정하고 있음
- 건설사고 예방을 위한 건설공사 참여자(발주자, 설계자, 시공자등, 감리자)와 건설종사자 모두에게 적용되는 기본 원칙을 제시하기 위하여 규정
- 기본원칙으로서 다음 사항을 규정함
  · 위험성을 제거·경감하기 위한 노력
  · 위험성에 대한 근원적 대처

· 모든 작업에서 안전 우선 원칙
· 공동의 작업환경에 대한 보호조치 노력
· 위험정보의 제공
· 건설현장의 청결 의무

○ (**건설사고 예방대책 수립의 원칙**)

- 위험성을 제거하는 것이 원칙이나 완전 제거가 곤란한 때에는 위험성을 낮추도록 노력할 것을 의무화한 것으로서 다음의 사고예방대책 수립의 우선순위를 규정함
  · 1 단계 : 사건 자체가 발생되지 않도록 위험요인을 제거
  · 2 단계 : 제거가 곤란한 때에는 위험요인과 인체가 접촉하지 않도록 격리
  · 3 단계 : 제거·격리가 곤란한 때에는 사고가 발생되더라도 재해로 연결되지 않거나 재해의 크기를 최소화
- 위험성은 그 위험성의 근본이나 원인을 직접적으로 제거·경감하여야 하며, 임시방편적인 노력을 지양한다는 취지의 안전관리의무를 천명함
- 안전은 기업경영에 있어서 이윤창출, 공기단축 등 그 어느 것보다 우선적으로 고려하여야 함을 천명함

○ (**공동작업 환경에 대한 보호조치 의무**)

- 안전시설물 등 여러 건설종사자가 공동으로 사용하는 작업환경에 대하여 모두가 보호할 공동의무를 부여함
- 선행공정으로 불안전하게 방치될 수 있는 안전시설물을 후속공정 작업자가 안전하게 사용할 수 있도록 보호할 의무를 부여함
- 실제로 선행공정에서 해당 작업수행의 용이함을 이유로 안전시설물을 일부 제거하고 작업을 하고 이를 그대로 방치한 채 작업장을 이동하게 되면 후속공정에 투입된 건설종사자는 그로 인하여 위험에 노출될 가능성이 매우 높으므로 이를 방지하기 위하여 모든 참여자의 공동의무를 부여함

○ (**위험성에 관한 정보제공 의무**)

- 건설종사자가 해당 작업수행의 위험성을 발견하고 이를 제거·경감할 의무가 주

어지는 것이지만 노출되지 않고 내재된 위험성을 쉽게 발견하는 것은 시간적·기술적 측면에서 어려움이 있을 수 있음

- 그러므로 발주자는 설계자에게, 설계자는 설계도서를 매개체로 하여 시공자등 및 감리자에게, 시공자는 하수급시공자에게, 시공자 및 하수급시공자는 건설종사자에게 각각 위험정보를 제공할 것을 의무화함
- 위험정보의 제공은 건설공사 단계별 지휘체계 상의 상위자가 하위자에게 시행하는 정보제공의무에 국한하지 않고 각 건설공사참여자가 상호간에 위험정보를 공유하고, 궁극적으로는 해당 작업의 건설종사자에게 전달될 수 있는 체계 구축을 통하여 모든 참여자의 공동의무를 선언함

○ (**건설현장 청결 의무**)

- 건설현장의 위험성은 정리정돈 불량에서 기인한다고 하여도 과언이 아님
- 그러한 측면에서 모든 참여자의 공동의무의 기본 원칙으로서 청결의무를 부여한 것은 매우 유효한 규정인 것으로 사료됨
- 청결의무는 시공자만의 몫이 아니라 각 작업자가 본인이 수행한 작업을 종료하는 때에는 작업장 및 그 부변을 청결하게 한다면 후속 작업 또는 명일 작업에서 위험요인을 최소화함에 크게 기여할 것으로 판단됨

○ (**부당한 개입·간섭·침해 금지 의무**)

- 각 건설공사 참여자는 다른 건설공사 참여자의 고유업무에 대하여 부당한 개입·간섭·권한침해를 금지 함으로서, 각 건설공사 참여자가 이 법 또는 다른 법에서 정한 고유업무를 소신껏 수행할 수 있는 여건을 조성

○ (**기대효과**)

- 건설사고 예방대책 수립의 우선순위를 선언하고, 예방대책 수립은 위험요인의 근본적 원인을 제거하거나 위험성을 낮추는 방법을 채택하되, 기업경영에서 안전을 최고 가치로 둘 것을 천명한 효과가 있음
- 공동으로 사용하는 안전시설물에 대한 유지관리에 대한 공동의무를 부여함으로서 임의로 안전시설물을 해체하거나 훼손하는 사례 근절을 기대할 수 있음
- 건설공사 중 발생될 수 있는 위험요인에 대한 정보를 인지한 자는 다른 참여자

에게 제공하고 공유함으로서 위험요인의 제거·경감 대책 수립에 있어 누락됨을 최소화할 수 있을 것으로 기대됨

- 위험요인에 대한 정보제공의 의무자는 모든 참여자에게 있으므로 개별 법령에서 정한 발주자. 설계자, 시공자의 위험정보 제공의무는 물론 하수급시공자 및 건설종사자가 자신이 수행하는 작업 또는 그 이외의 작업에서 발견된 위험정보를 해당 작업 관계자에게 신고할 수 있는 여건 마련
- 각 건설공사 참여자가 고유업무를 소신껏 책임있게 수행할 수 있는 여건 조성

□ 하위법령 검토 사항

시행령	ㅇ 해당없음
시행규칙	ㅇ 해당없음

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제2장 건설공사 참여자의 안전관리의무 **제1절 일반 원칙**		
제7조(기본 의무) ① 건설공사 참여자는 다음 각 호의 건설사고 예방 원칙을 준수하여야 한다. 1. 위험성을 최대한 제거하고, 위험성이 최소화되도록 노력하여야 한다. 2. 위험성에 대해 근원적	해당없음	해당없음

법	시행령	시행규칙
으로 대처한다. 3. 모든 작업에서 안전을 우선하여 고려한다. 4. 안전시설물 설치 등 공동의 작업 환경에 대한 보호조치를 위하여 노력하여야 한다. 5. 위험에 관한 정보를 해당 위험 관계자에게 제공한다. 6. 건설현장과 그 주변을 청결하게 관리한다. ② 건설공사 참여자는 정당한 사유 없이 다른 건설공사 참여자의 업무에 부당하게 개입 또는 간섭하거나 그 권한을 침해해서는 아니 된다.		

제2절 발주자의 안전관리의무
제8조 건설현장의 안전을 위한 업무 수행 등

□ 법 조문의 해석

○ (법 조문)

제2절 발주자의 안전관리의무

제8조(건설현장의 안전을 위한 업무 수행 등) ① 발주자는 설계자등이 건설현장의 안전을 우선적으로 고려하여 설계·시공·감리 업무를 수행할 수 있도록 적정한 기간과 비용을 제공하여야 한다. 이 경우 발주자는 제11조제1항에 따른 설계자의 업무를 고려하여 설계자등에게 적정한 기간과 비용을 제공하여야 한다.

② 발주자는 연면적이 3백제곱미터 이상인 건축물 등 대통령령으로 정하는 건설공사의 경우 제11조제1항에 따라 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용이 적정한지에 대하여 다음 각 호의 구분에 따라 심의나 검토의견을 받아야 한다. 이 경우 발주자는「산업안전보건법」제67조에 따른 안전보건대장 중 공사기간 및 공사비용 관련한 검토를 완료한 것으로 본다. 다만, 제2호의 경우에는 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용을 시공자에게 확인시킨 후 검토의견을 받아야 한다.

1. 발주자가 발주청인 경우:「건설기술 진흥법」제5조제1항에 따른 지방건설기술심의위원회, 같은 법 제6조제1항에 따른 기술자문위원회 등 대통령령으로 정하는 기관의 심의
2. 발주자가 발주청이 아닌 경우: 해당 건설공사의 인가, 허가, 승인, 신고 수리 등을 한 행정기관(이하 “인허가기관”이라 한다)의 장,「건축법」제87조의2에 따른 지역건축안전센터 등 대통령령으로 정하는 기관의 검토의견

③ 제2항에 따라 공사기간 및 공사비용을 검토하는 경우「건설기술 진흥법」제45조제1항 및 같은 법 제45조의2에 따라 국토교통부장관이 정하는 기준을 참고할 수 있다.

④ 발주자는 제2항에 따라 공사기간 및 공사비용의 심의 또는 검토의견을 받은 경우에는 해당 결과를 제1항에 따른 설계자등에게 적정한 기간과 비용을 제공할 때에 반영하여야 한다.

⑤ 공사기간 및 공사비용의 심의 또는 검토의견을 받는 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ (**목적·취지**)

- 제2장 제2절에서 건설사업의 최상위 결정권을 갖고 있는 발주자의 안전관리의 무를 규정하고 있음
- 발주자의 권한은 건설사업의 방향 및 범위를 결정하고, 설계사, 시공자, 감리자를 선정할 수 있는 권한을 갖고 있는 자로서 발주자가 어떠한 역할을 하느냐에 따라 해당 건설공사의 안전관리 수준은 크게 좌우됨
- 건설공사 발주자는 건설사업의 목적 구조물을 인도받기 위하여 설계·시공·감리 업무를 도급하는 자로서 도급 사업에 소요되는 기간 및 비용의 결정권을 갖고 있으며, 이의 결정은 관련 사업의 안전관리에 미치는 근원적 요인이 될 수 있음
- 공사기간과 공사비용에 대하여 심의 또는 검토 제도의 도입목적은 다음과 같음
  · 필요로 하는 안전시설 등의 설계도서(설계내역서) 미반영으로 인한 건설재해 발생 가능성 최소화
  · 설계내역 및 공사내역에 반영되어 있음에도 불구하고 필요로 하는 안전시설을 갖추지 않는 시공자에 대한 벌칙 강화
  · 설계자의 설계도서 작성의 충실성 증진(필요한 안전시설 및 현장 여건 반영)
  · 궁극적으로는 선량한 시공자의 보호

○ (**설계자, 시공자, 감리자에게 적정 기간 및 비용의 제공 의무**)

- 설계자등(설계자, 시공자등, 감리자)이 건설현장의 안전관리를 우선적으로 하여 고유 업무를 수행할 수 있도록 적정한 기간과 비용을 지급할 발주자의 의무를 규정

  * 시공자등(시공자, 하수급시공자)에서 하수급시공자는 발주자와의 직접적 계약관계가 없으므로 하수급시공자에게 적정한 기간과 비용을 지급할 의무는 시공자에게 부여되는 것이지 발주자에게 부여되는 것이 아님. 향후 이는 개정이 필요

<표 3.8> 발주자의 적정 기간 및 비용을 제공 및 검토 의무 위반 시 벌칙 규정

벌칙조항	의무규정	벌칙 대상	벌칙 내용
제39조 제1항제2호	제8조제1항 및 제2항 적정 기간 및 비용 제공 의무 기간 및 비용에 관하여 심의·검토 의무	의무 미이행으로 사람을 사망에 이르게 한 발주자	7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금

- 설계자가 설계도서를 작성할 때 안전한 작업환경 조성을 위하여 가설구조물과 안전시설물을 반영하는데 소요되는 기간 및 비용을 반영할 발주자의 의무 부여
- 시공자 및 감리자가 안전한 작업환경 조성을 위한 업무 수행에 소요되는 기간과 비용을 지급할 발주자의 의무 부여
- 건설공사 종류 및 특성에 따라 안전관리를 위한 인력 및 경비에 소요되는 비용을 지급할 발주자의 의무에 대한 근거 마련[26)]

○ (**공사기간 및 공사비용의 심의 또는 검토할 의무**)

- 설계자가 가설구조물과 안전시설물 등을 고려하여 공사기간과 공사비용을 산정하였는지에 대한 심의 또는 검토를 받아야 할 발주자의 의무 부여
- 발주자가 발주청인 경우에는 지자체에서 운영하는 지방건설기술심의위원회 또는 발주청 자체적으로 운영하는 기술자문위원회의 심의를 받도록 규정하고, 발주청 이외(민간발주)의 경우에는 인허가기관 또는 지역건축안전센터의 검토를 받도록 규정하고 있으며, 검토시기는 심의인 경우에는 특별히 정한 바가 없으나 검토인 경우에는 시공자가 선정된 후 시공자의 확인을 마친 후에 검토하도록 규정하고 있음

26) (제도의 한계) 구체적 지급 규모를 정하기 어려움. 벌칙 적용을 위한 판단 근거 마련 미흡
그러므로 제3자(심의·검토 기관)의 심의·검토를 득한 경우에는 면책될 수 있어야 함

<표 3.9> 발주자의 적정 기간 및 비용 심의·검토 의무에 관한 규정

이행 의무자		구분	대상 공사	심의·검토 기관	검토시기
발주자	발주청	심의	3백제곱미터 이상인 건축물 등	· 지방건설기술심의위원회 · 기술자문위원회 · 기타 대통령령이 정하는 기관	-
	발주청 이외	검토		· 인허가기관 · 지역건축안전센터 · 기타 대통령령이 정하는 기관	시공자에게 확인시킨 후

- 이렇게 규정한 이유는 발주청인 공공발주인 경우에는 지방건설기술심의위원회 등에서 설계심의과정에서 설계사가 산정한 공사기간과 공사비용에 관한 사항을 포함하여 심의를 할 수 있도록 규정하고, 발주청 이외의 민간발주인 경우에는 사인 간의 계약관계를 존중하되 시공사가 선정된 후 시공자가 해당 공사의 기간과 비용의 적정성을 확인하고 이상이 있다고 판단할 경우 인허가기관 등의 검토를 통해 구제할 수 있는 안전장치 마련의 의미가 큰 것으로 판단됨
- 설계사가 산정한 공사기간 및 공사비용의 적정성에 대하여 확인을 받을 의무는 발주자에게 부여하고 있으나 발주청인 경우에는 시공사를 선정하기 전에 심의를 받는 장치를 마련하고, 발주청 이외의 경우는 일단 시공자를 선정하되 시공자가 그의 적정성을 확인하는 과정을 거친 후 시공자가 부적정하다고 판단하는 경우 해결방안을 마련하기 위한 안전장치를 제도화한 것이라 할 수 있음
- 경제활동 주체자로서 도급인은 누구나 작은 비용으로 목적물을 제공받기를 희망하고, 수급인은 누구나 많은 비용을 받고 동일한 목적물을 제공하기를 희망하고 있음
- 자본주의 사회구조에서는 도급인과 수급인의 자율적 의사를 기반으로 도급사업을 계약하고 수행하는 것이나, 일상적인 공사계약체계는 발주자는 해당 건설공사에 소요되는 기간 및 비용을 구체적으로 알지 못하므로 설계사가 제공하는 기간 및 비용을 근거로 공사발주를 하는 것이며 시공자는 발주자가 제시한 기간 및 예정가격을 근거로 공사기간과 공사계약금액을 투찰하여 수급하는 형태임
- 이때, 안전시설물 등에 소요되는 비용을 설계예정가격에 충분히 반영하고 있지 않은 경우에는 시공자는 이를 공사비에 반영하지 못하고 공사를 수주하여 시공하게 되고 그로 인하여 공사비에 포함되어 있지 않은 별도의 안전시설을 설치

하는 비용을 감당하기 곤란하고 계약한 이후에 추가로 공사비 증액을 요구하는 것은 계약조건 등에 따라 발주자와 시공자 간에 논란이 될 수 있고 건설공사 의사결정구조에서 발주자에 비해 비교 아래에 있는 시공자의 주장을 관철하는 것은 한계가 있음

- 공사비용(설계예정가격) 미반영에 따른 대표적인 사고 사례는 <표 1>과 같으며, 건설사고 예방을 위한 안전시설이 설계도서에 반영되어 있지 않으면 발주자는 그에 준하여 공사를 발주하게 되고, 시공자는 그에 따라 공사를 수주하게 되며, 시공중에 발견되는 위험요인에 대처하기 위해 소요되는 비용을 감당하기 어렵게 되는 악순환이 발생되는 것임

<표 3.10> 설계내역서에 미반영하여 발생된 대표적 건설사고 사례

사고개요	재해상황도
1. ○○공장 보수공사 2. 사망 1명 3. 피재자가 공장지붕에 올라가 슬레이트 보수공사 작업중 선라이트를 밟는 순간 피손되어 높이 7 미터의 1층 바닥으로 추락 **4. 추락방지망 미설치 또는 경사지붕 작업발판 미설치**	
1. ○○공장 보수공사 2. 사망 1명 3. 피재자가 공장지붕 판넬작업을 하던 중 노후된 선라이트 부재가 파손되어 높이 5미터 아래 콘크리트 바닥으로 추락 **4. 추락방지망 미설치 또는 경사지붕 작업발판 미설치**	
1. 지중 관로 설치공사(도시가스관 등) 2. 재해자 2명(사망자, 부상자) 3. 도시가스 공급관 설치작업 중 주변 굴착사면이 붕괴되어 토사에 피재자가 매몰되어 사망 또는 부상 **4. 흙막이지보공 미설치, 또는 안전한 경사각 미준수 대상 지반의 특수성 미반영**	

사고개요	재해상황도
1. 기존 옹벽 보강을 위한 옹벽공사 2. 재해자 2명(사망자, 부상자) 3. 기존 옹벽 기초 아래로 지반을 형성할 목적으로 기존 옹벽 보강을 위하여 기존 옹벽 기초하면을 수직굴착하고 보강옹벽을 신설하는 공사 중 지반 붕괴로 피재자가 붕괴토사에 매몰되어 사망 또는 부상 **4. 기존 옹벽 저면 토사의 지반보강공법 미반영**	

- 시공자가 시공중 발생될 수 있는 위험요인을 반영하여 도급계약을 체결하면 되지 않는가 라는 의문을 제기할 수 있겠으나, 시공자가 그러한 것을 사전에 충분히 검토할 능력이 부족할 수 있고 저가경쟁시장에 제도적 안전장치 없이 방치될 경우에는 그에 소요되는 금액을 반영하여 투찰한 자는 그 금액을 반영하지 않고 투찰한 자와 낙찰경쟁에서 살아남지 못하는 시장구조가 되는 것임
- 발주자의 입장에서는 그러한 세부공법의 방법 및 소요비용에 대하여 상세히 알지 못하기 때문에(설혹 자세히 알고 있다고 하더라도) 설계예정가격 대비 낮은 공사비로 시공자와 공사계약을 하고자 할 수 밖에 없는 계약구조가 되는 것임
- 설계자는 설계도서에서 대상 건설공사를 안전하게 수행함에 필요한 안전시설물 등을 설계도서에 반영할 의무가 있으며, 공사내역서를 작성함에 있어 단가산출 근거에 따라 단가를 산출하고 그 품목의 소요수량을 산출하여 설계내역서를 합리적으로 작성하여야 함
- 설계자가 작성한 공사비용은 건설안전을 위해 필요한 항목의 누락 또는 오작성 등에 대하여 제3자의 심의 또는 검토를 받는 것이 필요하고 이를 제도적으로 도입한 것이라 할 수 있음
- 발주자가 공사비에 투입하는 비용이 클수록 투입비용 대비 준공후 목적 구조물의 활용으로 얻을 수 있는 수입을 극대화하기 위하여 공사기간을 단축하고자 하는 것은 투자자의 당연한 욕심일 수 있음
- 그러므로 설계자에게 지나치게 짧은 공사시간을 요구할 개연성이 있을 수 있고 설계자는 계약관계 상 을의 입장에서 갑인 발주자의 요구를 미반영하기 곤란할 수 있어 공사기간 산정에 대하여 제3자의 심의 또는 검토 과정을 제도적으로 도입한 것이라 할 수 있음

- 공사기간과 공사비용에 대한 제3자의 심의 또는 검토 제도를 도입하는 것은 건설사고 예방을 위한 근원적 대처방안이며, 건전한 건설시장 구축을 위한 정부의 책무 수행이라 할 수 있음
- 이는 궁극적으로 설계오류로 인하여 가설구조물 및 안전시설물을 반영하지 못한 설계도서를 근거로 발주자가 시공자를 선정한 때에 미처 설계도서를 충분히 검토하지 못하고 날찰된 영세 건설사업자를 보호하기 위한 제도이며, 설계사의 설계도서 작성의 충실성을 독려하는 제도가 될 것임

○ (**심의 또는 검토 결과를 반영할 의무**)

- 심의 또는 검토 과정에서 도출된 의견이 설계사가 산정한 공사기간 및 공사비용이 부적정하다고 판단될 경우 발주자는 이를 반영하여야 함
- 발주청인 경우에는 시공자를 선정하기 전에 이루어지는 과정이므로 크게 문제될 것은 없으나 발주청이외의 경우에는 시공자를 선정한 후 발생되는 사안이므로 시공자와의 계약조건(기간 및 비용)을 변경하여야 할 필요가 있으며, 이에 준하여 감리자와의 계약조건도 변경하여야 할 의무가 주어지는 것임
- 이를 위반하여 검토를 받지 아니하거나 검토의견을 반영하지 않은 경우의 과태료 부과기준은 다음과 같음

<표 3.11> 적정 기간 및 비용 심의·검토 및 그 결과 반영 의무 위반 시 벌칙 규정

벌칙조항	의무규정	벌칙 대상	벌칙 내용
제43조 제1항제1호	제8조제2항 적정 기간 및 비용에 관하여 심의·검토 의무 제8조제4항 심의·검토 결과 반영 의무	검토를 받지 아니하거나 검토의견을 미반영한 발주자	1천만원 이하의 과태료

○ (**기대효과**)

- 설계자가 안전한 작업환경을 조성함에 필요로 하는 가설구조물 또는 안전시설물의 반영을 누락하여 설계도서를 작성함으로서 발주자는 이를 근거로 시공자를 선정하고, 시공자는 부적정한 공사기간 또는 공사비용으로 건설공사를 진행함으로서 건설사고 발생 위험성이 높아지는 악순환을 최소화할 수 있을 것으로 기대됨

- 설계자가 설계도서의 미흡으로 심의 또는 검토 과정에서 오류로 지적될 경우 불이익을 당할 수 있으므로 설계도서의 품질향상 및 내실화가 기대됨
- 시공자가 부적절한 공사 기간 또는 비용으로 계약을 하였다고 하더라도, 이를 인허가기관의 검토결과를 근거로 변경계약을 요청할 수 있는 근거가 마련될 수 있고, 변경계약이 이루어지지 않을 경우 공사를 진행하지 않더라도 계약불이행에 따른 민형사상 책임을 면할 수 있는 특별법상의 시공자 보호 기능을 갖을 것으로 기대됨
- 하지만 이는 공사진행 중에는 할 수 없고 착공전에 검토완료하고 부적절하다고 판단되는 경우 공사기간 및 공사비용을 반영할 수 있는 제도적 장치가 마련되어야 발주자와 시공자 간의 공사중 시비를 최소화하고 발주자의 권익도 보호할 수 있을 것임

□ 현행 법 조문의 문제점 및 개선사항

○ (**설계자등에 대한 적정 기간 및 비용 지급의무의 모순**)

- 제1항에서 발주자의 의무로서 설계자등(설계자, 시공자, 하수급시공자, 감리자)에게 적정한 기간과 비용을 제공할 의무를 부여하고 있음
- 설계자등의 정의는 법 제5조제2항에서 설계자, 시공자등(시공자, 하수급시공자), 감리자를 일괄 지칭할 때의 용어로 정의하고 있음
- 발주자는 하수급시공자와 직접 용역 또는 공사 계약을 하는 것이 아니므로 하수급시공자에게 적정 기간 및 비용을 지급할 의무를 발주자에게 부여하는 것은 모순
- 법 조문의 수정이 요구됨

○ (**수정방안**)

- “설계자등”의 용어는 법 전체 조문에서 7개소에서 사용되고 있고, 조문의 특성상 “하수급시공자”가 포함될 필요 여부를 판단하면 아래 표와 같음

<표 3.12> “설계자등”의 용어가 포함된 법 조문

조 번호	사용횟수	내용	“하수급시공자” 포함 필요 여부
제5조제2항	1	“설계자등”의 정의	필요
제8조제1항	2	발주자의 기간 및 비용 지급의무	불필요
제8조제4항	1	발주자의 기간 및 비용 지급의무	불필요
제26조제1항	1	현장점검결과 시정명령 대상자	필요
제29호제7항	1	공사중지에 대한 책임소재 구분	필요
제43조제1항제1호	1	제8조제4항을 위반한 경우	불필요

- 법 조문의 제정 목적 및 취지를 달성하고 현질적 모순을 최소화하여 법 시행의 실효성을 확보하기 위하여 다음 개정방안 2가지 중 어느 하나로 수정되어야 할 것으로 판단됨

<표 3.13> 개정방안 1 : “설계자등”의 정의에서 하수급시공자를 포함한 대안

조 번호	변경전	변경후
제5조제2항	~설계자、시공자등、감리자(이하 “설계자등”이라 한다)의 안전관리 역량~	변경없음
제8조제1항	발주자는 설계자등이 ~ 설계자등에게 적정한 기간과 비용을 제공~	발주자는 설계자, 시공자, 감리자가 ~ 설계자, 시공자, 감리자에게 적정한 기간과 비용을 제공~
제8조제4항	~ 제1항에 따른 설계자등에게~	~ 제1항에 따른 설계자, 시공자, 감리자에게~
제26조제1항	~ 정하는 바에 따라 발주자와 설계자등에게 시정명령 등의 조치를 하거나 ~	변경없음
제27호제7항	~ 인상 등은 발주자와 설계자등의 과실 비율에 따라 ~	변경없음
제43조제1항제1호	~ 설계자등에게 적정한 기간과 비용을 제공하지 아니한 발주자	~ 설계자, 시공자, 감리자에게 적정한 기간과 비용을 제공하지 아니한 발주자

<표 3.14> 개정방안 2 : “설계자등”의 정의에서 하수급시공자를 제외한 대안

조 번호	변경전	변경후
제5조제2항	~설계자、시공자등、감리자(이하 “설계자등”이라 한다)의 안전관리 역량~	~설계자、시공자、감리자(이하 “설계자등”이라 한다)와 하수급시공자의 안전관리 역량~
제8조제1항	발주자는 설계자등이 ~ 설계자등에게 적정한 기간과 비용을 제공~	변경없음
제8조제4항	~ 제1항에 따른 설계자등에게~	변경없음
제26조제1항	~ 정하는 바에 따라 발주자와 설계자등에게 시정명령 등의 조치를 하거나 ~	~ 정하는 바에 따라 발주자, 설계자등 및 하수급시공자에게 시정명령 등의 조치를 하거나 ~
제27호제7항	~ 인상 등은 발주자와 설계자등의 과실 비율에 따라 ~	~ 인상 등은 발주자, 설계자등 및 하수급시공자의 과실 비율에 따라 ~
제43조제1항제1호	~ 설계자등에게 적정한 기간과 비용을 제공하지 아니한 발주자	변경없음

□ 참고 법령 · 정책

○ (**법령**)

- 「건설기술진흥법」 제5조(건설기술심의위원회)[27]
- 「건설기술진흥법」 제6조(기술자문위원회)[28]
- 「건축법」 제87조의2(지역건축안전센터 설립)[29]

---

27) 제5조(건설기술심의위원회) ① 건설기술의 진흥、개발、활용 등 건설기술에 관한 사항을 심의하기 위하여 국토교통부에 중앙건설기술심의위원회(이하 “중앙심의위원회”라 한다)를 두고, 특별시、광역시、특별자치시、도 및 특별자치도(이하 “시、도”라 한다)에 **지방건설기술심의위원회**(이하 “지방심의위원회”라 한다)를 둔다.
② 제1항에도 불구하고 국방、군사시설 건설공사에 관한 설계 사항을 심의하기 위하여 국방부에 특별건설기술심의위원회(이하 “특별심의위원회”라 한다)를 둘 수 있다.
③ 중앙심의위원회의 구성、기능 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 국토교통부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정하고, 지방심의위원회의 구성、기능 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 해당 시、도의 조례로 정하며, 특별심의위원회를 두는 경우 그 구성、기능 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 국방부장관이 정한다.

28) 제6조(기술자문위원회) ① 건설공사의 설계 및 시공 등의 적정성에 관한 발주청의 자문에 응하게 하기 위하여 발주청에 기술자문위원회를 둘 수 있다.
② 제1항에 따른 기술자문위원회의 구성、기능 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 발주청이 정한다.

29) 제87조의2(지역건축안전센터 설립) ① 시、도지사 및 인구 50만 이상 지방자치단체의 시장、군수、구청장은 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 관할 구역에 지역건축안전센터를 설치하여야 하고, 그 외의 지방자치단체의 시장、군수、구청장은 관할 구역에 지역건축안전센터를 설치할 수 있다. <개정 2019. 4. 30., 2020. 4.

- 「건설기술진흥법」 제48조(설계도서의 작성 등)[30]
- 「건설기술진흥법 시행규칙」 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 제42조(시공 상세도면의 작성 등), 제43조(설계도서 작성 참여 기술인의 업무 수행내용 기록)[31]

7., 2020. 12. 22.>
1. 제21조, 제22조, 제27조 및 제87조에 따른 기술적인 사항에 대한 보고·확인·검토·심사 및 점검
1의2. 제11조, 제14조 및 제16조에 따른 허가 또는 신고에 관한 업무
2. 제25조에 따른 공사감리에 대한 관리·감독
3. 삭제 <2019. 4. 30.>
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
② 체계적이고 전문적인 업무 수행을 위하여 지역건축안전센터에 「건축사법」 제23조제1항에 따라 신고한 건축사 또는 「기술사법」 제6조제1항에 따라 등록한 기술사 등 전문인력을 배치하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 따른 지역건축안전센터의 설치·운영 및 전문인력의 자격과 배치기준 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
[본조신설 2017. 4. 18.] [시행일 : 2022. 1. 1.] 제87조의2제1항

30) 제48조(설계도서의 작성 등) ① 설계 업무를 수행하는 건설엔지니어링사업자는 설계도서를 작성하여 해당 건설공사에 대한 건설사업관리 업무를 수행하는 건설엔지니어링사업자, 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 제출하여야 한다. <개정 2019. 4. 30., 2021. 3. 16.>
② 제1항에 따라 설계도서를 제출받은 건설엔지니어링사업자, 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 해당 건설공사를 시공하기 전에 설계도서를 검토하고 그 결과를 발주청에 보고하여야 한다. <개정 2019. 4. 30., 2021. 3. 16.>
③ 제2항에 따른 설계도서의 검토 결과를 보고받은 발주청은 필요하면 설계도서를 작성한 건설엔지니어링사업자에게 시정·보완 등 필요한 조치를 요구하여야 한다. 이 경우 건설엔지니어링사업자는 요구받은 조치를 이행하는 데 필요한 비용의 지급 등을 요청할 수 있고, 발주청은 해당 조치의 원인이 건설엔지니어링사업자에게 있는 등 국토교통부령으로 정하는 불가피한 사유가 없으면 이에 응하여야 한다. <개정 2019. 4. 30., 2020. 10. 20., 2021. 3. 16.>
④ 건설사업자와 주택건설등록업자는 건설공사의 품질 향상과 정확한 시공 및 안전을 위하여 다음 각 호의 사항을 발주자가 선정한 건설사업관리를 수행하는 건설기술인 또는 제49조에 따른 공사감독자의 검토·확인을 받은 후 단계별로 시공하여야 한다. <개정 2018. 8. 14., 2019. 4. 30.>
1. 건설공사의 진행 단계별로 요구되는 시공 상태
2. 건설사업자와 주택건설등록업자가 작성하여야 하는 시공상세도면
⑤ 건설엔지니어링사업자는 설계도서를 작성할 때에는 구조물(가설구조물을 포함한다)에 대한 구조검토를 하여야 하며 그 설계도서의 작성에 참여한 건설기술인의 업무 수행내용을 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 적어야 한다. 설계도서의 일부를 변경할 때에도 같다. <개정 2015. 1. 6., 2018. 8. 14., 2019. 4. 30., 2021. 3. 16.>
⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 설계도서의 작성, 검토 및 확인에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

31) 제40조(설계도서의 작성) ① 발주청 또는 설계 업무를 수행하는 건설기술용역사업자는 다음 각 호의 기준에 따라 설계도서(설계도면, 설계명세서, 공사시방서, 발주청이 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면과 그 밖의 관련 서류를 말한다. 이하 같다)를 작성해야 한다. <개정 2015. 1. 29., 2016. 3. 7., 2019. 2. 25., 2020. 3. 18.>
1. 설계도서는 누락된 부분이 없고 현장기술인들이 쉽게 이해하여 안전하고 정확하게 시공할 수 있도록 상세히 작성할 것
2. 설계도서에는 「지진재해대책법」 제14조에 따라 관계 중앙행정기관의 장이 정한 시설물별 내진설계기준에 따라 내진설계 내용을 구체적으로 밝힐 것
3. 공사시방서(건설공사의 계약도서에 포함된 시공기준을 말한다)는 표준시방서 및 전문시방서(영 제65조제6항 및 제7항에 따른 표준시방서 및 전문시방서를 말한다)를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사 수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술할 것

- 「건설기술진흥법」 제45조(건설공사 공사비 산정기준)[32]
- 「건설기술진흥법」 제45조의2(공사기간 산정기준)[33]
- 「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)[34]

---

4. 교량 등 구조물을 설계하는 경우에는 설계방법을 구체적으로 밝힐 것
5. 설계보고서에는 영 제34조제3항에 따라 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교·분석하여 해당 건설공사에 적용할 수 있는지를 검토한 내용을 포함시킬 것

② 국토교통부장관은 시설물의 일반적인 설계도서 작성기준을 정하여 발주청이나 건설기술용역사업자가 활용하도록 해야 하며, 발주청은 필요한 경우에는 건설공사 분야별로 자체 설계도서 작성기준을 마련하여 시행할 수 있다. <개정 2020. 3. 18.>

제41조(설계도서의 검토) 법 제48조제2항에 따라 건설사업관리용역사업자, 건설사업자 또는 주택건설등록업자가 설계도서에 대하여 검토해야 할 사항은 다음 각 호와 같다. <개정 2020. 3. 18.>

1. 설계도서의 내용이 현장 조건과 일치하는지 여부
2. 설계도서대로 시공할 수 있는지 여부
3. 그 밖에 시공과 관련된 사항

제42조(시공상세도면의 작성 등) ① 발주청은 건설사업자와 주택건설등록업자가 법 제48조제4항제1호에 따라 시공 상태를 검토·확인받아야 하는 대상공종을 공사시방서에 구체적으로 적어야 한다. <개정 2020. 3. 18.>

② 발주청은 건설사업자와 주택건설등록업자가 법 제48조제4항제2호에 따라 건설공사의 진행단계별로 작성해야 하는 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시해야 하며, 시공상세도면 작성기준을 따로 마련하여 건설사업자, 주택건설등록업자나 건설사업관리용역사업자 등이 참고하게 할 수 있다. <개정 2020. 3. 18.>

제43조(설계도서 작성 참여 기술인의 업무 수행내용 기록) 건설기술용역사업자가 법 제48조제5항에 따라 설계도서의 작성에 참여한 건설기술인의 업무 수행내용을 해당 설계도서에 적는 경우에는 해당 건설기술인의 성명 및 참여기간을 같이 적고, 해당 건설기술인으로 하여금 이를 확인한 후 서명 또는 날인하도록 해야 한다. <개정 2019. 2. 25., 2020. 3. 18.> [제목개정 2021. 8. 27.]

32) 제45조(건설공사 공사비 산정기준) ① 국토교통부장관은 건설공사의 적정한 공사비 산정을 위하여 건설공사의 실적을 토대로 산정한 공사비 및 표준품셈 등 공사비 산정기준을 정할 수 있다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 공사비 산정기준의 관리를 위하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 관리기관으로 하여금 공사비 산정기준에 관한 조사·연구 등 업무를 수행하게 할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관은 필요한 사업비에 충당하도록 출연할 수 있다.

③ 제2항 후단에 따른 출연금의 지급기준, 사용 및 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

33) 제45조의2(공사기간 산정기준) ① 발주자는 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보할 수 있도록 해당 건설공사의 규모 및 특성, 현장여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하여야 한다. 다만, 불가항력 등 정당한 사유가 발생한 경우에는 이를 고려하여 적정 공사기간 조정을 검토하여야 한다.

② 국토교통부장관은 발주청이 제1항에 따른 적정 공사기간 산정 및 조정 등과 관련된 업무를 원활히 수행할 수 있도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사기간 산정기준을 정하여 고시할 수 있다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따른 공사기간 산정기준 마련 등을 위하여 필요한 경우 발주청에 공사기간 산정기준 및 방법 등에 관한 자료를 요청할 수 있으며, 발주청은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

[본조신설 2021. 3. 16.] [시행일 : 2021. 9. 17.] 제45조의2

34) 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치) ① 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자는 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계에서 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 건설공사 계획단계: 해당 건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해·위험요인과 이의 감소방안을 포함한 기본안전보건대장을 작성할 것
2. 건설공사 설계단계: 제1호에 따른 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로 하여금 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인할 것
3. 건설공사 시공단계: 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 제2호에 따른 설계안전보건대장을 제공하고, 그 수급인에게 이를 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행 여부를 확인할 것

② 제1항에 따른 건설공사발주자는 대통령령으로 정하는 안전보건 분야의 전문가에게 같은 항 각 호에 따른 대

○ (**정책**)

- 적정한 공사 기간 및 비용 확보가 건설재해예방을 위한 기본 조건임이 자주 거론됨
- 적정한 공사 기간 및 비용 확보를 위한 제도적 장치 마련 시급

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 공사기간 및 공사비용 적정성 **심의·검토 대상 건설공사**의 종류 - 심의 대상 건설공사의 종류(발주청) - 검토 대상 건설공사의 종류(발주청 이외) ○ **심의기관, 검토기관의 자격조건**(공공발주와 민간발주 구분) - 심의기관은 법에서 정한 기관으로 정의 - 검토기관은 시행령에서 정한 기관으로 정의(제척사유 규정 요) ○ **심의·검토 방법 및 절차** - 심의·검토 시기, 제출자료의 종류·제출처, 심의·검토 결과 및 후속조치(불합격시 조치) - 심의 불합격은 시정명령, 검토불합격은 권고조치(?) - 시행규칙 위임 근거 마련
시행규칙	○ 심의의결정족수, 심의비용의 부담 ○ 검토자의 자격, 검토비용의 부담 ○ 지침 제정을 위한 근거 마련 ○ 공사기간 및 공사비용 산정 기준 -「건설기술진흥법」에서 정하고 있으므로 이 법에서는 불필요

장에 기재된 내용의 적정성 등을 확인받아야 한다. <신설 2021. 5. 18.>

③ 제1항에 따른 건설공사발주자는 설계자 및 건설공사를 최초로 도급받은 수급인이 건설현장의 안전을 우선적으로 고려하여 설계·시공 업무를 수행할 수 있도록 적정한 비용과 기간을 계상·설정하여야 한다. <신설 2021. 5. 18.>

④ 제1항 각 호에 따른 대장에 포함되어야 할 구체적인 내용은 고용노동부령으로 정한다. <개정 2021. 5. 18.>

[시행일 : 2021. 11. 19.] 제67조

□ 심의 · 검토 대상 공사의 범위

○ (**법의 위임내용 검토**)

- “3백제곱미터 이상인 건축물 등 대통령령이 정하는 건설공사”로 규정하고 있음
- 3백제곱미터라는 것은 비교적 작은 규모의 건축물에 해당되는 것으로 공사금액 약 5억원 이상인 경우라면 심의 또는 검토 대상 건설공사가 되는 것임
- 국내 연간 발주공사의 수행 수량을 감안할 때 매우 그 숫자가 많고, 이에 해당하는 모든 공사의 설계도서상 공사 기간 및 비용을 심의·검토하는 것은 한계가 있을 것으로 판단됨
- 하지만, 설계도서의 작성에서 적절한 공사 기간 및 비용을 반영하지 못하여 위험성이 높은 건설공사를 진행하도록 방치하는 것은 정부의 책무를 방관하는 형태가 되어 제도적 안전장치 마련이 반드시 이루어져야 할 것으로 판단됨

○ (**지방건설기술심의위원회의 심의대상 건설공사의 검토**)

- 지방건설기술심의위원회(이하 “지심위”라 한다)의 심의 대상 공사는 다음과 같음(「건설기술진흥법 시행령」 제17조제2항)

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설공사의 설계의 타당성과 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성에 관한 사항. 다만, 제19조에 따라 기술자문위원회에 자문하여 의견을 받은 건설공사와 국토교통부령으로 정하는 건설공사는 제외한다.
가. 지방자치단체 또는 지방자치단체가 납입자본금의 2분의 1 이상을 출자한 기업이 시행하는 건설공사로서 총공사비가 100억원 이상인 건설공사
나. 총공사비가 100억원 이상인 건설공사로서 그 건설공사에 관한 허가·인가·승인 등(이하 “허가등”이라 한다)을 한 행정기관(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제2조를 적용받는 기관은 제외한다)의 장이 필요하다고 인정하여 특별히 요청하는 공사
다. 가목 또는 나목에 해당하는 건설공사의 설계를 변경하는 경우로서 기본적인 계획 또는 공법이 변경되는 공사
- 중 략 -
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설공사의 공사기간 산정의 적정성에 관한 사항
가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제95조제1항제1호 또는 제2호에 따른 대형공사 또는 특정공사
나. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제127조제2호 또는 제3호에 따른 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰을 실시하는 건설공사

- 중 략 -

- 그러므로 지심위에서 공사 기간 및 비용의 적정성을 심의할 수 있는 건설공사의 범위는 다음 각 호와 같다고 할 수 있음
  · 총공사금액이 100억원 이상으로서 지방자치단체가 시행하는 건설공사
  · 총공사금액이 100억원 이상으로서 지방자치단체가 납입자본금의 2분의 1 이상을 출자한 기업이 시행하는 건설공사
  · 총공사금액이 100억원 이상으로서 그 건설공사를 인허가 또는 승인한 행정기관이 요청한 건설공사
  · 총공사비 추정가격이 300억원 이상으로 신규복합공종공사인 대형공사
  · 총공사비 추정가격이 300억원 미만인 신규복합공종공사 중 지방자치단체의 장이 대안입찰 또는 일괄입찰로 집행하는 것이 유리하다고 인정하는 특정공사
  · 발주기관이 교부한 설계서 및 입찰안내서에 따라 입찰자가 공사비 절감방안, 공기단축방안, 공사관리방안 등을 제안하는 기술제안서와 입찰서를 함께 제출하는 입찰인 “실시설계 기술제안입찰” 또는 “기본설계 기술제안입찰”
- 지심위의 심의 대상 건설공사인 경우에는 지심위의 심의 과정에서 공사 기간 및 비용에 대한 적정성을 심의항목으로 반영하여 심의가 이루어지겠지만 그 이외의 공사로서 가칭 5억원 이상의 건축물 공사 등은 지심위의 심의 대상에서 제외됨

○ (**기술자문위원회의 심의대상 건설공사의 검토**)

- 기술자문위원회(이하 “기자위”라 한다)의 심의 대상 공사는 다음과 같음(「건설기술진흥법 시행령」 제19조제5항)

- 중 략 -

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 **건설공사의 공사기간 산정의 적정성**에 관한 사항

가.「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제79조제1항제1호·제2호 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제95조제1항제1호·제2호에 따른 대형공사 또는 특정공사

나.「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제98조제2호·제3호 또는 「지방자

치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제127조제2호·제3호에 따른 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰을 실시하는 건설공사
- 중 략 -

- 그러므로 기자위에서 공사 기간 및 비용의 적정성을 심의할 수 있는 건설공사의 범위는 다음 각 호와 같다고 할 수 있음
  · 총공사비 추정가격이 300억원 이상으로 신규복합공종공사인 대형공사
  · 총공사비 추정가격이 300억원 미만인 신규복합공종공사 중 중앙관서의 장이 대안입찰 또는 일괄입찰로 집행하는 것이 유리하다고 인정하는 특정공사
  · 총공사비 추정가격이 300억원 미만인 신규복합공종공사 중 지방자치단체의 장이 대안입찰 또는 일괄입찰로 집행하는 것이 유리하다고 인정하는 특정공사
  · 발주기관이 교부한 설계서 및 입찰안내서에 따라 입찰자가 공사비 절감방안, 공기단축방안, 공사관리방안 등을 제안하는 기술제안서와 입찰서를 함께 제출하는 입찰인 “실시설계 기술제안입찰” 또는 “기본설계 기술제안입찰”
- 기자위의 심의 대상 건설공사인 경우에는 기자위의 심의 과정에서 공사 기간 및 비용에 대한 적정성을 심의항목으로 반영하여 심의가 이루어지겠지만 그 이외의 공사로서 가칭 5억원 이상의 건축물 공사 등은 지심위의 심의 대상에서 제외됨

○ (**지역건축안전센터의 역할 검토**)_「건축법」제87조의2

- 설립의무 : 시·도지사 및 인구 50만 이상인 시장·군수·구청장
- 설립자율 : 인구 50만 미만인 시장·군수·구청장
- 지역건축안전센터(이하 “지안센”이라 한다)의 역할은 다음 각 호와 같음
  · 착공신고, 사용승인, 현장조사·검사에 따른 기술적인 사항에 대한 보고·확인·검토·심사 및 점검
  · 건축허가·건축신고·허가 또는 신고의 변경에 관한 업무
  · 공사감리에 대한 관리 감독
  · 그 밖에 지방자치단체의 조례에 정하는 사항(건축공사장의 안전관리 등)
- 건축허가 대상 건축물의 범위(「건축법」제11조(건축허가))

· 건축물을 건축하거나 대수선하는 건설공사

* “대수선”이란 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것[35]을 말한다.

○ (**시행령에서 정할 “공사 기간 및 비용의 심의·검토 대상 건설공사의 범위”의 안**)

- 법에서 “3백제곱미터 이상인 건축물 등”이라고 규정하고 있는 것은 비교적 소규모 건설사업이라도 적정한 공사 기간 및 비용을 심의·검토 대상에 포함하고 있는 것임
- 건설공사는 건축물 공사만 존재하는 것이 아니라 토목공사, 부지정지공사, 대수선공사 등 다양한 공사가 존재하므로 이를 일일이 열거하여 시행령에서 정하는 것은 한계가 있음
- 따라서, 건축물의 건설공사비가 개략 1제곱미터당 150만원 정도 소요된다고 가정할 때 3백제곱미터의 건축물에 소요되는 건설공사비는 4.5억원이 되므로 총 공사비 5억원 이상인 건설공사로 정하는 것이 법 제정 취지에 부합하는 것으로 판단됨

○ (**시행령에서 정할 “공사기간 및 공사비용의 적정성 심의 또는 검토 대상 건설공사의 범위”의 안**)

제00조(공사기간 및 공사비용의 적정성 심의 또는 검토 대상 건설공사의 범위) ① 법 제8조제2항에서 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용이 적정한지에 대하여 검토하여야 할 건설공사의 범위는 총공사금액 5억원 이상인 건설공사를 말한다.

35) 「건축법 시행령」 제3조의2(대수선의 범위) 법 제2조제1항제9호에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 증축·개축 또는 재축에 해당하지 아니하는 것을 말한다. <개정 2010. 2. 18., 2014. 11. 28.>
1. 내력벽을 증설 또는 해체하거나 그 벽면적을 30제곱미터 이상 수선 또는 변경하는 것
2. 기둥을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
3. 보를 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
4. 지붕틀(한옥의 경우에는 지붕틀의 범위에서 서까래는 제외한다)을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
5. 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
6. 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
7. 삭제 <2019. 10. 22.>
8. 다가구주택의 가구 간 경계벽 또는 다세대주택의 세대 간 경계벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
9. 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료(법 제52조제2항에 따른 마감재료를 말한다)를 증설 또는 해체하거나 벽면적 30제곱미터 이상 수선 또는 변경하는 것

[전문개정 2008. 10. 29.]

② 제1항의 공사금액 5억원이란 법 제8조제2항제1호의 심의인 경우에는 설계사가 산정한 공사금액을 말하며, 같은 항 제2호의 검토인 경우에는 발주자와 시공자간의 공사계약금액(분리계약한 경우에는 이를 합한 금액)을 말한다.

(검토 의견)

· 공사할 때 요구되는 가설구조물 또는 안전시설물에 대한 내용을 설계도서에 반영하지 못하는 사례는 대규모 건설공사의 경우보다는 비교적 소규모 건설공사의 설계도서에서 빈번히 발생되고 있으며, 발주자는 이를 근거로 도급하고 시공자는 이를 근거로 도급계약을 체결함으로서 적정한 기간 및 비용을 확보하지 못하여 위험성이 내재된 상태로 공사를 진행하는 악순환이 이어지고 있는 실정임

· 건설공사의 종류는 다양한 공종이 있으므로 이를 일일이 열거하는 것은 바람직하지가 않고 법 제정 취지에 맞도록 총공사금액 5억원 이상인 건설공사로 정함

· 공사금액에 대한 논란을 최소화하기 위하여 심의와 검토 대상을 구분하였으며, 심의는 시공자 선정 전에 수행하는 것이므로 설계자가 산정한 금액을 기준으로 하고, 검토는 시공자를 선정한 후 검토하는 것이므로 계약금액을 기준으로 하고 단계별로 계약하거나 동일 현장에서 둘 이상의 시공자(골조공사, 전기공사 등)와 계약하더라도 이를 합한 금액으로 한다라고 명확히 함

□ 심의 · 검토 기관의 선정

○ (**법의 위임내용 검토**)

- 발주자가 발주청인 경우에는 지심위, 기자위 등의 “심의”를 받도록 규정하고 있으며, “심의”는 일정 자격기준을 갖춘 위원으로 구성된 위원회에서 의결사항으로 결정하는 것을 말함
- 발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인허가기관장, 지역건축안전센터 등의 “검토”를 받도록 규정하고 있으며, “검토”는 일정 자격기준을 갖춘 전문가의 의견을 듣는 것을 말함
- 그러므로 발주청인 경우에는 위원회의 “심의”를 득하여야 하고, 발주청이 아닌 경우에는 전문가의 “검토의견”을 득하는 것으로 하위법령에서 정하는 것이 법 제정 취지를 반영하는 것이라 할 수 있음
- 그 밖에 심의·검토할 수 있는 기관을 대통령령으로 정하도록 위임하고 있어 공사의 중요도 또는 규모 등을 고려하고, 연간 발주되는 공사의 수를 고려하여 실효성 및 작동 가능성 등을 고려하여 하위법령에서 적절히 규정할 필요 있음

○ (**공공발주 공사의 공사기간 및 공사비용 심의기관의 구성·운영 검토**)

- 지심위는 지방자치단체의 장이 구성·운영하는 위원회이며, 기자위는 발주청이 구성·운영하는 위원회임
- 지심위 또는 기자위의 심의 대상 공사는 제외하고 그 이외의 공사를 심의할 위원회를 구성·운영하는 규정을 하위법령에서 규정할 필요 있음
- 발주청의 경우에는 설계의 안전성 검토 대상 건설공사는 국토안전관리원의 검토를 받도록 규정하고 있으므로 설계안전성검토 대상 건설공사인 경우에는 국토안전관리원이 심의하도록 하여야 이중 규제 또는 행정력 낭비를 방지할 수 있을 것으로 판단됨
- 국토안전관리원의 설계안전성검토 대상 건설공사[36]는 발주청이 발주하는 공사로서 안전관리계획의 수립[37] 대상 건설공사로 규정하고 있으며 다음과 같음

36) 「건설기술진흥법」제62조제18항, 같은 법 시행령 제75조의2(설계의 안전성 검토)

37) 「건설기술진흥법」제62조제1항, 같은 법 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)

<표 3> 국토안전관리원의 설계안전성 검토 대상 건설공사의 종류

1.「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사
2. 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사
3. 폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어 해당 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사
4. 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
5. 다음 각 목의 리모델링 또는 해체공사
가. 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
나.「주택법」 제2조제25호다목에 따른 수직증축형 리모델링
6.「건설기계관리법」 상 다음 각 목의 어느 하나의 건설기계가 사용되는 건설공사
가. 천공기(높이가 10미터 이상인 것만 해당한다)
나. 항타 및 항발기
다. 타워크레인
7. 다음 각 목의 가설구조물을 사용하는 건설공사
가. 높이가 31미터 이상인 비계
나. 브라켓(bracket) 비계
다. 작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리
라. 터널의 지보공(支保工) 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공
마. 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물
바. 높이 10미터 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물
사. 공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물
아. 그 밖에 발주자 또는 인·허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물
8. 그 외의 건설공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사
가. 발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사
나. 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인·허가기관의 장이 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사

○ (**시행령에서 정할 “공사기간 및 공사비용 심의기관의 구성·운영”의 안**)

제00조(공사기간 및 공사비용 심의기관의 구성·운영) ① 법 제8조제2항제1호에서 발주자가 발주청인 경우 공사기간 및 공사비용을 심의하는 기관으로서 “대통령령으로 정하는 기관”은 다음 각 호를 말한다.

1. 「국토안전관리원법」에 따라 설립된 국토안전관리원
2. 「건설기술진흥법 시행령」 제19조제6항에 따른 기술자문설계심의분과위원회(이하 “분과위원회”라 한다)

② 제1항제1호의 국토안전관리원은 공사기간 및 공사비용을 포함하여 설계의 안전성을 검토하기 위한 설계안전성검토위원회를 구성할 수 있으며, 발주청은 제1항제2호의 분과위원회 내에 분과위원회 위원으로 구성한 공사기간및비용심의소위원회(이하 “소위원회”라 한다)를 구성할 수 있다.

③ 법 제20조제9항에 따라 설계의 안전성 검토 대상 공사의 공사기간 및 공사비용의 적정성은 국토안전관리원이 심의한다. 다만, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제79조제1항제2호 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제95조제2호에 따른 특정공사, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제98조제2호·3호 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제127조제2호·제3호에 따른 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰을 실시하는 건설공사의 공사기간 및 공사비용의 심의는 제외한다.

④ 「건설기술 진흥법」 제5조제1항에 따른 지방건설기술심의위원회, 같은 법 제6조제1항에 따른 기술자문위원회의 심의 대상 건설공사의 공사기간 및 공사비용의 적정성은 해당 건설공사를 심의하는 위원회에서 심의한다. 다만, 제3항에서 국토안전관리원이 심의 완료한 공사의 공사기간 및 공사비용의 적정성은 심의하지 아니할 수 있다.

⑤ 제3항 및 제4항 이외의 건설공사에 대한 공사기간 및 공사비용의 적정성 심의는 분과위원회에서 심의한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 발주청이 정하는 바에 따라 소위원회에서 심의할 수 있고, 소위원회의 심의를 거친 사항은 분과위원회에서 심의한 것으로 본다.

⑦ 제4항 내지 제6항의 심의는 시공자 선정을 위한 입찰공고일 전일까지 심의완료하여야 하며, 제2항의 설계안전성검토위원회와 소위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 국토교통부장관과 발주청이 각각 정한다.

(검토 의견)

· 국토안전관리원에게 설계의 안전성 검토를 의뢰하여야 하는 건설공사인 경우에는 국토안전관리원이 해당 건설공사의 설계안전성 검토를 하는 때에 공사기간과 공사비용을 포함하여 검토하고, 이 업무를 위하여 설계안전성검토위원회를

구성하도록 규정하고, 설계안전성검토위원회의 구성·운영에 관한 사항은 국토교통부장관이 정하도록 규정함

· 국가계약법 또는 지방계약법에서 정하고 있는 대안입찰, 일괄입찰, 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰 등은 시공자가 발주청이 마련한 설계에 비하여 공사기간 또는 공사비용을 절감하는 대안을 마련하여 입찰하는 것이므로 시공자 선정을 위한 입찰공고일 전일까지 심의하는 대상이 아니고, 지심위 또는 기자위의 고유 업무에 해당되는 것이므로 국토안전관리원의 심의 대상 공사에서 제외함

· 지심위 또는 기자위의 심의 대상 건설공사는 해당 건설공사의 설계도서 심의를 하는 때에 공사기간 및 공사비용을 포함하여 심의하도록 규정하고 국토안전관리원이 심의를 완료한 공사에 대하여 심의하는 때에는 공사기간과 공사비용의 적정성은 심의항목에서 제외할 수 있도록 규정함

· 지심위 또는 기자위 심의 대상이 아닌 건설공사는 발주청이 구성·운영하는 분과위원회에서 심의하도록 하되, 비교적 소규모 건설공사의 설계인 경우에는 소위원회에서 심의하도록 규정

· 소위원회에서 심의한 결과는 분과위원회에서 심의한 것으로 갈음하여 심의의 책임소재를 명확히 함

· 기자위의 구성 및 운영에 관한 사항은「건설기술진흥법 시행령」제19조에서 기준을 정하고 있고 세부적인 사항은 발주청에 위임하고 있음

· 소위원회의 구성·운영에 관한 사항은「건설기술진흥법」제6조 및「건설기술진흥법 시행령」제19조에서 정한 분과위원회 내에 소속된 위원회이므로 분과위원회 운영 기준을 준용하므로 이 법에서 구체적으로 규정할 필요는 없고, 소위원회의 구성·운영에 관한 세부적인 사항도 발주청의 규정으로 위임하는 것이 적절한 것으로 판단됨

· 소위원회 위원의 제척·기피·회피, 위원의 공개, 위원의 해촉 등에 관한 규정은 소위원회 위원을 포함한 기자위 위원에 관한 규정을「건설기술진흥법 시행령」제20조 내지 제22조에서 규정하고 있으므로 이 법에서는 구체적으로 규정할 필요가 없음

○ (**민간발주 공사의 공사기간 및 공사비용 검토기관의 구성·운영 검토**)

- 법에서 발주자가 발주청 이외인 경우에는 인허가기관의 장 또는 인허가기관이 설립한 지역건축안전센터에서 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용의 적정성을 검토하도록 규정하고 있음
- 검토를 완료하여야 하는 시기는 “설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용을 시공자에게 확인시킨 후”로 규정하고 있으므로 민간발주인 경우에는 시공자를 선정한 후 설계도서 상의 공사기간 및 공사비용의 적정성을 검토하도록 규정
- 법 제정의 취지는 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용이 안전시설물 및 가설구조물을 제대로 반영하지 못한 경우 발주자와 시공자는 이를 근거로 공사계약을 함으로서 높은 위험성이 내재된 상태로 공사를 진행하는 악순환을 최소화하자는 것이므로, 공사착공 전에는 검토가 완료되어야 할 것임
- 검토기관은 해당 사업의 인허가기관 또는 지방자치단체장이 구성한 지역건축안전센터로 규정하고 하위법령에서 그 밖에 검토기관을 정하도록 하고 있음
- 인허가기관이 직접 공사기간 및 공사비용의 적정성을 검토할 수도 있겠으나 담당 전문가가 부재하거나 다른 업무 등으로 직접 검토하기 곤란한 때에는 다른 검토기관에 검토를 요청할 수 있는 근거를 마련할 필요 있음
- 검토기관은 공사기간 및 공사비용을 검토할 수 있는 역량을 갖추어야 하며, 사인간의 계약에 관한 구체적인 사안을 검토과정에서 노출시키는 결과를 초래하게 되므로 신중하게 정할 필요 있음

<표 3.15> 최근 5년간 발주부문별 국내건설공사 수주액 현황[38)]

(단위 : 억원)

년 도	합계	공공공사		민간공사	
		수주액	비율	수주액	비율
’16	1,648,757	474,106	29%	1,174,651	71%
’17	1,605,282	472,037	29%	1,133,246	71%
’18	1,545,277	423,447	27%	1,121,832	73%
’19	1,660,352	480,692	29%	1,179,661	71%
’20	1,940,750	520,953	27%	1,419,796	73%

38) 대한건설협회, “2020년 4분기 기준 주요건설통계”, 2021.2월

<표 3.16> 2019년 발주자별·공종별 국내건설공사 계약액 및 기성액 현황[39)]

(단위 : 억원)

구분		2019년 계약액		2019년 기성액	
		금액	비율	금액	비율
전 체		1,459,794	100%	1,780,041	100%
공공		395,998	27%	426,701	24%
	토목	204,525	14%	217,099	12%
	건축	161,951	11%	171,720	10%
	산설·조경	29,516	2%	37,877	2%
민간		1,063,793	73%	1,353,337	76%
	토목	140,547	10%	107,581	6%
	건축	826,478	57%	1,139,620	64%
	산설·조경	96,766	7%	106,133	6%

- <표 3.15>에서 최근 5년간 발주부문별 국내건설공사 수주액 현황을 보면 민간발주가 국내 총건설공사 수주액의 70%를 상회하고, <표 3.16>과 같이 민간발주인 경우에도 건축공사 이외에 토목, 산업설비, 조경 등의 건설공사가 진행되고 있음을 알 수 있음
- 민간발주인 경우 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용에 관한 적정성 검토 대상공사는 연면적 300제곱미터 이상(약 5억원 이상)인 건설공사이므로 연간 공사의 건수도 많고 민간인 간의 계약내역에 관한 정보동의 등에 있어 상당한 문제점 또는 저항이 예상되므로 이에 대한 하위법령을 효율적으로 규정할 필요가 있음
- 검토의 단서조항으로 시공자에게 확인시킨 후 검토하도록 법에서 규정하고 있기 때문에 법의 작동성 및 실효성을 증진을 위하여 다음과 같이 검토 대상공사의 범위를 비교분석하였음
- 검토 대상공사의 범위에 대한 장단점을 비교한 결과 연구자의 판단은 법 제정 취지 및 민간인 간의 계약을 존중하고, 민간인의 정보보호 등 지나친 정부의 개입 등을 고려할 때 공사계약내역서에 안전시설물 또는 가설구조물에 소요되는 기간 및 비용을 미처 반영하지 못하고 계약한 선량한 시공자를 보호하기 위한 최소한의 목적만 달성하도록 하는 것이 좋을 것으로 사료됨

39) 대한건설협회, “2020년 4분기 기준 주요건설통계”, 2021.2월

<표 3.17> 민간발주인 경우 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용 검토 대상공사의 범위(안)

검토 대상공사의 범위	장 점	단 점
(제1안) 공사금액 5억원 이상인 모든 건설공사	· 설계자의 모든 오산정을 개선할 수 있음 · 선량한 시공자를 보호 가능	· 지나치게 많은 행정 소모 · 민간인에 대한 정보보호 법률에 위배될 가능성 있음 · 민간인 간의 자율적 계약관계에 정부가 지나치게 개입하는 형태가 될 수 있음 · 경미한 사안이라 할지라도 검토결과 미흡한 것으로 판단될 경우 변경계약 등의 절차가 곤란 · 변경계약까지 완료하기 위한 발주자의 저항 등이 있을 경우 행정절차 장기화 가능성 존재
(제2안) 시공자가 확인한 후 필요하다고 검토요청한 건설공사	· 행정의 간소화 효과 · 시공자가 계약후 계약내역이 잘못된 것을 확인하였을 때 계약변경 또는 계약파기를 위한 근거 제공으로 악순환 단절 효과 제공 · 발주자가 설계내역서를 시공자에게 확인시키는 제도이므로 설계내역과 계약내역을 비교할 수 있는 제도적 장치가 마련됨 · 법 제정 취지에 부합됨	· 시공자가 계약후 공사금액에 대한 이의제기 형태가 되므로 경우에 따라서는 시공자가 감내하고 진행할 수 있음 · 이후 미반영에 대한 책임은 오로지 시공자의 몫이 됨 · 설계자가 원천적으로 기간 및 비용을 오산정한 경우 이에 대한 모든 오류를 검증하는 것은 한계가 있음

- 따라서, 제2안 시공자가 공사계약 이후 설계자가 산정한 기간 및 비용을 발주자로부터 제공받고 이를 검토한 결과 계약내역서 상에 상당한 오류가 발견된 것으로 판단되어 계약한 기간 및 비용으로는 공사를 진행하기 어렵다는 상당한 사유가 있을 경우에만 검토기관(인허가기관 및 지역건축안전센터)에 검토를 의뢰하는 절차를 갖도록 하는 것이 제도의 실효성 증진에 유리할 것으로 판단됨

- 건설공사의 도급계약을 위한 입찰방법은 설계도서가 완료된 상태에서 입찰에 부치는 경우가 일상적이나 그렇지 않은 경우도 많이 있음
- 설계도서가 명확하지 않거나 미완성되어 공사비 총액을 산출하기 곤란한 때에 계약하는 실비정산 도급금액 산정방식, 공사비 총액을 정하여 계약하는 정액 도급방식, 각 재료에 대한 단가만을 정하고 수량에 따라 공사비를 지급하는 단가 도급방식, 설계와 시공을 포괄적으로 산정하여 계약하는 설계시공일괄(Turn Key) 도급방식, 발주자가 입찰이나 계약 등을 하지 않고 직접 수행하는 직영공사 등 설계도서에서 정한 공사기간 또는 공사비용이 결정되지 않은 상태에서 공사착공하고 진행하는 도급방식도 있을 수 있음
- 그러므로 상기 제2안으로서 시공자가 확인완료한 후 시공자가 필요하다고 검토 요청한 건에 한하여 검토기관의 검토를 받도록 하는 것이 현실적으로 적합한 것이라 판단됨
- 다만, 시공자가 요청하지 않은 공사에 대한 것은 기간 및 비용이 다소 부족하다고 하더라도 시공자가 책임지고 이행하여야 할 몫이며, 이는 시공자의 역량 강화 및 선량한 시공자를 보호하기 위한 법 제정 목적은 달성할 수 있는 것이라 판단됨

- 인허가기관은 지방자치단체일 수도 있지만 그 이외에 중앙행정기관 등(국토교통부, 산업자원통상부 등)이 될 수 있기 때문에 이들 인허가기관이 자체적으로 검토할 수도 있지만 검토의 전문성 확보차원에서 검토 전문기관을 하위법령에서 지정할 필요가 있음
- 따라서, 발주청 발주공사의 설계안전성 검토기관인 국토안전관리원을 검토기관으로 지정하고, 설계안전성 검토 대상공사인 경우에는 국토안전관리원의 객관성, 전문성을 활용하도록 의무화하고, 그 이외의 공사는 인허가기관의 자율적 판단에 따라 지방자치단체의 건축위원회 또는 지역건축안전센터 내의 소위원회 등을 검토기관으로 지정하여 검토하도록 하되, 공사의 종류 및 규모에 따라 효율적으로 검토가 이루어지도록 규정할 필요 있음
- 인허가기관으로서 지방자치단체의 장이 건축공사 관계 법령에 따라 구성·운영하는 위원회의 종류는 다음과 같음

<표 3.18> 지방자치단체의 건설공사 관련 위원회의 종류

위원회명	관련 법 조항	주요 심의내용
건축위원회	「건축법」 제4조	· 건축물 관련 민원 사항 · 건축물의 건축 또는 대수선에 관한 사항
도시계획위원회	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제113조	· 개발행위의 허가에 관한 심의
경관위원회	「경관법」 제29조	· 건축물의 경관 심의
교통영향평가심의위원회	「도시교통정비촉진법」 제19조	· 교통영향평가서에 대한 심의

- 지방자치단체의 위원회 중에서 건설공사의 민원 등을 고려할 때 건축위원회에서 검토하도록 하는 것이 다른 위원회에 비하여 적정한 것으로 판단됨

○ (**시행령에서 정할 “공사기간 및 공사비용 검토기관의 구성·운영”의 안**)

제00조(공사기간 및 공사비용 검토기관의 구성·운영) ① 법 제8조제2항제2호에서 발주자가 발주청이 아닌 경우 공사기간 및 공사비용을 검토하는 기관으로서 “대통령령으로 정하는 기관”은 다음 각 호를 말한다.

1. 「국토안전관리원법」에 따라 설립된 국토안전관리원
2. 「건축법」 제4조에 따른 건축위원회

② 제1항제1호의 국토안전관리원은 공사기간 및 공사비용을 포함하여 설계의 안전성을 검토하기 위한 설계안전성검토위원회를 구성할 수 있으며, 인허가기관의 장은 제1항제2호의 건축위원회 내에 공사기간 및 공사비용을 검토하기 위한 공사기간및비용검토위원회를 지방자치단체의 장은 지역건축안전센터 내에 공사기간및공사비용검토단을 구성할 수 있다.

③ 제2항의 검토위원회 또는 검토단에서 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용의 적정성을 검토한다. 다만, 법 제12조제1항에 따라 시공자가 검토한 후 적정하다고 판단한 경우에는 검토하지 아니할 수 있다.

④ 시공자는 법 제12조제1항에 따라 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용의 적정성을 검토한 결과를 착공 전에 인허가기관에 신고하여야 하며, 부적정하다고 판단한 경우에는 별지 제00호서식에 따라 필요한 서류를 갖추어 인허가기관에 검토를 요청하여야 한다.

⑤ 제4항에 따라 시공자의 검토요청을 받은 인허가기관은 검토요청을 받은 날로부터 14

일 이내에 검토를 완료하고 별지 제00호서식에 따라 그 결과를 다음 각 호의 기준으로 구분하여 시공자와 발주자에게 통보하여야 한다.

1. 적정 : 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용이 해당 공사를 수행함에 있어 필요로 하는 안전시설물 또는 가설구조물을 적정하게 반영한 때(다만, 시공자가 이를 적절히 반영하지 못한 것은 적정으로 판정할 수 있다)
2. 조건부 적정 : 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용이 해당 공사를 수행함에 있어 필요로 하는 안전시설물 또는 가설구조물을 일부 미흡하여 이를 보완할 필요가 있는 때(계약내역서를 일부 조정 가능하거나 현장조건의 불확실성으로 인하여 위험한 현장조건이 된 때 설계변경하는 조건으로 공사를 수행할 수 있는 때)
3. 부적정 : 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용이 해당 공사를 수행함에 있어 필요로 하는 안전시설물 또는 가설구조물을 상당부분 미반영한 때(계약내역서를 기준으로 공사를 할 경우 건설사고 발생 위험성이 매우 높은 때)

⑥ 제5항의 검토를 위하여 제00조에 따른 설계안전성검토 대상 공사와 동일한 종류의 건설공사는 국토안전관리원에 검토를 의뢰하여야 하며, 그 이외의 건설공사인 경우에는 건축위원회 또는 지방건축안전센터에 검토를 위뢰할 수 있다. 다만 인허가기관이 지방자치단체 이외인 때에는 국토안전관리원에 의뢰하는 것을 원칙으로 한다.

⑦ 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용을 검토하는 때에는 다음 각 호를 기준으로 검토할 수 있다.*(경우에 따라 별표로 이동하여 정리 필요)*

1. 공사기간의 검토는 다음 각 목을 기준으로 할 수 있다.
   가. 여러 공정이 혼재될 경우 작업의 특수성
   나. 가설구조물 및 안전시설물의 설치·사용·해체에 소요되는 기간
   다. 국토교통부 훈령 “공공 건설공사의 공사기간 산정기준”
   라. 기타 공사기간에 미치는 사회적, 환경적, 지리적 여건 등
2. 공사비용의 검토는 다음 각 목을 기준으로 할 수 있다.
   가. 설계도면
   나. 단가산출서(품셈, 물가자료, 공사실적자료, 견적서 등)
   다. 수량산출서(소요되는 수량)
   라. 사용 재료 또는 구조의 적정성
   마. 기타 특기시방서 등에서 정한 공사내용 이행에 필요한 비용 등
3. 필요한 가설구조물
   가. 지반의 붕괴위험 방지 가설구조물
   나. 바닷물·강물·지하수 등에 따른 침수위험 방지 가설구조물
   다. 폭발, 화재 등의 위험을 방지하기 위한 가설구조물

라. 건설종사자가 안전하게 작업함에 필요로 하는 비계, 가설통로, 작업발판 등의 가설구조물

마. 기타 건설사고 예방을 위하여 국토교통부장관이 필요하다고 정한 가설구조물

4. 필요한 안전시설물

가. 건설종사자의 추락사고를 방지하기 위한 안전시설물

나. 낙하물에 대하여 건설종사자를 보호하기 위한 안전시설물

다. 폭발, 화재 등의 위험으로부터 건설종사자를 보호하기 위한 안전시설물

라. 기타 건설종사자를 보호하기 위하여 국토교통부장관이 필요하다고 정한 안전시설물

⑧ 제5항의 검토를 하는 때에 발주자, 설계자 및 시공자에게 필요한 서류를 요청할 수 있으며 검토회의에 참석을 요구할 수 있고, 특별한 사유가 없는 한 발주자, 설계자 및 시공자는 이에 응하여야 한다.

⑨ 검토를 위한 위원회, 검토단 등의 구성, 검토절차 등은 국토교통부장관이 정한다. 건축위원회 및 지방건축안전센터의 구성 및 운영에 관한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다.

제00조(공사기간 및 공사비용 검토결과에 대한 후속조치 등) ① 제5항제1호의 적정인 경우에는 시공자는 발주자에게 계약내역서에 반영하지 못한 기간 및 비용을 청구할 수 없으며, 계약금액 이내에서 설계도서에서 정한 가설구조물 및 안전시설물을 설치하여야 한다.

② 제5항제2호의 조건부 적정인 경우에는 조건부 사항을 반영하여 계약내역을 조정하거나 향후 설계변경이 필요하다고 판단되는 때에는 국토교통부장관이 정하는 절차에 따라 발주자는 설계변경하여야 한다.

③ 제5항제3호의 부적정인 경우에는 발주자와 시공자 간의 계약을 무효로 할 수 있으며, 이를 근거로 발주자는 시공자에게 공사불이행에 따른 책임을 부과할 수 없다. 다만, 설계도서에 미반영한 설계자는 면책되지 않는다.

(검토 의견)

· 검토결과는 적정, 조건부 적정, 부적정 3가지로 분류하고 그 각각의 검토결과에 대한 후속조치에 대한 책임소재를 명확히 함

· 심의기관과 유사하게 지역건축안전센터 내에 공사기간 및 공사비용을 검토할 수 있는 검토단을 구성하고 그 검토단에서 검토하도록 하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

· 지역건축안전센터에 대한 운영규정의 기본적인 사항은 하위법령에서 정하고, 세

부적인 사항은 지방자치단체의 조례에서 정하도록 위임

· 공사착공 전에 설계도서상의 공사기간 및 공사비용의 적정성을 검토할 수 없는 경우에는 건설사고 예방을 위한 가설구조물과 안전시설물에 소요되는 적정한 기간 및 비용을 발주자가 반영할 수 있도록 규정(조건부 적정)

□ 협조 필요사항

○「건축법 시행규칙 별지 제13호서식」착공신고 양식 검토

- 시공자가 공사 착공 전에 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용을 검토한 후 이상이 있다고 판단하는 때에 공인된 검토기관의 검토를 요청할 수 있도록 규정하고 있음
- 그러므로 이상이 있는 때에는 검토를 요청함으로서 검토의 행정절차가 시작되는 것이지만 검토결과 이상이 없음을 밝히기 위한 행정절차가 필요하게 됨
- 따라서, 착공신고 당시에 시공자가 검토완료하였음을 확인하는 절차가 필요함
- 건축법 시행규칙 별지 제13호서식을 향후 수정보완하여 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용을 검토한 결과 이상이 없음을 확인하는 란을 양식에 반영할 것을 권함

■ 건축법 시행규칙 [별지 제13호서식] <개정 2020. 10. 28.> 세움터(www.eais.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

착 공 신 고 서

· 어두운 난( )은 신고인이 작성하지 않으며, [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간 3 일

신고인	건축주		
	전화번호		
	주소		
대지위치			① 지번
허가(신고)번호			허가(신고)일자
착공예정일자			준공예정일자
② 설계자	성명(법인명) (서명 또는 인)		자격번호
	사무소명		신고번호
	사무소 주소		(전화번호:)
	도급계약일자		도급금액 원
③ 공사시공자	성명 (서명 또는 인)		도급계약일자
	회사명		도급금액 원
	생년월일(법인등록번호)		등록번호
	주소		(전화번호:)
	현장 배치 건설기술자	성명	
		자격증	자격번호
④ 공사감리자	성명 (서명 또는 인)		자격번호
	사무소명		신고번호
	사무소 주소		(전화번호:)
	도급계약일자		도급금액 원
⑤ 현장관리인	성명 (서명 또는 인)		자격번호
	주소		(전화번호:)
건축물 석면 함유 유무	[ ] 천장재 [ ] 단열재 [ ] 지붕재 [ ] 보온재 [ ] 기타 [ ] 해당 없음		
건설재해예방전문지도기관의 지도대상 여부	[ ] 대상		[ ] 비대상
	기관명		사업자등록번호

⑥ 관계 전문기술자	분야	자격증	자격번호	주소
	( ) (서명 또는 인)			
	( ) (서명 또는 인)			
	( ) (서명 또는 인)			
	( ) (서명 또는 인)			

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

「건축법」 제21조제1항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항·제6항에 따라 위와 같이 착공신고서를 제출합니다.

년 월 일

신고인(건축주) (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하

신고안내		
첨부서류	1.「건축법」 제15조에 따른 건축관계자 상호간의 계약서 사본(해당 사항이 있는 경우로 한정합니다) 2.「건축법 시행규칙」 별표 4의2의 설계도서. 다만, 「건축법」 제11조 및 제14조에 따라 건축허가 및 건축신고를 할 때 제출한 경우에는 제출하지 않으며, 변경사항이 있는 경우에는 변경된 설계도서를 제출해야 합니다. 3.「건축법」 제25조제11항에 따른 감리 계약서(해당 사항이 있는 경우로 한정합니다) 4.「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제104호서식에 따른 기술지도계약서 사본(산업안전보건법」 제73조제1항에 따른 건설재해예방전문지도기관의 지도를 받아야 하는 공사인 경우만 해당합니다)	수수료 없음

근거법규	
「건축법」 제21조 제1항	· 「건축법」 제11조·제14조 및 제20조제1항에 따라 허가를 받거나 신고를 한 건축물의 공사를 착수하려는 경우에는 허가권자에게 신고해야 합니다.

유의사항	
「건축법」 제11조 제7항, 제14조제5항, 제21조 제3항 및 제111조제1호	1. 건축허가를 받은 날부터 2년(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따라 공장의 신설·증설 또는 업종변경의 승인을 받은 공장은 3년) 이내에 공사에 착수하지 않으면 허가가 취소되며, 건축신고한 날부터 1년 이내에 공사에 착수하지 않으면 그 효력이 상실됩니다. 다만, 허가권자가 정당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 1년의 범위에서 그 공사의 착수기간을 연장할 수 있습니다. 2. 허가권자가 착공신고를 받은 날부터 3일 이내에 신고수리 여부 또는 민원처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장여부를 신고인에게 통지하지 않으면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 신고는 수리된 것으로 봅니다. 3. 착공신고를 하지 않거나 거짓으로 신고를 하고 공사에 착수하면 5천만원 이하의 벌금에 처하여 집니다.

작성방법

1. ① : 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지번을 적으며,「공유수면의 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따라 공유수면의 점용·사용 허가를 받은 경우 그 장소가 지번이 없으면 그 점용·사용 허가를 받은 장소를 적습니다.
2. ② ~ ④ : 변경되는 자가 다수인 경우 "○○○ 외 ○인"으로 적으며, "외 ○인"의 현황도 제출합니다.
3. ③ 중 건설기술자 :「건설산업기본법」 제40조에 따라 건설공사 현장에 배치하는 건설기술자를 적습니다.
4. ⑤ :「건축법」 제24조제6항에 따라 공사 현장에 배치된 건설기술자를 적습니다(「건설산업기본법」 제41조제1항 각 호에 해당하지 않는 건축물인 경우만 해당합니다).
5. ⑥ :「건축법」 제67조에 따라 대지의 안전, 건축물의 구조상 안전, 건축설비의 설치 등에 대한 협력을 받은 관계전문기술자를 적습니다.

처리절차

신고서 작성	→	접 수	→	검 토	→	결 재	→	신고필증 작성	→	신고필증 교부
신고인(건축주)		특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구(건축허가·신고 부서)								신고인(건축주)

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제2절 발주자의 안전관리의무 제8조(건설현장의 안전을 위한 업무 수행 등) ① 발주자는 설계자등이 건설현장의 안전을 우선적으로 고려하여 설계·시공·감리 업무를 수행할 수 있도록 적정한 기간과 비용을 제공하여야 한다. 이 경우 발주자는 제11조제1항에 따른 설계자의 업무를 고려하여 설계자등에게 적정한 기간과 비용을 제공하여야 한다. ② 발주자는 연면적이 3백제곱미터 이상인 건축물 등 대통령령으로 정하는 건설공사의 경우 제11조제1항에 따라 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용이 적정한지에 대하여 다음 각 호의 구분에 따라 심의나 검토의견을 받아야 한다. 이 경우 발주자는「산업안전보건법」제67조에 따른 안전보건대장 중 공사기간 및 공사비용 관련한 검토를 완	제00조(공사기간 및 공사비용의 적정성 심의 또는 검토 대상 건설공사의 범위) ① 법 제8조제2항에서 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용이 적정한지에 대하여 검토하여야 할 건설공사의 범위는 총공사금액 5억원 이상인 건설공사를 말한다. ② 제1항의 공사금액 5억원 이란 법 제8조제2항제1호의 심의인 경우에는 설계	

법	시행령	시행규칙
료한 것으로 본다. 다만, 제2호의 경우에는 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용을 시공자에게 확인시킨 후 검토의견을 받아야 한다. 1. 발주자가 발주청인 경우: 「건설기술 진흥법」 제5조제1항에 따른 지방건설기술심의위원회, 같은 법 제6조제1항에 따른 기술자문위원회 등 대통령령으로 정하는 기관의 심의 2. 발주자가 발주청이 아닌 경우: 해당 건설공사의 인가, 허가, 승인, 신고 수리 등을 한 행정기관(이하 "인허가기관"이라 한다)의 장, 「건축법」 제87조의2에 따른 지역건축안전센터 등 대통령령으로 정하는 기관의 검토의견 ③ 제2항에 따라 공사기간 및 공사비용을 검토하는 경우 「건설기술 진흥법」 제45조제1항 및 같은 법 제45조의2에 따라 국토교통부장관이 정하는 기준을 참고할 수 있다. ④ 발주자는 제2항에 따라	사가 산정한 공사금액을 말하며, 같은 항 제2호의 검토인 경우에는 발주자와 시공자간의 공사계약금액(분리계약한 경우에는 이를 합한 금액)을 말한다. 제00조(공사기간 및 공사비용 심의기관의 구성·운영) ① 법 제8조제2항제1호에서 발주자가 발주청인 경우 공사기간 및 공사비용을 심의하는 기관으로서 "대통령령으로 정하는 기관"은 다음 각 호를 말한다. 1. 「국토안전관리원법」에 따라 설립된 국토안전관리원 2. 「건설기술진흥법 시행령」 제19조제6항에 따른 기술자문설계심의분과위원회(이하 "분과위원회"라 한다) ② 제1항제1호의 국토안전관리원은 공사기간 및 공사비용을 포함하여 설계의 안전성을 검토하기 위한 설계안전성검토위원회를 구성할 수 있으며, 발주청은 제1항제2호의 분과위원회 내에 분과위원회 위원	

법	시행령	시행규칙
공사기간 및 공사비용의 심의 또는 검토의견을 받은 경우에는 해당 결과를 제1항에 따른 설계자등에게 적정한 기간과 비용을 제공할 때에 반영하여야 한다. ⑤ 공사기간 및 공사비용의 심의 또는 검토의견을 받는 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	으로 구성한 공사기간및비용심의소위원회(이하 “소위원회”라 한다)를 구성할 수 있다. ③ 법 제20조제9항에 따라 설계의 안전성 검토 대상 공사의 공사기간 및 공사비용의 적정성은 국토안전관리원이 심의한다. 다만, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제79조제1항제2호 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제95조제2호에 따른 특정공사, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제98조제2호·3호 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제127조제2호·제3호에 따른 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰을 실시하는 건설공사의 공사기간 및 공사비용의 심의는 제외한다. ④ 「건설기술 진흥법」 제5조제1항에 따른 지방건설기술심의위원회, 같은 법 제6조제1항에 따른 기술자문위원회의 심의 대상 건설	

법	시행령	시행규칙
	공사의 공사기간 및 공사비용의 적정성은 해당 건설공사를 심의하는 위원회에서 심의한다. 다만, 제3항에서 국토안전관리원이 심의 완료한 공사의 공사기간 및 공사비용의 적정성은 심의하지 아니할 수 있다. ⑤ 제3항 및 제4항 이외의 건설공사에 대한 공사기간 및 공사비용의 적정성 심의는 분과위원회에서 심의한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 발주청이 정하는 바에 따라 소위원회에서 심의할 수 있고, 소위원회의 심의를 거친 사항은 분과위원회에서 심의한 것으로 본다. ⑦ 제4항 내지 제6항의 심의는 시공자 선정을 위한 입찰공고일 전일까지 심의완료하여야 하며, 제2항의 설계안전성검토위원회와 소위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 국토교통부장관과 발주청이 각각 정한다. 제00조(공사기간 및 공사비용 검토기관의 구성·운영)	

법	시행령	시행규칙
	① 법 제8조제2항제2호에서 발주자가 발주청이 아닌 경우 공사기간 및 공사비용을 검토하는 기관으로서 “대통령령으로 정하는 기관”은 다음 각 호를 말한다. 1. 「국토안전관리원법」에 따라 설립된 국토안전관리원 2.「건축법」 제4조에 따른 건축위원회 ② 제1항제1호의 국토안전관리원은 공사기간 및 공사비용을 포함하여 설계의 안전성을 검토하기 위한 설계안전성검토위원회를 구성할 수 있으며, 인허가기관의 장은 제1항제2호의 건축위원회 내에 공사기간 및 공사비용을 검토하기 위한 공사기간및비용검토위원회를 지방자치단체의 장은 지역건축안전센터 내에 공사기간및공사비용검토단을 구성할 수 있다. ③ 제2항의 검토위원회 또는 검토단에서 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용의 적정성을 검토한다. 다만, 법 제12조제1항에 따라 시공자가 검토한 후 적	<국토교통부장관이 정하는 사항 추가 필요>

법	시행령	시행규칙
	정하다고 판단한 경우에는 검토하지 아니할 수 있다. ④ 시공자는 법 제12조제1항에 따라 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용의 적정성을 검토한 결과를 착공 전에 인허가기관에 신고하여야 하며, 부적정하다고 판단한 경우에는 별지 제00호서식에 따라 필요한 서류를 갖추어 인허가기관에 검토를 요청하여야 한다. ⑤ 제4항에 따라 시공자의 검토요청을 받은 인허가기관은 검토요청을 받은 날로부터 14일 이내에 검토를 완료하고 별지 제00호서식에 따라 그 결과를 다음 각 호의 기준으로 구분하여 시공자와 발주자에게 통보하여야 한다. 1. 적정 : 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용이 해당 공사를 수행함에 있어 필요로 하는 안전시설물 또는 가설구조물을 적정하게 반영한 때(다만, 시공자가 이를 적절히 반영하지 못한 것은 적정으로 판정할 수 있다)	

법	시행령	시행규칙
	2. 조건부 적정 : 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용이 해당 공사를 수행함에 있어 필요로 하는 안전시설물 또는 가설구조물을 일부 미흡하여 이를 보완할 필요가 있는 때(계약내역서를 일부 조정 가능하거나 현장조건의 불확실성으로 인하여 위험한 현장조건이 된 때 설계변경하는 조건으로 공사를 수행할 수 있는 때) 3. 부적정 : 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용이 해당 공사를 수행함에 있어 필요로 하는 안전시설물 또는 가설구조물을 상당부분 미반영한 때(계약내역서를 기준으로 공사를 할 경우 건설사고 발생 위험성이 매우 높은 때) ⑥ 제5항의 검토를 위하여 제00조에 따른 설계안전성 검토 대상 공사와 동일한 종류의 건설공사는 국토안전관리원에 검토를 의뢰하여야 하며, 그 이외의 건	

법	시행령	시행규칙
	설공사인 경우에는 건축위원회 또는 지방건축안전센터에 검토를 위뢰할 수 있다. 다만 인허가기관이 지방자치단체 이외인 때에는 국토안전관리원에 의뢰하는 것을 원칙으로 한다. ⑦ 설계자가 산정한 공사기간 및 공사비용을 검토하는 때에는 다음 각 호를 기준으로 검토할 수 있다. *(경우에 따라 별표로 이동하여 정리 필요)* 1. 공사기간의 검토는 다음 각 목을 기준으로 할 수 있다. 가. 여러 공정이 혼재될 경우 작업의 특수성 나. 가설구조물 및 안전시설물의 설치·사용·해체에 소요되는 기간 다. 국토교통부 훈령 “공공 건설공사의 공사기간 산정기준” 라. 기타 공사기간에 미치는 사회적, 환경적, 지리적 여건 등 2. 공사비용의 검토는 다음 각 목을 기준으로 할 수 있다. 가. 설계도면 나. 단가산출서(품셈, 물	

법	시행령	시행규칙
	가자료, 공사실적자료, 견적서 등) 다. 수량산출서(소요되는 수량) 라. 사용 재료 또는 구조의 적정성 마. 기타 특기시방서 등에서 정한 공사내용 이행에 필요한 비용 등 3. 필요한 가설구조물 가. 지반의 붕괴위험 방지 가설구조물 나. 바닷물·강물·지하수 등에 따른 침수위험 방지 가설구조물 다. 폭발, 화재 등의 위험을 방지하기 위한 가설구조물 라. 건설종사자가 안전하게 작업함에 필요로 하는 비계, 가설통로, 작업발판 등의 가설구조물 마. 기타 건설사고 예방을 위하여 국토교통부장관이 필요하다고 정한 가설구조물 4. 필요한 안전시설물 가. 건설종사자의 추락사고를 방지하기 위한 안전시설물 나. 낙하물에 대하여 건	

법	시행령	시행규칙
	설종사자를 보호하기 위한 안전시설물 다. 폭발, 화재 등의 위험으로부터 건설종사자를 보호하기 위한 안전시설물 라. 기타 건설종사자를 보호하기 위하여 국토교통부장관이 필요하다고 정한 안전시설물 ⑧ 제5항의 검토를 하는 때에 발주자, 설계자 및 시공자에게 필요한 서류를 요청할 수 있으며 검토회의에 참석을 요구할 수 있고, 특별한 사유가 없는 한 발주자, 설계자 및 시공자는 이에 응하여야 한다. ⑨ 검토를 위한 위원회, 검토단 등의 구성, 검토절차 등은 국토교통부장관이 정한다. 건축위원회 및 지방건축안전센터의 구성 및 운영에 관한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다. 제00조(공사기간 및 공사비용 검토결과에 대한 후속	

법	시행령	시행규칙
	조치 등) ① 제5항제1호의 적정인 경우에는 시공자는 발주자에게 계약내역서에 반영하지 못한 기간 및 비용을 청구할 수 없으며, 계약금액 이내에서 설계도서에서 정한 가설구조물 및 안전시설물을 설치하여야 한다. ② 제5항제2호의 조건부 적정인 경우에는 조건부 사항을 반영하여 계약내역을 조정하거나 향후 설계변경이 필요하다고 판단되는 때에는 국토교통부장관이 정하는 절차에 따라 발주자는 설계변경하여야 한다. ③ 제5항제3호의 부적정인 경우에는 발주자와 시공자 간의 계약을 무효로 할 수 있으며, 이를 근거로 발주자는 시공자에게 공사불이행에 따른 책임을 부과할 수 없다. 다만, 설계도서에 미반영한 설계자는 면책되지 않는다.	<국토교통부장관이 정하는 사항 추가 필요> - 설계변경 요청 절차

제9조 안전관리 역량 확인의무 등

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

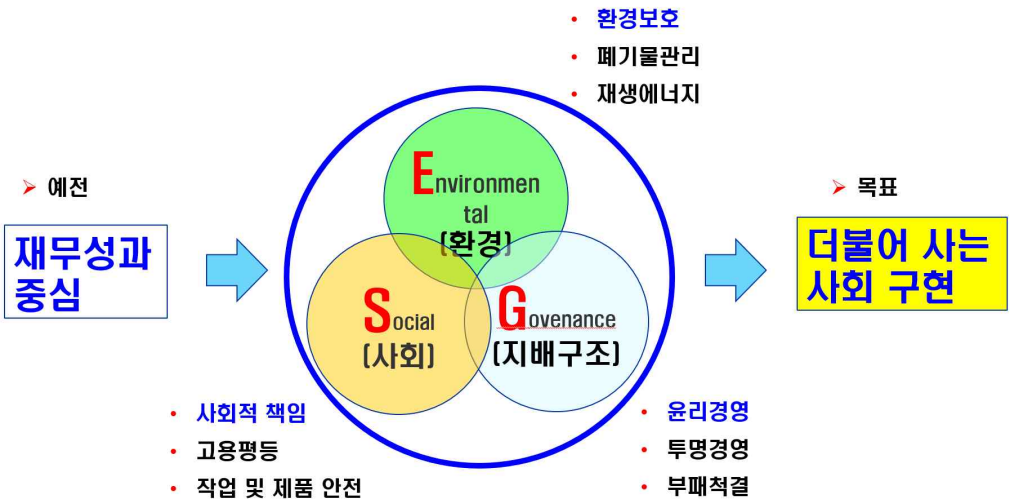
제9조(안전관리 역량 확인의무 등) ① 발주자는 설계자·시공자·감리자와 해당 업무에 관한 계약을 체결하기 전에 그 안전관리 역량을 확인하여야 한다.
② 발주자는 시공자가 하도급 계약을 체결하기 전에 하수급시공자의 안전관리 역량을 확인하도록 지시하여야 한다.
③ 발주자가 감리자에게 감리업무를 맡기지 아니한 경우 발주자가 감리자의 책무를 다해야 한다.

○ (**목적·취지**)

- 발주자가 설계자·시공자·감리자 등과 도급계약을 체결하기 전에 수급인의 해당 업무에 대한 안전관리 역량을 확인하도록 함으로서, 안전관리 역량이 우수한 사업자가 상대적으로 건설시장에서 지속가능한 경쟁체계를 갖출 수 있는 건설시장구조를 형성하기 위함
- 기업이 지속가능한 경영체계를 갖출 수 있도록 제도적 보완 및 건전한 시장구조를 형성하도록 하는 것은 정부의 책무로서 매우 중요한 요소라고 할 수 있으며, 이는 기업에 투자하고 있는 일반 시민들의 재산권을 보호하기 위해서도 필요한 정책이라 판단됨

○ (**지속가능한 경영체계 구축을 위한 정부의 제도적 변화**)

- 매우 급격히 성장하던 기업도 단 한 번의 사고로 인하여 기업이 도산하거나 경영위기에 직면하는 사례들은 수없이 많고, 평상시 사고예방을 위한 노력을 독려할 수 있도록 제도적 장치를 마련하는 것은 정부의 중요한 책무라고 할 수 있음
- 최근 기업의 경영체계에서 화두로 대두되고 있는 것은 ESG 경영체계로서 그 중 하나가 기업의 사회적 책임을 강조하고 있음



[그림 3.4] 지속가능한 경영체계 구축을 위한 ESG 경영

- 이에 발맞추어 정부 정책은 건전한 기업이 입찰제도에서 비교우위의 경쟁체계를 갖출 수 있도록 정부 정책도 변화되어 왔으며, 2012년3월21일「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제7조(계약방법)제2항을 신설하여 입찰참여업체의 사회적 신인도 등을 사전 심사하도록 하고 있음
- 2015년12월31일 국가계약법 시행령 제42조제4항[40]에서 공사금액 300억원 이상(2019년9월17일 100억원 이상으로 하향조정)인 공사인 경우에는 최저가낙찰제에서 종합심사낙찰제로 개정하였으며, 공사금액이 그 이하인 경우에는 단순한 최저가낙찰제에서 입찰자의 이행능력 등을 평가하는 적격심사제를 적용하고 있음
- 그러한 심사기준은 각 중앙관서장 또는 계약담당공무원이 기획재정부장관과 협

40) 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국고의 부담이 되는 경쟁입찰의 경우에는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 계약이행능력 및 기획재정부장관이 정하는 일자리창출 실적 등을 심사하여 낙찰자를 결정한다. <개정 1999. 9. 9., 2000. 12. 27., 2003. 12. 11., 2006. 5. 25., 2018. 12. 4., 2019. 9. 17.>
- 중 략 -
④ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 공사 또는 용역입찰에 대해서는 예정가격 이하로 입찰한 입찰자 중 각 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력(용역입찰의 경우에는 용역수행능력을 말하며, 제40조제2항 단서 및 이하에서 같다) 및 **사회적 책임 등을 종합 심사하여 합산점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정**한다. <개정 2015. 12. 31., 2018. 12. 4., 2019. 9. 17., 2021. 7. 6.>
1. **추정가격이 100억원 이상인 공사**
2.「문화재수리 등에 관한 법률」제2조제1호에 따른 문화재수리로서 문화재청장이 정하는 공사
3.「건설기술 진흥법」제39조제2항에 따른 건설사업관리 용역으로서 **추정가격이 20억원 이상인 용역**
4.「건설기술 진흥법 시행령」제69조에 따른 건설공사기본계획 용역 또는 같은 영 제71조에 따른 **기본설계 용역으로서 추정가격이 15억원 이상인 용역**
5.「건설기술 진흥법 시행령」제73조에 따른 실시설계 용역으로서 **추정가격이 25억원 이상인 용역**

의하여 세부심사기준을 정할 수 있도록 규정하고 있음

- 입찰참가제한사전심사 및 종합심사낙찰제의 심사항목으로 사용되는 지표 및 배점기준은 공사 또는 용역의 예정가격에 따라 다소 배점기준은 기준은 차별적이지만 대분류의 항목별 배점한도는 다음과 같음

<표 3.19> 기술적 공사이행능력부분 분야별 심사항목 및 배점기준[41)]

심사분야별	배점 한도
계	100
1. 시공경험	40 (45)
2. 기술능력	45
3. 시공평가결과	10
4. 지역업체참여도	5
5. 신인도	+3 ~ -7

- 신인도 관련 항목은 국토교통부, 공정거래위원회, 동반성장위원회, 고용노동부, 환경부 등에서 제공하는 평가지수별 배점기준을 반영하도록 하고 있으며, 국토교통부에서 제공하는 평가항목 및 배점기준은 다음과 같음

<표 3.20> 신인도 평가지표에서 국토교통부에서 제공하는 항목 및 배점

평가항목	배점한도
가. 시공업체로서의 성실성	
1) 최근1년동안 「건설산업기본법」에 정한 벌금이상의 행정형벌, 영업정지, 영업.면허.등록취소 처분 또는 과징금 부과를 받은 자	-2
2) <삭제 2019.12.18.>	<삭제>
3) 그 밖에 국토교통부장관이 정한「건설업체의 부실벌점 기준」에 해당되는 자 <2012.7.4. 라목에서 이동, 개정 2015.9.21>	-5
나. 하도급관련사항	
1) 최근 국토교통부장관이 협력업자와의 협력관계를 평가한 결과 그 실적이 우수한 자 <개정 2015.9.21.>	+2

41) (계약예규) 입찰참가자격사전심사요령 별표 2에서 발췌

평가항목	배점한도
2) 해당 계약에서의 표준계약서 사용여부<신설 2011.5.13.>	
. 표준하도급 계약서 사용	+2
. 건설기계임대차 표준계약서 사용	+1
라. 녹색기술 관련사항 <신설 2012.7.4.>	
1) 녹색기술이나 녹색사업 인증서 또는 녹색전문기업 확인서를 보유한 자	+2
2) 친환경 건축물 또는 건축물 에너지효율 2등급 이상 인증 실적을 보유한 자	+2

- 향후 정부에서는 발주자(도급인)가 적격 수급인 선정 의무를 이행할 수 있도록 시공자등의 안전관리 역량에 관한 종합정보관리체계를 구축하고 이를 제공할 의무가 있다고 할 것임
- 안전관리역량은 결과에 대한 것만을 위주로 할 것이 아니라 예방활동의 우수성을 더 큰 배점으로 활용하여야 각 건설공사 참여자의 예방활동을 독려할 수 있고 그 결과 사고발생 확률은 감소될 것으로 판단됨
- 향후 입찰제도에서 신인도 평가항목의 개정이 필요한 것으로 판단됨

○ (**기대효과**)

- 발주자(도급인)가 수급인(설계자·시공자·감리자)와 계약을 체결하기 전에 안전관리 역량을 확인하도록 규정함으로서, 각 사업자들의 안전관리활동 수준이 향상될 것으로 판단됨
- 이는 건설시장에서 안전관리 역량이 미흡한 사업자는 상대적으로 입찰경쟁체계에서 불이익을 당할 수 있고, 각 사업자들의 안전관리 역량 강화를 위한 자율안전활동을 독려할 수 있는 계기가 마련될 것으로 판단됨

□ 현행 법 조문의 문제점 및 개선사항

○ (**현행 규정의 한계**)

- 안전관리 역량 확인의무를 부여하고 있으나 안전관리 역량을 확인할 수 있는 구체적인 방법 및 인프라를 구축하고 있지 못함
- 법에서는 안전관리 역량을 확인할 의무만 부여하고 그 확인 방법 등에 대한 하

위법령 위임 규정이 부재하여 그 이행력에 한계가 있을 것으로 판단됨

- 발주자가 발주청인 경우에는 수급인의 안전관리 역량 확인의무 이행이 조기에 정착될 것으로 기대하나 민간발주자인 경우에는 안전관리 역량 확인의무 이행이 조기에 정착되기는 어려움이 있을 것으로 판단됨
- 발주자가 수급인의 안전관리 역량 확인의무를 위반함에 대한 벌칙 규정이 비교적 중대함에도 불구하고 확인하는 방법에 대한 규정이 상대적으로 매우 미흡하므로 이에 대한 세부 규정을 조속히 마련할 필요가 있음

<표 3.21> 안전관리 역량 확인의무 위반 시 벌칙 규정

벌칙조항	의무규정	벌칙 대상	벌칙 내용
제39조 제1항제2호	제9조제1항 설계자·시공자·감리자의 안전관리 역량 확인의무 제9조제2항 시공자에게 하수급시공자의 안전관리 역량 확인하도록 지시의무	확인 또는 지시하지 않아 사람을 사망하게 한 발주자	7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
제43조 제1항제2호	제9조제1항 설계자·시공자·감리자의 안전관리 역량 확인의무	안전관리 역량을 확인 하지 않은 발주자	1천만원 이하의 과태료

- 발주자가 시공자에게 하수급시공자와 계약을 체결하기 전에 하수급시공자의 안전관리 역량을 확인하도록 지시할 의무가 있으나 그것을 이행하는지에 대하여 확인할 의무는 없으며, 또한 시공자가 하수급시공자의 안전관리 역량을 확인하지 않았을 때에도 이에 대한 벌칙 규정이 없으므로 하수급시공자의 안전관리 역량 확인의무의 실효성은 기대하기 어려운 실정임

○ (**개선사항**)

- 국가계약법 관련 입찰제도에서 종합심사낙찰제 또는 적격심사제를 활용할 수 있도록 신인도 평가항목으로 안전관리 역량 지표를 반영할 필요가 있음
- 발주청인 경우에는 국가계약법을 준용하기 때문에 신인도 항목에 안전관리 역량 지표를 평가항목을 신설함으로서 실효성을 기대할 수 있을 것으로 판단됨
- 민간발주자인 경우에는 안전관리 역량 확인 방법을 하위법령에서 규정하거나 국토교통부 지침으로 제정하여야 그 실효성을 기대할 수 있을 것으로 사료됨
- 발주자가 수급인의 안전관리 역량을 확인한 후에 계약체결한 사업에서 건설사

고가 발생되더라도 이와 관련한 발주자의 면책 근거가 필요함

□ 참고 법령 · 정책

○ (법령)

-「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 해당없음
시행규칙	○ 해당없음

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제9조(안전관리 역량 확인의무 등) ① 발주자는 설계자·시공자·감리자와 해당 업무에 관한 계약을 체결하기 전에 그 안전관리 역량을 확인하여야 한다. ② 발주자는 시공자가 하도급 계약을 체결하기 전에 하수급시공자의 안전관리 역량을 확인하도록 지시하여야 한다. ③ 발주자가 감리자에게 감리업무를 맡기지 아니한 경우 발주자가 감리자의 책무를 다해야 한다.	해당없음	해당없음

제10조 안전자문사의 선임

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제10조(안전자문사 선임) ① 발주자는 건설공사를 안전하게 수행하기 위하여 발주자에게 자문할 수 있는 전문가(이하 “안전자문사”라 한다)를 다음 각 호의 자 중에서 선임할 수 있다.

1.「건설기술 진흥법」제26조에 따른 건설엔지니어링사업자 중 국토교통부령으로 정하는 자격이나 경력을 갖춘 기술인력을 보유한 자

2.「건축사법」제18조에 따른 건축사 중 국토교통부령으로 정하는 자격이나 경력을 갖춘 자

3. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 자격이나 경력을 보유한 자

② 발주자가 제1항에 따라 안전자문사를 선임하는 경우 안전자문사로부터 자문 받은 사항을 인지하고 있음을 서명하고 건설공사 착공(건설공사 현장의 부지 정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사 준비는 제외한다. 이하 같다) 전에 인허가기관의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 발주자가 발주청인 경우 서명한 내용의 확인서를 제출하지 아니하여도 해당 사항을 인지하고 있는 것으로 본다.

③ 안전자문사는 발주자가 다음 각 호에 관한 의무를 준수하도록 조언하여야 한다.

1. 제8조 및 제9조에 따른 발주자의 안전관리의무

2. 그 밖에 관계 법률에 따른 발주자의 의무나 역할 중 대통령령으로 정하는 사항

④ 공사 종류나 규모별 안전자문사 선임기준, 안전자문사의 업무범위 등에 관하여 구체적인 사항은 국토교통부령으로 정한다.

○ **(목적·취지)**

- 건설안전을 확보하기 위해서는 계획-설계-공사입찰-시공-준공-사용-해체 등 목적구조물의 생애단계별 안전관리체계 정착이 필요
- 생애단계별 안전관리에서 초기단계인 계획-설계-공사입찰 단계의 안전관리가 시공단계의 안전성 확보에 매우 큰 영향을 줌
- 초기단계에서는 발주자의 역할이 크게 기대되므로 각종 법령에서 발주자의 의

무를 규정하고는 있으나 발주자가 안전 관련 모든 법령을 숙지하지 못해 법령의 실효성이 미흡한 경향이 있으며, 특히 민간인일 경우 그러할 개연성 높은 실정임

- 이에 민간발주인 경우 발주자가 법령에서 정한 발주자의 의무를 해태하거나 범법자로 전락하는 것을 방지하고, 건설사고 예방을 위한 발주자의 의무를 다할 수 있도록 발주자가 안전 관련 자문을 받을 수 있는 안전자문사를 육성 보급하는 것이 이 조문의 제정 목적 및 취지임
- 발주자는 안전자문사를 선임할 수 있다라고 규정함으로서 안전자문사의 선임은 자율적으로 선택하도록 하고 있으나 법령에서 정한 발주자의 의무를 위반한 때에는 처벌을 받을 수 있음

○ **(안전자문사의 자문내용 확인 과정)**

- 안전자문사를 선임한 경우에는 안전자문사의 자문내용을 숙지하고 있음을 확인하는 확인서에 서명하고 건설공사 착공 전에 건설공사 인허가기관의 장에게 제출하는 것을 의무화함
- 이때, 공공발주(발주자가 발주청)인 경우에는 안전자문사의 자문내용을 숙지하고 있음을 확인하는 확인서를 제출하지 아니하여도 당연히 발주자의 의무를 인지하고 있는 것으로 간주한다라고 규정하고 있음. 확인서 제출의 생략 가능 규정이 안전자문사 미선임을 권장하는 것은 아니며, 발주청인 경우에도 안전자문사의 선임 여부는 자율적인 것으로 규정하고 있음

○ **(기대효과)**

- 발주자의 의무를 알지 못하였다는 변명은 단절되고, 발주자 의무 이행강화 효과

□ 현행 법 조문의 문제점 및 개선사항

○ **(현행 규정의 한계)**

- 안전자문사의 선임 규정을 자율에 맡겨두어 선임시기를 규정하는 것에 한계가 있음

- 따라서 인허기관에 제출하는 확인서는 공사착공 전에 제출하는 것이므로 안전자문사 선임시기는 최소한 공사착공 전이어야 할 것임
- 하지만 발주자의 안전관리의무는 시공단계 이전인 설계단계에도 발주자의 의무가 부여되어 있음

○ **(개선사항)**

- 안전자문사를 선임할 경우에는 계획단계부터 안전자문사를 선임하는 것이 바람직할 것이므로 점진적으로 계획단계에서 안전자문사의 선임을 유도할 수 있는 정책 수립이 요구됨
- 안전자문사의 선임이 자율이라 할지라도 민간발주공사에서는 안전자문사의 선임을 유도하는 정책 수립이 요구됨
- 단지, 관련 법령에서 정한 발주자의 안전관리의무만을 안내하는 것에서 한정하지 않고 관련 의무를 이행하는 실무(안전관리 역량 확인업무 등)를 담당하도록 하여야 할 것임

□ 참고 법령 · 정책

○ **(법령)**

- 「산업안전보건법」 제68조(안전보건조정자)[42], 시행령 제56조(안전보건조정자의 선임 등)[43], 시행령 제57조(안전보건조정자의 업무)[44]

---

42) 제68조(안전보건조정자) ① 2개 이상의 건설공사를 도급한 건설공사발주자는 그 2개 이상의 건설공사가 같은 장소에서 행해지는 경우에 작업의 혼재로 인하여 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 건설공사 현장에 안전보건조정자를 두어야 한다.
② 제1항에 따라 안전보건조정자를 두어야 하는 건설공사의 금액, 안전보건조정자의 자격·업무, 선임방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

43) 제56조(안전보건조정자의 선임 등) ① 법 제68조제1항에 따른 안전보건조정자(이하 “안전보건조정자”라 한다)를 두어야 하는 건설공사는 각 건설공사의 금액의 합이 50억원 이상인 경우를 말한다.
② 제1항에 따라 안전보건조정자를 두어야 하는 건설공사발주자는 제1호 또는 제4호부터 제7호까지에 해당하는 사람 중에서 안전보건조정자를 선임하거나 제2호 또는 제3호에 해당하는 사람 중에서 안전보건조정자를 지정해야 한다. <개정 2020. 9. 8.>
1. 법 제143조제1항에 따른 산업안전지도사 자격을 가진 사람
2. 「건설기술 진흥법」 제2조제6호에 따른 발주청이 발주하는 건설공사인 경우 발주청이 같은 법 제49조제1항에 따라 선임한 공사감독자
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 해당 건설공사 중 주된 공사의 책임감리자
가. 「건축법」 제25조에 따라 지정된 공사감리자
나. 「건설기술 진흥법」 제2조제5호에 따른 감리업무를 수행하는 사람
다. 「주택법」 제43조에 따라 지정된 감리자

○ **(정책)**

- 건설공사 참여자 중에서 권한행사의 가장 상위 지위에 있는 발주자의 역할이 매우 중요함에 따라 건설공사 안전관리에 대한 발주자의 책무를 강조하여 왔음

○ **(기타)** 해당없음

□ 대안 검토

시행령	○ 안전자문사의 책무
시행규칙	○ 안전자문사의 자격기준 ○ 안전자문사의 선임기준 및 업무범위

□ 안전자문사의 책무

○ **(법에서 규정한 안전자문사의 책무)**

- 법 제정 목적 및 취지는 건설안전 관련 발주자의 의무 이행을 잘 알지 못하는 발주자를 대신하여 발주자에게 발주자의 의무 사항을 조언하고 이의 이행을 확

라.「전력기술관리법」제12조의2에 따라 배치된 감리원
마.「정보통신공사업법」제8조제2항에 따라 해당 건설공사에 대하여 감리업무를 수행하는 사람
4.「건설산업기본법」제8조에 따른 종합공사에 해당하는 건설현장에서 안전보건관리책임자로서 3년 이상 재직한 사람
5.「국가기술자격법」에 따른 건설안전기술사
6.「국가기술자격법」에 따른 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 5년 이상의 실무경력이 있는 사람
7.「국가기술자격법」에 따른 건설안전산업기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 7년 이상의 실무경력이 있는 사람
③ 제1항에 따라 안전보건조정자를 두어야 하는 건설공사발주자는 분리하여 발주되는 공사의 착공일 전날까지 제2항에 따라 안전보건조정자를 선임하거나 지정하여 각각의 공사 도급인에게 그 사실을 알려야 한다.

44) 제57조(안전보건조정자의 업무) ① 안건보건조정자의 업무는 다음 각 호와 같다.
1. 법 제68조제1항에 따라 같은 장소에서 이루어지는 각각의 공사 간에 혼재된 작업의 파악
2. 제1호에 따른 혼재된 작업으로 인한 산업재해 발생의 위험성 파악
3. 제1호에 따른 혼재된 작업으로 인한 산업재해를 예방하기 위한 작업의 시기·내용 및 안전보건 조치 등의 조정
4. 각각의 공사 도급인의 안전보건관리책임자 간 작업 내용에 관한 정보 공유 여부의 확인
② 안전보건조정자는 제1항의 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우 해당 공사의 도급인과 관계수급인에게 자료의 제출을 요구할 수 있다.

인하도록 하는 것임

- 발주자가 안전자문사를 선임하였다고 하더라도 발주자의 안전관리 의무 사항 미이행에 대한 벌칙이 면제되는 것은 아니며, 안전자문사의 조언을 이행하기 위한 재정적·관리적 책임을 이행하여야 할 것임
- 다만, 안전관리안전자문사가 법령에서 정한 발주자의 의무 사항을 제대로 조언하지 못하여 발생된 불법 사항에 대해서는 안전자문사가 자유롭지는 않을 것으로 판단되나, 그렇다고 하더라도 발주자의 면책사유는 되지 않을 것이며 그러한 경우에는 발주자와 안전자문사 간에 민법 상의 다툼은 있을 것으로 판단됨
- 법에서 정한 안전자문사의 역할은 이 법 또는 다른 법령에서 정한 발주자의 안전관리 의무 사항을 조언하고 이를 이행하도록 독려하는 역할이라 할 수 있으므로 발주자의 의무사항이 곧 안전자문사의 역할과 동일하다고 볼 수 있음
- 건설현장에서 발주자의 안전관리의무 사항은 다음과 같음

- 법 제8조(건설현장의 안전을 위한 업무 수행 등)
  - · 설계자, 감리자, 시공자에게 적정한 기간과 비용의 지급
  - · 심의나 검토 대상인 건설공사인 경우 설계자가 산정한 공사기관 공사비용의 적정성을 심의나 검토를 받을 의무
  - · 심의나 검토 결과 부적정한 것으로 지적된 경우에는 이를 반영할 의무
- 법 제9조(안전관리 역량 확인의무 등)
  - · 설계자, 감리자, 시공자와 계약을 체결하기 전에 그의 안전관리 역량을 확인할 의무
  - · 그와 계약체결한 시공자가 하도급 계약을 하기 전에 하수급시공자의 안전관리 역량을 확인하도록 지시할 의무
  - · 감리자를 선임하지 않은 경우에는 발주자가 감리자 책무를 이행할 의무
- 법 제7조(기본 의무)
  - · 위험성의 제거·경감 노력, 위험성 근원적 대처, 안전을 우선 고려, 공동의 작업환경에 대한 보호조치, 위험에 관한 정보 제공, 다른 건설공사 참여자의 권한 침해 금지
- 법 제18조(불이익 조치의 금지 등)
  - · 감리자의 정당한 업무 수행에 따른 행위에 대한 불이익 조치 금지 의무
- 법 제20조(안전관리계획 등)
  - · 시공자의 안전관리계획의 검토·승인의무(발주청에 한함)
  - · 설계의 안전성 검토 의무(발주청에 한함)

- 법 제21조(소규모 건설공사의 안전관리)
  · 소규모안전관리계획의 검토·승인의무(발주청에 한함)
- 법 제22조(안전관리비)
  · 시공자에게 안전관리비 지급할 의무
- 법 제25조(안전관리 수준평가)
  · 장관의 안전관리 수준평가를 받을 의무(발주청에 한함)
- 법 제26조(건설공사 현장점검)
  · 장관 등이 실시하는 현장점검을 받을 의무 및 불량한 경우 행정명령 복명의무
- 법 제27조(건설공사 등의 부실 측정)
  · 발주공사에 대한 부실측정 및 벌점 부여 의무(발주청에 한함)
  · 향후 입찰공사에서 부실측정 결과를 반영할 의무(발주청에 한함)
- 법 제28조(건설사고 신고)
  · 시공자가 신고한 건설사고에 대한 확인 및 장관에게 보고할 의무(발주청에 한함)
- 법 제29조(건설사고 조사 등)
  · 발주공사에서 발생한 건설사고 원인조사할 자율의무(발주청에 한함)
  · 공사 중지 명령은 받은 경우 시공자등과 건설사고 재발방지대책 수립 및 제출의무
- 법 제30조(건설사고조사위원회)
  · 건설사고조사위원회가 권고하거나 건의한 사항 이행 의무(발주청에 한함)
- 법 제31조(건설종사자 재해보험·공제 가입 의무)
  · 시공자와 하수급시공자가 가입한 보험료의 2분의 1을 지급할 의무
- 법 제32조(보험·공제 미가입자에 대한 조치)
  · 보험·공제 미가입자가 건설공사를 착공 또는 진행 행위 금지할 의무(발주청에 한함)
- 「산업안전보건법」 상 발주자의 안전관리 의무
  · 제2절 도급인의 안전보건조치 의무_수급인이 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에 한함
  · 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)-안전보건대장의 작성 및 작성 지시·확인
  · 제68조(안전보건조정자)_2개 이상 건설공사를 도급한 건설공사가 1개의 현장에서 작업할 때에 한함
  · 제69조(공사기간 단축 및 공법변경 금지)_설계도서에서 정한 공사기간 단축금지, 위험한 공법으로 변경하여 공기단축 금지

· 제70조(건설공사 기간의 연장)_발주자의 책임있는 사유 또는 천재지변으로 공기연장 요청시 연장의무
· 제71조(설계변경의 요청)_위험이 있다고 판단되는 가설구조물 설계변경 의무
· 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)_안전조건관리비 지급의무

- 시행령에서 정할 “안전자문사의 책무” 안

법	시행령
1. 제8조 및 제9조에 따른 발주자의 안전관리의무 2. 그 밖에 관계 법률에 따른 발주자의 의무나 역할 중 대통령령으로 정하는 사항	1. 법 제31조 및 제32조에 따른 보험·공제 가입 보험료 지급 및 확인에 관한 의무 2. 법 제7조의 기본의무 이행에 관한 사항 3. 법 제18조에 따른 감리자의 정당한 업무수행에 대한 불이익 금지에 관한 사항 4. 법 제26조에 따른 현장점검을 받을 의무 5. 법 제22조에 따른 안전관리비 지급의무 6.「산업안전보건법」제62조 내지 제66조의 도급인의 안전보건조치에 관한 사항. 다만, 발주자의 사업장 내에서 시공자가 공사를 하는 때에 한함 7.「산업안전보건법」제67조 내지 제72조에 따른 건설공사발주자의 의무 8. 기타 국토교통부장관이 정하는 안전자문사의 업무

(검토 의견)
· 법에서 정하는 발주자의 안전관리 의무 사항을 구체적으로 열거
· 발주자 중에서 발주청에 한하여 부여된 업무내용은 시행규칙으로 위임
·「산업안전보건법」에서 정한 발주자의 의무를 구체적으로 열거
· 시행규칙에 안전자문사의 업무범위 등을 구체적으로 규정

□ 안전자문사의 자격기준

○ (**법에서 규정한 안전자문사의 자격**)
- 법 제정 목적 및 취지는 건설안전 관련 발주

□ 추가 검토중인 사항

○ 안전자문사의 자격기준, 선임기준, 업무범위 등의 내용 진행 중

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제10조(안전자문사 선임) ① 발주자는 건설공사를 안전하게 수행하기 위하여 발주자에게 자문할 수 있는 전문가(이하 “안전자문사”라 한다)를 다음 각 호의 자 중에서 선임할 수 있다. 1.「건설기술 진흥법」제26조에 따른 건설엔지니어링사업자 중 국토교통부령으로 정하는 자격이나 경력을 갖춘 기술인력을 보유한 자 2. 「건축사법」 제18조에 따른 건축사 중 국토교통부령으로 정하는 자격이나 경력을 갖춘 자 3. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 자격이나 경력을 보유한 자 ② 발주자가 제1항에 따라 안전자문사를 선임하는 경우 안전자문사로부터 자문 받은 사항을 인지하고 있음을 서명하고 건설		제00조(안전자문사의 자격기준) 법 제10조제1항에 따른 안전자문사의 자격기준---

법	시행령	시행규칙
공사 착공(건설공사 현장의 부지 정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사 준비는 제외한다. 이하 같다) 전에 인허가기관의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 발주자가 발주청인 경우 서명한 내용의 확인서를 제출하지 아니하여도 해당 사항을 인지하고 있는 것으로 본다. ③ 안전자문사는 발주자가 다음 각 호에 관한 의무를 준수하도록 조언하여야 한다. 1. 제8조 및 제9조에 따른 발주자의 안전관리의무 2. 그 밖에 관계 법률에 따른 발주자의 의무나 역할 중 대통령령으로 정하는 사항 ④ 공사 종류나 규모별 안전자문사 선임기준, 안전자문사의 업무범위 등에 관하여 구체적인 사항은 국토교통부령으로 정한다.	제00조(안전자문사의 업무) 법 제10조제3항제2호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다. 1. 법 제31조 및 제32조에 따른 보험·공제 가입 보험료 지급 및 확인에 관한 의무 2. 법 제7조의 기본의무 이행에 관한 사항 3. 법 제18조에 따른 감리자의 정당한 업무 수행에 대한 불이익 금지에 관한 사항 4. 법 제26조에 따른 현장점검을 받을 의무 5. 법 제22조에 따른 안전	제00조(안전자문사의 선임기준) 법 제10조제4항에 따른 안전자문사의 선임기준 --- 제00조(안전자문사의 업무범위) 법 제10조제4항에 따른 안전자문사의 업무범위 ---

법	시행령	시행규칙
	관리비 지급의무 6.「산업안전보건법」제62조 내지 제66조의 도급인의 안전보건조치에 관한 사항. 다만, 발주자의 사업장 내에서 시공자가 공사를 하는 때에 한함 7.「산업안전보건법」제67조 내지 제72조에 따른 건설공사발주자의 의무 8. 기타 국토교통부장관이 정하는 안전자문사의 업무	

제3절 설계자의 안전관리의무
제11조 설계자의 안전관리의무

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제3절 설계자의 안전관리의무

제11조(설계자의 안전관리의무) ① 설계자는 설계도서를 작성할 때 건설종사자가 안전한 작업 환경을 갖추고 작업을 실시할 수 있도록 건설사고 예방에 필요한 가설구조물과 안전시설물 등을 고려하여 예정 공사기간과 공사비용을 산정하여야 한다. 이 경우 설계자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 「국가기술자격법」에 따른 기술사(이하 "관계전문가"라 한다)의 협력을 받을 수 있다.

② 설계자는 건설공사 중 발생할 수 있는 위험성 등 국토교통부령으로 정하는 안전관리와 관련된 정보를 설계도서에 반영하여 발주자에게 제공하여야 한다.

○ **(목적·취지)**

- 제2장에서 "건설공사 참여자"의 안전관리의무를 각각 규정함에 있어, 제1절에서는 참여자 모두에게 적용되는 일반원칙을 규정하고, 제2절에서는 발주자, 제3절에서는 설계자, 제4절에서는 시공자등, 제5절에서는 감리자, 제6절에서는 건설종사자의 안전관리의무를 각각 규정하고 있음
- 건설사고 예방을 위한 건설공사 참여자(발주자, 설계자, 시공자등, 감리자)와 건설종사자 모두에게 적용되는 기본 원칙을 제시하기 위하여 규정
- 기본원칙으로서 다음 사항을 규정함
  · 위험성을 제거·경감하기 위한 노력
  · 위험성에 대한 근원적 대처
  · 공동의 작업환경에 대한 보호조치 노력
  · 위험정보의 제공
  · 건설현장의 청결 의무
- 위험성을 제거하는 것이 원칙이나 완전 제거가 곤란한 때에는 위험성을 낮추도

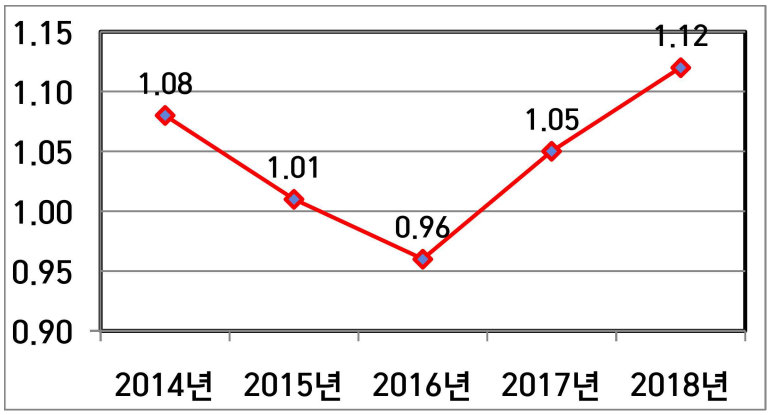
록 노력할 것을 의무화함

- 위험성은 그 위험성의 근본이나 원인을 직접적으로 제거·경감하여야 하며, 임시방편적인 노력을 지양한다는 취지의 안전관리의무를 천명함
- 안전시설물 등 여러 건설종사자가 공동으로 사용하는 작업환경에 대하여 모두가 보호할 공통의무를 부여함으로서, 선행공정으로 불안전하게 방치될 수 있는 안전시설물을 후속공정 작업자가 안전하게 사용할 수 있도록 보호할 의무를 부여함
- 실제로 선행공정에서 해당 작업수행의 용이함을 사유로 안전시설물을 일부 제거하고 작업을 하고 이를 그대로 방치한 채 작업장을 이동하게 되면 후속공정에 투입된 건설종사자는 그로 인하여 위험에 노출될 가능성이 매우 높으므로 이를 방지하기 위한 것으로서 매우 적절한 기본의무인 것으로 판단됨
- 건설종사자가 해당 작업수행의 위험성을 발견하고 이를 제거·경감할 의무가 주어지는 것이지만 쉽게 노출되지 않고 내재된 위험성을 쉽게 발견하는 것은 시간적·기술적 측면에서 어려움이 있을 수 있으므로 해당 작업의 과 관련된 건설공사 참여자
- 그러므로 발주자는 설계자에게 해당 건설현장 특성에 따라 발생가능한 위험성을 제공하여야 하고, 설계자는 이를 반영하여 설계함은 물론 본인이 설계한 목적구조물을 시공할 때 발생될 수 있는 위험성을 최대한 제거·경감시키도록 반 어려움이 있고 상 가
- 종래에는 산업재해 예방·보상·벌칙에 대한 국가 행정 업무를 담당하는 기관은 중앙행정기관인 고용노동부가 전담하여 수행하여 왔다고 하여도 과언이 아님
- 산업재해는 처벌보다는 예방에 역점을 두어야 산업재해를 감소시킬 수 있고, 예방은 어느 중앙행정기관 단독으로 정부의 책무를 담당하는 것은 한계가 있음은 산재발생 현황으로 알 수 있음
- 최근 산재발생지표중 하나인 사망만인율을 살펴보면 다음과 같이, 정부의 지대한 관심과 노력으로도 사망만인율이 최근 오히려 증가하는 추세에 있으며, 현재의 산재예방 정책으로는 한계가 있음을 보여주고 있음

<표 1> 최근 7년간 사망만인율의 변화

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
근로자수	17,062,308	17,968,931	18,431,716	18,560,142	19,073,438	18,725,160	18,974,513
사망자수	1,850	1,810	1,777	1,957	2,142	2,020	2,062
사망 만인율	1.08	1.01	0.96	1.05	1.12	1.08	1.09

* 자료출처 : 고용노동부, “연도별 산업재해 현황 분석”



[그림 1] 최근 7년간 사망만인율의 변화

- 산재가입 사업장은 260만 개 사업장이 가입하고 있으나 매년 그 중 50% 이상이 신규로 가입하고 50% 이상이 소멸하는 시장구조이므로 사업장 단위로 산재예방활동 및 정부의 관리감독이 이루어지는 실정이므로 이들을 대상으로 어느 하나의 중앙행정기관만이 산재예방을 위한 관리감독을 수행하는 것은 한계가 있음

<표 2> 최근 6년간 산재가입 사업장의 변화

년도	전체	신규	소멸
2014	2,187,391	1,130,405	920,071
2015	2,367,186	1,150,770	970,975
2016	2,457,225	1,228,565	1,138,526
2017	2,507,364	1,382,668	1,332,529
2018	2,654,107	1,616,456	1,469,713
2019	2,680,874	1,919,553[1)]	2,133,062[2)]

* 자료출처 : 근로복지공단, “연도별 근로복지공단 통계 연보”

㈜ 1)신규 가입 사업장 중에서 건설업이 1,539,319개 사업장임

2)는 잘못된 숫자일 가능성 있음(1,892,786이어야 맞을 것으로 판단됨)

- 건설사고 예방을 위해서는 건설사업자의 등록 및 개별 사업의 인허가 등의 역할을 담당하는 지방자치단체장의 협조가 절실히 요구되므로 건설사고 예방을 담당하는 국토교통부장관의 요청에 적극 협조할 의무를 부여하는 것은 효율적 건설사고 예방에 반드시 필요한 제도로 사료됨

○ **(기대효과)**

- 국토교통부장관이 지방자치단체장에게 요청할 수 있는 구체적인 것을 규정한 것은 아니지만 이 법에서 정한 건설사고 예방·대비·대응·복구 등에 필요한 사항을 지자체장에게 요청할 수 있는 근거를 마련함
- 건설사고 예방을 위해 국토교통부장관이 구축·운영하는 종합정보망에서 필요한 정보수집, 건설현장의 지도·감독 등의 역할 분담을 기대할 수 있음

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 해당없음
시행규칙	○ 해당없음

○ 특이사항없음

□ 추가 검토중인 사항

ㅇ 해당없음

□ 협조 필요사항

ㅇ해당없음

제정안 **건설안전특별법령 3단표**

법	시행령	시행규칙
제11조(설계자의 안전관리의무) ① 설계자는 설계도서를 작성할 때 건설종사자가 안전한 작업 환경을 갖추고 작업을 실시할 수 있도록 건설사고 예방에 필요한 가설구조물과 안전시설물 등을 고려하여 예정 공사기간과 공사비용을 산정하여야 한다. 이 경우 설계자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 「국가기술자격법」에 따른 기술사(이하 “관계전문가”라 한다)의 협력을 받을 수 있다. ② 설계자는 건설공사 중 발생할 수 있는 위험성 등 국토교통부령으로 정	해당없음	해당없음

법	시행령	시행규칙
하는 안전관리와 관련된 정보를 설계도서에 반영하여 발주자에게 제공하여야 한다.		

제14조 안전교육

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제14조(안전교육) ① 제20조제1항에 따른 안전관리계획을 수립하는 시공자는 건설종사자를 대상으로 작업내용과 안전규칙, 건설공사 현장의 위험 요소 등을 교육하여야 한다.
② 제1항에 따른 안전교육의 시기 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ **(목적·취지)**

- 건설종사자의 잠재위험에 대한 발견능력과 대응능력을 향상시켜 안전사고를 방지
- 공사작업자의 안전작업능력 육성 및 향상
- 안전관리활동의 확립

○ **(기대효과)**

- 잠재위험의 발견능력 향상
- 재해사고의 발생가능성 예측
- 사고예방대책 기술의 습득
- 재해사고의 조사와 비상사태에 대응
- 안전의식 제고 및 안전문화 정착

□ 현행 법 조문의 문제점 및 개선사항

○ 해당없음

□ 참고 법령 · 정책

○ **(법령)**

-건설기술진흥법 제65조(건설공사의 안전교육)
-건설기술진흥법 시행령 제103조(안전교육)
-건설기술진흥법 제20조(건설기술인의 육성)
-건설기술진흥법 제20조의2(교육·훈련의 대행)
-건설기술진흥법 제20조의 6(교육·훈련업무의 위탁)
-건설기술진흥법 시행령 제43조(건설기술인에 대한 교육·훈련의 대행)
-건설기술진흥법 시행령 제43조의 3(교육·훈련 업무의 위탁)
-건설기술진흥법 시행규칙 제17조(교육기관의 교육·훈련 대행)
-건설기술진흥법 시행규칙 제17조의 3(교육·훈련 업무의 위탁의 범위 등)
-건설기계관리법 제31조(건설기계조종사의 안전교육 등)
-건설기계관리법 시행규칙 제83조(안전교육등의 대상 등)
-건설기계관리법 시행규칙 제83조의 2(전문교육기관 지정)
-건설기계관리법 시행규칙 제83조의 3(교육계획의 수립 등)
-산업안전보건법 제29조(근로자에 대한 안전보건교육)
-산업안전보건법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
-산업안전보건법 제32조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육)
-산업안전보건법 제33조(안전보건교육기관)
-산업안전보건법 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
-산업안전보건법 시행규칙 제28조(건설업 기초안전보건교육의 시간·내용 및 방법 등)
-산업안전보건법 시행규칙 제29조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육)
-산업안전보건법 시행규칙 제31조(안전보건교육기관 등록신청 등)
-산업안전보건법 시행규칙 제33조(건설업 기초안전·보건교육기관의 등록신청 등)

○ **(정책)** 해당없음

○ **(기타)** 해당없음

□ 하위법령 검토 사항

시행령	ㅇ 안전교육의 종류 ㅇ 안전교육기관 지정 ㅇ 안전교육 업무의 위탁
시행규칙	ㅇ 안전교육 시기 및 내용 ㅇ 안전교육기관지정 및 교육계획의 수립 등

□ 시행령(안)

○ 건설종사자 대상 안전교육의 분류

- 건설안전특별법 제14조(안전교육) 제1항에서 시공자는 건설종사자를 대상으로 안전교육을 실시하도록 하고 있음. 건설종사자를 2그룹으로 분류하여 대상에 따라 적합한 안전교육을 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단됨. 이에 안전교육을 대상에 따라 2가지로 분류하여 실시하도록 함.

1) 일용근로자(고령층 및 외국인 포함)가 많은 건설공사의 특성상 당일 공사 작업자 대상 일일안전교육

· 일일안전교육 : 당일 공사 작업자 대상

2) 안전교육 강사의 질적 수준 유지 및 향상을 위하여 안전교육담당자(분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자)대상 직무 교육

· 직무교육 : 안전관리책임자 및 안전관리담당자 대상

법 제13조(안전관리조직)제1항 제2호 분야별 안전관리책임자(산업안전보건법상 관리감독자) 및 제3호 안전관리담당자(산업안전보건법상 관리감독자)는 현장에서 시공 및 안전관리를 지휘·담당하는 자로 공사 작업자 대상 안전교육을 담당하여야 하는 위치에 있음. 그럼에도 불구하고 공사감독자 또는 건설사업관리기술자로부터 교육받는 것이 전부이어서, 현장 적용에 실효성있는 안전지식을 습득할 수 있는 기회가 없이 현장의 안전관리 및 공사 작업자를 대상으로 안전교육을 실시하여야 한다. 따라서 안전관리책임자 및 안전관리담당자를 대상으로 하는 안전교육은 담당분야별 전문기술분야(시공)와 안전관리분야를 포함하여야 할 것으로 판단됨

[직무 교육 대상]

1안) 분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자

2안) 분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자중 고위험 작업에 선임할 안전관리책임자 및 안전관리담당자 (예를 들어 거푸집동바리 등의 작업, 작업 진행 중 높은 기술적 관리를 필요로 하는 작업, 위험성이 높은 작업중 비교적 작업순서 등의 엄격한 관리감독이 필요한 작업 등을 위주로 분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자를 선임)

(주) 건설기술인의 직무분야(건설기술진흥법 시행령 제4조[별표 1]) : 기계, 전기, 전자, 토목, 건축, 광업, 도시·교통, 조경, 안전관리, 환경, 건설지원

건설안전특별법	건설기술진흥법	건설기술진흥법 시행령
제13조(안전관리조직) ①제20조 제1항에 따른 안전관리계획을 수립하는 시공자는 다음 각 호의 자로 구성된 안전관리조직을 두어야 한다. 1. 해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리하는 안전총괄책임자 2. 토목,건축, 전기, 기계, 설비 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리를 지휘하는 분야별 안전관리책임자 3. 건설공사 현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당하는 안전관리담당자 4. 시공자, 하수급시공자 등으로 구성된 협의체의 구성원 ②제1항에 따른 안전관리조	제64조(건설공사의 안전관리조직) ①안전관리계획을 수립하는 건설사업자 및 주택건설등록업자는 다음 각 호의 사람으로 구성된 안전관리조직을 두어야 한다. 1. 해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리하는 안전총괄책임자 2. 토목,건축, 전기, 기계, 설비 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리를 지휘하는 분야별 안전관리책임자 3. 건설공사 현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당하는 안전관리담당자 4. 수급인과 하수급인으로 구성된 협의체의 구성원 ②제1항에 따른 안전관리조직의 구성, 직무, 그 밖에	제103조(안전교육)①법 제64조 제1항 제2호 또는 제3호에 따른 분야별 안전관리책임자 또는 안전관리담당자는 법 제65조에 따른 안전교육을 당일 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 실시하여야 한다. ②제1항에 따른 안전교육은 당일 작업의 공법 이해, 시공상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상의 주의사항 등을 포함하여야 한다. ③건설사업자와 주택건설등록자는 제1항에 따른 안전교육 내용을 기록·관리해야 하며, 공사 준공 후 발주청에 관계 서류와 함께 제출해야 한다.

건설안전특별법	건설기술진흥법	건설기술진흥법 시행령
직의 구성 및 직무 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 제14조(안전교육)①제20조제1항에 따른 안전관리계획을 수립하는 시공자는 건설종사자를 대상으로 작업내용과 안전수칙, 건설공사 현장의 위험요소 등을 교육하여야 한다. ②제1항에 따른 안전교육의 시기 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 제65조(건설공사의 안전교육) ①안전관리계획을 수립하는 건설사업자 및 주택건설등록업자는 건설공사의 안전관리를 위하여 건설공사에 참여하는 공사작업자 등에게 안전교육을 실시하여야 한다. ②제1항에 따른 안전교육의 시기 및 방법과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

[참고 연구자료]

[안전교육 관련 정책·학술 연구내용]

1. 건설안전특별법 제정안 마련 연구(국토교통부, 2020.9)

1)건설공사에 참여하는 **공사작업자 등**에게 안전교육훈련 실시

2)**일용근로자가 많은 건설공사 특성**에 적합한 안전교육훈련의 유형 및 시기에 관한 논의 필요

3)안전 확보가 가능한 실질적 교육훈련에 관한 논의 요망

2. 건설안전과 시공품질 체계 및 업무추진 방안 마련(국토안전관리원, 2021.1)

현행 건설기술진흥법 검토 의견

(분야별 안전관리책임자 또는 안전관리담당자는 법 제65조에 따른 안전교육을 당일 공사 작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 실시하여야 한다.)

1)일일교육 :

- 건설기술진흥법 시행령 : 당일 작업의 공법 이해, 시공상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상의 주의사항 등을 포함

- 건설공사 안전관리 업무 매뉴얼(2014, 국토부) : (1)안전사고에 관한 통계 및 정보, (2)작업자의 자질에 관한 사항, (3)안전관리조직에 관한 사항, (4)안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항, (5)생산공정 및 공법에 관한 사항, (6)시공 상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상 주의사항, (7)관계법규에 관한 사항

2)교육 담당자(안전관리책임자, 안전관리당당자)에게 산업안전보건법상 직무교육과 같이 건설기술진흥법상 안전관리를 담당할 수 있는 관계자에 대한 정기교육 등 직무교육을 신설하여 전문성 확보 요망(교육을 담당하는 안전관리책임자 및 안전관리담당자의 경우 시공자의 직원에게 건설기술진흥법상 업무를 수행하는 것으로 해당 관계자의 전문성에 대한 확인절차가 없으며, 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에 의해 교육받는 것이 전부다. 따라서, 산업안전보건법상 직무교육과 같이 건설기술진흥법상 안전관리를 담당할 수 있는 관계자에 대한 정기교육 등 직무교육을 신설하여 전문성을 확보할 필요가 있다.)

3. 건설근로자 기초안전교육 교육효과 상관관계에 관한 연구 (안전보건공단, 2015)

1)기초안전보건교육 효과(설문 건설 현장 근로자 86.6% 재해 예방에 도움)

2)단, 재교육은 동의하지 않음(설문 건설 현장 근로자 61.2% 동의하지 않음) - 교육 이수로 임금을 받지 못함

3)**교육 효과 향상을 위해 건설 현장에서 실시하는 안전 교육의 강화가 필요함**

4. 중소규모 건설현장의 안전교육 현황 분석에 관한 연구(한국교통대학교, 2017)

1)안전교육 효율화를 위하여 가장 먼저 현장 여건에 적합한 안전교육계획 수립 필요

2)**중소규모 현장에서는 안전교육 강사의 질적 향상이 필요하다.**

3)안전교육의 내용을 개선하여야 한다.(현장 재해 형태와 법적교육내용의 불일치)

5. 사업주 및 관리감독자의 실효성있는 교육방안에 관한 연구(안전보건공단, 2018)

1)기존의 범용적 관리감독자에 대해서는 교육내용을 보완하고, 고위험작업중 관리감독자를 선임하여야 할 작업에 대한 관리감독자(작업책임자)는 교육내용 및 방법을 강화하여 직접 근로자에게 해당 작업내용을 교육할 수 있는 역량을 강화하도록 교육제도의 개선이 요구됨

2)고위험작업에 선임할 관리감독자(작업책임자)에 대한 교육은 사내 자체 교육이 아니라 외부 지정교육기관에서 교육을 이수하여야 하는 것으로 제도를 개선하고 교육이수자는 DB화하여 교육이수여부를 확인할 수 있는 체계를 구축할 것을 제안함

제1조 제1항 : 현행 건설기술진흥법 시행령 제103조(안전교육) 제1항 내용 동일

-분야별 안전관리책임자 또는 안전관리담당자가 당일 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 실시(일일안전교육)

제1조 제2항 : 현행 건설기술진흥법 시행령 제103조(안전교육) 제3항 내용 동일

-안전교육내용의 기록·관리 및 공사 준공후 발주처에 관계 서류 제출

제1조 제3항 : 분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자에게 직무와 관련된 안전교육 실시

○ **직무교육을 위한 안전교육기관 지정**

-현장에서 시공과 안전관리를 책임지고 있는 분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자에게 일정 수준이상의 직무와 관련된 안전교육이 필요하므로, 자체교육을 배제하고 일정 수준을 갖춘 안전교육기관을 지정하여 교육을 실시하도록 하고, 지정, 교육, 이수자 관리 등 전반적인 안전교육에 대한 질적 관리 실시

제1조 제4항 : 안전교육기관의 지정

제1조 제5항 : 안전교육기관 지정 기준·절차 등 필요한 사항은 국토교통부령으로 정하도록 함

○ **안전교육 업무의 위탁**

안전교육기관의 지정·갱신·취소·관리 사항에 관한 업무를 위탁함

제2조 제1항 : 안전교육 업무의 위탁

- 분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자에게 직무와 관련된 안전교육 이수 사항
- 안전교육기관 지정·갱신·취소·관리 사항

제2조 제2항 : 안전교육 업무 위탁기관 및 업무 등에 대한 고시

□시행규칙(안)

○ **안전교육내용**

1. 공사작업자 대상 일일 안전교육

제1조(공사작업자 대상 일일 안전교육)

제1조 제1항 : 분야별 안전관리책임자 또는 안전관리담당자가 당일 공사작업자 대상 안전 교육실시

제1조 제2항 : 안전교육내용 명시

현장에서 실효성있는 안전교육을 위하여 구체적으로 안전교육내용의 범위를 제시함

-건설기술진흥법 시행령 제103조 제2항 안전교육 내용(당일 작업의 공법 이해, 시공상세 도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상의 주의사항 등)

-[별표 1] 10개 항목 포함(건설공사 안전관리 업무 매뉴얼(국토교통부)의 안전교육내용, 건설안전과 시공품질 체계 및 업무추진 방안 마련(국토안전관리원) 연구 내용 반영)

공사작업자 대상 일일 안전교육 내용(안)

1.안전사고에 관한 통계 및 정보
2.작업자의 자질에 관한 사항
3.안전관리조직에 관한 사항
4.안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항
5.생산공정 및 공법에 관한 사항
6.시공 상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상 주의사항
7.관계법규에 관한 사항
8.설계안전검토보고서의 잔존 위험요소에 관한 사항
9.공종별 위험요소 프로파일에 기반한 사항
10.지하안전영향평가에서 도출된 협의내용에 대한 현장 저감대책에 대한 사항

[참고 타법령·자료]

[안전교육내용]

1. 건설공사 안전관리 업무 매뉴얼 제4장 시공자의 안전관리업무(국토교통부, 2014.12)

2.5 안전교육의 실시

(1)안전사고에 관한 통계 및 정보
(2)작업자의 자질에 관한 사항
(3)안전관리조직에 관한 사항
(4)안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항
(5)생산공정 및 공법에 관한 사항
(6)시공 상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상 주의사항
(7)관계법규에 관한 사항

2. 건설안전과 시공품질 체계 및 업무추진 방안 마련(국토안전관리원, 2021.1)

현 안전교육 내용에 추가로 포함시켜야 할 내용
(1)설계안전검토보고서의 잔존 위험요소 내용
-관련사항 :「건설기술진흥법 시행령」 제75조의 2(설계의 안전성 검토)
-시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책에 관한 사항 등
(2)공종별 위험요소 프로파일에 기반한 교육 내용

-관련사항 : 위험요소 프로파일(Hazard Profile) :「건설공사 안전관리 업무수행 지침」제4조(사 업관리단계), 제12조(설계시행 단계)

(3)지하안전영향평가에서 도출된 협의내용에 대한 현장 저감대책

-관련사항 :「지하안전관리에 관한 특별법」제21조(협의 내용의 이행 및 관리·감독 등)

3. 근로자 정기교육(산업안전보건법 시행규칙 제26조 제1항[별표5])

(1)산업안전 및 사고 예방에 관한 사항

(2)산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

(3)건강증진 및 질병 예방에 관한 사항

(4)유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항

(5)산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항

(6)직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항

(7)직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항

2. 분야별 안전관리책임자 등에 대한 직무교육

일정한 자격을 갖춘 자를 선임하므로써 해당 작업의 안전관리를 책임있게 관리할 수 있게 할 뿐 만아니라 주기적 교육을 통하여 새로운 정보와 지식을 습득하므로 새로운 시공지식·안전관리지식·안전교육방법을 현장에 적용할 수 있는 역량을 키우도록 함

제2조(분야별 안전관리책임자 등에 대한 직무교육)

제2조 제1항 : 분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자의 안전교육 이수 시기(직무교육 = 신규교육 + 보수교육)

- 해당 직위 선임(위촉 포함) 및 채용시 3개월 이내 신규교육 이수 (안전관리책임자에게만 해당)

- 매 2년 마다 보수 교육 이수

	신규교육	보수교육
안전관리책임자	O	O
안전관리담당자	-	O

[참고 타법령·자료]

1. 근로자 안전보건교육(산업안전보건법 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용) [별표4] 안전보건교육 교육과정별 교육시간)

(1)**정기교육 : 관리감독자의 지위에 있는 사람 연간 16시간 이상**

(2)채용시 교육 : 8시간 이상

(3)작업내용 변경시 교육 : 2시간 이상

(4)특별교육 : 16시간 이상, 단기작업 2시간 이상

※ 주 : 관리감독자(산업안전보건법) = 분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자(건설안전특별법, 건설공사 안전관리 업무 매뉴얼(국토교통부))

○안전관리조직(건설공사 안전관리 업무 매뉴얼(국토교통부)

·해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리하는 안전총괄책임자(안전보건총괄책임자, 안전보건관리책임자, 소장)

·토목, 건축, 전기, 기계, 설비 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리를 지휘하는 분야별 안전관리책임자(관리감독자)

·건설공사 현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당하는 안전관리담당자(관리감독자)

2. **안전보건관리책임자 등에 대한 교육(직무교육)**(산업안전보건법 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용) [별표4] 안전보건교육 교육과정별 교육시간)

신규 채용 및 선임시 신규교육, 매2년 마다 보수 교육

(1)**안전보건관리책임자 : 신규 6시간 이상, 보수 6시간 이상**

(2)안전관리자 : 신규 34시간 이상, 보수 24시간 이상

(3)**안전보건관리담당자 : 신규교육 없음, 보수교육 8시간 이상**

※ 주 : 안전보건관리책임자(산업안전보건법) = 안전총괄책임자(건설안전특별법)

3. 건설기계조종사의 안전교육(건설기계관리법 시행규칙 제83조(안전교육등의 대상))

건설기계조종사의 안전교육 : 건설기계조종사면허 취득 후 3년 마다, 4시간 교육

4. 건설기술인(설계시공기술인 기준)의 교육·훈련(건설기술진흥법 시행령 제42조(건설기술인의 교육·훈련) 제2항 [별표3]건설기술인 교육·훈련의 종류·시간 및 내용 등)

. 건설업무수행전 70시간 교육(기본교육 35시간 + 최초교육 35시간),

(1)특급건설기술인 계속교육 3년 주기 35시간, 승급교육 35시간

제2조 제2항 직무교육 교육시간 및 교육내용 규정

직무교육 대상자인 분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자는 현장에서 시공 및 안전관리를 책임지고 있는 자로써 교육내용은 시공 및 안전관리를 담당하는 데 활용할 수 있는 내용으로 구성하도록 하여야 함

특히 공사작업자 대상 일일 안전교육을 실시하여야 하는 위치에 있음

따라서 직무에 관련된 새로운 시공기술과 안전관리기법, 안전교육방법 등을 습득할 수 있도록 교육시간과 교육내용을 구성하도록 하여야 함

-교육시간은 8시간으로 4시간은 전문기술교육, 4시간은 안전관리교육을 실시하도록 함.

특히, 공사작업자 대상 일일 안전교육을 실기하여야 하며, 그 내용은 [별표 1]과 같음 따라서, 직무교육 대상자는 시공 및 안전관리를 책임질 뿐 만 아니라 공사작업자 대상 안전교육을 시킬 수 있는 역량을 갖출 필요가 있음

이에 1)교육대상자의 직무에 관한 사항, 2)담당분야 전문기술능력 향상을 위한 사항, 3)안전관리 및 안전교육 능력 향상을 위한 사항을 습득할 수 있도록 교육 내용을 구성할 필요가 있음

안전관리책임자 등에 대한 직무교육(안)

1.안전관리책임자의 직무에 관한 사항

2.담당분야 전문기술능력 향상을 위한 사항

1)생산공정 및 공법에 관한 사항

2)시공순서 및 시공기술에 관한 사항

3)관계법규에 관한 사항

4)설계안전검토

5)공종별 위험요소 프로파일

6)지하안전영향평가 등

3.안전관리 및 안전교육 능력 향상을 위한 사항

1)안전사고에 관한 통계 및 정보

2)작업자의 자질에 관한 사항

3)관계법규에 관한 사항

4)안전관리조직에 관한 사항

5)안전제도·기준 및 절차에 관한 사항

6)안전교육방법에 관한 사항 등

.

[참고 타법령·자료]

[직무교육내용]

1. 관리감독자 정기교육(산업안전보건법 시행규칙 제26조 제1항[별표5])

(1)산업안전 및 사고 예방에 관한 사항

(2)산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

(3)유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항

(4)산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항

(5)직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항

(6)직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항

(7)작업공정의 유해·위험과 재해 예방대책에 관한 사항

(8)표준안전 작업방법 및 지도 요령에 관한 사항

(9)관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항

(10)안전보건교육 능력 배양에 관한 사항

- 현장근로자와의 의사소통능력 향상, 강의능력 향상 및 그 밖에 안전보건교육 능력 배양 등에 관한 사항. 이 경우 안전보건교육 능력 배양 교육은 별표 4에 따라 관리감독자가 받아야 하는 전체 교육시간의 3분의 1 범위에서 할 수 있다.

2. 안전보건관리책임자 등에 대한 교육(직무교육)((산업안전보건법 시행규칙 제26조 제1

항[별표5])

<안전보건관리책임자>

-신규과정 : 1) 관리책임자의 책임과 직무에 관한 사항, 2) 산업안전보건법령 및 안전·보건조치에 관한 사항

-보수과정 : 1) 산업안전·보건정책에 관한 사항, 2) 자율안전·보건관리에 관한 사항

<안전보건관리당당자>

-신규과정 없음

-보수과정 : 1) 위험성평가에 관한 사항, 2) 안전·보건교육방법에 관한 사항, 3) 사업장 순회점검 및 지도에 관한 사항, 4) 기계·기구의 적격품 선정에 관한 사항, 5) 산업재해 통계의 유지·관리 및 조사에 관한 사항, 6) 그 밖에 안전보건관리담당자 직무 향상을 위하여 필요한 사항

주)안전보건관리담당자 역할 : 산업안전보건법 제16조의 3에 의해서 상시근로자 20인 이상 50인 미만 사업장에는 안전·보건에 관하여 사업주를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 안전보건관리담당자를 선임해야 함

3. 일반건설기계 조종사 안전교육등의 내용(건설기계관리법 시행규칙[별표 22의2])

1)건설기계 관련 법령 이해, 2)건설기계의 구조, 3)건설기계 작업 안전, 4)재해사례 및 예방 대책

제2조 3항 보수교육 면제(대체 인정) : 직무교육대상자의 직무 역량을 향상시키기 위하여 좀 더 폭넓은 교육 및 연구 기회를 제공

- 국토교통부장관이 인정하는 세미나 및 학회 학술대회 참가로 보수교육의 대체

[참고 자료]

1. 국토교통부 산하 협회

○대한건설협회, 대한전문건설협회, 대한기계설비건설협회, 대한건축사협회 등 건설기술 관련 협회

2. 한국연구재단 등재학술지이상 발간 학회

○한국안전학회, 한국건설안전학회 등 건설기술 및 안전관련 학회

제3조(안전교육기관 지정) 제1항 안전교육기관 지정 요건 및 등록

- 대상 : 국토안전관리원, 건설기술관련 학회·기관 및 단체, 건설기술관련 교과과정

개설 학과 대학, 비영리법인

- 시설 : 100㎡(대략 60-80명 수용 가능 크기) 이상

-인력 : 전담인력은 총괄책임자 1인 및 전담직원 1인 이상으로 하고, 교육이 가능한 분야별 전문 강사를 확보하도록 한다.

직무교육이 전문기술분야 및 안전관리분야로 구성되며, 특히 전문기술분야는 직무분야가 다양하므로 전임강사를 확보하는 것은 비효율적 경영이 이루어진다. 따라서 각 분야별 일정 수준이상의 강사를 확보하는 것으로 하고, 확보된 분야별 교육만 이루어지도록 규정한다.

-강사의 수준 : 전문기술분야 및 안전관리분야 담당 강사의 자격 기준을 가능한 높게 확보하므로 직무교육자들에게 수준 높은 교육이 이루어지도록 함

건설안전특별법 안전교육기관 인력기준(안)

1. 총괄책임자

1)고급 건설기술인, 산업안전지도사, 건설분야 및 안전분야 기술사, 또는 건설분야 및 안전분야 박사학위 소지자

2)건설분야 및 안전분야 석사 이상의 학위를 취득한 후 관련 분야에 실제 근무한 기간이 5년 이 상인 사람

3)「고등교육법」제2조에 따른 학교의 관련 분야 학과 부교수이상인 사람

4)「국가기술자격법」에 따른 관련분야 기사의 자격을 취득한 후 실무경력이 10년 이상인 사람

5) 5급 이상 공무원으로 근무한 기간 중 건설 행정 분야에 실제 근무한 기간이 5년 이상인 사람

2. 강사

2-1 전문기술분야

1)총괄책임자의 자격이 있는 사람

2)고급 건설기술인

3)「고등교육법」제2조에 따른 학교의 관련 분야 학과 조교수이상인 사람

4)「국가기술자격법」에 따른 건설분야 기사의 자격을 취득한 후 실무경력이 7년 이상인 사람

5)「국가기술자격법」에 따른 건설분야 산업기사 자격을 취득한 후 실무경력이 10년 이상인 사람
6)「고등교육법」에 따른 대학의 건설분야 학과 졸업자로서 관련분야에 실제 근무한 기간이 10년 이상인 사람

2-2 안전관리분야
1)총괄책임자의 자격이 있는 사람
2)「고등교육법」제2조에 따른 학교의 관련 분야 학과 조교수이상인 사람
3)「국가기술자격법」에 따른 안전분야 기사의 자격을 취득한 후 실무경력이 7년 이상인 사람
4)「국가기술자격법」에 따른 안전분야 산업기사 자격을 취득한 후 실무경력이 10년 이상인 사람
5)「고등교육법」에 따른 대학의 안전분야 학과 졸업자로서 관련분야에 실제 근무한 기간이 10년 이상인 사람
6)7급 이상 공무원으로 안전 행정 분야에 실제 근무한 기간이 10년 이상인 사람

주)여기서 건설분야라 함은 건설기술 진흥법 시행령 제4조(건설기술인의 범위)에 해당하는 인정범위를 의미함

[참고 타법령·자료]
[안전교육기관 인력기준]

1. 근로자안전교육기관 인력기준(산업안전보건법 시행령 제40조 제1항[별표 10])
가. 총괄책임자: 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 1명 이상
1) 법 제143조제1항에 따른 산업안전지도사·산업보건지도사 자격을 가진 사람 또는 산업안전·보건 분야 기술사
2)「의료법」 제77조에 따른 직업환경의학과 전문의
3)「의료법」 제78조에 따른 산업전문간호사 자격을 취득한 후 실무경력이 2년 이상인 사람
4) 산업안전·보건 분야 기사 자격을 취득한 후 실무경력이 5년 이상인 사람
5)「고등교육법」에 따른 전문대학 또는 4년제 대학의 산업안전·보건 분야 관련 학과의 전임강사 이상인 사람

6) 5급 이상 공무원(고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 포함한다)으로 근무한 기간 중 산업재해 예방 행정 분야에 실제 근무한 기간이 3년 이상인 사람

나. 강사: 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 2명 이상

1) 가목에 따른 총괄책임자의 자격이 있는 사람

2) 산업안전·보건 분야 기사 자격을 취득한 후 실무경력이 3년 이상인 사람

3) 산업안전·보건 분야 산업기사 자격을 취득한 후 실무경력이 5년 이상인 사람

4)「의료법」에 따른 의사 또는 간호사 자격을 취득한 후 산업보건 분야 실무경력이 2년 이상인 사람

5)「고등교육법」 제2조(제2호, 제6호 및 제7호는 수업연한이 4년인 경우로 한정한다)에 따른 학교에서 산업안전·보건 분야 관련 학위를 취득한 후(다른 법령에서 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정받은 경우를 포함한다) 해당 분야에서 실제 근무한 기간이 3년 이상인 사람

6) 5)에 해당하지 않는 경우로서 산업안전·보건 분야 석사 이상의 학위를 취득한 후 산업안전·보건 분야에서 실제 근무한 기간이 3년 이상인 사람

7) 7급 이상 공무원(고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 포함한다)으로 근무한 기간 중 산업재해 예방 행정 분야에 실제 근무한 기간이 3년 이상인 사람

8) 공단 또는 비영리법인에서 산업안전·보건 분야에 실제 근무한 기간이 5년 이상인 사람

2. 건설업 기초안전보건교육기관 인력기준(산업안전보건법 시행령 제40조 제2항 [별표 11])

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 1명 이상

1) 법 제143조제1항에 따른 산업안전지도사(건설안전 분야로 한정한다)·산업보건지도사 자격을 가진 사람, 건설안전기술사 또는 산업위생관리기술사

2) 건설안전기사 또는 산업안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야 실무경력이 7년 이상인 사람

3) 대학의 조교수 이상으로서 건설안전 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람

4) 5급 이상 공무원, 산업안전·보건 분야 석사 이상의 학위를 취득하거나 산업전문간호사 자격을 취득한 후 산업안전·보건 분야 실무경력이 3년 이상인 사람

나. 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 2명 이상(건설안전 및 산업보건·위생 분야별로 각 1명 이상)

1) 법 제143조제1항에 따른 산업안전지도사(건설안전 분야로 한정한다)·산업보건지도사 자격을 가진 사람, 건설안전기술사 또는 산업위생관리기술사

2) 건설안전기사 또는 산업위생관리기사 자격을 취득한 후 해당 실무경력이 1년 이

상인 사람

3) 건설안전산업기사 또는 산업위생관리산업기사 자격을 취득한 후 해당 실무경력이 3년 이상인 사람

4) 산업안전산업기사 이상의 자격을 취득한 후 건설안전 실무경력이 산업안전기사 이상의 자격은 1년, 산업안전산업기사 자격은 3년 이상인 사람

5) 건설 관련 기사 자격을 취득한 후 건설 관련 실무경력이 1년 이상인 사람

6)「건설기술 진흥법 시행령」별표 1 제2호나목에 따른 특급건설기술인 또는 고급건설기술인

7)「고등교육법」제2조에 따른 학교 중 4년제 대학의 건설안전 또는 산업보건·위생 관련 분야 학위를 취득한 후(다른 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 인정되는 경우를 포함한다) 해당 실무경력이 1년 이상인 사람

8)「고등교육법」제2조에 따른 학교 중 전문대학의 건설안전 또는 산업보건·위생 관련 분야 학위를 취득한 후(다른 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 인정되는 사람을 포함한다) 해당 실무경력이 3년 이상인 사람

3. 직무교육기관 인력기준(산업안전보건법 시행령 제40조 제3항 제2호[별표 12])

가. 총괄책임자

1) 교육대상별 관련 분야 지도사, 기술사 또는 박사학위 소지자

2)「의료법」제77조에 따른 직업환경의학과 전문의

3) 교육대상별 관련 분야의 기사 자격 또는「의료법」제78조에 따른 산업전문간호사 자격을 취득한 후 실무경력이 10년 이상인 사람

4)「고등교육법」제2조에 따른 학교의 교육대상별 관련 분야 학과 조교수 이상인 사람

5) 5급 이상 공무원(고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 포함한다)으로 근무한 기간 중 산업재해 예방 행정 분야에 실제 근무한 기간이 3년 이상인 사람

6) 산업안전·보건 분야 석사 이상의 학위를 취득한 후 교육대상별 관련 분야에 실제 근무한 기간이 3년 이상인 사람

나. 강사

1) 총괄책임자의 자격이 있는 사람

2) 교육대상별 관련 분야 기사 자격을 취득한 후 실무경력이 7년 이상인 사람

3) 교육대상별 관련 분야 산업기사 자격을 취득한 후 실무경력이 10년 이상인 사람

4)「의료법」에 따른 간호사 자격을 취득한 후 관련 분야 실무경력이 7년 이상인 사람

5) 교육대상별 관련 분야 석사 학위를 취득한 후 실무경력이 5년 이상인 사람

6) 7급 이상 공무원(고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 포함한다)으로 근무한 기간 중 산업재해 예방 행정 분야에 실제 근무한 기간이 5년 이상인 사람

4. 건설기계조종사 안전교육 전문교육기관 전임강사 자격 요건(건설기계관리법 시행규칙 제83조의 2 제1항 [별표22의 3])

1)건설기계기술사, 건설안전기술사, 기계안전기술사 또는 관련분야 박사학위 소지자

2)건설안전, 기계안전 분야 석사 이상의 학위를 취득한 후 관련 분야에 실제 근무한 기간이 5년 이상인 사람

다.「국가기술자격법」에 따른 건설기계설비기사, 건설기계정비기사 또는 건설안전기사 이상의 자격을 취득한 후 실무경력이 7년 이상인 사람

3)「국가기술자격법」에 따른 건설기계설비산업기사, 건설기계정비산업기사 또는 건설안전산업기사 자격을 취득한 후 실무경력이 10년 이상인 사람

4)「고등교육법」에 따른 대학의 기계공학계열 학과 졸업자로서 관련분야에 실제 근무한 기간이 10년 이상인 사람

5) 5급 이상 공무원으로 근무한 기간 중 산업안전 및 건설기계 행정 분야에 실제 근무한 기간이 5년 이상이거나 7급 이상 공무원으로 산업안전 및 건설기계 행정 분야에 실제 근무한 기간이 10년 이상인 사람

6) 해당 분야 건설기계 조종사면허를 취득한 후 조종경력이 10년 이상인 사람 중 안전교육등에 대한 강의 능력을 갖추었다고 전문교육기관의 장이 인정한 사람

제4조(교육계획의 수립 등)

제1항 : 다음해 교육계획의 수립 및 제출 - 매년 11월 30일

최초 지정 교육기관 - 지정받은 날로부터 3개월이내에 연간 교육계획 수립 및 제출

제2항 : 안전교육 이수자 관리 - 이수자 관리대장 기록, 이수증 발급, 관련사항 안전관리 종합 정보망에 입력

제3항 : 전년도 교육결과 제출 - 메년 1월 31일까지 제출

□ 추가 검토중인 사항

○ 없음

□ 협조 필요사항

○ 없음

제정안 **건설안전특별법령 3단표**

법	시행령	시행규칙
제14조(안전교육)①제20조 제1항에 따른 안전관리계획을 수립하는 시공자는 건설종사자를 대상으로 작업내용과 안전수칙, 건설공사 현장의 위험요소 등을 교육하여야 한다. ②제1항에 따른 안전교육의 시기 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	제1조(안전교육)①법 제13조 제1항 제2호 또는 제3호에 따른 분야별 안전관리책임자 또는 안전관리담당자는 법 제14조에 따른 안전교육을 당일 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 실시하여야 한다. ②시공자는 제1항에 따른 안전교육 내용을 기록·관리해야 하며, 공사 준공 후 발주청에 관계 서류와 함께 제출해야 한다. ③시공자는 법 제13조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 분야별 안전관리책임자와	안전교육 제1조(공사작업자 대상 일일 안전교육) ①시행령 제1조 제1항에 따라 분야별 안전관리자 또는 안전관리담당자가 당일 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 일일 안전교육을 실시하여야 한다. ②제1항에 따른 안전교육은 당일 작업의 공법 이해, 시공상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상의 주의사항 등을 포함하여야 하며, 안전교육내용은 별표 1과 같다. 제2조(분야별 안전관리책임자 등에 대한 직무교육) ①시행령 제1조 제3항에 따라

	안전관리담당자에게 안전교육기관에서 직무와 관련된 안전교육을 이수하도록 하여야 한다.	분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자는 해당 직위에 선임(위촉의 경우 포함한다)되거나 채용된 후 3개월 이내에 직무를 수행하는 데 필요한 신규교육을 받아야 하며, 신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 3개월 사이에 국토교통부장관이 실시하는 안전에 관한 보수교육을 받아야 한다. ②안전관리담당자는 직무교육중 신규교육을 면제한다. ③제1항에 따라 신규교육 및 보수교육(이하 “직무교육”이라 한다)의 교육시간은 별표 2와 같고, 교육내용은 별표 3과 같다. ④제1항에 해당하는 사람이 국토교통부장관이 인정하는 협회 및 학회의 세미나 또는 학술대회에 참가하는 경우에는 직무교육중 보수교육을 면제한다. ⑤직무교육을 실시하기 위한 교육방법, 직무교육기관의 관리, 그 밖에 교육에 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.
	④국토교통부장관은 제3항에 따른 안전교육등을 위하여 필요한 경우에는 안전교육기관을 지정하여 안전교육등을 실시하게 할 수 있다.	제3조(안전교육기관 지정) ①시행령 제1조 제3항에 따른 안전교육을 하려는 자는 각호의 지정 요건을 갖추어 국토교통부장관에게 등록하여야 한

	⑤제3항 및 제4항에 따른 안전교육등의 대상·내용·방법·시기 및 안전교육기관의 지정 기준.절차 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. 제2조(안전교육 업무의 위탁)①국토교통부장관은 다음 각 호에 따른 업무의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 자에게 위탁할 수 있다 1. 제1조 제3항에 따른 안전교육 이수 관련 사항. 2. 제1조 제4항에 따른 안전교육기관 지정·갱신·취소·관리에 관한 사항 ②국토교통부장관은 제1	다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단체 또는 기관 가. 국토안전관리원 나. 건설기술과 관련된 업무를 수행하는 학회·기관 및 단체 다. 건설기술과 관련된 교육과정이 개설된 학과가 있는 「고등 교육법」제2조에 따른 학교 라. 비영리법인 2. 별표 4에 따른 시설 및 인력 등을 모두 갖출 것 ②국토교통부장관은 제1항에 따라 안전교육기관을 지정하려는 경우에는 국토교통부 인터넷 홈페이지(또는 안전관리 종합정보망)을 통하여 모집공고를 하여야 한다. ③국토교통부장관은 제2항에 따른 모집공고에 응모한 기관 또는 단체 중에서 안전교육기관을 지정하였을 때에는 그 사실을 해당 기관 또는 단체에 통보하고 국토교통부 인터넷 홈페이지(또는 안전관리 종합정보망)에 게시하여야 한다. 제4조(교육계획의 수립 등) ① 안전교육기관은 다음 해의 교육계획을 매년 11월 31일까지 국토교통부장관에게 제출해야

	항에 따라 업무를 위탁한 경우에는 위탁받은 기관의 명칭, 위탁하는 업무의 내용 및 처리방법, 그 밖에 필요한 사항을 정하여 고시해야 한다.	한다. 다만, 안전교육기관으로 최초 지정 받은 경우에는 해당 연도의 연간 교육계획을 지정받은 날로부터 3개월 이내에 국토교통부장관에게 제출해야 한다. ② 안전교육기관이 안전교육등을 실시한 때에는 안전교육등 이수자를 안전교육등 이수자 관리대장에 기록해야 하며, 안전교육 이수자에게는 안전교육 이수증을 발급해야 한다. 이 경우 안전교육등 이수자 관리대장에 기록한 내용과 안전교육 이수증 발급 사실 등을 전산정보처리조직(또는 안전관리 종합 정보망)에 입력해야 한다. ③ 안전교육기관은 매년 1월 31일까지 그 전년도의 교육결과를 국토교통부장관에게 제출해야 한다

[별표 1] 교육내용

교육내용
○안전사고에 관한 통계 및 정보
○작업자의 자질에 관한 사항
○안전관리조직에 관한 사항
○안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항
○생산공정 및 공법에 관한 사항
○시공 상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상 주의사항
○관계법규에 관한 사항
○설계안전검토보고서의 잔존 위험요소에 관한 사항
○공종별 위험요소 프로파일에 기반한 사항

○지하안전영향평가에서 도출된 협의내용에 대한 현장 저감대책에 대한 사항

[별표2]직무교육 시간

교육대상	교육시간	
	신규교육	보수교육
안전관리책임자	8	8
안전관리담당자	-	8

[별표3]직무교육 내용

교육대상	교육내용	
	신규과정	보수과정
안전관리책임자	○안전관리책임자의 직무에 관한 사항 ○ 담당분야 전문기술능력 향상을 위한 사항 - 생산공정 및 공법에 관한 사항 - 시공순서 및 시공기술에 관한 사항 - 관계법규에 관한 사항 - 설계안전검토 - 공종별 위험요소 프로파일 - 지하안전영향평가 등 ○안전관리 및 안전교육 능력 향상을 위한 사항 - 안전사고에 관한 통계 및 정보 - 작업자의 자질에 관한 사항 - 관계법규에 관한 사항 - 안전관리조직에 관한 사항 - 안전제도·기준 및 절차에	○ 담당분야 전문기술능력 향상을 위한 사항 - 생산공정 및 공법에 관한 사항 - 시공순서 및 시공기술에 관한 사항 - 관계법규에 관한 사항 - 설계안전검토 - 공종별 위험요소 프로파일 - 지하안전영향평가 등 ○안전관리 및 안전교육 능력 향상을 위한 사항 - 안전사고에 관한 통계 및 정보 - 작업자의 자질에 관한 사항 - 관계법규에 관한 사항 - 안전관리조직에 관한 사항 - 안전제도·기준 및 절차에 관한 사항 - 안전교육방법에 관한 사항 등

	관한 사항 - 안전교육방법에 관한 사항 등	
안전관리담당자		○ 담당분야 전문기술능력 향상을 위한 사항 - 생산공정 및 공법에 관한 사항 - 시공순서 및 시공기술에 관한 사항 - 관계법규에 관한 사항 - 설계안전검토 - 공종별 위험요소 프로파일 - 지하안전영향평가 등 ○안전관리 및 안전교육 능력 향상을 위한 사항 - 안전사고에 관한 통계 및 정보 - 작업자의 자질에 관한 사항 - 관계법규에 관한 사항 - 안전관리조직에 관한 사항 - 안전제도·기준 및 절차에 관한 사항 - 안전교육방법에 관한 사항 등

[별표 4] 안전교육기관 시설 및 인력 기준

1. 기본사항

가. 기본인력은 안전교육기관의 업무만을 담당하는 총괄책임자 1명과 교육대상에 따른 관련 분야별 강사 1명이상을 확보하여야 한다.

나. 안전교육기관의 업무를 전담하는 직원 1명이상을 확보하여야 한다.

다. 강의실은 안전교육기관이 소유하거나 안전교육기관으로 지정된 기간 동안 임대차 계약이 유지되어야 한다.

라. 건설분야라 함은 건설기술 진흥법 시행령 제4조(건설기술인의 범위)에 해당하는 인정범위를 의미한다.

2. 인력별 기준

구분		자격기준
총괄책임자		1)고급 건설기술인, 산업안전지도사, 건설분야 및 안전분야 기술사, 또는 건설분야 및 안전분야 박사학위 소지자 2)건설분야 및 안전분야 석사 이상의 학위를 취득한 후 관련 분야에 실제 근무한 기간이 5년 이상인 사람 3)「고등교육법」제2조에 따른 학교의 관련 분야 학과 부교수이상인 사람 4)「국가기술자격법」에 따른 관련분야 기사의 자격을 취득한 후 실무경력이 10년 이상인 사람 5) 5급 이상 공무원으로 근무한 기간 중 건설 행정 분야에 실제 근무한 기간이 5년 이상인 사람
강사	전문기술 분야	1)총괄책임자의 자격이 있는 사람 2)고급 건설기술인 3)「고등교육법」제2조에 따른 학교의 관련 분야 학과 조교수이상인 사람 4)「국가기술자격법」에 따른 건설분야 기사의 자격을 취득한 후 실무경력이 7년 이상인 사람 5)「국가기술자격법」에 따른 건설분야 산업기사 자격을 취득한 후 실무경력이 10년 이상인 사람 6)「고등교육법」에 따른 대학의 건설분야 학과 졸업자로서 관련분야에 실제 근무한 기간이 10년 이상인 사람 7)7급 이상 공무원으로 건설 행정 분야에 실제 근무한 기간이 10년 이상인 사람
	안전관리 분야	1)총괄책임자의 자격이 있는 사람 2)「고등교육법」제2조에 따른 학교의 관련 분야 학과 조교수이상인 사람 3)「국가기술자격법」에 따른 안전분야 기사의 자격을 취득한 후 실무

		경력이 7년 이상인 사람 4)「국가기술자격법」에 따른 안전분야 산업기사 자격을 취득한 후 실무경력이 10년 이상인 사람 5)「고등교육법」에 따른 대학의 안전분야 학과 졸업자로서 관련분야에 실제 근무한 기간이 10년 이상인 사람 6)7급 이상 공무원으로 안전 행정 분야에 실제 근무한 기간이 10년 이상인 사람

3. 시설기준

연면적 100㎡ 이상이고, 의자·탁자 및 교육용 비품을 갖출 것

3. 제3장 안전관리 활동

제20조 안전관리계획 등

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제3장 안전관리 활동

제20조(안전관리계획 등) ① 시공자는 제1종시설물의 건설공사 등 대통령령으로 정하는 건설공사를 시행하는 경우 시공 절차 및 주의사항 등 건설공사의 안전관리계획(이하 “안전관리계획”이라 한다)을 수립하고, 이를 발주자(발주청이 아닌 발주자의 경우 인허가기관의 장을 말한다) 또는 감리자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 안전관리계획을 제출받은 발주청, 인허가기관의 장 또는 감리자는 안전관리계획을 검토하고 그 결과를 시공자에게 통보하여야 한다.

③ 시공자는 승인을 받은 안전관리계획과 그 검토 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

④ 시공자는 안전관리계획에 따라 안전점검을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 안전점검에 대해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 발주청 또는 인허가기관의 장이 지정한 기관으로부터 안전점검을 받아야 한다.

⑤ 제4항 단서에 따라 안전점검을 한 기관은 그 결과를 시공자와 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

⑥ 시공자는 안전관리계획을 수립하였던 건설공사를 준공한 경우에는 안전점검에 관한 종합보고서(이하 “종합보고서”라 한다)를 작성하여 국토교통부장관과 발주청 또는 인허가기관의 장에게 제출하여야 한다.

⑦ 국토교통부장관, 발주청 및 인허가기관의 장은 제6항에 따라 받은 종합보고서를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보존·관리하여야 한다.

⑧ 국토교통부장관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 제3항에 따라 제출받은 안전관리계획 및 그 검토 결과, 제5항에 따라 제출받은 안전점검 결과의 적정성을 대통령령으로 정하는 바에 따라 검토할 수 있으며, 적정성 검토 결과 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 발주청 또는 인허가기관의 장으로 하여금 시공자에게 시정

명령 등 필요한 조치를 하도록 요청할 수 있다.

⑨ 발주청은 대통령령으로 정하는 방법과 절차에 따라 설계의 안전성을 검토하고 그 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

⑩ 안전관리계획의 수립 기준 및 제출·승인의 방법·절차와 안전 점검의 시기·방법, 대가(代價) 및 안전점검 기관 지정절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ (**목적·취지**)

- 건설공사에서 발생하는 안전전사고를 예방하기 위한 시공단계에서의 안전관리계획서 제도, 안전점검 제도, 이에 대한 적정성 검토 제도를 마련하고자 함.
- 발주자 및 시공자에 있어서 시공단계에서의 위험성을 사전에 인지하고 관리할 수 있는 안전관리계획서와 이에 따른 안전점검은 중요한 역할을 할 수 있음.
- 안전관리계획서의 수립기준, 제출, 승인의 방법·절차에 대한 내용을 규정함.
- 안전점검의 시기, 방법, 대가, 안전점검 기관 지정절차에 대한 내용을 규정함.
- 안전관리계획서와 이에 따른 안전점검을 실효성 있게 작동함으로써 현장에서의 안전사고에 대한 예방이 가능함.
- 발주청 및 인허가 기관이 승인한 안전관리계획서와 건설안전점검기관에서 실시한 안전점검의 적정성을 국토교통부(검토기관 국토안전관리원)가 검토하여 이에 대한 확인 및 시정조치를 수행함.

○ **(기대효과)**

- 다양한 안전사고를 예방하기 위한 안전관리계획 및 이에 따른 안전점검을 할 수 있는 제도 마련으로 건설사고의 체계적·효율적 예방에 기여
- 안전관리계획서 수립기준/제출/승인의 방법 및 절차, 안전점검의 시기/방법/대가/점검기관의 지정절차에 대한 규정을 마련함으로써 현장에서 실효성 높은 안전제도를 정착할 수 있음.

□ 참고 법령 · 정책

ㅇ (**법령**)

건설기술진흥법

제62조(건설공사의 안전관리)

건설기술진흥법 시행령

제98조(안전관리계획의 수립)

제99조(안전관리계획의 수립 기준)

제100조(안전점검의 시기·방법 등)

제100조의2(안전점검 대상 및 수행기관 지정 방법 등)

제100조의3(안전점검결과의 적정성 검토)

제101조(안전점검에 관한 종합보고서의 작성 및 보존 등)

건설기술진흥법 시행규칙

제58조(안전관리계획의 수립기준) 및 별표7

제59조(정기안전점검 및 정밀안전점검)

건설공사 안전관리 업무수행 지침

- 발주자의 안전관리업무

제8조(공사발주 및 착공 이전 단계)

제9조(공사시행 단계)

- 시공자의 안전관리 업무

제14조(일반사항)

- 건설공사 안전점검

제18조(안전점검의 종류 및 절차)

제22조(자체안전점검의 실시)

제23조(정기안전점검의 실시)

제24조(정밀안전점검의 실시)

제25조(초기점검의 실시)

제26조(공사재개 전 안전점검의 실시)

제31조(안전점검 보고서의 작성 및 제출)

제32조(안전점검의 결과분석 및 평가)

제35조(종합보고서의 작성 및 제출)
제55조(적정성 검토 일반사항)
제56조(적정성 검토 대상)
제57조(적정성 검토 실시)
제58조(적정성 검토 결과의 통보 및 조치 등)

○ (**정책**)
- 건설현장에서 발생하는 다양한 사고에 사전예방관점에서 안전관리계획서 및 이에 따른 안전점검이 필요함.
- 건설현장의 시공단계에 있어 다양한 위험의 사전예방과 대응을 위해 안전관리계획서 및 이에 따른 안전점검이 필요하며 이에 대한 관련 기준을 규정할 필요가 있음.
- 승인된 안전관리계획서와 실시된 안전점검의 적정성을 검토하여 성실하게 수행될 수 있는 분위기 조성

○ (**기타**)

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○안전관리계획 작성대상, 적정성 검토 ○안전관리계획의 수립 기준 ○안전점검의 시기·방법 등 ○안전점검 대상 및 수행기관 지정방법 등 ○안전점검결과의 적정성 검토 ○안전점검에 관한 종합보고서의 작성 및 보존 등
시행규칙	○ 안전관리계획의 수립 기준 상세 ○ 정기안전점검 및 정밀안전점검 사항

□ 추가 검토중인 사항

□ 협조 필요사항

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제20조(안전관리계획 등) ① 시공자는 제1종시설물의 건설공사 등 대통령령으로 정하는 건설공사를 시행하는 경우 시공절차 및 주의사항 등 건설공사의 안전관리계획(이하 “안전관리계획”이라 한다)을 수립하고, 이를 발주자(발주청이 아닌 발주자의 경우 인허가기관의 장을 말한다) 또는 감리자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. ② 제1항에 따라 안전관리계획을 제출받은 발주청, 인허가기관의 장 또는 감리자는 안전관리계획을 검토하고 그 결과를 시공자에게 통보하여야 한다. ③ 시공자는 승인을 받은 안전관리계획과 그 검토 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. ④ 시공자는 안전관리계획에 따라 안전점검을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 안전점검에 대해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 발주청 또는 인허가기관의 장이 지정한 기관으로부터 안전점검을 받아야 한다. ⑤ 제4항 단서에 따라 안전점	제00조(안전관리계획의 수립) ① 법 제20조제1항에 따른 안전관리계획(이하 “안전관리계획”이라 한다)을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호와 같다. 이 경우 원자력시설공사는 제외하며, 해당 건설공사가 「산업안전보건법」 제42조에 따른 유해위험방지계획을 수립해야 하는 건설공사에 해당하는 경우에는 해당 계획과 안전관리계획을 통합하여 작성할 수 있다. 1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사(같은 법 제2조제11호에 따른 유지관리를 위한 건설공사는 제외한다) 2. 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사. 이 경우 굴착 깊이 산정 시 집수정(물저장고), 엘리베이터 피트 및 정화조 등의 굴착 부분은 제외하며, 토지에 높낮이 차가 있는 경우 굴착 깊이의 산정방법은 「건축법 시행령」 제119조제2항을 따른다. 3. 폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터 안에 시설물이 있	

검을 한 기관은 그 결과를 시공자와 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. ⑥ 시공자는 안전관리계획을 수립하였던 건설공사를 준공한 경우에는 안전점검에 관한 종합보고서(이하 “종합보고서”라 한다)를 작성하여 국토교통부장관과 발주청 또는 인허가기관의 장에게 제출하여야 한다. ⑦ 국토교통부장관, 발주청 및 인허가기관의 장은 제6항에 따라 받은 종합보고서를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보존·관리하여야 한다. ⑧ 국토교통부장관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 제3항에 따라 제출받은 안전관리계획 및 그 검토 결과, 제5항에 따라 제출받은 안전점검 결과의 적정성을 대통령령으로 정하는 바에 따라 검토할 수 있으며, 적정성 검토 결과 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 발주청 또는 인허가기관의 장으로 하여금 시공자에게 시정명령 등 필요한 조치를 하도록 요청할 수 있다. ⑨ 발주청은 대통령령으로 정하는 방법과 절차에 따라 설계의 안전성을 검토하고 그 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.	거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어 해당 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사 4. 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사 4의2. 다음 각 목의 리모델링 또는 해체공사 가. 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사 나. 「주택법」 제2조제25호다목에 따른 수직증축형 리모델링 5. 「건설기계관리법」 제3조에 따라 등록된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설기계가 사용되는 건설공사 가. 천공기(높이가 10미터 이상인 것만 해당한다) 나. 항타 및 항발기 다. 타워크레인 5의2. 제00조제1항(가설구조물의 구조적 안전성 확인) 각 호의 가설구조물을 사용하는 건설공사 6. 제1호부터 제4호까지, 제4호의2, 제5호 및 제5호의2의 건설공사 외의 건설공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사 가. 발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사 나. 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인·	

⑩ 안전관리계획의 수립 기준 및 제출·승인의 방법·절차와 안전 점검의 시기·방법, 대가(代價) 및 안전점검 기관 지정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	허가기관의 장이 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사 ② 시공자는 법 제20조제1항에 따라 안전관리계획을 수립하여 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 제출하는 경우에는 미리 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 검토·확인을 받아야 하며, 건설공사를 착공하기 전에 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 제출해야 한다. 안전관리계획의 내용을 변경하는 경우에도 또한 같다. ③ 법 제20조제1항에 따라 안전관리계획을 제출받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 안전관리계획의 내용을 검토하여 안전관리계획을 제출받은 날부터 20일 이내에 시공자에게 그 결과를 통보해야 한다. ④ 발주청 또는 인·허가기관의 장이 제3항에 따라 안전관리계획의 내용을 심사하는 경우에는 제00조제2항에(안전점검의 시기·방법 등) 따른 건설안전점검기관에 검토를 의뢰하여야 한다. 다만, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사의 경우에는 국토안전관리원에 안전관리계획의 검토를 의	

	뢰하여야 한다. ⑤ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 제3항에 따른 안전관리계획의 검토 결과를 다음 각 호의 구분에 따라 판정한 후 제1호 및 제2호의 경우에는 승인서(제2호의 경우에는 보완이 필요한 사유를 포함해야 한다)를 시공자에게 발급해야 한다. 1. 적정: 안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 때 2. 조건부 적정: 안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지는 아니하지만 일부 보완이 필요하다고 인정될 때 3. 부적정: 시공 시 안전사고가 발생할 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정될 때 ⑥ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 시공자가 제출한 안전관리계획서가 제5항제3호에 따른 부적정 판정을 받은 경우에는 안전관리계획의 변경 등 필요한 조치를 해야 한다. ⑦ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 법 제20조제3항에 따른 안전관리계획서 사본 및 검토 결과를 제3항에 따라 시공자에게 통보한 날부터 7일 이내에	

	국토교통부장관에게 제출해야 한다. ⑧ 국토교통부장관은 법 제20조제3항에 따라 제출받은 안전관리계획서 및 계획서 검토결과가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 건설안전에 위험을 발생시킬 우려가 있다고 인정되는 경우에는 법 제20조제8항에 따라 안전관리계획서 및 계획서 검토결과의 적정성을 검토할 수 있다. 1. 시공자가 안전관리계획을 성실하게 수립하지 않았다고 인정되는 경우 2. 발주청 또는 인·허가기관의 장이 안전관리계획서를 성실하게 검토하지 않았다고 인정되는 경우 3. 그 밖에 안전사고가 자주 발생하는 공종이 포함된 건설공사의 안전관리계획서 및 계획서 검토결과 등 국토교통부장관이 정하여 고시하는 사항에 해당하는 경우 ⑨ 법 제20조제8항에 따라 시정명령 등 필요한 조치를 하도록 요청받은 발주청 및 인·허가기관의 장은 시공자에게 안전관리계획서 및 계획서 검토결과에 대한 수정이나 보완을 명해야 하며, 수정이나 보완조치가 완료된 경우에는 7일 이내	

	에 국토교통부장관에게 제출해야 한다. ⑩ 제8항에 따른 안전관리계획서 및 계획서 검토결과의 적정성 검토와 그에 필요한 조치 등에 관한 세부적인 절차 및 방법은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.	
	제2조(안전관리계획의 수립 기준) ① 법 제20조제9항에 따른 안전관리계획의 수립 기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 건설공사의 개요 및 안전관리조직 2. 공정별 안전점검계획(계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획이 포함되어야 한다) 3. 공사장 주변의 안전관리대책(건설공사 중 발파·진동·소음이나 지하수 차단 등으로 인한 주변지역의 피해방지대책과 굴착공사로 인한 위험징후 감지를 위한 계측계획을 포함한다) 4. 통행안전시설의 설치 및 교통 소통에 관한 계획 5. 안전관리비 집행계획 6. 안전교육 및 비상시 긴급조치계획 7. 공종별 안전관리계획(대상 시설물별 건설공법 및 시공절	제00조(안전관리계획의 수립기준) 법 제20조제1항에 따른 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)의 수립기준은 별표 1과 같다.

	차를 포함한다) ② 제1항 각 호에 따른 안전관리계획의 수립 기준에 관한 세부적인 내용은 국토교통부령으로 정한다.	
	제00조(안전점검의 시기·방법 등) ① 시공자는 건설공사의 공사기간 동안 매일 자체안전점검을 하고, 제2항에 따른 기관에 의뢰하여 다음 각 호의 기준에 따라 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 해야 한다. 1. 건설공사의 종류 및 규모 등을 고려하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 시기와 횟수에 따라 정기안전점검을 할 것 2. 정기안전점검 결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 발견되어 보수·보강 등의 조치를 위하여 필요한 경우에는 정밀안전점검을 할 것 3. 제00조제1항제1호에(안전관리계획의 수립) 해당하는 건설공사에 대해서는 그 건설공사를 준공(임시사용을 포함한다)하기 직전에 제1호에 따른 정기안전점검 수준 이상의 안전점검을 할 것 4. 제1조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 건설공사가 시행 도중에 중단되어 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우	제00조(정기안전점검 및 정밀안전점검) ① 영 제00조제1항제1호에(안전점검의 시기·방법 등) 따른 정기안전점검에서의 점검사항은 다음 각 호와 같다. 1. 공사목적물의 안전시공을 위한 임시시설 및 가설공법의 안전성 2. 공사 목적물의 품질, 시공상태 등의 적정성 3. 인접 건축물 또는 구조물의 안정성 등 공사장 주변 안전조치의 적정성 4. 영 제00조제1항제5호(안전관리계획의 수립) 각 목에 해당하는 건설기계의 설치(타워크레인 인상을 포함한다)·해체 등 작업절차 및 작업 중 건설기계의 전도·붕괴 등을 예방하기 위한 안전조치의 적정성 ② 영 제00조제1항제2호에(안전점검의 시기·방법 등) 따른 정밀안전점검에서는 시설물의 물리적·기능적 결함에 대한 구조적 안전성 및 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시하여야

	에는 그 공사를 다시 시작하기 전에 그 시설물에 대하여 제1호에 따른 정기안전점검 수준의 안전점검을 할 것 ② 제1항 각 호의 구분에 따른 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 시공자로부터 의뢰받아 실시할 수 있는 기관(이하 "건설안전점검기관"이라 한다)은 다음 각 호의 기관으로 한다. 다만, 그 기관이 해당 건설공사의 발주자인 경우에는 정기안전점검만을 할 수 있다. **1.「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제28조에 따라 등록한 안전진단전문기관** **2. 국토안전관리원** ③ 시공자는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 절차에 따라 발주자가 지정하는 건설안전점검기관에 정기안전점검 또는 정밀안전점검 등의 실시를 의뢰해야 한다. 이 경우 그 건설공사를 발주·설계·시공·감리 또는 건설사업관리를 수행하는 자의 계열회사인 건설안전점검기관에 의뢰해서는 안 된다. ④ 안전점검을 한 건설안전점검기관은 안전점검 실시 결과를 안전점검 완료 후 30일 이내에 발주자, 해당 인·허가기관의 장, 시공자에게 통보해야 한다. 이 경우 점검 결과를 통보	한다. ③ 영 제00조제6항(안전점검의 시기·방법 등) 후단에서 "국토교통부령으로 정하는 자격요건"이란「건설기계관리법 시행규칙」별표 9 제2호나목1) 또는 2)의 검사주임 또는 검사원의 자격요건을 말한다. ④ 제1항 및 제2항에 따른 정기안전점검 및 정밀안전점검에 관한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

	받은 발주자나 인·허가기관의 장은 시공자에게 보수·보강 등 필요한 조치를 요청할 수 있다. ⑤ 제4항에 따라 안전점검 결과를 통보받은 시공자는 통보받은 날부터 15일 이내에 안전점검 결과를 국토교통부장관에게 제출해야 한다. ⑥ 제1항 각 호에 따라 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 할 수 있는 사람(이하 "안전점검책임기술인"이라 한다)은 건설기술진흥법 시행령 별표 1에 따른 해당 분야의 특급기술인으로서 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제9조에 따라 국토교통부장관이 인정하는 해당 기술 분야의 안전점검교육 또는 정밀안전진단교육을 이수한 사람으로 한다. 이 경우 안전점검책임기술인은 타워크레인에 대한 정기안전점검을 할 때에는 국토교통부령으로 정하는 자격요건을 갖춘 사람으로 하여금 자신의 감독하에 안전점검을 하게 해야 하고, 그 밖에 안전점검을 할 때 필요한 경우에는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 11의 기술인력의 구분란에 규정된 자격요건을 갖춘 사람으로 하여금 자신의 감독하에 안전점검	

	을 하게 할 수 있다. ⑦ 제1항에 따른 정기안전점검 및 정밀안전점검의 실시에 관한 세부 사항은 국토교통부령으로 정한다. ⑧ 법 제20조제4항에 따른 안전점검의 대가는 다음 각 호의 비용을 합한 금액으로 한다. 1. 직접인건비: 안전점검 업무를 수행하는 인원의 급료·수당 등 2. 직접경비: 안전점검 업무를 수행하는 데에 필요한 여비, 차량운행비 등 3. 간접비: 직접인건비 및 직접경비에 포함되지 아니하는 각종 경비 4. 기술료 5. 그 밖에 각종 조사·시험비 등 안전점검에 필요한 비용 ⑨ 제8항에 따른 안전점검 대가의 세부 산출기준은 건설공사의 종류 및 규모 등을 고려하여 국토교통부장관이 정하여 고시한다.	
	제00조(안전점검 대상 및 수행기관 지정 방법 등) ① 법 제20조제4항 후단에서 "대통령령으로 정하는 안전점검"이란 제00조제1항(안전점검의 시기·방법 등) 각 호의 기준에 따라 실시하는 안전점검을 말한다.	

	② 발주자는 법 제20조제4항 후단에 따른 안전점검을 수행할 기관(이하 "안전점검 수행기관"이라 한다)을 지정하기 위해 제00조제2항에(안전점검의 시기·방법 등) 따른 건설안전점검기관을 대상으로 모집공고를 거쳐 안전점검 수행기관의 명부를 작성하고 관리해야 한다. ③ 시공자는 법 제20조제4항 후단에 따른 안전점검을 실시하려는 경우에는 발주자에게 안전점검 수행기관의 지정을 요청해야 한다. ④ 제3항에 따라 안전점검 수행기관의 지정 요청을 받은 발주자는 제2항에 따라 작성·관리 중인 명부에서 안전점검 수행기관을 지정하고, 이를 시공자에게 통보해야 한다. ⑤ 제2항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 안전점검 수행기관의 모집공고, 지정 방법 및 절차에 관한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.	
	제00조(안전점검결과의 적정성 검토) ① 국토교통부장관은 법 제20조제4항에 따라 제출받은 안전점검결과가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 안전사고의 위험이 있다고 인정되는 경우	

	에는 법 제20조제8항에 따라 안전점검결과의 적정성을 검토할 수 있다. 1. 안전점검 수행기관이 안전점검을 성실하게 수행하지 않았다고 인정되는 경우 2. 그 밖에 안전사고가 자주 발생하는 공종이 포함된 건설공사의 안전점검결과 등 국토교통부장관이 정하여 고시하는 사항에 해당하는 경우 ② 법 제20조제8항에 따라 안전점검결과의 적정성을 검토하는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 임시시설, 가설공법, 공사목적물 및 공사장 주변에 대한 조사·분석의 방법과 그 결과의 적정성 2. 안전점검 실시결과에 따라 제시된 보수·보강 등의 방법에 대한 적정성 3. 그 밖에 국토교통부장관이 해당 건설공사의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 사항 ③ 법 제20조제8항에 따라 시정명령 등 필요한 조치를 하도록 요청받은 발주청 및 인·허가기관의 장은 시공자에게 안전점검결과에 대한 수정이나 보완을 명해야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 해당 안전점검결과가 안전점검 수행기관에	

	의해 작성된 경우에는 그 안전점검 수행기관을 제00조제2항에(안전점검 대상 및 수행기관 지정 방법 등)따라 작성·관리 중인 명부에서 제외할 수 있다. ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 안전점검결과의 적정성 검토대상, 검토방법 및 조치 등에 관한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.	
	제6조(안전점검에 관한 종합보고서의 작성 및 보존 등) ① 법 제20조제6항에 따른 안전점검에 관한 종합보고서(이하 "종합보고서"라 한다)에는 제00조제1항(안전점검의 시기·방법 등) 각 호의 기준에 따라 실시한 안전점검의 내용 및 그 조치사항을 포함해야 한다. ② 법 제20조제6항에 따라 종합보고서를 제출받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 해당 건설공사의 준공 후 3개월 이내에 종합보고서(「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물에 대한 종합보고서로 한정한다)를 국토교통부장관에게 제출해야 한다. ③ 법 제20조제6항에 따라 국토교통부장관, 발주청 및 인·허	

	가기관의 장은 제출받은 종합보고서를 다음 각 호의 구분에 따라 보존해야 한다. 1. 국토교통부장관: 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종 시설물 및 2종시설물에 대한 종합보고서를 시설물의 존속기간까지 보존할 것 2. 발주청 및 인·허가기관의 장: 제1호에 따른 종합보고서 외의 종합보고서를 해당 건설공사의 하자담보책임기간 만료일까지 보존할 것 ④ 관리주체는 시설물의 안전 및 유지·관리를 위하여 필요한 경우에는 국토교통부장관에게 종합보고서의 열람이나 그 사본의 발급을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 국토교통부장관은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ⑤ 국토교통부장관은 종합보고서의 작성 및 보존·관리에 관한 세부 지침을 따로 정할 수 있다.	

[별표 1] 안전관리계획의 수립기준 - 시행규칙 제00조(안전관리계획의 수립기준)

1.일반기준

가. 안전관리계획은 다음 표에 따라 구분하여 각각 작성·제출해야 한다.

구분	작성 기준	제출 기한
1) 총괄 안전관리계획	제2호에 따라 건설공사 전반에 대하여 작성	건설공사 착공 전까지
2) 공종별 세부 안전관리계획	제3호 각 목 중 해당하는 공종별로 작성	공종별로 구분하여 해당 공종의 착공 전까지

나. 각 안전관리계획서의 본문에는 반드시 필요한 내용만 작성하며, 해당 사항이 없는 내용에 대해서는 "해당 사항 없음"으로 작성한다.

다. 각 안전관리계획서에 첨부하는 관련 법령, 일반도면, 시방기준 등 일반적인 내용의 자료는 특별히 필요한 자료 외에는 최소한으로 첨부한다. 다만, 안전관리계획의 검토를 위하여 필요한 배치도, 입면도, 층별 평면도, 종·횡단면도(세부 단면도를 포함한다) 및 그 밖에 공사현황을 파악할 수 있는 주요 도면 등은 각 안전관리계획과 별도로 첨부하여 제출해야 한다.

라. 이 표에서 규정한 사항 외에 건설공사의 안전 확보를 위하여 안전관리계획에 포함해야 하는 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시할 수 있다.

2. 총괄 안전관리계획의 수립기준

가. 건설공사의 개요

공사 전반에 대한 개략을 파악하기 위한 위치도, 공사개요, 전체 공정표 및 설계도서(해당 공사를 인가·허가 또는 승인한 행정기관 등에 이미 제출된 경우는 제외한다)

나. 현장 특성 분석

1) 현장 여건 분석

주변 지장물(支障物) 여건(지하 매설물, 인접 시설물 제원 등을 포함한다), 지반 조건[지질 특성, 지하수위(地下水位), 시추주상도(試錐柱狀圖) 등을 말한다], 현장시공 조건, 주변 교통 여건 및 환경요소 등

2) 시공단계의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책

가) 핵심관리가 필요한 공정으로 선정된 공정의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책

나) 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책(영 제75조의2제1항에 따라 설계의 안전성 검토를 실시한 경우에는 같은 조 제2항제1호의 사항을 작성하되, 같은 조 제4항에 따라 설계도서의 보완·변경 등 필요한 조치를 한 경우에는 해당 조치가 반영된 사항을 기준으로 작성한다)

다) 가) 및 나) 외에 시공자가 시공단계에서 위험 요소 및 위험성을 발굴한 경우에 대한 저감대책 마련 방안

3) 공사장 주변 안전관리대책

공사 중 지하매설물의 방호, 인접 시설물 및 지반의 보호 등 공사장 및 공사현장 주변에 대한 안전관리에 관한 사항(주변 시설물에 대한 안전 관련 협의서류 및 지반침하 등에 대한 계측계획을 포함한다)

4) 통행안전시설의 설치 및 교통소통계획

가) 공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등 교통안전관리에 관한 사항(현장차량 운행계획, 교통 신호수 배치계획, 교통안전시설물 점검계획 및 손상·유실·작동이상 등에 대한 보수 관리계획을 포함한다)

나) 공사장 내부의 주요 지점별 건설기계·장비의 전담유도원 배치계획

다. 현장운영계획

1) 안전관리조직

공사관리조직 및 임무에 관한 사항으로서 시설물의 시공안전 및 공사장 주변안전에 대한 점검·확인 등을 위한 관리조직표(비상시의 경우를 별도로 구분하여 작성한다)

2) 공정별 안전점검계획

가) 자체안전점검, 정기안전점검의 시기·내용, 안전점검 공정표, 안전점검 체크리스트 등 실시계획 등에 관한 사항

나) 계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획에 관한 사항(「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 1에 따른 제2종시설물 중 공동주택의 건설공사는 공사장 상부에서 전체를 실시간으로 파악할 수 있도록 폐쇄회로 텔레비전의 설치·운영계획을 마련해야 한다)

3) 안전관리비 집행계획

안전관리비의 계상, 산출·집행계획, 사용계획 등에 관한 사항

4) 안전교육계획

안전교육계획표, 교육의 종류·내용 및 교육관리에 관한 사항

5) 안전관리계획 이행보고 계획

위험한 공정으로 감독관의 작업허가가 필요한 공정과 그 시기, 안전관리계획 승인권자에게 안전관리계획 이행 여부 등에 대한 정기적 보고계획 등

라. 비상시 긴급조치계획

1) 공사현장에서의 사고, 재난, 기상이변 등 비상사태에 대비한 내부·외부 비상연락망, 비상동원조직, 경보체제, 응급조치 및 복구 등에 관한 사항

2) 건축공사 중 화재발생을 대비한 대피로 확보 및 비상대피 훈련계획에 관한 사항(단열재 시공시점부터는 월 1회 이상 비상대피 훈련을 실시해야 한다)

3. 공종별 세부 안전관리계획

가. 가설공사

1) 가설구조물의 설치개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 가설물 안전성 계산서

나. 굴착공사 및 발파공사

1) 굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항(지하매설물, 지하수위 변동 및 흐름, 되메우기 다짐 등에 관한 사항을 포함한다)

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 굴착 비탈면, 흙막이 등 안전성 계산서

다. 콘크리트공사

1) 거푸집, 동바리, 철근, 콘크리트 등 공사개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 동바리 등 안전성 계산서

라. 강구조물공사

1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 강구조물의 안전성 계산서

마. 성토 및 절토 공사(흙댐공사를 포함한다)

1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 안전성 계산서

바. 해체공사

1) 구조물해체의 대상·공법 등의 개요 및 시공상세도면

2) 해체순서, 안전시설 및 안전조치 등에 대한 계획

사. 건축설비공사

1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 안전성 계산서

아. 타워크레인 사용공사

1) 타워크레인 운영계획

안전작업절차 및 주의사항, 관리자 및 신호수 배치계획, 타워크레인간 충돌방지계획 및 공사장 외부 선회방지 등 타워크레인 설치·운영계획, 표준작업시간 확보계획, 관련 도면[타워크레인에 대한 기초 상세도, 브레이싱(압축 또는 인장에 작용하며 구조물을 보강하는 대각선 방향 등의 구조 부재) 연결 상세도 등 설치 상세도를 포함한다]

2) 타워크레인 점검계획

점검시기, 점검 체크리스트 및 검사업체 선정계획 등

3) 타워크레인 임대업체 선정계획

적정 임대업체 선정계획(저가임대 및 재임대 방지방안을 포함한다), 조종사 및 설치·해체 작업자 운영계획(원격조종 타워크레인의 장비별 전담 조정사 지정여부 및 조종사의 운전시간 등 기록관리 계획을 포함한다), 임대업체 선정과 관련된 발주자와의 협의시기, 내용, 방법 등 협의계획

4) 타워크레인에 대한 안전성 계산서(현장조건을 반영한 타워크레인의 기초 및 브레이싱에 대한 계산서는 반드시 포함해야 한다)

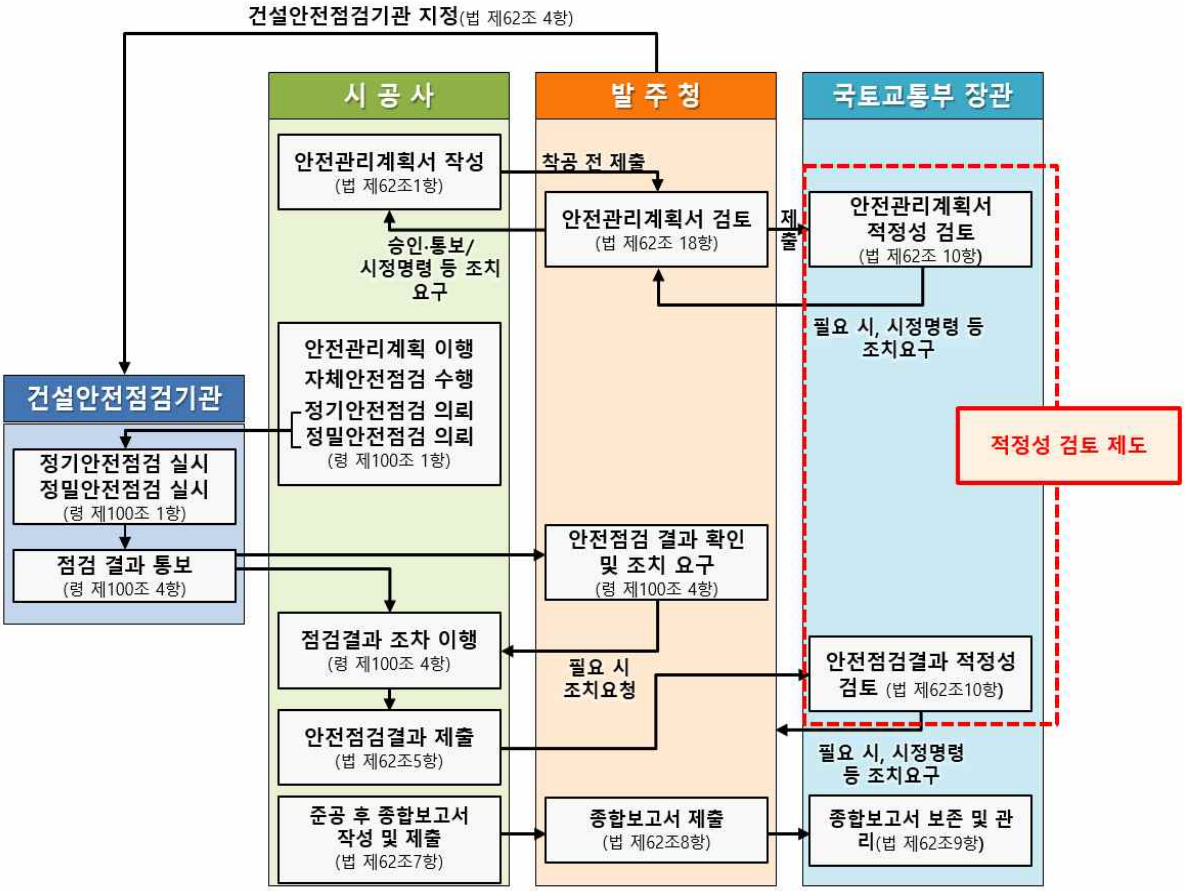
□ 안전관리계획 및 이에 따른 안전점검 등에 관하여 필요한 사항

ㅇ안전관리계획 및 이에 따른 안전점검에 대한 제언

건설공사 시공단계에서는 건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리)에 따라 시공 전 안전관리계획을 수립하고 이를 이행하여야 하며 안전관리계획에 따른 안전점검을 실시하여야 한다. 세부적으로는 건설기술진흥법 시행령 제98-99조에 따른 안전관리계획을 수립하여야 하며 제100조-100의3에 따른 안전점검을 실시하여야 한다. 안전관리계획서 수립기준, 안전점검의 시기/방법/대가 및 관련 기관 지정절차 등의 구체적인 내용에 대해서는 국토교통부의 행정규칙으로 정하고 있음

1. 안전관리계획서 제도와 안전점검 제도

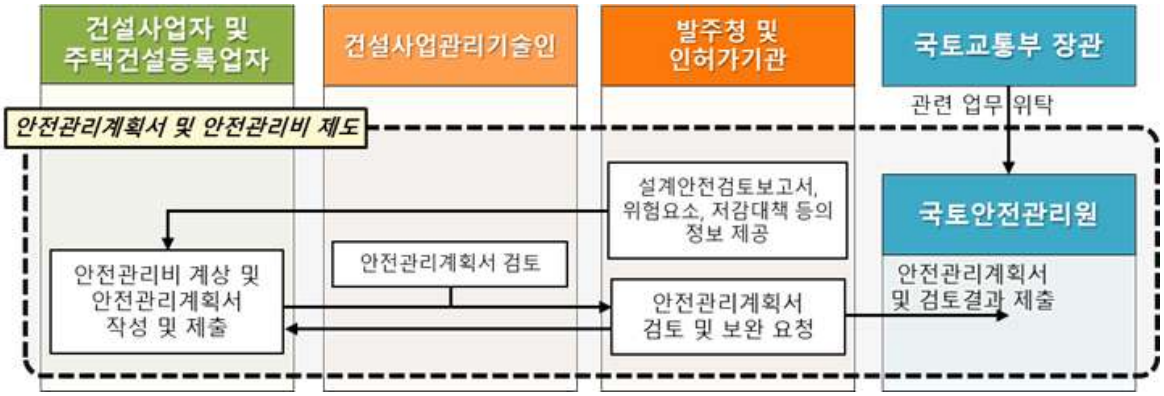
건설기술진흥법 안전관리제도의 핵심사항으로서 안전관리계획서 작성과 안전점검 제도가 있다. 안전관리계획과 안전점검에 대한 구체적인 체계와 절차적인 업무의 흐름은 그림과 같다.



그림① 안전관리계획과 안전점검의 체계 및 업무 흐름

1.1 안전관리계획서 제도

건설기술진흥법에 규정된 안전관리체계의 핵심 제도인 안전관리계획서 제도는 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 안전관리 기법의 P(Plan)에 해당한다. 공사 시행 전 안전관리계획서를 작성하는 것은 토목 및 건축을 포함한 모든 건설공사의 시공 시 체계적이고 효율적인 안전관리를 정착시키고 부실공사를 방지하여 건설현장의 안전을 확보하는데 목적이 있다. 안전관리계획서 제도는 「건설기술진흥법」제62조(건설공사의 안전관리)의 제1 ,2 ,3항에 규정되어있다. 다음 그림과 같이 안전관리계획서는 작성, 제출, 심사, 승인하는 단계로 구성되어 있으며, 승인된 안전관리계획서 사본 및 검토결과는 국토교통부장관에게 제출되어 관리 및 보관되도록 하고 있다.



그림② 안전관리계획서 제도의 흐름

건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리)

① 건설사업자와 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 건설공사를 시행하는 경우 안전점검 및 안전관리조직 등 건설공사의 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)을 수립하고, 착공 전에 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 발주청이 아닌 발주자는 미리 안전관리계획의 사본을 인·허가기관의 장에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 안전관리계획을 제출받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 안전관리계획의 내용을 검토하여 그 결과를 건설사업자와 주택건설등록업자에게 통보하여야 한다.

③ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 제1항에 따라 제출받아 승인한 안전관리계획서 사본과 제2항에 따른 검토결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

안전관리계획의 수립 및 이행의 주체는 시공자인 건설사업자와 주택건설등록업자이며, 건설사업관리기술인에 의해 보완되며, 발주자와 공공기관인 국토안전관리원에 의해 관리된다고 할 수 있다. 즉, 안전관리계획서 제도는 안전관리계획의 수립 및 승인, 이행 전반에 걸쳐 건설사업에 참여하는 다양한 참여자에게 의사결정 권한에 따라 책임과 역할을 분담하고 있다.

○ 안전관리계획서의 수립

건설기술진흥법 시행령 제98조 1항에 의한 안전관리계획서 작성 대상 공사의 건설업자와 주택건설등록업자는 안전관리계획을 수립해야 한다. 안전관리계획의 내용은 안전관리조직 및 안전관리대책, 현장 주변의 안전, 안전교육 등 건설현장의 전반적인 안전관리 체계에 관한 내용을 포함하고 있다. 건설현장의 안전성 확보를 위한 산업안전보건법의 유해위험방지계획서 제도와 유사하나, 적용 대상 현장에는 차이가 있다. 또한, 유해위험방지계획서의 경우, 근로자의 안전보건 문제에 초점을 두고 있으나, 안전관리계획서 제도의 경우 가설구조물 등을 포함한 시설물과 건설기계의 문제점 등과 같이 기술적인 요소에 다소 중심을 두고 있는 차이가 있다. 안전관리계획의 수립내용은 다음과 같다.

1. 건설공사의 개요 및 안전관리조직
2. 공정별 안전점검계획
3. 공사장 주변의 안전관리대책
4. 통행안전시설의 설치 및 교통 소통에 관한 계획
5. 안전관리비 집행계획
6. 안전교육 및 비상시 긴급조치계획
7. 공종별 안전관리계획

안전관리계획서는 건설기술 진흥법 시행규칙 [별표7]의 안전관리계획의 수립기준에 의해 건설공사 전반의 안전관리에 대한 ‘총괄 안전관리계획서’와 가설공사, 굴착공사 등 해당 기준에 명시된 공종의 안전관리를 위한 ‘공종별 세부 안전관리계획서’로 구분하여 작성 및 제출된다.

표① 안전관리계획서 수립 기준에 의한 안전관리계획서의 구분

구분	작성 기준	제출 기한
총괄 안전관리계획서	건설공사 전반에 대하여 작성	건설공사 착공 전까지
공종별 세부 안전관리계획서	해당 공종별로 작성 (가설공사, 굴착공사 및 발파공사, 콘크리트공사, 강구조물공사, 성토 및 절토 공사, 해체공사, 건축설비공사, 타워크레인 사용공사)	공종별로 구분하여 해당 공종의 착공 전까지

○ **안전관리계획서의 제출, 심사, 승인**

안전관리계획서 작성 대상 공사를 착공할 때, 건설업자와 주택건설등록업자는 해당 공사의 안전관리계획을 수립하고, 안전관리계획서를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 또한, 건설업자와 주택건설등록업자는 미리 공사감독자 또는 건설사업관리기술자의 검토·확인을 받아 건설공사를 착공하기 전에 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 제출하여야 한다. 발주청이 아닌 발주자는 미리 안전관리계획의 사본을 인·허가기관의 장에게 제출하여야 한다. 착공 전 현장 상황 파악과 상세 공법이 결정되지 않은 경우, 공종별 세부 안전관리계획서를 해당 공종 착공 전까지 제출하여 심사와 승인을 받을 수 있다.

안전관리계획서를 제출받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 20일 이내에 안전관리계획의 내용을 심사하여 건설업자 또는 주택건설등록업자에게 그 결과를 통보하여야 한다. 발주청 또는 인·허가기관의 장이 시공자에 의해 작성된 안전관리계획의 내용을 심사하는 경우에는 건설안전점검기관에 의뢰하여 검토하며, 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사의 경우에는 국토안전관리원에 안전관리계획의 검토를 의뢰하여야 한다. 안전관리계획의 내용을 변경하는 경우에도 또한 같다.

심사결과는 적정, 조건부 적정 및 부적정으로 판정된다. 발주청 또는 인·허가기관의 장은 건설업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 안전관리계획서가 부적정 판정을 받은 경우에는 안전관리계획의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 발주청 또는 인·허가기관의 장은 적정 혹은 조건부 적정 판정을 받은 안전관리계획서의 사본 및 검토결과를 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 통보한 날부터 7일 이내에 국토교

통부장관에게 제출해야 한다.

1.2 안전점검 제도

안전점검 제도는 안전관리계획에 따른 점검으로써 공사 현장 및 주변의 안전을 확보하기 위해 해당 공사 목적물의 시공상태, 가설구조물의 상태, 안전관리, 주변 현자의 안전조치 등을 점검하고 안전성 여부를 확인하는 제도이며, PDCA (Plan-Do-Check-Act) 안전관리 기법의 C(Check)에 해당하는 제도이다. 건설기술진흥법에 규정된 다양한 종류의 안전점검들은 수립된 안전관리계획에 따라 시공자(건설업자 또는 주택건설등록업자) 혹은 건설안전점검기관(안전진단전문기관 혹은 국토안전관리원)에 의해 수행되며, 안전점검에 필요한 비용은 안전관리비에 계상하도록 되어 있다.

건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리)

④ 건설사업자와 주택건설등록업자는 안전관리계획에 따라 안전점검을 하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 안전점검에 대해서는 발주자(발주청이 아닌 경우에는 인、허가기관의 장을 말한다)가 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전점검을 수행할 기관을 지정하여 그 업무를 수행하여야 한다.

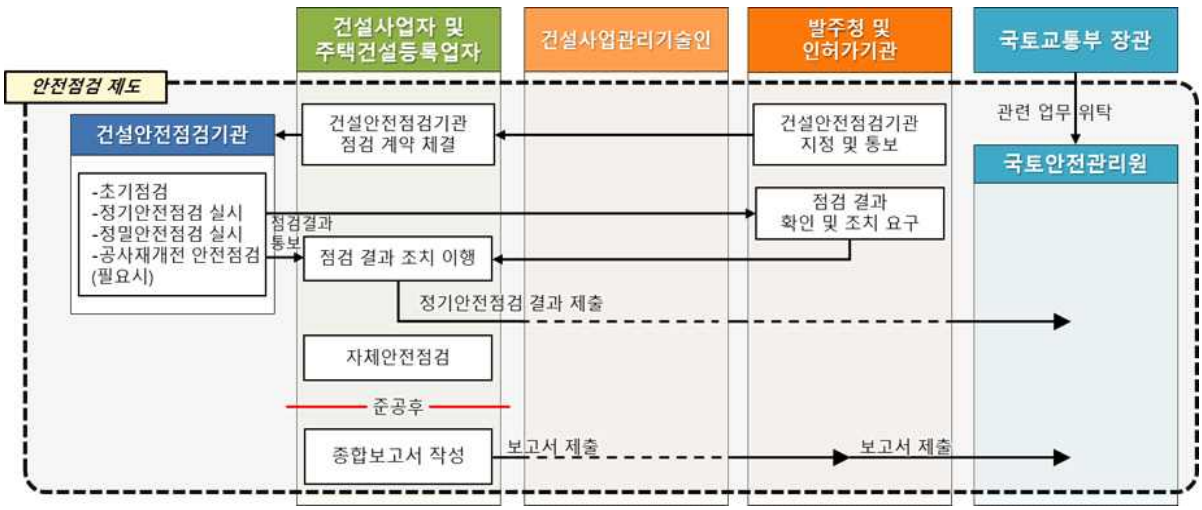
⑤ 건설사업자와 주택건설등록업자는 제4항에 따라 실시한 안전점검 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

○ 안전점검의 종류

안전점검의 종류는 자체안전점검, 정기안전점검, 정밀안전점검, 초기점검, 공사재개전 안전점검으로 구성되어 있으며, 각 안전점검의 시기와 방법은 건설기술진흥법 시행령 제100조에 정의되어 있다. 자체안전점검은 매일 시공자에 의해 자체적으로 실시되는 점검이며, 정기안전점검 및 정밀안전점검은 시공자가 의뢰한 규정된 자격을 갖춘 기관에 의해 특정시기에 실시되는 점검이다. 초기점검은 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물의 건설공사를 준공하기 전에 실시되는 점검이며, 공사재개 전 안전점검은 건설공사를 시행하는 도중 공사의 중단으로 1

년 이상 방치된 시설물의 경우 그 공사를 재개하기 전에 실시되는 점검이다.

안전점검 중 정기안전점검은 시공자가 발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장이 지정한 건설안전점검기관에 의뢰하여 법에서 규정하는 점검 실시시기를 기준으로 하는 특정 시기에 실시된다. 정기안전점검을 수행한 건설안전점검기관은 점검에 대한 결과를 시공자와 발주자 또는 해당 건설공사의 허가·인가·승인 등을 한 행정기관의 장에게 통보하며, 점검결과를 받은 발주자 또는 행정기관의 장은 시공자에게 보수·보강 등 필요한 조치를 요청할 수 있다.



그림① 안전점검 제도의 흐름

○ 정기안전점검의 실시시기 및 점검사항

정기안전점검의 실시기기와 점검사항에 관한 규정은 건설공사 안전관리 업무수행 지침의 제21조(안전점검의 실시시기)의 1항2목과 제23조(정기안전점검의 실시)의 4항에 명시되어 있다. 실시시기의 경우 지침의 [별표 1] 건설공사별 정기안전점검 실시시기(표 2.2)에 건설공사 종류별로 주요시점에 점검을 할 수 있도록 최소 기준이 정해져 있으며, 해당 기준에 없는 건설공사 종류의 경우 시공자가 차수(최소 2회 이상)별 점검시기를 정하여 건설사업관리기술자의 확인.검토를 득한 후 발주자의 승인을 받아 시행한다. 발주자는 안전관리계획의 내용을 검토할 때 건설공사의 규모, 기간, 현장여건에 따라 점검시기 및 횟수를 조정할 수 있다.

정기안전점검을 실시하는 경우 1) 공사 목적물의 안전시공을 위한 임시시설 및 가

설공법의 안전성, 2) 공사목적물의 품질, 시공상태 등의 적정성, 3) 인접건축물 또는 구조물 등 공사장주변 안전조치의 적정성, 4) 이전 점검에서 지적된 사항에 대한 조치사항에 대해서 점검하도록 되어있다.

표② 건설공사별 정기안전점검 실시시기

건설공사 종 류		정기안전점검 점검차수별 점검시기				
		1차	2차	3차	4차	5차
교 량		가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전)	하부공사시공시	상부공사시공시	-	-
터 널		갱구 및 수직구 굴착 등 터널굴착 초기단계 시공시	터널굴착 중기단계 시공시	터널 라이닝 콘크리트 치기 중간단계 시공시	-	-
댐	콘크리트댐	유수전환시설 공사 시공시	굴착 및 기초공사 시공시	댐 축조공사 시공시(하상기초 완료 후)	댐 축조공사 중기단계 시공시	댐 축조공사 말기단계 시공시
	필댐	유수전환시설 공사 시공시	굴착 및 기초공사 시공시	댐 축조공사 초기단계 시공시	댐 축조공사 중기단계 시공시	댐 축조공사 말기단계 시공시
하천	수문	가시설공사 완료시 (기초 및 철근콘크리트 공사 시공전)	되메우기 및 호안공사 시공시	-	-	-
	제방	하천바닥 파기, 누수방지, 연약지반 보강, 기초처리공사 완료시	본체 및 비탈면 흙쌓기공사 시공시	-	-	-
하구둑		배수갑문 공사중	제체 공사중	-	-	-
상하수도	취수시설, 정수장, 취수가압펌프장, 하수처리장	가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초.중기단계 시공시	구조체공사 말기단계 시공시	-	-
	상수도 관로	총공정의 초.중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-

항만	계류시설	기초공사 및 사석공사 시공시	제작 및 거치공사, 항타공사 시공시	철근콘크리트공사 시공시	속채움 및 뒷채움공사, 매립공사 시공시	-
	외곽시설 (갑문,방파제,호안)	가시설공사 및 기초공사, 사석공사 시공시	제작 및 거치공사 시공시	철근콘크리트공사 시공시	속채움 및 뒷채움공사 시공시	-
건축물	건축물	기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초.중기단계 시공시	구조체공사 말기단계 시공시	-	-
	리모델링 또는 해체공사	총공정의 초.중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-
지하차도,지하상가, 복개구조물		토공사 시공시	총공정의 중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-
도로.철도.항만 또는 건축물의 부대시설	옹벽	가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전)	구조체공사 시공시	-	-	-
	절토사면	발파 및 굴착 시공시	비탈면 보호공 시공시	-	-	-
10미터이상 굴착하는 건설공사		가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	되메우기 완료후	-	-	-
폭발물을 사용하는 건설공사		총공정의 초.중기 단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-

※ 해당 표에서 정의하고 있는 건설공사 종류 이외의 안전관리계획 수립대상 건설공사의 정기안전점검은 시공자가 정기안전점검 차수별 점검시기를 정하여 건설사업관리기술자의 확인.검토를 득한 후 발주자의 승인을 받아 시행한다. 이때 점검차수는 최소 2회 이상 실시하여야 한다.

건설안전점검기관을 통해 이루어지는 정기안전점검은 발주자가 안전관리계획의 내용을 검토할 때 건설공사의 규모, 기간, 현장여건 등 필요에 따라 정기안전점검의 시기 및 횟수를 조정할 수 있다. 정기안전점검을 통해 발주자는 시공자가 안전관리계획의 이행여부를 확인할 수 있으며, 시공자는 외부 점검기관의 안전점검을 통해 현장 내 안전관리를 강화할 수 있으므로 제도의 취지상 효율적인 제3자 감시의 제도라고 할 수 있다.

○ 안전점검 보고서

건설공사 안전관리 업무수행 지침 제32조(안전점검의 결과분석 및 평가)에는 실시한 점검에 대한 보고서를 규정하고 있다. 해당 규정에 의해 정기안전점검 및 정밀안전점검 보고서에는 점검대상물의 결함에 대한 설명과 결함부위의 개략도, 결함부위사진, 기본조사 결과, 추가조사 결과가 포함되어야 하며, 보고서에 포함된 모든 자료에는 근거가 명확하도록 점검일시와 현장시험 및 실내분석 기록과 결과자료가 첨부되어야 한다.

또한, 점검 결과를 보고서 형식으로 작성하여야 하며, 작성의 주체와 작성 후 절차에 대해 규정하고 있다. 안전점검을 실시한 건설안전점검기관은 건설기술진흥법에 의한 안전점검 실시 결과를 안전점검 완료 후 30일 이내에 발주자, 해당 건설공사의 허가·인가·승인 등을 한 행정기관의 장(발주자가 발주청이 아닌 경우에 한정한다), 시공자에게 통보해야 한다. 안전점검 결과를 통보받은 시공자는 통보받은 날로부터 15일 이내에 안전점검 결과를 국토교통부장관에게 종합정보망을 이용하여 제출해야 한다. 시공자가 건설공사를 준공한 때에는 「건설기술진흥법」에 의해 실시한 안전점검의 주요내용에 대한 요약 및 보수·보강 등 조치사항, 조치사항의 이행여부 및 이행적정성 등을 작성한 종합보고서를 발주자에게 제출하여야 한다.

정기안전점검은 건설안전점검기관에 의해 실시되나, 전반적인 안전점검 제도의 수행의 주체는 시공자에게 부여되어 있는 형태이며, 발주자는 안전점검제도의 결과를 통해 건설현장의 안전을 관리할 수 있다.

1.3 안전관리계획 및 안전점검 제도의 문제점 및 해결방향

○ 안전관리계획서 작성

시공자의 역량 부족으로 인한 외부 위탁기관에 의해 안전관리계획서를 작성하고 있으며, 위탁기관의 안전관리계획서 양식이 다 다르며 동일한 항목에 대해서도 첨부하는 서류에도 차이가 있다. 또한, 시공자에 의해 위탁기관이 선정되므로 적절한 안전관리계획의 수립 및 활용에 초점이 맞추어져 있는 것이 아닌 단순히 통과의례로 인식되고 있다. 이는 현재 법령에서 반영되지 않은 상태이며, 이에 대한 세부적인 문제

점 분석과 개선대책을 제안하였다.
- 안전관리비 사용 항목 상 안전관리계획서의 작성 비용은 구조검토에 대한 비용이지만, 이를 활용하여 대체로 외주업체를 통해 위탁으로 작성되고 있다. 결국 현장에서 안전관리계획서를 활용하는 것은 시공자이므로 안전관리계획에 대한 이해도를 향상시킬 필요가 있다. 따라서, 국토안전관리원에서 시공자에 대한 안전관리계획서 작성 및 활용에 대한 교육과정을 신설하여 전문성을 확보하고, 외주업체에 위탁하는 경우 안전총괄책임자가 내용을 숙지할 수 있도록 지속적으로 홍보할 필요가 있다.
- 안전관리계획서를 대행으로 작성해주는 업체는 현장경험이 있는 기술사를 보유한 인력들로 구성되지만, 대체로 개인 프리랜서로 활동하며 안전관리계획서를 빠르게 2~3일만에 작성 및 납품하고 국토안전관리원의 검토결과를 보완하는 방식으로 용역을 수행한다. 1,000장에 달하는 안전관리계획서가 작성되는 소요 시간을 보았을 때, 비교적 현장답사 빈도가 낮고 시공자에 의해 전달받은 도면 등을 활용하여 형식적·기계적으로 개별 양식에 서류만 첨부하여 작성될 가능성이 아주 높다. 이러한 문제는 당연히 시공자의 안전관리계획 활용도를 저하시키는 중요 요인으로 해석될 수 있다.
- 최근 건설기술진흥법 개정으로 현장 여건 분석 및 시공단계의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책 항목이 추가된 것에 기반하여, 작성 대행업체의 현장답사 최소수를 명시하고 현장답사 시 안전총괄책임자 또는 안전관리책임자가 동행 및 사진대지 항목이 추가될 필요가 있다. 이를 통해 건설기술진흥법에서 규정하는 핵심관리공종에 대한 위험요소 저감대책, 시공단계에서 고려해야하는 위험요소에 대한 저감대책이 실효성 있게 수립될 것으로 생각된다.
- 국토안전관리원에서 건축/토목 공사의 안전관리계획서 우수 작성사례에 대한 표준(안)을 샘플로 제시하여, 양식의 표준화가 필요하다. 이러한 표준(안)을 통해 안전관리계획서에 대한 시공자 및 외부 위탁기관의 부담이 감소하며, 실효성있는 안전관리계획의 수립이 가능할 것으로 보인다.

○ 안전관리계획서 항목 및 첨부서류

착공 시 제출하는 안전관리계획서의 양이 방대하고, 공사 착공 후 변경되는 사항이 많으므로 안전관리계획서의 활용도가 낮은 실정이다. 또한, 소규모 공사인 경우에도

천공기를 사용하는 경우 총괄 안전관리계획서 일체를 작성하여 제출하는 것에 대한 어려움이 있다. 안전관리계획서의 항목 및 첨부서류의 축소는 최근 건설기술진흥법에 일부 반영되었으며, ‘공사 규모 및 종류에 따른 분류’ 및 ‘특정 위험 기계 및 공법에 따른분류‘의 경우에는 반영되지 않은 상태로 이에 대한 세부적인 문제점 분석과 개선대책을 제안하였다.

- 1,000페이지에 달하는 안전관리계획서가 공사의 초기에는 작성도 어렵고 실제 활용도도 낮으므로 공사 초기에는 불필요한 서류의 양을 줄여서 개략적인 사항만 제출하고, 착공 후 세부적인 사항의 작성 및 승인을 통해 안전관리계획서의 실효성을 높일 필요가 있다.
- 최근 건설기술진흥법 개정에 따라 안전관리계획서의 수립 항목은 8개 항목에서 4개 항목으로 축소되었지만, 세부 수립항목을 살펴보았을 때는 항목이 11개로 증가한 상황이며, 변경 전 내용을 모두 포함하고 있다. 개정된 수립기준에서는 불필요한 서류의 별도 첨부, 본문에는 반드시 필요한 내용만 작성 등을 규정하여 안전관리계획서 양을 줄이고자 하였으나, 최근 검토되는 안전관리계획서는 여전히 1,000페이지를 상회하는 것으로 확인되었다. 이는 작성자 입장에서 불필요한 서류가 무엇인지, 반드시 필요한 내용이 무엇인지가 명확하게 정의되어 있지 않기 때문에 기존의 방식을 그대로 준용하여 작성하는 것으로 보인다. 이를 해결하기 위해서는 명확한 작성기준 및 첨부서류 등을 제시하거나, 안전관리계획 수립대상 공사를 ’공사 규모 및 종류에 따른 분류‘와 ’특정 위험 기계 및 공법에 따른 분류‘로 구분한다면 안전관리계획서의 불필요한 서류를 줄일 수 있을 것으로 보인다.
- 또한, 안전관리계획서에 첨부되는 대부분의 도면들은 시공계획서에 포함되는 서류와 유사하며, 실제로 시공 시에는 시공계획서를 참고하므로 안전관리계획서의 실효성이 낮아진다. 이러한 도면을 첨부해야 하는 근본적인 이유는 ’검토자‘의 입장에서 안전관리계획서를 평가하기 위한 참고자료이다. 따라서, 안전관리계획서에는 작업규칙/시방서 첨부 등을 제한하고, 시공에 대해 도출된 위험성 기재, 위험성 저감대책, 도면에 대한 설명 등을 위주로 작성하고, 별도로 시공계획서를 첨부하여 ’검토자가‘ 이를 참조토록 한다면 안전관리계획서에는 실제 안전관리를 위한 사항만을 포함하게 되어 보다 활용도 및 실효성이 증가할 것으로 보인다.

○ 안전점검

현장관계자의 정기안전점검 제도에 대한 인식이 부족하며, 안전점검은 법에 명시된 횟수에 따라 형식적인 절차로 외부 안전진단전문기관에 의해 수행되는 것으로 이해하고 있다. 안전진단전문기관에 의한 안전점검은 공사의 종류와 점검 체크리스트 내용이 부합하지 않고 안전점검기관의 전문성/신뢰성/역량 부족다는 문제가 지속적으로 제기되었으며, 안전점검기관을 시공자가 선정함에 따라 안전점검 결과의 신뢰성이 낮다는 문제가 있다. 이에 대한 문제는 법령의 개정을 통해 개선되었다.
- 안전점검 제도는 단독주제로 연구될 만큼 많은 문제점이 있었지만, 선행연구들에서 안전점검 시기 및 횟수, 대가기준, 안전점검표 등에 대한 개선안을 제시하여 법령의 개정을 통해 체계화된 안전점검 제도가 정립되어가고 있다.
- 또한, 발주자에 의해 안전진단전문기관을 선정하는 것이 법에 규정됨으로써 보다 실리있는 안전점검이 수행될 수 있는 기반이 마련되었으며, 안전점검 결과에 대한 국토안전관리원의 적정성 검토를 통해 부실점검을 방지할 수 있는 기반이 마련되었다.

1.4 안전관리계획 개선방향

○ 안전관리계획 수립 내용은 여전히 1,000 페이지를 상회하며, 작성에 있어 명확한 표준(안)이 없는 실정이다. 하지만, 이러한 항목들을 간소화하기에는 전반적인 공사의 흐름을 보았을 때 공사의 진행, 위험성의 판단을 위해 필요한 자료들이며, 항목을 단순히 제거하는 경우 국토안전관리원의 검토 시 부족한 정보로 인해 적정한 판단이 어려울 수 있다. 따라서, 본 연구에서는 단기적 개선방안으로 수립기준을 거시적으로 제안하고, 실제로 실효성 있는 안전관리계획의 방안을 제시하는 방향으로 중장기 업무방향을 제시하였다. 주요 이슈 및 내용이 다음 표에 요약 정리되었다.

표③ 주요 이슈에 대한 문제점 및 개선방향

주요 이슈	내용
안전관리계획 수립기준 (첨부서류)	**○ 시행령 제98조(안전관리계획의 수립) / 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)** - 안전관리계획서의 수립 항목은 8개 항목에서 4개 항목으로 축소되었지만, 세부 수립항목을 살펴보았을 때는 항목이 11개로 증가한 상황이며, 변경 전 내용을 모두 포함하고 있음. - 변경된 수립기준에서 필요한 내용만 작성 등을 규정하여 안전관리계획서 양을 줄이고자 하였으나, 최근 검토되는 안전관리계획서는 여전히 1,000페이지를 상회함. 이는 반드시 필요한 내용이 무엇인지가 불명확하여 기존과 같이 승인을 위해 모든 서류를 첨부하는 것으로 보임. - 현장의 의견을 반영하여 수립기준이 제거/축약, 수정/보완, 추가될 필요가 있음. **→ 1안) 수립대상 공사를 '공사 규모 및 종류에 따른 분류'와 '특정 위험 기계 및 공법에 따른 분류'로 나누어 안전관리수립 항목을 축소** **→ 2안) 작업규칙, 시방서, 안전점검표 등의 첨부를 제한 또는 불가하고 시공계획서나 현장매뉴얼을 별첨토록 하여 안전관리계획서의 첨부서류 축소**
안전점검	**○ 시행규칙 제48조 (건설공사현장 등의 점검)** - 건진법상 안전점검은 자체안전점검, 정기안전점검, 정밀안전점검, 초기점검이 있음. 하지만, 자체안전점검에 대해서만 담당 주체가 정해져 있으므로, 정기안전점검, 정밀안전점검 등의 경우에는 외부기관에서 알아서 하는 것으로 인식될 수 있음. **→ 정기안전점검, 정밀안전점검 진행 시 관리 담당자(안전총괄책임자 또는 안전관리책임자)를 지정토록 변경하고, 점검 시 동행 등에 대한 업무 추가 및 책임을 명확하게 하는 방향으로 개선**
안전관리계획 이행확인	**○ 정기적인 이행확인 규정이 없는 상황** - 안전관리계획 실효성 및 현장 활용도 향상을 위해서는 현장 이행확인이 필요하다는 이슈가 지속적으로 제기됨. **→ 안전관리계획서 검토자→정기안전점검 결과 검토자→1차 정기안전점검 이후 1개월 이내 현장점검 실시**

건설기술진흥법, 시행령, 시행규칙

「건설기술 진흥법」
제62조(건설공사의 안전관리)
① 건설사업자와 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 건설공사를 시행하는 경우 안전점검 및 안전관리조직 등 건설공사의 안전관리계획(이하 “안전관리계획”이라 한다)을 수립하고, 착공 전에 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 발주청이 아닌 발주자는 미리 안전관리계획의 사본을 인·허가기관의 장에게 제출하여 승인을 받아야 한다. <개정 2018. 12. 31., 2019. 4. 30., 2020. 6. 9.>
② 제1항에 따라 안전관리계획을 제출받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 안전관리계획의 내용을 검토하여 그 결과를 건설사업자와 주택건설등록업자에게 통보하여야 한다. <개정 2018·12·31, 2019·4·30>
③ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 제1항에 따라 제출받아 승인한 안전관리계획서 사본과 제2항에 따른 검토결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <신설 2018·12·31>
④ 건설사업자와 주택건설등록업자는 안전관리계획에 따라 안전점검을 하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 안전점검에 대해서는 발주자(발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)가 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전점검을 수행할 기관을 지정하여 그 업무를 수행하여야 한다. <신설 2018·12·31, 2019·4·30>
⑤ 건설사업자와 주택건설등록업자는 제4항에 따라 실시한 안전점검 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <신설 2018·12·31, 2019·4·30>
⑥ 안전관리계획의 수립 기준, 제출·승인의 방법 및 절차, 안전점검의 시기·방법 및 안전점검 대가(代價) 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2018. 8. 14., 2018. 12. 31., 2020. 6. 9.>
⑦ 건설사업자나 주택건설등록업자는 안전관리계획을 수립하였던 건설공사를 준공하였을 때에는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 안전점검에 관한 종합보고서(이하 “종합보고서”라 한다)를 작성하여 발주청(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)에게 제출하여야 한다. <개정 2018. 12. 31., 2019. 4. 30.>
⑧ 제7항에 따라 종합보고서를 받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 종합보고서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2018·12·31>
⑨ 국토교통부장관, 발주청 및 인·허가기관의 장은 제7항 및 제8항에 따라 받은 종합보고서를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보존·관리하여야 한다. <개정 2018·12·31>
⑩ 국토교통부장관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 제3항에 따라 제출받은 안전관리계획서 및 계획서 검토결과와 제5항에 따라 제출받은 안전점검결과의 적정성을 대통령령으로 정하는 바에

따라 검토할 수 있으며, 적정성 검토 결과 필요한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 발주청 또는 인·허가기관의 장으로 하여금 건설사업자 및 주택건설등록업자에게 시정명령 등 필요한 조치를 하도록 요청할 수 있다. <신설 2018·12·31, 2019·4·30>

⑪ 건설사업자 또는 주택건설등록업자은 동바리, 거푸집, 비계 등 가설구조물 설치를 위한 공사를 할 때 대통령령으로 정하는 바에 따라 가설구조물의 구조적 안전성을 확인하기에 적합한 분야의 「국가기술자격법」에 따른 기술사(이하 "관계전문가"라 한다)에게 확인을 받아야 한다. <신설 2015. 1. 6., 2018. 12. 31., 2019. 4. 30.>

⑫ 관계전문가는 가설구조물이 안전에 지장이 없도록 가설구조물의 구조적 안전성을 확인하여야 한다. <신설 2015. 1. 6., 2018. 12. 31.>

⑬ 국토교통부장관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 건설공사에 참여하는 다음 각 호의 자(이하 "건설공사 참여자"라 한다)가 갖추어야 하는 안전관리체계와 수행하여야 하는 안전관리 업무 등을 정하여 고시하여야 한다. <신설 2015. 5. 18., 2018. 12. 31., 2019. 4. 30., 2021. 3. 16.>

1. 발주자(발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)
2. 건설엔지니어링사업자
3. 건설사업자 및 주택건설등록업자

⑭ 국토교통부장관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 건설공사 참여자의 안전관리 수준을 대통령령으로 정하는 절차 및 기준에 따라 평가하고 그 결과를 공개할 수 있다. <신설 2015. 5. 18., 2018. 12. 31.>

⑮ 국토교통부장관은 건설사고 통계 등 건설안전에 필요한 자료를 효율적으로 관리하고 공동활용을 촉진하기 위하여 건설공사 안전관리 종합정보망(이하 "정보망"이라 한다)을 구축·운영할 수 있다. <신설 2015. 5. 18., 2018. 12. 31.>

- 국토교통부장관은 건설공사 참여자의 안전관리 수준을 평가하고, 정보망을 구축·운영하기 위하여 건설공사 참여자, 관련 협회, 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장에게 필요한 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다. <신설 2015. 5. 18., 2018. 12. 31.>

- 정보망의 구축 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2015. 5. 18., 2018. 12. 31.>

- 발주청은 대통령령으로 정하는 방법과 절차에 따라 설계의 안전성을 검토하고 그 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <신설 2018·12·31>

「건설기술 진흥법 시행령」
제98조(안전관리계획의 수립)
① 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획(이하 “안전관리계획”이라 한다)을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호와 같다. 이 경우 원자력시설공사는 제외하며, 해당 건설공사가 「산업안전보건법」 제42조에 따른 유해위험방지계획을 수립해야 하는 건설공사에 해당하는 경우에는 해당 계획과 안전관리계획을 통합하여 작성할 수 있다. <개정 2016. 1. 12., 2016. 5. 17., 2016. 8. 11., 2018. 1. 16., 2019. 12. 24., 2021. 1. 5.>
1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사(같은 법 제2조제11호에 따른 유지관리를 위한 건설공사는 제외한다)
2. 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사. 이 경우 굴착 깊이 산정 시 집수정(물저장고), 엘리베이터 피트 및 정화조 등의 굴착 부분은 제외하며, 토지에 높낮이 차가 있는 경우 굴착 깊이의 산정방법은 「건축법 시행령」 제119조제2항을 따른다.
3. 폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어 해당 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사
4. 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
4의2. 다음 각 목의 리모델링 또는 해체공사
가. 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
나. 「주택법」 제2조제25호다목에 따른 수직증축형 리모델링
5. 「건설기계관리법」 제3조에 따라 등록된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설기계가 사용되는 건설공사
가. 천공기(높이가 10미터 이상인 것만 해당한다)
나. 항타 및 항발기
다. 타워크레인
5의2. 제101조의2제1항 각 호의 가설구조물을 사용하는 건설공사
6. 제1호부터 제4호까지, 제4호의2, 제5호 및 제5호의2의 건설공사 외의 건설공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사
가. 발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사
나. 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인·허가기관의 장이 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사
② 건설사업자와 주택건설등록업자는 법 제62조제1항에 따라 안전관리계획을 수립하여 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 제출하는 경우에는 미리 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 검토·확인을 받아야 하며, 건설공사를 착공하기 전에 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 제출해야 한다. 안전관리계획의 내용을 변경하는 경우에도 또한 같다. <개정 2015·7·6, 2016·1·12, 2018·12·11,

2020·1·7>

③ 법 제62조제1항에 따라 안전관리계획을 제출받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 안전관리계획의 내용을 검토하여 안전관리계획을 제출받은 날부터 20일 이내에 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 그 결과를 통보해야 한다. <개정 2016·1·12, 2017·12·29, 2019·6·25, 2020·1·7>

④ 발주청 또는 인·허가기관의 장이 제3항에 따라 안전관리계획의 내용을 심사하는 경우에는 제100조제2항에 따른 건설안전점검기관에 검토를 의뢰하여야 한다. 다만, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사의 경우에는 국토안전관리원에 안전관리계획의 검토를 의뢰하여야 한다. <개정 2016. 1. 12., 2017. 12. 29., 2018. 1. 16., 2020. 12. 1.>

⑤ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 제3항에 따른 안전관리계획의 검토 결과를 다음 각 호의 구분에 따라 판정한 후 제1호 및 제2호의 경우에는 승인서(제2호의 경우에는 보완이 필요한 사유를 포함해야 한다)를 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 발급해야 한다. <개정 2016·1·12, 2019·6·25, 2020·1·7>

1. 적정: 안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 때

2. 조건부 적정: 안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지는 아니하지만 일부 보완이 필요하다고 인정될 때

3. 부적정: 시공 시 안전사고가 발생할 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정될 때

⑥ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 건설사업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 안전관리계획서가 제5항제3호에 따른 부적정 판정을 받은 경우에는 안전관리계획의 변경 등 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2016·1·12, 2020·1·7>

⑦ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 법 제62조제3항에 따른 안전관리계획서 사본 및 검토결과를 제3항에 따라 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 통보한 날부터 7일 이내에 국토교통부장관에게 제출해야 한다. <신설 2019·6·25, 2020·1·7>

⑧ 국토교통부장관은 법 제62조제3항에 따라 제출받은 안전관리계획서 및 계획서 검토결과가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 건설안전에 위험을 발생시킬 우려가 있다고 인정되는 경우에는 법 제62조제10항에 따라 안전관리계획서 및 계획서 검토결과의 적정성을 검토할 수 있다. <신설 2019·6·25, 2020·1·7>

1. 건설사업자 또는 주택건설등록업자가 안전관리계획을 성실하게 수립하지 않았다고 인정되는 경우

2. 발주청 또는 인·허가기관의 장이 안전관리계획서를 성실하게 검토하지 않았다고 인정되는 경우

3. 그 밖에 안전사고가 자주 발생하는 공종이 포함된 건설공사의 안전관리계획서 및 계획서 검토결과 등 국토교통부장관이 정하여 고시하는 사항에 해당하는 경우

⑨ 법 제62조제10항에 따라 시정명령 등 필요한 조치를 하도록 요청받은 발주청 및 인·허가기관의 장은 건설사업자 및 주택건설등록업자에게 안전관리계획서 및 계획서 검토결과에 대한 수정이나 보완을 명해야 하며, 수정이나 보완조치가 완료된 경우에는 7일 이내에 국토교통부장관에게 제출해야 한다. <신설 2019·6·25, 2020·1·7>
⑩ 제8항 및 제9항에 따른 안전관리계획서 및 계획서 검토결과의 적정성 검토와 그에 필요한 조치 등에 관한 세부적인 절차 및 방법은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. <신설 2019·6·25>

제99조(안전관리계획의 수립 기준)
① 법 제62조제6항에 따른 안전관리계획의 수립 기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2016·1·12, 2019·6·25>
1. 건설공사의 개요 및 안전관리조직
2. 공정별 안전점검계획(계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획이 포함되어야 한다)
3. 공사장 주변의 안전관리대책(건설공사 중 발파·진동·소음이나 지하수 차단 등으로 인한 주변지역의 피해방지대책과 굴착공사로 인한 위험징후 감지를 위한 계측계획을 포함한다)
4. 통행안전시설의 설치 및 교통 소통에 관한 계획
5. 안전관리비 집행계획
6. 안전교육 및 비상시 긴급조치계획
7. 공종별 안전관리계획(대상 시설물별 건설공법 및 시공절차를 포함한다)
② 제1항 각 호에 따른 안전관리계획의 수립 기준에 관한 세부적인 내용은 국토교통부령으로 정한다.

제100조(안전점검의 시기·방법 등)
① 건설사업자와 주택건설등록업자는 건설공사의 공사기간 동안 매일 자체안전점검을 하고, 제2항에 따른 기관에 의뢰하여 다음 각 호의 기준에 따라 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 해야 한다. <개정 2020·1·7>
1. 건설공사의 종류 및 규모 등을 고려하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 시기와 횟수에 따라 정기안전점검을 할 것
2. 정기안전점검 결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 발견되어 보수·보강 등의 조치를 위하여 필요한 경우에는 정밀안전점검을 할 것
3. 제98조제1항제1호에 해당하는 건설공사에 대해서는 그 건설공사를 준공(임시사용을 포함한다)하기 직전에 제1호에 따른 정기안전점검 수준 이상의 안전점검을 할 것

4. 제98조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 건설공사가 시행 도중에 중단되어 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우에는 그 공사를 다시 시작하기 전에 그 시설물에 대하여 제1호에 따른 정기안전점검 수준의 안전점검을 할 것

② 제1항 각 호의 구분에 따른 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 건설사업자나 주택건설등록업자로부터 의뢰받아 실시할 수 있는 기관(이하 "건설안전점검기관"이라 한다)은 다음 각 호의 기관으로 한다. 다만, 그 기관이 해당 건설공사의 발주자인 경우에는 정기안전점검만을 할 수 있다. <개정 2018. 1. 16., 2020. 1. 7., 2020. 12. 1.>

1.「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제28조에 따라 등록한 안전진단전문기관

2. 국토안전관리원

③ 건설사업자와 주택건설등록업자는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 절차에 따라 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)가 지정하는 건설안전점검기관에 정기안전점검 또는 정밀안전점검 등의 실시를 의뢰해야 한다. 이 경우 그 건설공사를 발주·설계·시공·감리 또는 건설사업관리를 수행하는 자의 계열회사인 건설안전점검기관에 의뢰해서는 안 된다. <개정 2019·6·25, 2020·1·7>

④ 안전점검을 한 건설안전점검기관은 안전점검 실시 결과를 안전점검 완료 후 30일 이내에 발주자, 해당 인·허가기관의 장(발주자가 발주청이 아닌 경우만 해당한다), 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 통보해야 한다. 이 경우 점검 결과를 통보받은 발주자나 인·허가기관의 장은 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 보수·보강 등 필요한 조치를 요청할 수 있다. <개정 2019·6·25, 2020·1·7>

⑤ 제4항에 따라 안전점검 결과를 통보받은 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 통보받은 날부터 15일 이내에 안전점검 결과를 국토교통부장관에게 제출해야 한다. <신설 2019·6·25, 2020·1·7>

⑥ 제1항 각 호에 따라 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 할 수 있는 사람(이하 "안전점검책임기술인"이라 한다)은 별표 1에 따른 해당 분야의 특급기술인으로서「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」제9조에 따라 국토교통부장관이 인정하는 해당 기술 분야의 안전점검교육 또는 정밀안전진단교육을 이수한 사람으로 한다. 이 경우 안전점검책임기술인은 타워크레인에 대한 정기안전점검을 할 때에는 국토교통부령으로 정하는 자격요건을 갖춘 사람으로 하여금 자신의 감독하에 안전점검을 하게 해야 하고, 그 밖에 안전점검을 할 때 필요한 경우에는「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」별표 11의 기술인력의 구분란에 규정된 자격요건을 갖춘 사람으로 하여금 자신의 감독하에 안전점검을 하게 할 수 있다. <개정 2018. 1. 16., 2018. 12. 11., 2019. 6. 25., 2020. 12. 8.>

⑦ 제1항에 따른 정기안전점검 및 정밀안전점검의 실시에 관한 세부 사항은 국토교통부령으로 정한다. <개정 2019. 6. 25.>

⑧ 법 제62조제6항에 따른 안전점검의 대가는 다음 각 호의 비용을 합한 금액으로 한다. <개정

2019·6·25>
1. 직접인건비: 안전점검 업무를 수행하는 인원의 급료·수당 등
2. 직접경비: 안전점검 업무를 수행하는 데에 필요한 여비, 차량운행비 등
3. 간접비: 직접인건비 및 직접경비에 포함되지 아니하는 각종 경비
4. 기술료
5. 그 밖에 각종 조사·시험비 등 안전점검에 필요한 비용
⑨ 제8항에 따른 안전점검 대가의 세부 산출기준은 건설공사의 종류 및 규모 등을 고려하여 국토교통부장관이 정하여 고시한다. <개정 2019·6·25>

제100조의2(안전점검 대상 및 수행기관 지정 방법 등)
① 법 제62조제4항 후단에서 "대통령령으로 정하는 안전점검"이란 제100조제1항 각 호의 기준에 따라 실시하는 안전점검을 말한다.
② 발주자(발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제62조제4항 후단에 따른 안전점검을 수행할 기관(이하 "안전점검 수행기관"이라 한다)을 지정하기 위해 제100조제2항에 따른 건설안전점검기관을 대상으로 모집공고를 거쳐 안전점검 수행기관의 명부를 작성하고 관리해야 한다.
③ 건설사업자와 주택건설등록업자는 법 제62조제4항 후단에 따른 안전점검을 실시하려는 경우에는 발주자에게 안전점검 수행기관의 지정을 요청해야 한다. <개정 2020·1·7>
④ 제3항에 따라 안전점검 수행기관의 지정 요청을 받은 발주자는 제2항에 따라 작성·관리 중인 명부에서 안전점검 수행기관을 지정하고, 이를 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 통보해야 한다. <개정 2020·1·7>
⑤ 제2항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 안전점검 수행기관의 모집공고, 지정 방법 및 절차에 관한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.
제100조의3(안전점검결과의 적정성 검토)
① 국토교통부장관은 법 제62조제5항에 따라 제출받은 안전점검결과가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 안전사고의 위험이 있다고 인정되는 경우에는 법 제62조제10항에 따라 안전점검결과의 적정성을 검토할 수 있다.
1. 안전점검 수행기관이 안전점검을 성실하게 수행하지 않았다고 인정되는 경우
2. 그 밖에 안전사고가 자주 발생하는 공종이 포함된 건설공사의 안전점검결과 등 국토교통부장관이 정하여 고시하는 사항에 해당하는 경우
② 법 제62조제10항에 따라 안전점검결과의 적정성을 검토하는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 임시시설, 가설공법, 공사목적물 및 공사장 주변에 대한 조사·분석의 방법과 그 결과의 적정성

2. 안전점검 실시결과에 따라 제시된 보수·보강 등의 방법에 대한 적정성
3. 그 밖에 국토교통부장관이 해당 건설공사의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

③ 법 제62조제10항에 따라 시정명령 등 필요한 조치를 하도록 요청받은 발주청 및 인·허가기관의 장은 건설사업자와 주택건설등록업자에게 안전점검결과에 대한 수정이나 보완을 명해야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 해당 안전점검결과가 안전점검 수행기관에 의해 작성된 경우에는 그 안전점검 수행기관을 제100조의2제2항에 따라 작성·관리 중인 명부에서 제외할 수 있다. <개정 2020·1·7>

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 안전점검결과의 적정성 검토대상, 검토방법 및 조치 등에 관한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

[본조신설 2019·6·25]

제101조(안전점검에 관한 종합보고서의 작성 및 보존 등)

① 법 제62조제7항에 따른 안전점검에 관한 종합보고서(이하 "종합보고서"라 한다)에는 제100조제1항 각 호의 기준에 따라 실시한 안전점검의 내용 및 그 조치사항을 포함해야 한다. <개정 2019·6·25>

② 법 제62조제7항에 따라 종합보고서를 제출받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 해당 건설공사의 준공 후 3개월 이내에 종합보고서(「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물에 대한 종합보고서로 한정한다)를 국토교통부장관에게 제출해야 한다. <개정 2018·1·16, 2019·6·25>

③ 법 제62조제9항에 따라 국토교통부장관, 발주청 및 인·허가기관의 장은 제출받은 종합보고서를 다음 각 호의 구분에 따라 보존해야 한다. <개정 2018·1·16, 2019·6·25>

1. 국토교통부장관: 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물에 대한 종합보고서를 시설물의 존속기간까지 보존할 것
2. 발주청 및 인·허가기관의 장: 제1호에 따른 종합보고서 외의 종합보고서를 해당 건설공사의 하자담보책임기간 만료일까지 보존할 것

④ 관리주체는 시설물의 안전 및 유지·관리를 위하여 필요한 경우에는 국토교통부장관에게 종합보고서의 열람이나 그 사본의 발급을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 국토교통부장관은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

⑤ 국토교통부장관은 종합보고서의 작성 및 보존·관리에 관한 세부 지침을 따로 정할 수 있다.

「건설기술 진흥법 시행규칙」

제58조(안전관리계획의 수립기준) 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)의 수립기준은 별표 7과 같다.

제59조(정기안전점검 및 정밀안전점검)
① 영 제100조제1항제1호에 따른 정기안전점검에서의 점검사항은 다음 각 호와 같다. <개정 2020. 12. 14.>
1. 공사목적물의 안전시공을 위한 임시시설 및 가설공법의 안전성
2. 공사 목적물의 품질, 시공상태 등의 적정성
3. 인접 건축물 또는 구조물의 안정성 등 공사장 주변 안전조치의 적정성
4. 영 제98조제1항제5호각 목에 해당하는 건설기계의 설치(타워크레인 인상을 포함한다)·해체 등 작업절차 및 작업 중 건설기계의 전도·붕괴 등을 예방하기 위한 안전조치의 적정성
② 영 제100조제1항제2호에 따른 정밀안전점검에서는 시설물의 물리적·기능적 결함에 대한 구조적 안전성 및 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시하여야 한다.
③ 영 제100조제6항 후단에서 "국토교통부령으로 정하는 자격요건"이란 「건설기계관리법 시행규칙」 별표 9 제2호나목1) 또는 2)의 검사주임 또는 검사원의 자격요건을 말한다. <신설 2020. 12. 14.>
④ 제1항 및 제2항에 따른 정기안전점검 및 정밀안전점검에 관한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. <개정 2020. 12. 14.>

「건설공사 안전관리 업무수행 지침」

「건설공사 안전관리 업무수행 지침」

제2장 건설공사 참여자 안전관리업무

제1절 발주자의 안전관리 업무

제8조(공사발주 및 착공 이전 단계) ① 발주청은 설계에서 도출된 위험요소, 위험성, 저감대책을 반영하여 시공자가 안전관리계획서를 작성하도록 제7조 각 호의 정보를 제공하여야 한다.
② 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우 인·허가기관의 장을 의미한다)는 영 제98조에 따라 안전관리계획을 검토하고 시공자에게 그 결과를 제출받은 날부터 20일 이내에 통보하여야 한다.
③ 발주자는 시공자가 안전관리계획서를 작성하거나 변경하는 경우 건설공사 감독자 또는 건설사업관리기술인으로 하여금 안전관리계획서의 적정성을 검토하고, 그 결과를 서면으로 보고하게 하여야 한다. 또한 발주자는 건설공사 감독자 또는 건설사업관리기술인이 서면으로 보고한 안전관리계획서의 지적사항에 대해 확인하고, 필요시 시공자에게 시정.보완토록 하여야 한다.

④ 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우 인·허가기관의 장을 의미한다)는 영 제98조제7항에 따른 안전관리계획서 사본 및 검토결과와 제9항에 따른 적정성 검토결과에 대한 수정이나 보완조치를 국토교통부장관에게 제출하여야 하고, 이 때 종합정보망에 업로드 하여야 한다.

⑤ 발주자는 본 지침 제3장, 법 제63조, 규칙 제60조에 따라 안전관리비를 공사금액에 계상하여야 한다.

제9조(공사시행 단계) ① 발주자는 법 제62조, 영 제99조에 따른 안전관리계획을 시공자가 제대로 이행하는지 여부를 확인하여야 한다. 다만, 해당 건설공사에 감독권한 대행 등 건설사업관리를 시행하는 경우에는 건설사업관리기술인으로 하여금 안전관리계획의 이행여부를 확인하여 보고하도록 할 수 있다.

② 발주자(발주청이 아닌 경우에는 인·하가기관의 장을 의미한다)는 영 제100조의2에 따라 안전점검 수행기관을 지정·관리하여야 하며, 이를 위한 방법 및 절차는 지침 제3장 제1절을 따른다.

③ 발주자는 안전관리비가 사용기준에 맞게 사용되었는지 확인하여야 한다. 다만, 해당 건설공사에 감독권한 대행 등 건설사업관리를 시행하는 경우에는 건설사업관리기술인으로 하여금 안전관리 활동실적에 따른 정산자료의 적정성을 검토하여 보고하도록 할 수 있다.

④ 발주청은 시공자, 건설사업관리기술인과 함께 제1항 및 제2항에 따른 안전관리계획 이행여부, 안전관리비 집행실태 등을 확인하고 공종별 위험요소와 그 저감대책을 발굴 및 보완하는 등 안전관리 실태를 확인하기 위한 회의를 정기적으로 개최하여야 한다. 다만, 구체적인 회의 방법 및 시기는 발주청이 시공자 및 건설사업관리기술인과 협의하여 별도로 정할 수 있다.

제3절 시공자의 안전관리 업무

제14조(일반사항) ① 시공자는 법 제62조와 영 제98조 및 제99조에 따라 착공 전에 안전관리계획을 수립하여야 한다.

② 시공자는 작업공종에 따라 공종별 안전관리계획서를 작성하여 착공 전 또는 해당 공종 착수 전에 건설사업관리기술인의 검토를 거쳐 발주자에게 승인을 받고 작업현장에 비치하여야 한다.

③ 시공자는 안전관리계획서에 따라 건설현장의 안전관리업무를 수행하여야 하며, 안전관리계획서 이행여부에 관하여 건설사업관리기술인에게 서면으로 보고하여야 한다.

⑥ 시공자는 법 제62조제5항에 따라 건설공사 중 실시한 안전점검 결과를 종합정보

망을 통해 국토교통부 장관에게 제출하여야 한다.

제3장 건설현장 안전관리

제1절 건설공사 안전점검

제18조(안전점검의 종류 및 절차) ① 시공자는 공사 목적물 및 주변의 안전을 확보하기 위하여 다음 각 호의 안전점검을 실시하여야 한다.

1. 자체안전점검
2. 정기안전점검
3. 정밀안전점검
4. 초기점검
5. 공사재개 전 안전점검

② 영 제100조제3항에 따라 시공자가 정기안전점검 또는 정밀안전점검 등의 실시를 건설안전점검기관에 의뢰하고자 하는 때에는 영 제100조의2에 따라 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인ㆍ허가기관의 장을 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 안전점검 수행기관을 지정하고, 이를 시공자에게 통보하여야 한다.

③ 영 제100조의2제2항에 따라 발주자는 안전점검 수행기관의 명부를 작성하는 경우에는 연 1회 이상 정기적으로 인터넷 홈페이지에 20일 이상 공개모집하여야 한다. 이 경우 발주자는 공사규모 및 종류별로 안전점검 수행기관이 영 제100조제1항 각 호의 기준에 따라 실시한 정기안전점검 등의 수행실적 및 수행기관의 신용도 등을 차등하여 모집할 수 있다.

④ 모집공고에 응하려는 안전점검 수행기관은 별지 제7호 서식의 안전점검 수행기관 등록신청서를 제출하여야 한다.

⑤ 발주자는 공고에 응하여 제4항에 따라 신청서를 작성·제출한 안전점검 수행기관을 별지 제8호 서식의 안전점검 수행기관 등록명부에 작성·관리하고, 이를 발주자의 인터넷 홈페이지를 통해 공개하여야 한다.

⑥ 안전점검 수행기관을 지정받고자 하는 시공자는 발주자가 승인한 안전관리계획의 안전점검비용을 첨부하여 별지 제9호 서식의 신청서를 발주자에게 제출하여야 한다.

⑦ 발주자는 제6항에 따라 시공자로부터 신청서를 제출받은 날로부터 7일 이내에 발주자의 인터넷 홈페이지 등을 통해 안전점검 수행기관의 지정공고를 하여야 한다.

⑧ 제7항에 따른 지정공고에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 접수기간·수행기관 지정방법·사업내역·제출서류
2. 안전점검 수행기관 세부평가기준

3. 발주자가 승인한 안전관리계획의 안전점검대상 및 안전점검비용
4. 사공자가 제출한 주요공정계획서, 착공예정일
5. 발주자가 관리하고 있는 안전점검 수행기관 등록명부 중에서 안전점검 수행기관을 지정한다는 내용
6. 기타 안전점검기관 지정에 필요한 유의사항

⑨ 발주자는 안전점검에 참여하는 기술인의 실적·업무중첩도와 수행기관의 실적.신용도. 업무중첩도 및 가격 등의 평가항목에 대하여 세부평가기준을 정하여야 한다. 다만, 이 경우 기술인의 실적.업무중첩도와 수행기관의 실적.업무중첩도는 영 제100조제1항 각 호의 기준에 따라 실시한 안전점검에 한하며, 발주자가 승인한 안전관리계획의 안전점검비용이 1억원 미만인 경우에는 일부 평가항목을 생략하여 기준을 정할 수 있다.

⑩ 안전점검 수행기관으로 지정받고자 하는 자는 제8항에 따라 발주자가 지정공고한 수행기관 지정방법에 따라 서류 등을 제출하여야 한다.

⑪ 발주자는 안전점검 수행기관 지정신청을 한 자에 대하여 세부평가기준에 따라 평가하여 안전점검 수행기관으로 지정한 후, 별지 10호 서식의 지정 통보서를 시공자에게 송부하여야 한다.

⑫ 발주자는 제10항에 따라 안전점검 수행기관이 제출한 지정신청서 및 서류의 내용 등을 필요한 사항에 대하여 관계기관에 사실을 조회할 수 있으며, 안전점검 수행기관의 제출서류 등이 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 작성된 것으로 판명된 때에는 안전점검 수행기관 등록명부에서 제외하고 안전점검 수행기관 지정결정을 취소하여야 한다. 이 경우 발주청 또는 인허가기관의 장이 안전점검 수행기관 지정결정을 취소한 때에는 차순위자를 안전점검 수행기관으로 지정하여야 한다.

⑬ 제11항 규정에 의한 당해 안전점검 수행기관의 평가점수가 동일한 경우에는 추첨을 통해 안전점검 수행기관을 지정한다.

⑭ 시공자는 제11항에 따라 지정 통보서를 받은 날로부터 7일 이내에 해당 안전점검 수행기관과 계약을 체결하고 그 결과를 발주자에게 통보하여야 하며, 안전점검 수행기관의 귀책사유로 안전점검 계약이 체결되지 아니한 경우에는 발주자에게 안전점검 수행기관의 지정을 재신청하여야 한다. 이 경우 발주자는 차순위자를 안전점검 수행기관으로 지정한다.

⑮ 제3항부터 제14항까지 규정한 업무내용 외에 안전점검 수행기관 지정에 관하여 필요한 사항은 발주자가 정할 수 있다.

제21조(안전점검의 실시시기) ① 시공자는 자체안전점검 및 정기안전점검의 실시시기 및 횟수를 다음 각 호의 기준에 따라 안전점검계획에 반영하고 그에 따라 안전점검을 실시하여야 한다.

1. 자체안전점검 : 건설공사의 공사기간동안 매일 공종별 실시
2. 정기안전점검 : 별표 1의 정기안전점검 실시시기를 기준으로 실시. 다만, 발주자는 안전관리계획의 내용을 검토할 때 건설공사의 규모, 기간, 현장여건에 따라 점검시기 및 횟수를 조정할 수 있다.

② 정밀안전점검은 정기안전점검결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 발견되어 보수·보강 등의 조치를 취하기 위하여 필요한 경우에 실시한다.

③ 초기점검은 영 제98조제1항제1호에 따른 건설공사를 준공하기 전에 실시한다.

④ 공사재개 전 안전점검은 영 제98조제1항에 따른 건설공사를 시행하는 도중 그 공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우 그 공사를 재개하기 전에 실시한다.

제22조(자체안전점검의 실시) ① 안전관리담당자와 수급인 및 하수급인으로 구성된 협의체는 건설공사의 공사기간 동안 해당 공사 안전총괄책임자의 총괄하에 분야별 안전관리책임자의 지휘에 따라 해당 공종의 시공상태를 점검하고 안전성 여부를 확인하기 위하여 해당 건설공사 안전관리계획의 자체안전점검표에 따라 자체안전점검을 실시하여야 한다.

② 점검자는 점검시 해당 공종의 전반적인 시공 상태를 관찰하여 사고 및 위험의 가능성을 조사하고, 지적사항을 안전점검일지에 기록하며, 지적사항에 대한 조치 결과를 다음날 자체안전점검에서 확인해야 한다.

제23조(정기안전점검의 실시) ① 시공자가 정기안전점검을 실시하고자 할 때는 영 제100조의2에 따라 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)가 지정한 건설안전점검기관에 의뢰하여야 한다.

② 정기안전점검은 해당 건설공사를 발주·설계·시공 또는 건설사업관리용역업자와 그 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 계열회사를 말한다)인 건설안전점검기관에 의뢰하여서는 아니된다. 다만, 발주청이 시설물안전법 제28조에 따라 안전진단전문기관으로 등록된 경우에는 정기안전점검을 실시할 수 있다.

③ 정기안전점검 대상 건설공사가 「산업안전보건법 시행규칙」제120조제2항에 따른 유해·위험방지계획서 작성대상인 경우에는 시공자는 정기안전점검 실시시기를 사전에 한국산업안전보건공단에 통보하여 정기안전점검과 동시에 실시할 수 있다.

④ 정기안전점검을 실시하는 경우 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다.

1. 공사 목적물의 안전시공을 위한 임시시설 및 가설공법의 안전성
2. 공사목적물의 품질, 시공상태 등의 적정성
3. 인접건축물 또는 구조물 등 공사장주변 안전조치의 적정성
4. 이전 점검에서 지적된 사항에 대한 조치사항

⑤ 건설공사의 공종별 세부점검사항은 해당 공사시방서 및 관련시방서를 참조하여 현장의 상황 및 시공조건에 따라 점검목적을 달성할 수 있는 사항으로 정하고 정해진 점검항목

으로 세부 안전점검표를 작성한다.

⑥ 안전점검을 실시한 건설안전점검기관은 안전점검실시결과를 발주자, 해당 건설공사의 허가·인가·승인 등을 한 행정기관의 장(발주자가 발주청이 아닌 경우에 한정한다), 시공자에게 통보하여야 하며, 점검결과를 통보 받은 발주자 또는 행정기관의 장은 시공자에게 보수·보강 등 필요한 조치를 요청할 수 있다.

제24조(정밀안전점검의 실시) ① 시공자는 정기안전점검 결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 있는 경우에는 보수.보강 등의 필요한 조치를 취하기 위하여 건설안전점검기관에 의뢰하여 정밀안전점검을 실시하여야 한다.

② 정밀안전점검은 정기안전점검에서 지적된 점검대상물에 대한 문제점을 파악할 수 있도록 수행되어야 하며, 육안검사 결과는 도면에 기록하고, 부재에 대한 조사결과를 분석하고 상태평가를 하며, 구조물 및 가설물의 안전성 평가를 위해 구조계산 또는 내하력 시험을 실시하여야 한다.

③ 점검과정에서 필요한 경우에는 구조물의 종류에 따라 점검대상물 하부 점검용 장비, 비계, 작업선과 같은 특수장비 및 잠수부와 같은 특수기술자를 활용하여야 한다.

④ 정밀안전점검 완료 보고서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 물리적.기능적 결함 현황
2. 결함원인 분석
3. 구조안전성 분석결과
4. 보수.보강 또는 재시공 등 조치대책

제25조(초기점검의 실시) ① 시공자는 영 제98조제1항제1호에 따른 건설공사를 준공(임시사용을 포함한다)하기 전에 문제점 발생부위 및 붕괴유발부재 또는 문제점 발생 가능성이 높은 부위 등의 중점유지관리사항을 파악하고 향후 점검.진단시 구조물에 대한 안전성평가의 기준이 되는 초기치를 확보하기 위하여 「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침」에 따른 정밀점검 수준의 초기점검을 실시하여야 한다.

② 초기점검에는 별표 3에 따른 기본조사 이외에 공사목적물의 외관을 자세히 조사하는 구조물 전체에 대한 외관조사망도 작성과 초기치를 구하기 위하여 필요한 별표 3의 추가조사 항목이 포함되어야 한다.

③ 초기점검은 준공 전에 완료되어야 한다. 다만, 준공 전에 점검을 완료하기 곤란한 공사의 경우에는 발주자의 승인을 얻어 준공 후 3개월 이내에 실시할 수 있다.

제26조(공사재개 전 안전점검의 실시) ① 시공자는 건설공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물의 공사를 재개하는 경우 건설공사를 재개하기 전에 영 제100조제1항제4호에 따라 해당 시설물에 대한 안전점검을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전점검은 정기안전점검의 수준으로 실시하여야 하며, 점검결과에 따라

적절한 조치를 취한 후 공사를 재개하여야 한다.

제31조(안전점검 보고서의 작성 및 제출) ① 정기안전점검 및 정밀안전점검 보고서에는 점검대상물의 결함에 대한 설명과 결함부위의 개략도, 결함부위사진, 기본조사 결과, 추가조사 결과가 포함되어야 한다.

② 제1항에 따른 개략도와 결함부위사진은 구조물 결함의 위치와 특성을 설명하는 보충수단으로서 결함의 형태와 치수가 명확히 표기되어야 하며, 보고서에 포함된 모든 자료에는 근거가 명확하도록 점검일시와 현장시험 및 실내분석 기록과 결과자료가 첨부되어야 한다.

③ 시공자가 건설공사를 준공한 때에는 영 제100조제1항 각 호에 따라 실시한 안전점검의 주요내용에 대한 요약 및 보수.보강 등 조치사항, 조치사항의 이행여부 및 이행 적정성 등을 작성한 종합보고서를 발주자에게 제출하여야 한다.

④ 안전점검을 실시한 건설안전점검기관은 영 제100조제4항에 따라 안전점검 실시 결과를 안전점검 완료 후 30일 이내에 발주자, 해당 건설공사의 허가ㆍ인가ㆍ승인 등을 한 행정기관의 장(발주자가 발주청이 아닌 경우에 한정한다), 시공자에게 통보해야 한다.

⑤ 제4항에 따라 안전점검 결과를 통보받은 시공자는 통보받은 날로부터 15일 이내에 안전점검 결과를 국토교통부장관에게 종합정보망을 이용하여 제출해야 한다

⑥ 정기안전점검 보고서, 정밀안전점검 보고서 별표 4에 따른 목차를 참조하여 작성하여야 한다.

제32조(안전점검의 결과분석 및 평가) ① 자체안전점검은 해당 건설공사의 안전관리계획에 포함된 자체안전점검 안전점검표에 따라 평가하며, 점검결과 지적사항이 있을 경우에는 별지 제3호 서식에 기록하여 조치토록하고 다음날 점검시 조치사항을 확인한다.

② 정기안전점검은 공사목적물에 대한 육안검사 및 기본조사 자료에 따라 평가하며, 책임기술자는 육안검사 및 기본조사로부터 발견된 데이터를 근거로 결함의 범위 및 정도를 기록하고 점검대상물의 안전, 시공상태 등을 평가하여 차후 정기 및 정밀안전점검의 기초자료로서 활용 할 수 있도록 한다.

③ 정밀안전점검시에는 정기안전점검을 통하여 나타난 결함의 범위 및 정도에 따라 정밀한 육안조사와 기본조사 및 필요한 추가조사를 실시하고 구조해석 등을 하여 구조안전성을 평가하며, 평가결과에 따라 구조물의 물리적.기능적 결함에 대한 보수ㆍ보강이나 재시공과 같은 대책을 제시하여야 한다.

④ 제3항에 따른 구조안전성 평가를 하는 경우는 부재별 상태평가, 재료시험결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 재하시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조적 특성에 따른 이론적 계산과 해석을 통하여 구조물의 안전성과 부재의 내하력 등을 평가한다.

⑤ 초기점검시에는 준공 후 시설물의 사용기간 동안 지속적으로 실시되는 유지관리활동 및 점검·진단의 기초자료를 얻기 위하여 상세한 육안점검에 의해 구조물 전체에 대한 외관조사망도를 작성하고 향후의 점검.진단시 안전성평가의 기준이 되는 초기치를 측정하여야 한다. 이 경우 건설안전점검기관은 육안검사와 현장조사 결과에 따라 붕괴유발부재와 향후 문제점이 발생하기 쉬운 부위를 파악하여 시설물의 유지관리담당자가 효율적인 유지관리를 할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

⑥ 공사재개 전 안전점검시에는 시공된 부분에 대해 상세한 육안검사 및 기본조사를 실시하여 공사계속 여부를 판정하여야 하며 문제점이 있을 경우 건설안전점검기관은 대책을 제시하여야 한다.

제2절 안전점검 종합보고서 작성 세부기준 등

제35조(종합보고서의 작성 및 제출) ① 시공자는 건설공사를 준공한 때에는 별표 5에 따른 목차를 참조하여 작성한 종합보고서를 발주자에게 제출하여야 한다.

② 시설물안전법에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)는 해당 건설공사의 준공 후 3개월 이내에 종합보고서를 공단에 제출하여야 한다.

③ 발주자(시설물안전법에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 발주자는 제외한다)는 필요시 공단으로 하여금 종합보고서를 보존 및 관리하게 할 수 있다.

제36조(제출방법) ① 발주자 또는 시공자는 종합보고서를 콤팩트디스크(이하 “CD”라 한다)로 제작하여 제출하여야 한다. 다만 시설물안전법에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 발주자는 안전점검종합보고서를 시스템을 통해 온라인으로 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 시스템을 통해 종합보고서를 제출하는 경우 시스템 상의 온라인 제출 방법 및 절차에 따른다.

제4절 안전관리계획서 검토 결과 및 안전점검결과의 적정성 검토

제55조(일반사항) 검토기관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 법 제62조제10항에 따라 제출받은 안전관리계획서 및 계획서 검토결과와 안전점검결과의 적정성을 검토할 수 있다.

제56조(적정성 검토 대상) ① 적정성 검토 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 발주청 또는 인·허가기관의 장이 안전관리계획서 검토결과에 대하여 부실의 우려가 있

다고 인정하여 검토를 의뢰하는 경우

2. 건설사고가 자주 발생하여 국토교통부장관이 종합정보망을 통해 연 1회이상 공개한 공종이 포함된 경우

3. 건설사고가 발생한 현장의 시공자가 타 현장의 안전관리계획 또는 안전점검결과를 제출한 경우

4. 건설사고가 발생한 현장의 안전관리계획을 검토하거나 안전점검을 실시한 건설안전점검기관이 타 현장의 안전관리계획 또는 안점검점결과를 제출한 경우

5. 안전관리계획 또는 안전점검 적정성 검토 결과 "부적정" 통보를 받은 시공자나 건설안전점검기관이 타 현장의 안전관리계획 또는 안전점검결과를 제출한 경우

② 제1항제3호부터 제5호에 따라 적정성 검토 대상이 되는 경우 적용기간은 사유가 발생된 날로부터 2년이 경과된 날까지로 한다.

제57조(적정성 검토 실시) ① 검토기관은 제56조에 따라 검토대상으로 확인된 안전관리계획서 및 검토결과와 안전점검결과에 대하여 적정성 검토를 실시할 수 있다. 다만, 안전관리계획서 검토 결과 또는 안전점검 결과에 대하여 자문 등 이해관계가 있는 사람으로 하여금 적정성 검토를 하게 하여서는 아니 된다.

② 검토기관은 제출된 안전관리계획서 및 검토결과와 안전점검결과를 적정성 검토 자료로 활용할 수 있으며, 필요한 경우 발주청 또는 인·허가기관의 장 및 안전관리계획서 검토 또는 안전점검 실시자 등에게 관련 자료를 요구할 수 있다.

③ 검토기관은 적정성 검토 결과를 다음 각 호의 구분에 따라 판정한다.

1. 적정 : 안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 작성되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 경우

2. 조건부 적정 : 안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지는 아니하지만 일부 미비점 등이 있는 경우

3. 부적정 : 시공 시 안전사고가 발생할 우려가 있거나 계획 또는 점검결과에 근본적인 결함이 있다고 인정될 경우

제58조(적정성 검토 결과의 통보 및 조치 등) ① 검토기관이 적정성 검토를 완료한 때에는 적정성 검토결과를 해당 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 통보하여야 한다.

② 적정성 검토 결과를 "조건부 적정" 또는 "부적정" 으로 통보받은 발주청 및 인·허가기관의 장은 시공자에게 지적내용에 대한 수정이나 보완을 명해야 한다.

③ 제2항에 따른 적정성 검토결과를 통보받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 결과를 통보받은 날로부터 7일 이내에 그 결과에 대하여 1회에 한하여 이의신청을 할 수 있다.

④ 제3항에 따른 이의신청을 하는 경우 항목별 이의제기의견서 및 이의신청 사유를 증빙할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

⑤ 검토기관은 제3항 및 제4항에 따른 이의신청이 있을 경우 발주청 또는 인·허가기관의 장이 제기한 이의신청에 대한 재평가를 이의신청을 받은 날로부터 10일 이내에 실시하고 그 결과를 해당 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 이의신청의 이유 없음이 명백한 경우에는 재평가를 실시하지 않을 수 있으며 해당 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 이를 즉시 통보하여야 한다.

⑥ 발주청 및 인허가기관의 장은 수정이나 보완조치를 완료한 경우 7일 이내에 검토기관에 조치결과를 제출하여야 하고, 이 때 종합정보망을 통해 온라인으로 제출하여야 한다.

⑦ 국토교통부장관은 안전점검결과 적정성 검토 결과가 연2회 이상 “부적정”으로 판정된 건설안전점검기관에 대하여는 영 제100조의3제3항에 따라 발주청 및 인·허가기관의 장에게 연2회 이상 “부적정”으로 판정된 날로부터 1년간 안전점검 수행기관 등록 명부에서 제외를 요청할 수 있다.

[별표 1] 안전관리계획 수립 기준(건설기술진흥법 시행규칙 별표7)

1.일반기준

가. 안전관리계획은 다음 표에 따라 구분하여 각각 작성·제출해야 한다.

구분	작성 기준	제출 기한
1) 총괄 안전관리계획	제2호에 따라 건설공사 전반에 대하여 작성	건설공사 착공 전까지
2) 공종별 세부 안전관리계획	제3호 각 목 중 해당하는 공종별로 작성	공종별로 구분하여 해당 공종의 착공 전까지

나. 각 안전관리계획서의 본문에는 반드시 필요한 내용만 작성하며, 해당 사항이 없는 내용에 대해서는 "해당 사항 없음"으로 작성한다.

다. 각 안전관리계획서에 첨부하는 관련 법령, 일반도면, 시방기준 등 일반적인 내용의 자료는 특별히 필요한 자료 외에는 최소한으로 첨부한다. 다만, 안전관리계획의 검토를 위하여 필요한 배치도, 입면도, 층별 평면도, 종·횡단면도(세부 단면도를 포함한다) 및 그 밖에 공사현황을 파악할 수 있는 주요 도면 등은 각 안전관리계획과 별도로 첨부하여 제출해야 한다.

라. 이 표에서 규정한 사항 외에 건설공사의 안전 확보를 위하여 안전관리계획에 포함해야 하는 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시할 수 있다.

2. 총괄 안전관리계획의 수립기준

가. 건설공사의 개요

공사 전반에 대한 개략을 파악하기 위한 위치도, 공사개요, 전체 공정표 및 설계도서(해당 공사를 인가·허가 또는 승인한 행정기관 등에 이미 제출된 경우는 제외한다)

나. 현장 특성 분석

1) 현장 여건 분석

주변 지장물(支障物) 여건(지하 매설물, 인접 시설물 제원 등을 포함한다), 지반 조건[지질 특성, 지하수위(地下水位), 시추주상도(試錐柱狀圖) 등을 말한다], 현장시공 조건, 주변 교통 여건 및 환경요소 등

2) 시공단계의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책

가) 핵심관리가 필요한 공정으로 선정된 공정의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책

나) 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책(영 제75조의2제1항에 따라 설계의 안전성 검토를 실시한 경우에는 같은 조 제2항제1호의 사항을 작성하되, 같은 조 제4항에 따라 설계도서의 보완·변경 등 필요한 조치를 한 경우에는 해당 조치가 반영된 사항을 기준으로 작성한다)

다) 가) 및 나) 외에 시공자가 시공단계에서 위험 요소 및 위험성을 발굴한 경우에 대한 저감대책 마련 방안

3) 공사장 주변 안전관리대책

공사 중 지하매설물의 방호, 인접 시설물 및 지반의 보호 등 공사장 및 공사현장 주변에 대한 안전관리에 관한 사항(주변 시설물에 대한 안전 관련 협의서류 및 지반침하 등에 대한 계측계획을 포함한다)

4) 통행안전시설의 설치 및 교통소통계획

공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등 교통안전관리에 관한 사항(현장차량 운행계획, 교통 안내원 배치계획, 교통안전시설물 점검계획 및 손상·유실·작동이상 등에 대한 보수 관리계획을 포함한다)

다. 현장운영계획

1) 안전관리조직

공사관리조직 및 임무에 관한 사항으로서 시설물의 시공안전 및 공사장 주변안전에 대한 점검·확인 등을 위한 관리조직표(비상시의 경우를 별도로 구분하여 작성한다)

2) 공정별 안전점검계획

자체안전점검, 정기안전점검의 시기·내용, 안전점검 공정표, 안전점검 체크리스트 등 실시계획 등에 관한 사항(계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획을 포함한다)

3) 안전관리비 집행계획

안전관리비의 계상, 산출·집행계획, 사용계획 등에 관한 사항

4) 안전교육계획

안전교육계획표, 교육의 종류·내용 및 교육관리에 관한 사항

5) 안전관리계획 이행보고 계획

위험한 공정으로 감독관의 작업허가가 필요한 공정과 그 시기, 안전관리계획 승인권자에게 안전관리계획 이행 여부 등에 대한 정기적 보고계획 등

라. 비상시 긴급조치계획

공사현장에서의 사고, 재난, 기상이변 등 비상사태에 대비한 내부·외부 비상연락망, 비상동원조직, 경보체제, 응급조치 및 복구 등에 관한 사항

3. 공종별 세부 안전관리계획

가. 가설공사

1) 가설구조물의 설치개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 가설물 안전성 계산서

나. 굴착공사 및 발파공사

1) 굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항(지하매설물, 지하수위 변동 및 흐름, 되메우기 다짐 등에 관한 사항을 포함한다)

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 굴착 비탈면, 흙막이 등 안전성 계산서

다. 콘크리트공사

1) 거푸집, 동바리, 철근, 콘크리트 등 공사개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 동바리 등 안전성 계산서

라. 강구조물공사

1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 강구조물의 안전성 계산서

마. 성토 및 절토 공사(흙댐공사를 포함한다)

1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 안전성 계산서

바. 해체공사

1) 구조물해체의 대상·공법 등의 개요 및 시공상세도면

2) 해체순서, 안전시설 및 안전조치 등에 대한 계획

사. 건축설비공사

1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 안전성 계산서

아. 타워크레인 사용공사

1) 타워크레인 운영계획

안전작업절차 및 주의사항, 관리자 및 신호수 배치계획, 작업반경 간섭 방지 등 충돌방지계획, 표준작업시간 확보계획, 관련 도면[타워크레인에 대한 기초 상세도, 브레이싱(압축 또는 인장에 작용하며 구조물을 보강하는 대각선 방향 등의 구조 부재) 연결 상세도 등 설치 상세도를 포함한다]

2) 타워크레인 점검계획

점검시기, 점검 체크리스트 및 검사업체 선정계획 등

3) 타워크레인 임대업체 선정계획

적정 임대업체 선정계획(저가임대 및 재임대 방지방안을 포함한다), 조종사 및 설치·해체 작업자 운영계획, 임대업체 선정과 관련된 발주자와의 협의시기, 내용, 방법 등 협의계획

4) 타워크레인에 대한 안전성 계산서(현장조건을 반영한 타워크레인의 기초 및 브레이싱에 대한 계산서는 반드시 포함해야 한다)

[별표 2] 건설공사별 안전관리계획 수립 항목

수립대상	수립 항목	
	총괄 안전관리계획	대상 시설물별 세부 안전관리 계획
영 제98조 제1항제1호 (1·2종 시설물)	가. 건설공사 개요 나. 현장 특성 분석 다. 현장운영계획 라. 비상시 긴급조치계획	가. 가설공사 나. 굴착 및 발파공사 다. 콘크리트공사 라. 강구조물공사 마. 성토 및 절토공사 바. 해체공사 사. 건축설비공사 아. 타워크레인 공사
영 제98조 제1항제2호 (10m이상 굴착)	〃	가. 가설공사 나. 굴착 및 발파공사
영 제98조 제1항제3호 (폭발물 사용)	〃	가. 굴착 및 발파공사
영 제98조 제1항제4호 (10~16층 건물)	〃	가. 가설공사 나. 굴착 및 발파공사 다. 콘크리트공사 라. 강구조물공사 마. 성토 및 절토공사 바. 해체공사 사. 건축설비공사 아. 타워크레인 공사

영 제98조 제1항제4의2호 (리모델링·해체)	〃	〃
영 제98조 제1항제5호 (천공기, 항타 및 항발기, 타워크레인)	〃	가. 가설공사(해당 건설기계 관련 내용) 나. 굴착 및 발파공사 (해당 건설기계 관련 내용) 다. 콘트리트공사, 강구조물공사 등 (해당 건설기계 관련 내용)
영 제98조 제1항제5의2호 (영 제101의2제1항 가설구조물)	〃	가. 가설공사 (해당 가설구조물 관련 내용) 나. 굴착 및 발파공사 다. 콘크리트공사 (해당 가설구조물 관련 내용)
발주자 필요 인정 건설공사	〃	※ 필요 공종 관련 안전관리계획 전반

[별표 6] 적정, 조건부 적정, 부적정 판단 기준

검토 결과	1단계 평가(핵심 지표만 평가)	2단계 평가
적정	모든 핵심 지표가 Pass된 경우 (미해당 항목 제외)	1) 모든 지표의 95% 이상이 적절로 평가되며, 미흡 평가가 없는 경우(미해당 항목 제외) - 적절 평가항목/평가항목≥95% & 미흡 평가항목=0
조건부 적정	모든 핵심 지표가 Pass된 경우 (미해당 항목 제외)	2) 모든 지표의 70% 이상이 적절로 평가되며, 미흡 평가가 10% 미만인 경우 (미해당 항목 제외) - 70%≤적절 평가항목/평가항목<95% & 미흡 평가항목/평가항목<10%
부적정	모든 핵심 지표가 Pass된 경우	1)과 2)가 아닌 경우

검토 결과	1단계 평가(핵심 지표만 평가)	2단계 평가
	(미해당 항목 제외)	
	1개 핵심지표가 Fail이 있는 경우	-

제23조 스마트 안전관리 보조 · 지원

□ 법 조문의 해석

○ (법 조문)

제23조(스마트 안전관리 보조·지원) ① 국토교통부장관은 건설사고를 예방하기 위하여 건설공사 참여자에게 무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영에 필요한 비용을 대통령령으로 정하는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 보조하거나 그 밖에 필요한 지원(이하 "보조·지원"이라 한다)을 할 수 있다.

○ (목적·취지)

- 현재 건설산업의 사고 추이 및 미래 건설산업의 근로자 변화에 대응하기 위한 선제적 스마트 건설안전기술이 필요함.
- 건설현장에서 발생할 수 있는 다양한 안전사고를 능동적으로 방지하기 위한 스마트 안전관리에 대한 보조 및 지원근거를 마련하고자 함.
- 스마트 안전관리 관련한 무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영에 필요한 비용을 규정하고자 함. 또한 스마트 안전관리 지원에 대한 취소 사유를 제시함.
- IoT, 센서, 웨어러블 등의 기술을 도입하여 안전관리가 취약한 중·소규모 건설현장에 적용 가능한 「스마트 건설안전 시스템」모델 개발을 통해 효율적인 안전관리체제를 구축

○ (기대효과)

- 가시설, 굴착 등의 취약공종과 근로자 위험요인에 대한 정보를 센서, 스마트 착용장비 등으로 취득하고 실니간 모니터링이 가능함으로써 예방형 안전관리로의 도약에 기여함
- IoT, 센서, 웨어러블 등이 현장에 보급되도록 유도함으로써 중소규모 현장에서

의 근로자 보호에 기여가 가능함.

- 무선안전장비, 스마트 안전장비, 안전관리시스템 등의 구축·운영에 대한 가능한 비용 항목 및 취소 사유를 규정함으로써 스마트 건설안전기술의 보편적 보급이 가능함.

□ 참고 법령 · 정책

○ **(법령)**

- 건설기술진흥법 제62조의3(스마트 안전관리 보조、지원)
- 건설기술진흥법 시행령 제101조의7 (스마트 안전관리 비용)
- 건설기술진흥법 시행규칙 제59조의 3 (스마트 안전관리 취소사유)

○ **(정책)**

- 건설현장에서 발생하는 다양한 사고에 사전예방관점에서 스마트 안전관리에 대한 보조·지원이 필요함.
- 타 산업 대비 사망자수의 2배, 건설업 기피현상, 근로자 고령화 등의 사회 변화 흐름에 대한 적극적인 사고예방대책이 필요함.
- 특히 재해율이 높은 중소규모 현장에 있어서 적극적인 예방과 대응을 위해 스마트 건설안전기술을 지원받을 수 있고 이에 대한 비용 항목, 취소 사유 등을 규정할 필요가 있음.

○ **(기타)**

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 스마트 안전관리 비용처리 가능 항목
시행규칙	○ 스마트 안전관리 보조·지원에 대한 취소 사유

□ 추가 검토중인 사항

□ 협조 필요사항

제정안 **건설안전특별법령 3단표**

법	시행령	시행규칙
제23조(스마트 안전관리 보조·지원) ① 국토교통부장관은 건설사고를 예방하기 위하여 건설공사 참여자에게 무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영에 필요한 비용을 대통령령으로 정하는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 보조하거나 그 밖에 필요한 지원(이하 "보조·지원"이라 한다)을 할 수 있다. ② 국토교통부장관은 보조·지원이 건설사고 예방의 목적에 맞게 효율적으로 사용되도록 관리·감독하여야 한다. ③ 국토교통부장관은 보조·지원을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보조·지원의 전부 또는 일부를 취소하여야 한다. 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조·지원을 받은 경우	제00조(스마트 안전관리 보조·지원 대상) ① 법 제23조의제1항에 따른 무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영을 위한 보조·지원 대상은 다음과 같다. 1. 가설구조물, 지하구조물 및 지반 등의 붕괴 방지를 위한 스마트 계측 또는 지능형 CCTV 등을 포함한 실시간 모니터링이 가능한 안전관리시스템의 구축·사용·유지·대여 비용 (모니터링 시스템) 2. 건설기계·장비의 접근 위험 경보장치 및 자동화재 감지센서 등 스마트 안전장비의 구입·대여를 위한 비용 (경보 장비) 3. 공사작업자의 실시간 위치 확인과 긴급구호 등이 가능한	제00조 (스마트 안전관리 보조·지원취소사유) ① 법 23조의 3항에 따라 보조·지원의 전부 또는 일부가 취소된 자에 대해서는 3년 이내에 해당 시설 및 장비의 중대 결함이나 관리상 중대 과실로 인해 공사작업자 등이 사망한 경우 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제2조에 의한 중대산업재해가 발생한 경우이다. ② 보조·지원의 전부 또는 일부가 취소된 자에 대해서 법23조의3항1호 또는 2호를 위반한 경우에는 3년, 법23조의3항3호를 위반한 경우에는 1년간, 2년 이내 동일 사항 위반시는 2년간 보조·지원을 하지 아니할 수 있다.

2. 건설사고 예방의 목적에 맞게 사용되지 아니한 경우 3. 보조·지원을 받은 자가 이 법에 따른 안전관리 의무를 위반하여 건설사고를 발생시킨 경우로서 국토교통부령으로 정하는 경우 ④ 제3항에 따라 보조·지원의 전부 또는 일부가 취소된 자에 대해서는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 취소된 날부터 3년 이내의 기간을 정하여 보조·지원을 하지 아니할 수 있다. ⑤ 보조·지원의 대상·절차, 관리 및 감독, 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.	스마트 안전보호장구를 포함하여 무선안전장비 및 통신 설비의 구입·사용·유지·대여 비용 (위치관제 및 무선통신 장비) 4. 그 밖에 국토교통부장관이 건설사고 예방을 위하여 스마트 안전관리 보조·지원이 필요하다고 인정하는 사항	

□ 스마트 안전관리 보조 · 지원

1.1 스마트 안전장비 및 안전관리시스템 구축·운영을 위한 제도 개선

○ 건설사고 예방을 위하여 건설공사 참여자에게 무선안전장비, 스마트 안전장비 및 안전관리시스템 구축에 필요한 비용을 건설기술진흥법 제62조3(스마트 안전관리 보조·지원)에 따라 지원할 수 있으며 영 제101조의7에 따라 지원 가능한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템 보조·지원 대상, 시행규칙 제59조3에 따른 보조·지원 취소의 사유가 제시되어 있음.

건설기술진흥법 제62조의3(스마트 안전관리 보조·지원) <시행일 : 2021-09-17>

① 국토교통부장관은 건설사고를 예방하기 위하여 건설공사 참여자에게 무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영에 필요한 비용 등 대통령령으로 정하는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 보조하거나 그 밖에 필요한 지원(이하 "보조·지원"이라 한다)을 할 수 있다.

② 국토교통부장관은 보조·지원이 건설사고 예방의 목적에 맞게 효율적으로 사용되도록 관리·감독하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 보조·지원을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보조·지원의 전부 또는 일부를 취소하여야 한다. 다만, 제1호 및 제2호의 경우에는 보조·지원의 전부를 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조·지원을 받은 경우
2. 건설사고 예방의 목적에 맞게 사용되지 아니한 경우
3. 보조·지원을 받은 자가 이 법에 따른 안전관리 의무를 위반하여 건설사고를 발생시킨 경우로서 국토교통부령으로 정하는 경우

④ 제3항에 따라 보조·지원의 전부 또는 일부가 취소된 자에 대해서는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 취소된 날부터 3년 이내의 기간을 정하여 보조·지원을 하지 아니할 수 있다.

⑤ 보조·지원의 대상·절차, 관리 및 감독, 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

건설기술진흥법 시행령 제101조의 7

스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영에 필요한 비용.

1. 가설구조물, 지하구조물 및 지반 등의 붕괴 방지를 위한 스마트 계측 또는 지능형

CCTV 등을 포함한 실시간 모니터링이 가능한 안전관리시스템의 구축·사용·유지·대여 비용
2. 건설기계·장비의 접근 위험 경보장치 및 자동화재 감지센서 등 스마트 안전장비의 구입·대여를 위한 비용
3. 공사작업자의 실시간 위치 확인과 긴급구호 등이 가능한 스마트 안전보호장구를 포함하여 무선안전장비 및 통신 설비의 구입·사용·유지·대여 비용
4. 그 밖에 국토교통부장관이 건설사고 예방을 위하여 스마트 안전관리 보조·지원이 필요하다고 인정하는 사항

건설기술진흥법 시행규칙 제59조의3

스마트 안전장비 안전관리시스템 구축·운영 보조·지원 취소 사유
- (국토교통부령으로 정하는 경우) 3년 이내에 해당 시설 및 장비의 중대 결함이나 관리상 중대 과실로 인해 공사작업자 등이 사망시
- 보조·지원을 제한하는 사유 및 제한 기간 규정
(제한 기간 3년) 제62조의3의제3항 1과 2에 해당
(제한 기간 2년) 제62조의3의제3항 3을 위반한 후 2년 이내 동일 사항 위반시
(제한 기간 1년) 제62조의3의제3항 3을 위반한 경우

○ 국토교통부는 스마트 안전장비 도입을 위해 안전관리비 항목을 확대하고, 입찰과정에서 품질관리비에 낙찰률 적용을 배제하는 등 적정 공사비 반영을 위한 건설기술진흥법 하위법령 개정안이 3월 18일부터 공포·시행됨. 또한 스마트 안전관리를 위한 보조·지원에 대한 사항을 건설기술진흥법 제62조의3에 명시함.

○ 「건설기술 진흥법 시행규칙」개정안의 주요 내용

- 스마트 안전장비 도입을 위한 안전관리비 항목 확대
  - 안전관리비 항목에 무선통신 및 설비를 이용한 안전관리체계 구축·운용비용을 추가하여, 건설현장에 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등을 활용한 스마트 안전장비 도입 등 첨단기술 활용 근거를 마련하였다. 이를 통해 현장의 위험요소를 사전에 인지하고 제거할 수 있도록 즉각적인 대응 기반을 마련해 현장 근로자의 안전 확보를 최우선한다는 방침을 수립하였다. 또한, 공공공사는 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침」('19.4월)에 따라 지난해 4월부터 스마트 안전장비를 도입을 의무화하였으며, 이번 개정안을 통해 민간공사도 스마트 안전장비를 사용

하는 경우 발주자가 비용을 지불하도록 근거를 마련하였다.

• 관련 개정 규정(건설기술진흥법 시행규칙 제60조제1항제7호)

- 발주자는「전파법」제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용 비용을 안전관리비로 공사금액에 계상

제60조(안전관리비) ① 법 제63조제1항에 따른 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 "안전관리비"라 한다)에는 다음 각 호의 비용이 포함되어야 한다. <개정 2016. 3. 7., 2020. 3. 18., 2020. 12. 14.>

1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 또는 소규모안전관리계획의 작성 비용
2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용
3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용
4. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용
5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용
6. 법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용
7.「전파법」제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용 비용

■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 7] <개정 2020. 3. 18.>

안전관리계획의 수립기준(제58조 관련)

2) 공정별 안전점검계획

ㅇ 자체안전점검, 정기안전점검의 시기·내용, 안전점검 공정표, 안전점검 체크리스트 등 실시계획 등에 관한 사항(계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획을 포함한다)

1.2 스마트 안전장비 및 안전장비시스템 구분

○ 주요 스마트 안전장비

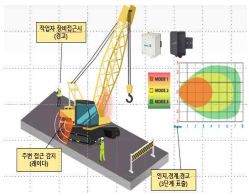
구 분	스마트 안전장비	비 고
작업자 부착형 (웨어러블)	스마트 안전모 (안전모 턱끈 결착알림) 스마트 안전벨트 (안전벨트 체결알림) 스마트 안전관제 태그 (작업자 작업위치 알림) 기타 응급상황 대처 장비 등	
작업공간 설치형 (위험센싱)	이동형CCTV(무선 CCTV) 산소/유해가스 감지IoT센서(스마트 안전봇) - 산소,이산화탄소,메탄,황화수소,VOCs,미세먼지 스마트 레이더 구조물 변위IoT센서 개구부 열림 알림 센서 등	

○ 스마트 안전장비 시스템

구 분	스마트 안전장비시스템	비 고
기초관제 시스템	이동형CCTV+방송, 동작감지+알람	現 스마트 장비
관제솔루션 연 동 시스템	이동형CCTV+센서(동작,화재)+앱컨트롤 안전벨트+결착여부+위치관제+앱컨트롤	現 스마트 장비
작업자 부적합 행동 영상 감지 시스템	AI 영상솔루션 작업자 부적합 행동감지 자동경고 - 쓰러짐, 안전모 미착용, 안전벨트 미체결	개발중
작업공간 안전 예지분석, 예지 경보 시스템	자율주행 플랫폼+CCTV(AI 영상솔루션) 현장내 작업공간 및 작업자 안전 자동점검 패트롤	개발중

1.3 지원가능 스마트 안전장비 유형별 특성

1. 가설구조물, 지하구조물 및 지반 등의 붕괴 방지를 위한 스마트 계측 또는 지능형 CCTV 등을 포함한 실시간 모니터링이 가능한 안전관리시스템

스마트 안전장비		장 점	단 점
이동형CCTV(무선 CCTV)		이동형 CCTV 사용으로 사각지대 보완	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
유해가스 감지IoT센서 (스마트 안전봇)		작업자 위험구간 접근, 이상발생시 경고방송 유해가스, 위급 상황 시 발생 시 비상 경고	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
스마트 레이더		장비후방 작업자 접근 시 위험 경고방송 감지 IoT센서 장착 위험구간 작업자 접근경고	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
구조물 변위IoT센서		동바리, 흙막이 등 변위 발생 시 경고	구조물 변위IoT센서의 사고예방효과성 검증 필요
관제 시스템 (종합상황실)		현장 유해환경 실시간 모니터링 , 위급상황 긴급호출, 스마트 안전장비 착용 모니터링	고비용의 설치 환경 유지·관리비용

스마트 안전장비		장 점	단 점
모바일 기반 관제시스템 (건설업 APP)		현장 유해환경 실시간 모니터링 , 위급상황 긴급호출, 스마트 안전장비 착용 모니터링	개발초기 고비용 : APP 개발

2. 건설기계·장비의 접근 위험 경보장치 및 자동화재 감지센서 등 스마트 안전장비

스마트 안전장비		장 점	단 점
개구부 열림 알림 센서		개구부 덮개 오픈 시, 근로자 접근 시 위험 경고	개구부 열림 알림센서의 사고예방효과성 검증 필요
갱폼 추락방지 시스템		갱폼 인양고리 상승하여 센서와 분리될 시 경보 및 알림이 발생	갱폼 추락방지 시스템의 사고예방효과성 검증 필요
위험경보 알림 장치		위험 경보 알림 보조장치(주변 신호를 메인장비로 전달하는 역할)	위험 경보 알림 보조장치 효과성 검증 필요

3. 공사작업자의 실시간 위치 확인과 긴급구호 등이 가능한 스마트 안전보호장구를 포함하여 무선안전장비 및 통신 설비

스마트 안전장비		장 점	단 점
스마트 안전관제 테그		근로자의 작업위치 알림	위치관제를 통한 산업재해 예방 효과성 검증 필요
스마트 안전모		근로자의 안전모 착용 확인 및 근로자 위치파악, 위험 알림 기능	위치관제를 통한 산업재해 예방 효과성 검증 필요
스마트 안전벨트		고소작업시 안전고리를 미체결할 경우 경고 알림	안전고리의 현장 내 떨어짐 사고 예방 효과성 검증 필요
장비접근 경보기	 차량용 태그 / 인디케이터 보행자용 태그	보행자가 장비에 접근 시, 운전자와 보행자 모두에게 위험을 알림	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
산업용 스마트 에어백		추락 시 에어백 작동 근로자 피해 최소화	에어백의 사고 예방 효과성 검증 필요
스마트 워치		근로자 위치 파악 및 응급 상황 대처 지원	바이탈사인 체크를 통한 산업재해 예방 효과성 검증 필요

1.3 스마트 안전장비 및 안전관리시스템 구축의 한계점, 개선방향

○ 무선장비 및 스마트 안전장비/안전관리시스템 보급의 문제점

- 건설기술진흥법 제60조(안전관리비)1항7호 7.「전파법」제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축、운용 비용에 의해 스마트 건설안전기술에 대한 비용처리가 가능하지만, 현실적으로 비용처리가 어려운 실정임.

- 주로 공기업이나 대기업에서 PS 항목으로 시범적으로 도입하는 것이 일반적임. 스마트 건설안전기술에 대한 안전관리비의 사용을 적극적으로 독려할 수 있는 정책, 홍보 등이 필요해 보임.

○ 무선장비 및 스마트 안전장비/안전관리시스템에 대한 건설 현장의 저항

- 스마트 건설안전기술의 도입에 대한 각 현장에서의 반발, 저항이 큼. 이로 인해 현장 작업이 방해받거나 작업효율이 떨어진다고 판단함.

- 또한 건설 근로자들이 지속해서 감시받고 있으며 개인 정보 유출에 대한 민원이 제기되고 있음. 이에 대한 적극적인 대처방안이 필요함. 근로자의 안전을 위해 꼭 필요한 장비 및 기술임을 홍보할 필요가 있음.

- 지속적인 기술개발로 인해 스마트 안전장비의 무게를 줄이고 배터리를 늘리는 등 근로자의 착용의 편의성을 제공해야 함. 또한 개인정보유출 방지에 대한 기술적 보안이 필요하고 감시가 아닌 위험요인을 확인할 수 있는 방향으로 기술개발이 이루어져야 함.

제25조 안전관리 수준평가

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제25조(안전관리 수준평가) ① 국토교통부장관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 발주청, 인허가기관, 시공자, 설계자 및 감리자의 안전관리 수준을 평가하고 그 결과를 공개할 수 있다.

② 제1항에 따른 평가의 대상, 기준, 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ (**목적·취지**)

- 발주자, 시공자, 설계 및 감리자 등의 건설사업 참여자의 안전관리 수준을 평가함으로써 안전관리 수준이 우수한 참여자를 구분할 수 있음.
- 안전관리수준을 평가할 수 있는 항목, 대상, 기준 등을 규정함.
- 안전관리 수준이 우수한 건설사업 참여자가 건설공사에 선정될 수 있는 환경으로 조성함.
- 안전관리가 우수한 발주자, 시공자, 설계 및 감리자 등의 건설공사 참여기회를 확대·유도함으로써 현장에서의 안전사고의 예방기능이 강화됨.

○ **(기대효과)**

- 건설사업 참여자의 안전관리수준 평가를 민간사업으로 확대하여 계약단계에서 안전관리 역량이 우수한 업체를 선정할 수 있는 환경 조성
- 안전관리 수준이 우수한 참여자를 구분하고 공개함으로써 기관 및 업체간의 선의의 경쟁을 발생시키고 대외적 신인도를 얻을 수 있음.
- 안전관리 역량이 부족한 업체가 건설공사 입찰에 참여하기 어려운 환경을 조성함으로써 건설사고의 발생확률을 낮춤,

□ 참고 법령 · 정책

○ **(법령)**

- 건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리) ⑭ 국토교통부장관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 건설공사 참여자의 안전관리 수준을 대통령령으로 정하는 절차 및 기준에 따라 평가하고 그 결과를 공개할 수 있다.
- 건설기술진흥법 시행령 제101조의3(건설공사 참여자의 안전관리 수준 평가기준 및 절차)
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침, 제4장 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 제65조~제72조

○ **(정책)**

- 건설현장에서 발생하는 다양한 사고에 사전예방관점에서 발주자, 시공자, 설계 및 감리자 등에 대한 안전관리 수준 평가가 필요함.
- 안전관리 수준이 미흡한 참여자는 건설공사에 참여하기 어려운 환경을 조성하여 안전관리에 관심을 가지고 투자를 하도록 유도하는 것이 필요함.
- 안전관리 수준평가를 공정하고 객관적으로 하기 위한 평가 절차, 기준 설정 등을 규정할 필요가 있음.

○ (**기타**)

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 평가기준 및 절차에 대한 사항
시행규칙	○ 해당없음
고시	○평가대상, 평가시기, 평가준비 등에 관한 사항 ○평가기준, 평가방법 등에 관한 사항 ○평가결과의 공개, 우수건설안전관리 참여자 선정에 관한 사항

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제25조(안전관리 수준평가) ① 국토교통부장관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 발주청, 인허가기관, 시공자, 설계자 및 감리자의 안전수준을 평가하고 그 결과를 공개할 수 있다. ② 제1항에 따른 평가의 대상, 기준, 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	제00조(건설공사 참여자의 안전관리 수준 평가기준 및 절차) ① 국토교통부장관은 법 제25조제2항에 따라 건설공사 참여자(같은 조 제1항 각 호의 자를 말한다. 이하 같다)의 안전관리 수준 평가(이하 "안전관리 수준평가"라 한다)를 할 때는 다음 각호의 구분에 따른 기준에 따른다. 1. 발주청 또는 인·허가기관의 장에 대한 평가기준 가. 안전한 공사조건의 확보 및 지원 나. 안전경영 체계의 구축 및 운영 다. 건설현장의 법적 요건 준수 및 안전관리 체계 운영 실태 라. 수급자의 안전관리 수준 마. 건설사고 발생 현황 2. 시공자, 설계자 및 감리자에 대한 평가기준 가. 안전경영 체계의 구축 및 운영 나. 관련 법에 따른 안전관리 활동 실적 다. 자발적 안전관리 활동 실적 라. 건설사고 위험요소 확인	

	및 제거 활동 마. 사후관리 실태 ② 국토교통부장관은 「건설산업기본법」 제24조제3항에 따른 건설산업정보망에 등록된 공사정보를 확인하여 매년 11월 30일까지 다음 해의 안전관리 수준평가의 대상을 선정하고, 그 선정사실을 해당 건설공사 참여자에게 매년 12월 31일까지 통보하여야 한다. ③ 국토교통부장관은 안전관리 수준평가를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 소속 공무원으로 하여금 건설공사현장 등을 점검하게 할 수 있다. ④ 국토교통부장관은 안전관리 수준평가 결과의 전부 또는 일부를 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공개할 수 있다. ⑤ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 안전관리 수준평가에 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.	

1. 안전관리 수준평가에 대한 배경, 절차/방법, 개선방향 등

1.1 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 제도의 도입

2015년 정부는 건설공사의 안전을 확보하기 위하여「건설기술진흥법」일부개정을 통해 건설공사 참여자에게 안전관리 책무를 부여하였다. 특히, 건설공사에서 막강한 권한을 보유하고 있으나 상대적으로 안전관리에 대한 역할과 책임이 미미한 발주청을 안전관리 주체에 포함하였으며, 건설공사 참여자들의 자발적인 안전관리 역량을 강화하고자 건설공사 참여자(발주자, 건설기술용역사업자, 시공자)의 안전관리 수준평가 제도를 도입하였다. 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가에 대한 법적 근거는 다음과 같다.

<건설기술진흥법>

제62조(건설공사의 안전관리) ⑭ 국토교통부장관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 건설공사 참여자의 안전관리 수준을 대통령령으로 정하는 절차 및 기준에 따라 평가하고 그 결과를 공개할 수 있다.

<건설기술진흥법 시행령>

제101조의3(건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 기준 및 절차) ① 국토교통부장관은 법 제62조 제14항에 따라 건설공사 참여자(같은 조 제13항 각 호의 자를 말한다. 이하 같다)의 안전관리 수준평가(이하 "안전관리 수준평가"라 한다)를 할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 따른다.

1. 발주청 또는 인·허가기관의 장에 대한 평가기준
   - 가. 안전한 공사조건의 확보 및 지원
   - 나. 안전경영 체계의 구축 및 운영
   - 다. 건설현장의 법적 요건 준수 및 안전관리 체계 운영 실태
   - 라. 수급자의 안전관리 수준
   - 마. 건설사고 발생 현황
2. 건설기술용역사업자, 건설사업자 및 주택건설등록업자에 대한 평가기준
   - 가. 안전경영 체계의 구축 및 운영
   - 나. 관련 법에 따른 안전관리 활동 실적
   - 다. 자발적 안전관리 활동 실적
   - 라. 건설사고 위험요소 확인 및 제거 활동
   - 마. 사후관리 실태

<건설공사 안전관리 업무수행 지침>

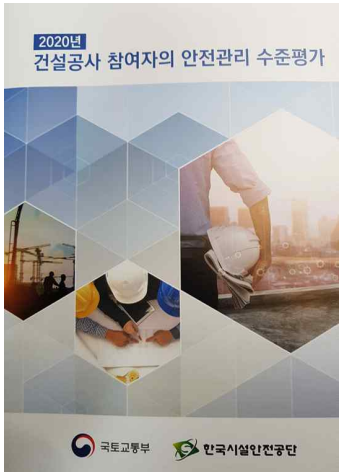
제4장 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가(제65조~제72조)

건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 대상은 “건설공사 안전관리 업무수행 지침”에 의해 총공사비가 200억원 이상인 건설공사이다. 평가기관(국토안전관리원)은 지침 제65조(평가대상 등)의 각호에 해당하는 건설공사 참여자를 대상으로 제66조(평가시기)에 따라 대상자의 안전관리 수준평가를 실시하고 있다.

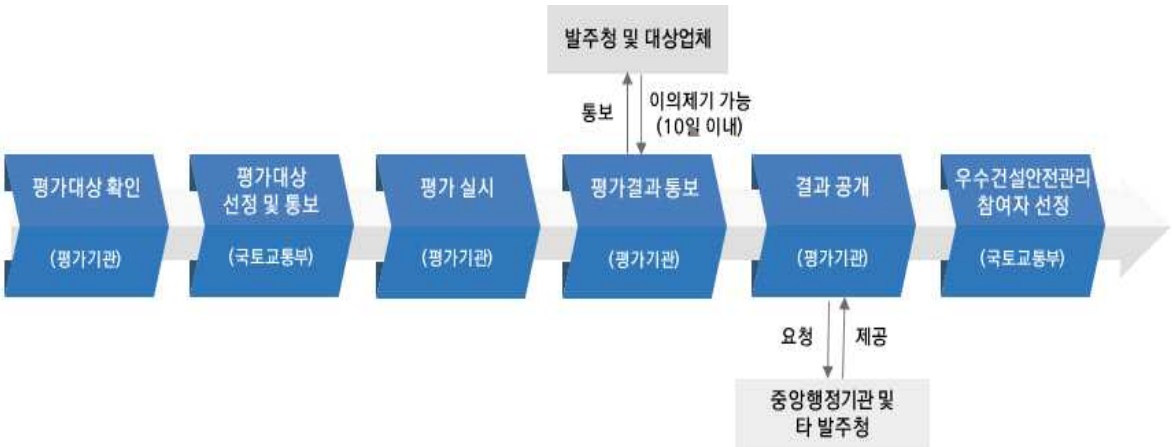
표① 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 대상 및 시기

구분	대상	시기
발주청	·공기가 50% 이상의 건설공사 현장을 보유	·발주청과 협의하여 결정하며, 횟수는 회계연도별로 1회
건설기술용역사업자	·영 제44조제1항제2호다목에 따라 등록한 건설기술용역사업자의 현장과 본사 ※법 제39조제2항에 따른 감독 권한대행 업무를 포함한 건설사업관리를 수행하는 건설기술용역사업자에 한함	·현장평가 : 공기가 50% 진행되었을 때부터 1회 실시 ·본사평가 : 현장평가 대상 건설공사를 보유한 건설사업관리용역사업자 및 시공자를 대상으로 회계연도별로 1회 실시
시공자	·건설업자 및 주택건설등록업자의 현장과 본사	·현장평가 : 공기가 50% 진행되었을 때부터 1회 실시 ·본사평가 : 현장평가 대상 건설공사를 보유한 건설사업관리용역사업자 및 시공자를 대상으로 회계연도별로 1회 실시

건설공사 참여자의 안전관리 수준평가의 주요 평가항목은 안전관리계획에 따른 안전점검 활동, 안전교육, 재해예방 활동, 안전시스템 운영 여부, 재해율 등이다. 구체적인 평가기준은 “건설공사 안전관리 업무수행 지침” 제68조(평가기준)에 세부사항이 고시되어 있으며, 평가방법은 건설공사 참여자별로 “건설공사 안전관리 업무수행 지침” 제69조(평가방법 등)에 고시되어 있다.

건설공사 안전관리 업무수행 지침	
제65조(평가대상 등) 제66조(평가시기) 제67조(평가준비) 제68조(평가기준) 제69조(평가방법 등) 제70조(평가결과의 통보 및 이의제기 등) 제71조(평가결과의 통보 및 공개) 제72조(우수건설안전관리 참여자 선정)	

안전관리 수준평가 절차는 평가기관인 국토안전관리원에서 평가대상을 확인하고 국토교통부에 통보하면 국토교통부가 평가대상을 선정하고 피평가기관에 수준평가 대상임을 통보하게 된다. 평가기관은 평가를 실시하고 결과를 대상기관에 통보하며, 평가를 받은 기관은 결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 합당한 이유로 이의제기를 할 수 있다. 이의제기 시 평가기관은 재평가를 실시하고 재통보를 하며, 이의제기가 없는 경우 평가기관은 국토교통부장관에게 평가결과를 통보하고 국토교통부는 결과 공개 및 우수건설안전관리 참여자를 선정하여 발표하게 된다. 매년 안전관리 수준이 우수한 건설공사 참여자는 지침 제72조(우수건설안전관리 참여자 선정)에 따라 우수건설안전관리 참여자로 선정된다.



그림① 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 절차

1.2 안전관리 수준평가 제도 개선 필요성

현재 건설공사 참여자의 안전관리 수준 제도는 '평가항목, 기준, 절차 등', '평가결과 활용방안', '안전관리 수준평가 업무', '평가 가이드 및 사례집'에서 문제가 발생하고 있다. 따라서 평가항목, 기준, 절차 등의 개선, 평가결과 활용방안 마련, 평가업무의 개선, 그리고 평가 가이드 및 사례집 마련을 통해 제도의 실효성을 높이고 수준평가 제도의 이행력을 강화할 필요가 있다. 수준평가 제도는 궁극적으로 건설공사 참여주체의 자발적인 안전관리역량 강화를 유도할 수 있는 제도로 발전될 필요가 있다.



그림② 안전관리 수준평가 제도 개선 필요성

○ **안전관리 수준평가 항목, 기준, 절차 등의 보완 및 개선 필요성**

안전관리 수준평가 항목, 기준, 절차 등은 건설공사참여자의 안전관리 조직 책무에 따라 “건설공사 안전관리 업무수행 지침”에 고시되어 있다. 2018년 12월 31일「건설기술진흥법」개정을 통해 건설공사 참여자의 안전관리 책무가 강화되었으므로 강화된 내용이 안전관리 수준평가 제도에 반영되어야 한다(예, 안전점검기관 선정, 안전관리계획 확인 등). 그러나 현재 안전관리 수준평가 제도는 2016년 시범사업 이후 평가내용이 개정되지 않은 현실이다. 그러므로「건설기술진흥법」의 안전관리 제도 변화를 반영하여 수준평가 내용을 개선할 필요가 있다.

건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 제도가 2016년 시범사업으로 10개 현장을 평가한 후 고시되어 2017년(13개 현장), 2018년(57개 현장), 2019년(171개 현장) 진행되는 과정에서 현장상황에 맞지 않는 지표들이 발견되어 평가항목 고시 이후 4년이 경과한 현시점에서 지표에 대한 전반적인 재검토가 필요하다. 또한, 현장의 수준평가에서 다루는 내용은 건설기술법의 안전관리자인 모든 관리감독자의 안전활동인데 전담안전관리자만의 업무로 잘못 인식되어 평가항목에서 다루는 참여 주체를 명확히 할 필요성이 제기되고 있다.

따라서 최근 개정된「건설기술진흥법」및 최신 건설안전관리 동향을 반영하고 4년간의 평가결과를 반영하여 건설공사 참여자의 수준평가와 관련된 항목, 기준, 절차 등에 대한 보완 및 개선이 필요하다. 합리적인 안전관리조직 책무 분담을 통해 궁극적으로 건설공사 참여자들의 자발적인 안전관리 역량 강화를 유도할 필요가 있다.

○ 안전관리 수준평가 결과 활용방안 마련의 필요성

2018년과 2019년 모두 안전관리 수준평가를 받은 건설공사 참여자의 등급을 분석한 결과 건설사업관리용역업자는 16개 업체 중 6개 업체의 평가점수가 향상되었으며, 3개의 우수업체가 등급을 유지하였다. 반면, 발주청과 시공자는 대부분 등급이 이전과 동일하거나 하락한 것으로 나타났다. 특히, 시공자 16개 업체 중 7개 업체가 우수 등급에서 탈락하여 현재 안전관리 수준평가 제도의 취지가 제대로 작동되지 않는다는 추론을 가능하게 한다. 안전관리 수준평가 결과가 저조한 원인은 근본적으로 현재 안전관리 수준평가의 활용 방법이 단순한 결과 공개 외에는 결과에 따른 패널

티나 인센티브가 없기 때문이다. 실제「건설기술진흥법」상 수준평가 관련 처벌제도는 평가를 거부·방해 또는 기피한 기관에 과태료를 부과하도록 하고 있으나, 평가결과가 미흡한 기관에 대하여 패널티가 없다. 또한, 평가결과가 우수할 경우 우수건설안전관리 참여자로 선정하고 있으나, 인센티브는 전혀 없어 실효성이 부족한 평가로 인식되고 있다. 반면, 우수건설안전관리 참여자와 달리「건설기술진흥법」제51조에 따른 우수건설기술용역자 등은 발주청의 건설공사 발주 시 우대혜택을 받고 있다.
따라서 우수한 기관의 경우, 발주청의 건설공사 발주 시 우대, 인센티브(보너스) 지급, 그리고 미흡한 기관의 경우, 안전관리 수준 향상을 위한 컨설팅 등 독려(안) 마련, 패널티 부여 등을 실시하여 이행력 강화 및 실효성을 높이기 위한 평가결과 활용방안 마련이 필요하다.

○ **안전관리 수준평가 업무 개선의 필요성**

수준평가 자료의 축적에 따라 서류평가로 가능한 항목이 예측되므로 평가항목을 서류평가와 현장평가 항목으로 구분할 필요가 있다. 또한, 평가결과 안전관리 수준이 낮은 기관에 대해 컨설팅을 받도록 하는 방안이 필요하며, 평가 현장 수가 증가함에 따라 양질의 평가를 위해 평가 소요인력을 예측하고 안전관리 수준평가가 건설안전을 확보할 수 있는 효과적인 제도로 정착되도록 하여야 한다. 따라서 양질의 효과적인 수준평가를 위한 업무 개선방안이 도출될 필요가 있다.

○ **안전관리 수준평가 가이드 및 사례집 마련의 필요성**

2019년 171개 현장을 대상으로 안전관리 수준평가를 실시한 결과, 각 건설공사 참여자의 우수 평가를 받은 기관은 발주청 5개, 건설사업관리용역업자 6개, 시공자 13개였다. 미흡 평가를 받은 기관은 발주청 55개, 건설사업관리용역업자 5개, 시공자 32개로 발주청과 시공자의 수준이 매우 저조한 것으로 나타났다. 국토교통부 보도자료(2019년 12월 31일)에 따르면, 미흡한 그룹의 93%(89개)가 평가를 처음 받아 제도에 대한 이해부족으로 낮은 평가를 받은 것으로 분석되었다. 현재 국토안전관리원에서 안전관리 수준평가 가이드를 배포하고 있으나, 평가대상자가 제대로 이해하고 활용하지 못하고 있다는 것을 알 수 있다. 또한, 실무자가 활용할 사례집 등이 제공

되지 않아 평가내용에 대해 오해를 유발할 우려가 있으며, 서류평가와 현장평가가 구분되어 있지 않아 많은 시간이 소요되거나, 평가대상자에게 정확한 자료 요구 및 취득이 어려운 실정이다. 따라서 평가자와 평가대상자가 활용할 수 있는 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 가이드 및 사례집의 보완 및 마련이 필요하다.

○건설사의 안전관리수준평가결과를 입찰제도와 연계

우수한 기관(업체)의 경우, 발주청의 건설공사 발주 시 우대, 인센티브(보너스) 지급, 그리고 미흡한 기관(업체)의 경우, 안전관리수준 향상을 위한 컨설팅 등 독려(안) 마련, 패널티 부여 등을 실시하여 이행력 강화 및 실효성을 높이기 위한 평가결과 활용 방안 마련이 필요하다.
최근 진행된 설문조사의 경우 건설사의 경우 PQ 점수에 가점으로 반영할 경우 실효성이 높을 것으로 판단된다.

표② 발주청 평가항목 관련 법령

평가항목			관련 법령
대분류	중분류	소분류	
A. 안전한 공사조건의 확보 및 지원	1. 안전한 공사발주 체계의 운영	1.1 발주시 적정한 공사기간의 산정 및 집행	·공공건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 훈령) ·건설공사안전관리 업무수행 지침 제4조 건설기술진흥법 제48조,제62조 ·건설기술진흥법시행령 제75조의2
		1.2 공사 기획단계에서의 개략사전안전평가 이행	
		1.3 공사 설계단계에서의 사전안전평가 이행 여부	
		1.4 공사현장의 제반 정보(지반, 지하매설물 등)의 조사 및 제공 이행	
		1.5 발주 시 건설사업관리 기술자의 안전분야 비용 추가 지원	
		1.6 가설구조물의 안전설계지침의 이행	
		1.7 분리발주 공사에 대한 시공자의 공사 및 안전관리 비용의 계상	
	2. 합리적인 수급자지원 및	2.1 발주자에 기인한 공사조건의 변경에 따른 합리적인 공사기간 조정	·건설기술진흥법 제39조의3, 제63조, 제72조 ·산업안전보건법제
		2.2 발주자에 기인한 공사조건의 변경에 따른 합리적인 공사비 조정	
		2.3 적정 안전비용 계상 유무	

	평가체계의 운영	2.4 공사내용 변경시 안전비용의 합리적인 증감	70조 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제3절 제9조
		2.5 사내 안전기준의 제정 및 이행	
		2.6 공중의 안전확보를 위한 기준 및 대책의 이행 수준	
		2.7 정기적 시공자 안전활동 평가 및 결과의 활용	
B. 안전경영 시스템의 구축 및 운영	1. 안전방침 및 조직화	1.1 기관경영평가 지표에 안전지표의 선정	·건설기술진흥법 제54조, 제62조 ·건설기술진흥법 시행령 제88조 ·건설기술진흥법 시행규칙 제48조
		1.2 문서화 된 안전방침 설정 및 공유	
		1.3 현장 안전관리규정의 제정 및 공유	
		1.4 합리적이고 명확한 구성원의 안전에 대한 책임 규정	
		1.5 안전전담부서의 위상 및 권한	
		1.6 안전전담인력의 관리 수준	
		1.7 안전전담부서의 운영 등에 대한 지원체계	
		1.8 외부전문가 확보와 운영 체계 및 이행 수준	
		1.9 긴급 상황에 대한 대응계획 수립 및 실시 여부	
	2. 안전성과의 측정, 감사 및 개선	2.1 안전목표의 달성도에 대한 평가 및 환류 수준	·건설기술진흥법 제62조 ·건설기술진흥법 시행령 제98조
		2.2 자체 안전점검 결과의 피드백 및 공유	
C.현장의 법적 요건 준수 및 자원안전 관리시스템 운영수준	1. 현장의 법적 요건 관리	1.1 법정 안전점검 결과의 확인	·건설기술진흥법 제40조의2, 제41조, 제62조, 제77조 ·산업안전보건법 제68조 ·건설기술진흥법 시행령 제98조, 제100조의 2
		1.2 사고조사 및 재발방지 대책의 이행 수준	
	2. 현장의 자원안전 관리체제	2.1 신규공종 착수 전 안전시공보고회의(사전위험성평가) 이행	
		2.2 현장 출입자 보안 관리 시스템의 운영	
		2.3 위험작업의 작업허가제도 운영	
		2.4 건설기계의 반입허가제도 운영	
D. 수급자의 안전관리 수준	1. 수급자의 안전관리 수준평가 결과	1.1 건설사업관리기술자의 안전관리 수준평가 결과	·건설기술진흥법 제39조 ·건설기술진흥법 시행규칙 제56조
		1.2 시공자의 안전관리 수준평가 결과	

표③ 건설기술용역사업자 본사 평가항목 관련 법령

평가항목			관련 법령
대분류	중분류	소분류	
A. 안전 경영방침 및 조직	1. 본사 안전경영 방침	1.1 안전경영 방침 및 이행	-
		1.2 안전경영목표 설정추진 및 활동계획	
	2. 본사 안전관리조직	2.1 안전전담 조직의 구성 및 위상	
B. 관련 법에 따른 안전책무	1. 안전점검 지원	1.1 현장 안전점검지원 및 실적	-
	2. 안전교육 지원	2.1 안전교육 실시 및 지원	
	3. 비상사태 대비계획 및 훈련	3.1 비상사태에 대한 대비 계획 및 운영	
C. 자발적 활동	1. 자발적 안전활동 시스템	1.1 안전활동을 위한 의사소통, 참여, 협의	-
	2. 자발적 안전활동평가	2.1 자발적으로 실시한 재해예방활동 평가결과	
D. 유해위험 요소 확인 및 제거 지원활동	1. 위험분석 및 위험 예지활동 지원	1.1 수행 공종별 위험분석 지원 시스템 및 절차 확보	-
E. 사후관리	1. 기록관리 및 성과 모니터링	1.1 기록관리 및 성과 모니터링	-
	2. 사건조사, 시정조치 및 예방조치	2.1 사건조사, 시정조치 및 예방조치	

표④ 건설기술용역사업자 현장 평가항목 관련 법령

평가항목			관련 법령
대분류	중분류	소분류	
A. 안전경영 방침 및 조직	1. 현장 안전경영 방침	1.1 안전경영 방침 및 이행	-
	2. 현장 안전관리 조직	2.1 현장관리 조직의 구성	
B. 관련 법에 따른 안전책무	1. (시공자에 대한) 안전관리계획 및 안전점검검토	1.1 안전관리계획의 검토확인	·건설기술진흥법 제40조, 제40조의 2 ·건설기술진흥법 시행령 제59조, 제98조 2항 ·건설공사 안전관리 업무수행 지침 제9조 ·건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행 지침 제65조
		1.2 안전점검 이행 여부 검토	
	2. (시공자에 대한) 안전교육	2.1 안전교육 실시 및 관리	
	3. 비상사태 대비 계획 및 훈련	3.1 비상사태에 대한 대비계획 및 절차	
		3.2 비상사태에 대한 대응 훈련 및 운영	
C. 자발적 활동	1. 자발적 안전활동 시스템	1.1 안전활동을 위한 의사소통, 참여, 협의	-
		1.2 안전관리 시스템의 개선 노력	
D. 유해위험 요인 확인 및 제거 지원활동	1. 위험분석 및 위험예지활동 지원	1.1 수행 공종별 위험분석 지원 시스템 및 절차 확보	-
		1.2 현장 지원 및 지원 시스템 개선실적	
	2. 기술적 지원	2.1 안전 전담부서 또는 관련 부서 (기술부서 등)의 현장 지원 시스템	-
		2.2 현장 지원 실적	
E. 사후관리	1. 성과측정 및 모니터링	1.1 성과측정 및 모니터링	-
	2. 사건조사, 시정조치 및 예방조치	2.1 사건조사, 시정조치 및 예방조치	
	3. 기록관리	3.1 기록관리	

표⑤ 공자 본사 평가항목 관련 법령

평가항목			관련 법령
대분류	중분류	소분류	
A. 안전경영 방침 및 조직	1. 안전경영 시스템	1.1 안전에 관한 방침 수립	-
		1.2 CEO의 안전의식 및 안전활동	
		1.3 안전계획 수립 및 안전기준 설정	
		1.4 안전계획의 실행 및 운영	
		1.5 성과측정, 모니터링, 개선	
	2. 본사 안전관리조직	2.1 안전전담 조직의 적정 구성 여부	
		2.2 안전전담 부서의 독립성	
B. 관련 법에 따른 안전책무	1. 안전점검 지원	1.1 현장 안전점검에 대한 계획 및 문서화된 절차	-
		1.2 안전점검 지원 및 개선 실적	
	2. 안전교육 지원	2.1 현장 안전교육 실시 및 지원에 대한 문서화된 절차	
		2.2 현장 안전교육에 대한 모니터링 및 개선 실적	
C. 건설재해 예방을 위한 자발활동	1. 안전한 공사조건 확보 활동	1.1 공사 수주 활동시 안전한 공사조건 확보 노력도	-
		1.2 협력회사 선정시 안전관리 수준(지표)의 반영	
	2. 자발적인 예방 활동	2.1 안전관리 시스템의 개선 노력	
		2.2 관련 국가기관에서 행한 재해예방활동 평가결과	
	3. 성과체계, 협력회사 안전 지원	3.1 성과체계에 안전관리 수준 반영	
D. 유해위험 요인 제거 활동	1. 위험분석 및 위험예지 활동 지원	1.1 수행 공종별 위험분석 지원 시스템 및 절차 확보(매뉴얼 등)	-
		1.2 현장 지원 및 지원 시스템 개선 실적	
	2. 가설 구조물 안전성 확보 지원	2.1 안전 전담 부서 또는 관련 부서(기술부서 등)의 현장 지원 시스템	
		2.2 현장 지원 실적	
E.	1. 안전감사	1.1 안전감사 시스템	-

사후관리		1.2 안전감사의 실시 및 개선	
	2. 안전 지표의 상대적 수준 및 개선 수준	2.1 공표된 안전지표의 상대적 평가	
		2.2 안전지표의 개선도	

표⑥ 시공자 현장 평가항목 관련 법령

평가항목			관련 법령
대분류	중분류	소분류	
A. 안전경영 방침 및 조직	1. 안전총괄 책임자의 안전활동	1.1 안전총괄 책임자의 현장 안전경영 방침	·건설기술진흥법 시행령 제102조
		1.2 안전총괄 책임자의 안전활동	
		1.3 안전관리 담당자 및 분야별 안전관리책임자 안전능력 개발 노력도	
	2. 현장 안전관리 조직	2.1 안전전담 조직의 적정 구성 여부	
B. 관련 법에 따른 안전책무	1. 안전관리 계획 및 안전점검	1.1 안전관리계획의 적절성 및 공종별 안전성 검토결과	·건설기술진흥법 제62조 ·건설기술진흥법 시행령 제98조, 제99조, 제100조, 제102조, 제103조 ·건설기술진흥법 시행규칙 제58조, 제59조, 별표 7 ·건설공사 안전관리 업무 수행 지침 제14조, 제18조, 제22조, 제23조
		1.2 자체 안전점검의 규정 및 실시 실적	
	2. 안전관리비	2.1 안전관리비 반영 및 적정 사용 여부	
	3. 안전관리 구성원의 직무와 안전교육	3.1 분야별 안전관리책임자의 업무수행	
		3.2 안전관리담당자의 업무수행	
		3.3 안전교육시설의 적절성	
		3.4 안전교육 실적	
C. 건설재해 예방을 위한	1. 안전한 공사조건 확보 활동	1.1 안전한 공사조건 확보 노력도	-
		1.2 협력회사 안전관리 수준(지표)의 개선	
	2. 자발적인 예방	2.1 자발적인 안전사고 예방 활동	

자발적 활동	활동	2.2 협력회사 근로자 작업환경 개선 활동	
D. 유해위험 요인제거	1. 위험분석 및 위험예지활동 지원	1.1 공종별 위험성 평가 및 개선실적 (물적&인적)	·건설기술진흥법 시행령 제101조의 2 ·가설기자재 품질관리기준
		1.2 위험예지 활동	
	2. 가설구조물 안전성 확보	2.1 계획 및 기준에 따른 검토 결과의 적절성	
		2.2 시공상세도, 작업절차서 등 관련 서류와 시공 일치도 확인 실적	
	3. 안전시설	3.1 설치 기준에 적합한 안전시설 설치	
		3.2 사용 가설 자재의 관리도	
E. 사후관리	1. 성과측정 및 사고조사	1.1 성과측정 및 사고조사	·건설기술진흥법 제67조

현재 안전관리 수준평가 항목은 건설기술진흥법을 바탕으로 “건설공사 안전관리 업무수행지침”, “공공건설공사의 공사기간 산정기준” 등 국토교통부에서 고시한 지침, 훈령에서 규정한 내용을 주로 평가하고 있다. 그러나 「건설기술진흥법」 개정에 따른 건설공사 참여자의 안전관리 업무 내용이 평가항목에 반영되어 있지 않으며, 일부 평가항목의 경우, 「산업안전보건법」에서 규정하는 제도를 평가항목으로 제시하여 고용노동부에서 실시하는 “공공기관 안전활동 수준평가”와 중복되는 것으로 분석되었다(예: 현장 안전점검 실적으로 산업안전보건법에 따른 안전점검 실적 제출을 받고 있음).

국토안전관리원은 국토교통부 산하기관으로 평가담당자가 건설공사 참여자에게 「산업안전보건법」과 관련된 평가항목의 자료를 요구하는 것은 평가 당사자들의 업무 비협조 또는 중복 평가의 문제가 발생하는 문제점이 내재되어 있다. 따라서 안전관리 수준평가는 「건설기술진흥법」 상에서 다루는 안전 관련 조항을 최대한 반영하고 「산업안전보건법」 관련된 평가항목은 최대한 배제하는 것을 원칙으로 설정하였다. 단, 건설공사 현장의 안전관리 수준 향상에 반드시 필요한 경우에는 제한적으로 「산업안전보건법」과 관련된 항목을 반영할 필요가 있다. 또한, 평가항목 중 환산재해율 지표를 사용하는 평가항목이 존재하나, 환산재해율은 공식적으로 폐지되어 공개되지 않으므로 관련 항목을 삭제하고 대체 사고지표를 추가할 필요가 있다.

추가 신설할 대표적인 항목은 현재 「건설기술진흥법」에 고시되어 있으나 안전관리

수준평가 항목에서 제외된 항목이 되어야 한다. 또한, 「건설기술진흥법」에 고시되어 있지 않으나, 건설공사 현장의 안전을 위한 항목들은 신설되어야 한다. 각 건설공사 참여자별 신설되어야 하는 항목의 예는 다음과 같다.

- 발주청
  · 안전관리계획서 제출 및 안전점검 기관 지정(건설기술진흥법 제62조1항~4항)
  · 안전관리 실태 확인(건설공사 안전관리 업무수행 지침 제9조 4항)
  · 공사 중지 명령 이행(건설기술진흥법 제40조, 제40조의2)
  · 가설구조물의 설계 변경(산업안전보건법 제71조)
  · 사고지표 등
- 건설기술용역사업자
  · 시공자의 안전관리계획서 이행 확인, 평가 및 자료 기록유지(건설기술진흥법 시행령 제59조, 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행 지침 제65조)
  · 가설구조물의 시공 적정성 확인(건설기술진흥법 시행령 제101조의2)
  · 사고지표 등
- 시공자
  · 안전관리계획서의 설계안전성검토(DFS) 사항 반영(건설공사 안전관리 업무수행 지침 제14조 3항)
  · 안전관리계획서에 따른 안전관리업무 수행 여부(건설공사 안전관리 업무수행 지침 제 14조 3항)
  · 외부 안전점검기관의 결과 이행(건설기술진흥법 제62조 5항, 동법 시행령 제100조, 동법 시행규칙 제59조, 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제14조 6항, 제23조)
  · 사고지표 등

○ 관련 법령

「건설기술 진흥법」
제62조(건설공사의 안전관리) ⑭ 국토교통부장관은 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 건설공사 참여자의 안전관리 수준을 대통령령으로 정하는 절차 및 기준에 따라 평가하고 그 결과를 공개할 수 있다.

「건설기술 진흥법 시행령」
제101조의3(건설공사 참여자의 안전관리 수준 평가기준 및 절차)
① 국토교통부장관은 법 제62조제14항에 따라 건설공사 참여자(같은 조 제13항 각 호의 자를 말한다. 이하 같다)의 안전관리 수준 평가(이하 "안전관리 수준평가"라 한다)를 할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 따른다. <개정 2019·6·25, 2020·1·7>
1. 발주청 또는 인·허가기관의 장에 대한 평가기준
가. 안전한 공사조건의 확보 및 지원
나. 안전경영 체계의 구축 및 운영
다. 건설현장의 법적 요건 준수 및 안전관리 체계 운영 실태
라. 수급자의 안전관리 수준
마. 건설사고 발생 현황
2. 건설기술용역사업자, 건설사업자 및 주택건설등록업자에 대한 평가기준
가. 안전경영 체계의 구축 및 운영
나. 관련 법에 따른 안전관리 활동 실적
다. 자발적 안전관리 활동 실적
라. 건설사고 위험요소 확인 및 제거 활동
마. 사후관리 실태
② 국토교통부장관은「건설산업기본법」제24조제3항에 따른 건설산업정보망에 등록된 공사정보를 확인하여 매년 11월 30일까지 다음 해의 안전관리 수준평가의 대상을 선정하고, 그 선정사실을 해당 건설공사 참여자에게 매년 12월 31일까지 통보하여야 한다.
③ 국토교통부장관은 안전관리 수준평가를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 소속 공무원으로 하여금 건설공사현장 등을 점검하게 할 수 있다.
④ 국토교통부장관은 안전관리 수준평가 결과의 전부 또는 일부를 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공개할 수 있다.
⑤ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 안전관리 수준평가에 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.
[본조신설 2016·1·12]

○ 건설공사 안전관리 업무수행 지침

「건설기술 안전관리 업무수행 지침」

제4장 건설공사 참여자의 안전관리 수준 평가

제1절 일반사항

제65조(평가대상 등) ① 건설공사 참여자의 안전관리 수준 평가는 평가기관이 총공사비(관급자재비를 포함하되, 토지 등의 취득·사용에 따른 보상비는 제외한 금액을 말한다)가 100억원 이상인 건설공사(다만, 「국유재산법」제2조제2호에 따른 기부채납 건설공사는 제외한다)에 참여하는 다음 각 호의 건설공사 참여자를 대상으로 실시한다.

1. 발주청. 단, 당해연도에 현장평가를 받는 건설사업관리용역사업자 및 시공자가 없는 경우, 당해연도 평가에서는 제외된다.
2. 영 제44조제1항제2호다목에 따라 등록한 건설사업관리용역사업자의 현장
3. 2호에 따라 당해연도에 현장평가를 받는 건설사업관리용역사업자의 본사
4. 건설사업자 및 주택건설등록업자 현장
5. 4호에 따라 당해연도에 현장평가를 받는 건설사업자 및 주택건설등록업자의 본사

② 공동도급건설공사의 건설사업관리용역사업자 및 시공자의 안전관리 수준 평가는 공동이행방식인 경우에는 공동수급체의 대표자에 대하여 실시하고, 분담이행방식인 경우에는 건설공사를 분담하는 업체별로 실시한다. 단, 분담이행 총공사비가 50억원을 초과하지 않는 업체는 수준 평가에서 제외될 수 있으나, 대표자는 수준 평가를 받아야 한다.

③ 평가기관이 평가단계에서 공동수급체의 대표자 부재 등으로 건설사업관리용역사업자 및 시공자의 안전관리 수준 평가가 불가하다고 판단한 경우에는 공동수급체 중 참여율이 차순위인 수급체의 대표자에 대하여 실시할 수 있다.

④ 당해연도에 총공사비 50억원 이상인 현장이 있는 발주청을 대상으로 안전관리 수준 평가를 실시할 수 있다.

제66조(평가시기) ① 발주청에 대한 안전관리 수준 평가시기는 공기 40%(또는 공정률 40%) 현장이 발생했을 때를 기준으로 결정하며, 횟수는 회계연도 별로 1회로 한다.

② 건설사업관리용역사업자 및 시공자의 안전관리 수준 평가시기 및 횟수는 다음 각 호와 같다.

1. 현장평가는 공기 40%(또는 공정률 40%)가 진행되었을 때부터 1회 실시한다.
2. 본사평가는 현장평가가 실시되었을 때 회계연도 별로 1회 실시한다.
3. 제1호에도 불구하고 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 공기가 40%(또는 공정률 40%)에 이르지 않아도 안전관리 수준 평가를 실시 할 수 있다.

제67조(평가준비) ① 평가기관은「건설산업기본법」제24조제3항에 따른 건설산업종합정보망에 등록된 공사정보를 확인하여 해당 발주청에 정보입력을 요청할 수 있다. 입력을 요

청받은 발주청은 건설공사 안전관리 종합정보망에 관련 공사정보를 입력하여야 한다.

② 평가기관은 제1항에 따라 확인된 공사정보를 통해 당해연도 안전관리 수준평가 대상을 국토교통부장관에게 통보하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 통보받은 안전관리 수준 평가대상을 참고하여 제65조와 제66조에 따라 평가대상과 평가시기를 선정하고, 그 선정사실을 해당 건설공사 참여자에게 통보하여야 한다.

제2절 평가 실시

제68조(평가기준) 안전관리 수준 평가의 기준은 건설공사 참여자별로 별표 9, 별표 11 및 별표 13의 안전관리 수준 확인방법을 각각 따른다.

제69조(평가방법 등) ① 안전관리 수준 평가방법은 건설공사 참여자별로 별표 10, 별표 12 및 별표 14의 안전관리 수준 평가표에 따라 본사와 각 현장에 대해 각각 실시한다.

② 평가점수는 별표 15에 따라 산정하며 건설사업관리용역사업자 및 시공자는 현장과 본사의 점수를 별표 15에서 정하는 비율에 따라 합산하여 산정한다.

③ 이 지침에서 정하지 않은 안전관리 수준 평가의 평가기준, 평가방법 등 평가 세부기준 및 평가에 필요한 사항에 관해서는 평가기관이 국토교통부장관의 승인을 거쳐 정할 수 있다.

④ 평가기관은 안전관리 수준평가에 필요한 자료를 건설공사 참여자에게 요청 할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 자료의 제출을 요청받은 자는 특별한 사유가 없는 한 요청을 받은 날로부터 20일 이내에 자료를 건설공사 안전관리 종합정보망을 통해 제출하여야 한다. 단, 자료제출 기간의 연장이 필요한 사유 발생 시 국토교통부장관의 승인 후 자료 제출 기간을 연장할 수 있다.

⑥ 평가기관은 필요한 경우 일부항목에 대해 현장평가를 실시할 수 있다.

⑦ 평가기관은 건설공사 참여자에게 요청한 자료를 제출하지 않은 안전관리 수준 평가항목에 대해서는 최하점수를 부여할 수 있다.

⑧ 평가기관은 당해 연도 9월 말일까지 안전관리 수준 평가를 하여야 한다.

⑨ 참여자의 평가점수별 등급은 다음 각 호의 기준을 적용하여 매우 우수, 우수, 보통, 미흡, 매우 미흡으로 구분한다.

1. 매우 우수 : 당해 참여자의 안전관리 수준평가 결과에서 평가점수가 95점 이상인 경우

2. 우수 : 당해 참여자의 안전관리 수준평가 결과에서 평가점수가 95점 미만, 85점 이상인 경우

3. 보통 : 당해 참여자의 안전관리 수준평가 결과에서 평가점수가 85점 미만, 60점 이

상인 경우

4. 미흡 : 당해 참여자의 안전관리 수준평가 결과에서 평가점수가 60점 미만, 40점 이상인 경우

5. 매우 미흡 : 당해 참여자의 안전관리 수준평가 결과에서 평가점수가 40점 미만인 경우

⑩ 평가기관은 안전관리 수준평가 결과를 건설공사 안전관리 종합정보망를 통해 기록·관리하여야 한다.

제3절 평가결과의 공개

제70조(평가결과의 통보 및 이의제기 등) ① 평가기관이 안전관리 수준 평가를 완료한 때에는 제69조 제1항에 따라 작성된 평가결과를 해당 건설공사 참여자에게 통보하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전관리 수준 평가결과를 통보받은 건설공사 참여자는 그 결과를 통보받은 날로 부터 10일 이내에 평가기관에게 그 결과에 대한 이의를 신청할 수 있다. 다만, 이의신청은 1회에 한한다.

③ 건설공사 참여자가 제2항에 따른 이의신청을 할 경우에는 건설공사 안전관리 종합정보망을 통해 세부항목별로 이의제기 의견을 작성한 후, 해당 기관 대표자의 승인을 거쳐 신청하여야 한다.

④ 평가기관은 제2항 및 제3항에 따른 이의신청이 있을 경우 건설공사 참여자가 제기한 이의신청에 대해 위원회를 구성할 수 있으며 재평가를 1개월 이내에 실시하고 그 결과를 당해 건설공사 참여자에게 통보하여야 한다. 다만, 이의신청이 이유 없음이 명백한 경우에는 재평가를 실시하지 않을 수 있으며 당해 건설공사 참여자에게 이를 즉시 통보하여야 한다.

⑤ 이의제기 위원회 구성에 필요한 사항은 국토교통부장관의 승인을 거쳐 시행한다.

제71조(평가결과의 통보 및 공개) ① 평가기관은 안전관리 수준 평가가 완료된 경우 그 결과를 당해 연도 11월 말일까지 국토교통부장관에게 통보하여야 한다.

② 국토교통부장관은 안전관리 수준 평가결과를 건설공사 안전관리 종합정보망 등을 이용하여 공개할 수 있다.

③ 국토교통부장관은 안전관리 수준 평가결과를 중앙행정기관 또는 타 발주청이 요청할 때에 제공할 수 있다.

제4절 우수 참여자 선정과 지원 및 지도 등

제72조(우수건설안전관리 참여자 선정 및 지원) ① 제71조제1항에 따라 안전관리 수준 평가결과를 통보받은 국토교통부장관은 우수건설안전관리 참여자를 별표 16에 따른 건설공사 참여자별로 선정할 수 있다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따라 우수건설안전관리 참여자를 선정 할 경우에는 매년 12월 말일까지 그 결과를 공개하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제1항에 따라 선정된 우수건설안전관리 참여자에 대해 우대하는 사항을 정할 수 있다.

④ 국토교통부장관은 건설공사 참여자의 안전관리활동을 장려하기 위해 제1항에 따라 선정된 우수건설안전관리 참여자에게 포상 등을 수여할 수 있다.

제72조 2(건설안전관리 참여자 지원 및 지도) ① 국토교통부장관은 안전관리 수준평가 미흡과 매우 미흡 건설공사 참여자에게 효율적인 안전관리를 위하여 필요한 지원, 지도, 조언 또는 권고를 할 수 있다.

[별표 9] 발주청 안전관리 수준 확인방법

평가 항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
A. 안전경영 시스템의 구축 및 운영 (28)	1. 건설안전 방침 및 조직화(18)	1.1 건설발주에 대한 방침, 규정 매뉴얼 공유(2)	- 관련 근거자료
		1.2 내부평가와 구성원의 역할(4)	- 관련 근거자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
		1.3 안전전담부서의 권한과 관리 수준 (8)	- 관련 근거자료(조직도 등) - 관련 문서 및 지침/규정 등 - 관련 근거자료(건설기술자 경력증명서 등)
		1.4 외부전문가 확보와 운영 체계 및 이행 수준(2)	- 관련 근거자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
		1.5 긴급 상황에 대한 대응계획 수립 및 실시 여부(2)	- 관련 근거자료(메뉴얼 등)
	2. 건설안전 성과 측정 및 공유(10)	2.1 안전 목표의 달성도에 대한 평가 및 환류 수준(4)	- 관련 근거 및 확인 자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
		2.2 자체 안전점검 결과의 피드백 및 공유 (6)	- 관련 근거 및 확인 자료

평가 항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
B. 안전책무 (22)	1. 현장의 법적요건관리 (12)	1.1 안전관리계획 이행(5)	- 관련 근거자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
		1.2 안전관리계획에 따른 안전점검 결과의 확인(4)	- 관련 근거자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
		1.3 사고조사 및 재발방지 대책의 이행 확인(3)	- 관련 근거 및 확인 자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
	2. 현장의 안전관리체제(10)	2.1 신규공종 착수 전 안전시공보고회의 이행(3)	- 관련 근거 및 확인 자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
		2.2 위험작업의 작업허가제도 운영(3)	- 관련 근거 및 확인 자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
		2.3 건설기계의 반입허가제도 운영(2)	- 관련 근거 및 확인 자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
		2.4 공사중지 제도 운영(2)	- 관련 근거 및 확인 자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
C. 안전한 공사조건의 확보 및 지원 (40)	1. 안전한 공사발주체계의 운영(16)	1.1 발주시 안전을 고려한 공사기간의 산정 및 공사현장 제반 정보 제공(4)	- 관련 근거자료(계약서 등) - 공기산정 기준 및 근거 관련 지침/규정 등
		1.2 사업계획단계에서의 개략 사전안전성 평가 이행(3)	- 관련 자료 - 위원회 평가표 및 회의록 등 - 관련 지침/규정 등
		1.3 공사 설계단계에서의 안전성 확보(6)	- 설계안전 검토보고서(DFS) 및 관련 자료 등
		1.4 발주 시 건설사업관리 기술자의 안전분야 비용 추가 지원(3)	- 관련 근거자료 - 관련 지침/규정 등
	2. 합리적인	2.1 발주청에 기인한 공사조건의 변경	- 관련 근거자료(계약서 등)

평가 항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
	수급자 지원 및 평가체계의 운영(16)	에 따른 합리적인 공사기간 및 공사비 조정(4)	- 관련 문서 및 지침/규정 등
		2.2 적정 안전비용 지급 유무(5)	- 관련 근거자료(계약서 등)
		2.3 공중의 안전 확보를 위한 기준 및 대책의 이행 수준(2)	- 관련 근거자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
		2.4 정기적 시공자 안전활동 평가 및 결과의 활용(3)	- 관련 근거 및 확인 자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
		2.5 가설구조물의 구조적 안전성 확인 및 설계 변경(2)	- 관련 근거 및 확인 자료 - 관련 문서 및 지침/규정 등
	3. 현장 안전 활동 노력(8)	3.1 현장의 안전 확보하기 위한 자발적 노력(8)	- 우수사례 평가
D. 수급자의 안전관리 수준 (10)	1. 수급자의 안전관리 수준평가 결과 (10)	1.1 건설사업관리기술자의 안전관리수준평가 결과(5)	- 건설사업관리기술자의 안전관리수준평가 결과
		1.2 시공자의 안전관리수준평가 결과(5)	- 시공자의 안전관리수준평가 결과

[별표 11] 건설사업관리용역사업자 안전관리 수준 확인방법

- 본사 -

평가항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
A. 안전경영 시스템 (System Part)(35)	1. 본사 건설안전 경영방침(10)	1.1 건설안전 경영 방침 및 이행(6)	- 안전경영방침 및 매뉴얼 - 안전경영방침 및 매뉴얼 내 책임, 권한 등의 정의 확인 - 안전경영방침 및 매뉴얼 수립에 관한 구성원의 회의 및 교육실적 확인 - 안전경영방침 및 매뉴얼 개정이력 확인
		1.2 건설안전 경영 목표 설정추진 및 활동계획(4)	- 안전활동 계획수립 관련 문서 확인
	2. 본사 안전관리조직(10)	2.1 안전전담 조직의 구성 및 위상(10)	- 안전전담조직 구성여부 - 전담조직 구성원의 자격여부 - 전담조직 책임자 직위 확인
	3. 성과 모니터링 및 반영(8)	3.1 건설안전 성과 모니터링 및 반영(8)	- 안전성과 측정체계 수립 확인 - 안전성과측정 결과의 구성원 공유 확인
	4. 사건조사, 시정조치 및 예방조치(7)	4.1 사건조사, 시정조치 및 예방조치(7)	- 사고처리 절차 수립 확인 - 사고처리 보고서 확인 - 사고사례 공유 확인 - 사고 조치완료 결과 문서 확인
B. 관련법에 따른 안전책무 (Mandatory Part)(30)	1. 안전점검 지원(15)	1.1 현장 안전점검지원 및 실적(15)	- 현장안전점검(지원)에 대한 계획 및 절차 수립 확인 - 안전점검(지원) 실적 확인 - 안전점검 실적의 관리현황 확인 - 시공자 안전업무 이행 유무를 확인하는 절차 및 방법(안전점검 매뉴얼 등)
	2. 안전교육 지원(10)	2.1 안전교육 실시 및 지원(10)	- 안전경영방침 및 매뉴얼 내 안전교육에 관한 사항 확인

평가항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
			- 신규전입자 교육체계 수립 및 시행 확인 - 안전교육 실적의 관리현황 확인 - 사내 건설안전교육 후속 평가체계 확인
	3. 건설사고 대비 훈련 (5)	3.1 건설사고에 대한 대응 계획 및 운영(5)	- 비상(재난)발생 매뉴얼 수립 확인 - 비상연락망 구축 확인 - 비상(재난)발생 매뉴얼의 개정이력 - 비상(재난)발생 훈련의 시행 확인 - 훈련 결과에 대한 조치 및 개선사항 확인
C. 자발적 활동 (Voluntary Part) (20)	1. 자발적 안전활동 시스템(12)	1.1 안전활동을 위한 의사소통, 참여, 협의(6)	- 안전활동 관련 내부 의사소통 체계 확인 - 안전경영 관련 회의록
		1.2 구성원의 자발적인 건설안전 역량 확보(6)	- 실적 자료
	2. 현장의 안전 확보 노력(8)	2.1 현장의 안전확보하기 위한 자발적 노력(8)	- 우수사례 평가
D. 위험요소 확인 및 제거 지원활동 (Technical Part)(15)	1. 위험분석 및 위험 예지활동지원(15)	1.1 현장 위험요소, 위험성, 저감대책 분석 지원시스템 및 절차 확보(15)	- 위험분석 매뉴얼 수립 확인 - 별도 기술지원 조직구성 확인 - 기술지원 실적 확인(개선사항 등의 내용 확인) - 기술지원 실적 관리현황

- 현장 -

평가항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
A. 안전경영 시스템 (System Part)(20)	1. 건설안전경영방침(4)	1.1 건설 안전 현장 경영 방침 및 이행(4)	- 현장안전경영방침 및 매뉴얼 수립 확인 - 방침 및 매뉴얼 내 역할, 책임 등의 정의 확인 - 안전활동 추진계획 수립 확인 - 현장안전경영방침 및 매뉴얼에 대한 구성원 교육 및 회의 실적 확인
	2. 현장 안전관리 조직(6)	2.1 현장관리 조직의 구성(6)	- 현장안전담당 건설사업관리기술자 선임 확인(현장 조직도 등) - 안전 담당 기술자의 자격여부 확인
	3.성과측정 및 모니터링(4)	3.1 성과측정 및 모니터링(4)	- 안전성과 측정체계 수립 확인 - 안전성과 측정 결과 내 부적합 사항 도출 확인 - 안전성과의 구성원 공유여부 확인
	4. 사고조사, 시정조치 및 예방조치(6)	4.1 사고조사, 시정조치 및 예방조치(6)	- 사고/사건 처리 절차 수립 확인 - 사고/사건 보고서 및 회의록 확인 - 사고/사건에 대한 구성원 공유여부 확인
B. 관련법에 따른 안전책무 (Mandatory Part)(35)	1. (시공자에 대한) 안전관리계획 및 안전점검검토(20)	1.1 안전관리계획의 검토 및 이행 확인(5)	- 안전관리계획서 검토 공문 등 - 안전관리계획서 보완 지시 공문 등
		1.2 안전점검 이행여부 검토(6)	- 시공사의 안전점검 실적에 대한 검토 및 확인 문서의 관리 현황 - 분기별 안전관리실적보고서 관리 현황 - 시공사의 자체안전점검 실적에 대해 확인, 검토 문서

평가항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
			- 정기·정밀안전점검 수행결과 문서의 검토 여부 확인
		1.3 가설구조물의 시공 적정성 확인(6)	- 현장 확인 실적 서류 - 안전성 검토 서류
		1.4 실적보고서 관리(3)	- 안전문서 작성에 관한 회의록 등 - 기록연한에 대한 회의록 등
	2. 시공자 안전교육(8)	2.1 안전교육 실시 및 관리(8)	- 시공자 대상의 안전교육을 수행한 교육일지 등 확인 - 주기적 (1회/월 이상)교육 수행 확인 - 시공자의 안전교육수행일지 확인 문서 - 안전교육 후속 평가체계 수립 확인
	3. 건설사고 등 비상사태 대비 계획 및 훈련(7)	3.1 건설사고 등의 비상 사태에 대한 대비계획 및 절차(2)	- 비상(재난)대응 매뉴얼 수립 확인 - 비상연락체계 수립 확인 - 비상(재난)대응 매뉴얼개정이력 확인
		3.2 건설사고에 대한 대응 훈련 및 운영(5)	- 비상상황 훈련 수행 보고서 확인
C. 자발적 안전활동 (Voluntary Part)(20)	1. 자발적 안전활동 시스템(12)	1.1 안전활 동을 위한 의사소통, 참여, 협의(4)	- 현장 구성원간의 의사소통체계 확인 - 안전경영 회의록 - 회의록 공유 현황 확인
		1.2 안전관리 시스템의 개선 노력(8)	- 자발적 안전활동에 대해 본사 및 발주청의 실시 지시서 등 확인 - 자발적 안전활동 결과 문서 확인 - 안전 자문위원단 구성여부 확인
	2. 현장의 안전 확보 노력(8)	2.1 현장의 안전을 확보하기 위한 자발적 노력(8)	- 우수사례 평가
D.위험요소 확인 및	1. 위험분석 및	1.1 현장 위험요소, 위험성, 저감대책 분석 지원 시스템 및	- 공종별 위험분석 매뉴얼, 가이드 수립 확인

평가항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
제거 지원활동 (Technical Part)(25)	위험예지활동 지원(15)	절차 확보(10)	- 위험분석 결과물 내 F/B내용 유무 확인 - 정량적, 구체적 대책 수립여부 확인
		1.2 현장 지원 및 지원 시스템 개선실적(5)	- 위험분석 결과물의 관리현황
	2. 기술적 지원(10)	2.1 안전전담 부서 또는 관련부서 (기술부서 등)의 현장 지원 시스템(10)	- 취약공종의 안전에 대한 기술지원 시스템 구축 확인 - 취약공종에 대한 안전 기술지원 실적확인

[별표 13] 시공자 안전관리 수준 확인방법

- 본사 -

평가항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
A. 안전경영 시스템 (System Part)(35)	1. 건설안전 경영 방침 및 운영(13)	1.1 건설안전에 관한 방침 수립(3)	- 안전방침 및 매뉴얼 수립 확인 - 안전방치 및 매뉴얼에 관한 구성원 교육 및 회의 실적 확인 - 본사 내 조직별 안전목표 수립 확인 - 안전방침 및 매뉴얼 개정이력 확인
		1.2 CEO의 안전의식 및 건설안전활동(3)	- 사고보고서 확인(CEO 확인여부) - CEO 안전교육 이수 확인 - CEO 현장안전활동 실적 확인
		1.3 안전계획 수립 및 안전기준 설정(2)	- 사고 및 재난대응 매뉴얼 수립 확인 - 고령자, 외국인 근로자 안전대책 수립 확인
		1.4 안전 계획의 실행 및 운영(3)	- 현장에 대한 본사의 안전활동 지원 실적 확인 - 사고사례 공유여부 확인 - 전사 구성원에 대한 안전교육 실시 확인 - 현장 안전활동에 대해 점검, 확인 문서 등
		1.5 성과측정, 모니터링, 개선(2)	- 안전활동에 대한 성과측정 체계 수립 확인 - 성과측정 결과에 대한 부적합 사항 도출여부 확인 - 사고처리 보고서 관리현황 - 평가당해년도 안전활동 계획 수립 확인(전년도 대비)
	2. 본사 안전관리조직(12)	2.1 안전전담 조직 구성의 적정성(6)	- 본사 안전전담조직 구성 확인 - 전담조직 구성원의 책임, 역할 등의 정의 확인 - 현장안전관리자 배치에 관한 관리

평가항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
			현황 - 전담조직 구성원의 전문교육 계획 및 실시 확인
		2.2 안전전담 부서의 독립성(6)	- 안전전담부서(본사조직도)의 독립성 확인 - 전담부서의 책임자의 직위 확인
	3. 안전 감사(10)	3.1 안전감사 시스템(4)	- 안전감사 시스템 구축 확인 - 내·외부 안전감사 시스템 구축 및 시행확인
		3.2 안전 감사의 실시 및 개선(6)	- 안전감사 시행 결과 확인 - 시정 및 조치실적 확인 - 감사결과에 대한 CEO승인 확인
B. 관련법에 따른 안전책무 (Mandatory Part)(20)	1. 안전점검 지원(10)	1.1 현장 안전점검에 대한 계획 및 문서화된 절차(6)	- 안전점검 매뉴얼 수립 확인 - 현장 안전점검계획 수립 확인
		1.2 안전점검 지원 및 개선 실적(4)	- 안전점검(지원)실적 관리현황 - 안전점검 조치사항에 대한 관리현황
	2. 안전교육 지원(6)	2.1 현장 안전교육에 대한 모니터링 및 개선 실적(6)	- 현장 안전교육 모니터링 절차 확인 - 안전교육 실시(지원) 수행 결과 관리현황
	3. 설계안전성 검토 결과 확인(4)	3.1 안전관리계획 수립시 설계안전성검토(DFS) 반영 확인(4)	- 안전관리계획서 검토 관리 현황
C. 건설재해 예방을 위한 자발적 안전 활동 (Voluntary Part)(25)	1. 안전한 공사조건 확보 활동(9)	1.1 공사 수주 활동시 안전한 공사조건 확보 노력도(3)	- 공사 입찰 전 안전에 대한 사전검토 실적 확인
		1.2 협력회사 선정시 안전관리 수준(지표)의 반영(6)	- 협력회사 안전관리 수준 평가체계 수립, 실시 확인
	2. 자발적인 예방	2.1 건설안전관리 시스템의 개선 노력(2)	- 자발적인 안전활동 실적 확인
		2.2 안전시스템의 인증(3)	- 관련 인증서

평가항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
	활동(5)		
	3. 성과체계(3)	3.1 성과 체계에 건설안전관리 수준 반영(3)	- 사내 인사규정 내 건설안전 관련 평가항목 확인 - 사내 성과금 및 보수규정 내 건설안전 관련 평가항목 확인
	4. 현장의 안전확보 노력(8)	4.1 현장의 안전을 확보하기 위한 자발적 노력(8)	- 우수사례 평가
D. 위험 요소 제거 활동 (Technical Part)(20)	1. 위험분석 및 위험예지활동 지원(12)	1.1 현장 위험요소, 위험성, 저감대책 분석 지원 시스템 및 절차 확보(매뉴얼 등) (8)	- 위험성평가 매뉴얼 수립 및 개정이력 확인 - 별도의 기술지원 조직 구성 확인
		1.2 현장 지원 및 지원 시스템 개선 실적(4)	- 기술지원 실적 관리현황
	2. 가설구조물 안전성 확보 지원(8)	2.1 현장 지원 실적(8)	- 가설구조물 기술지원 실적 확인

- 현장 -

평가항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
A. 안전경영 시스템 (System Part)(15)	1. 건설안전 현장경영방침 및 구성원 안전활동(8)	1.1 안전총괄 책임자의 건설안전 현장경영 방침(2)	- 총괄책임자의 승인을 받은 현장안전경영방침 및 매뉴얼 수립 확인 - 현장 조직별 안전목표 수립 확인 - 현장안전경영방침 및 매뉴얼 개정이력 확인
		1.2 안전총괄 책임자의 건설안전활동(2)	- 안전교육 이수 확인 - 안전점검 실시 확인 - 관련회의 참석자 명단 등
		1.3 안전관리 담당자 및 분야별 안전관리책임자 건설안전분야 개발 노력도(4)	- 분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자들의 안전자격증 취득 확인 - 분야별 안전관리책임자의 전문안전교육 이수 확인 - 안전관리담당자의 전문안전교육 이수 확인
	2. 현장 안전관리 조직(3)	2.1 안전관리 조직 구성의 적정성(3)	- 건설기술진흥법에 따른 안전조직 구성 확인 - 담당자의 책임과 권한 등의 정의 확인
	3. 성과 측정 및 건설사고조사(4)	3.1 성과측정 및 건설사고조사(4)	- 안전성과 측정체계 및 실시 확인 - 사고관련 구성원 공람여부 확인
B. 관련법에 따른 안전책무 (Mandatory Part)(35)	1. 안전관리 계획 및 안전점검(16)	1.1 안전관리 계획의 적절성 및 공종별 안전성 검토결과(10)	- 안전관리계획서 승인공문 등(발주청, 감리단) - 안전관리계획서 내 확인
		1.2 자체 안전점검의 규정 및 실시 실적(4)	- 자체안전점검 수행 결과 확인
		1.3 외부 안전점검기관의 결과 이행(2)	- 이행 결과 확인
	2. 안전	2.1 안전 관리비 반영 및 적정 사용 여부(4)	- 건설기술진흥법에 의한 안전관리비 수립 확인

평가항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
	관리비(4)		- 안전관리비 지출 내역 확인(항목별 사용여부)
	3. 안전관리 구성원의 직무와 안전교육(15)	3.1 분야별 안전관리책임자의 업무수행(4)	- 자재 적격사항 확인 - 분야별 안전관리책임자의 안전점검 수행 확인
		3.2 안전관리담당자의 업무수행(4)	- 안전관리담당자의 안전점검 수행 확인 - 타 법에 대한 업무 수행 확인
		3.3 안전교육 시설의 적절성(2)	- 안전전용 교육장 구비 여부 확인 - 시청각시설 구비 여부 확인
		3.4 안전교육 실적(5)	- 분야별 안전관리책임자의 교육실적 확인 - 안전관리담당자의 교육실적 확인 - 안전교육 내용 확인(공법 및 시공순서, 주의사항 등) - 안전교육 실적의 관리현황 확인
C. 건설재해 예방을 위한 자발적 안전 활동 (Voluntary Part)(30)	1. 안전한 공사조건 확보 활동(12)	1.1 안전한 공사조건 확보 노력도(4)	- 설계도서 사전검토 실적 확인
		1.2 협력회사 안전관리 수준(지표)의 개선(8)	- 협력회사 안전관리 수준평가 체계수립 확인 - 협력회사 안전관리 수준평가 수행실적 확인
	2. 건설사고 예방활동(8)	2.1 건설사고 예방활동(4)	- 자발적 안전활동에 대한(발주청, 본사) 지시문 등 확인 - 자발적 안전활동 실적 확인
		2.2 협력회사 근로자 작업 환경 개선 활동(4)	- 협력회사 근로자 환경개선에 대한(발주청, 본사) 지시문 등 확인 - 협력회사 근로자 환경개선 실적 확인
	3. 현장의 안전확보 노력(10)	3.1 현장의 안전을 확보하기 위한 자발적 노력(10)	- 우사사례 평가
D. 위험 요소 제거 활동	1. 위험분석 및	1.1 현장 위험요소, 위험성, 저감대책 검토(5)	- 공종별 위험성평가 매뉴얼 보유 및 수립 확인 - 공종별 위험성평가 실적 및 공유현황

평가항목			확인방법
대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)	
(Technical Part)(20)	위험예지활동 (8)		확인 - 구성원 참석여부 확인 - 위험성평가 내 위험요소 조치사항 등 확인
		1.2 위험예지 활동(3)	- 위험예지 활동 절차 수립 확인 - 위험예지 활동 참석 및 수행결과의 구성원 공유 확인 - 위험예지 활동 결과 내 개선사항 도출 등 확인 - 위험예지 활동 결과의 관리현황 확인 - 구급장비 보유 확인
	2. 가설 구조물 안전성 확보(7)	2.1 가설구조물의 안전성 검토 결과 적절성(2)	- 가설구조물 설계 검토 수행실적 확인
		2.2 시공상세도, 작업절차서 등 관련 서류와 시공 일치도 확인 실적(5)	- 시공상세도 및 구조계산서 검토관련 수행실적 확인 - 가설구조물의 시공상태 점검 수행실적 확인 (검측체크 등) - 가설구조물 작업절차서(매뉴얼 등)의 보유 및 수립 확인 - 가설구조물 해체 작업관련 안전성검토 수행실적 확인
	3. 안전시설 (5)	3.1 설치 기준에 적합한 안전시설 설치(3)	- 안전시설에 대한 설치계획서(절차서) 수립 확인 - 안전시설에 대한 점검 등 수행실적 확인
		3.2 사용 가설 자재의 관리도(2)	- 가설재 검증절차 확인 - 가설재 폐기 절차 및 반출 내역 관리현황 확인

4. 제4장 현장점검 및 건설사고 신고·조사

제26조 건설공사 현장점검

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제26조(건설공사 현장점검) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관의 장은 건설공사의 부실방지, 품질 및 안전 확보가 필요한 경우 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여 현장 등을 점검할 수 있으며, 해당 점검 결과 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 발주자와 설계자등에게 시정명령 등의 조치를 하거나 관계기관에 대하여 관계 법률에 따른 영업정지 등의 요청을 할 수 있다. 다만, 점검 결과 건설종사자의 안전과 관련되어 개선이 필요한 경우에는 고용노동부장관에게 통보하여 「산업안전보건법」에 따른 근로감독관이 「산업안전보건법」에 따른 안전조치를 실시하였는지를 감독하도록 요청할 수 있다.

1. 국토교통부장관
2. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)
3. 발주청(「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 민간투자사업인 경우에는 같은 법 제2조제5호에 따른 주무관청을 말한다. 이하 이 조, 제27조 및 제29조에서 같다) 및 인허가기관의 장
4. 「국토안전관리원법」에 따른 국토안전관리원(이하 "국토안전관리원"이라 한다). 다만, 국토안전관리원에게는 제1항의 시정명령 등의 조치 권한은 부여하지 아니한다.

② 제1항에 따라 건설공사 현장 등을 점검한 시·도지사, 발주청 및 인허가기관의 장, 국토안전관리원은 점검 결과 및 그에 따른 조치나 요청 내용을 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

③ 시·도지사, 발주자(발주청이 아닌 발주자의 경우 해당 건설공사의 인허가기관의 장을 말한다)는 건설공사로 인하여 건설사고나 부실공사가 우려되어 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 민원이 제기되는 경우 그 민원을 접수한 날부터 3일 이내에 현장 등을 점검하여야 하고, 그 점검 결과 및 조치 결과(시정명령 또는 영업정지 등을 포함한다)를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 따라 건설공사 현장을 점검하는 자는 점검의 중복 등으로 인하여 그 건설공사에 지장을 주는 일이 없도록 하여야 한다.
⑤ 제1항에 따른 건설공사 현장점검 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
⑥ 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 발주청 및 인허가기관의 장 등 관계 기관의 장은 합동점검을 실시할 수 있으며 사전에 시기, 대상, 방법 등 점검계획을 공유하고 필요시 조정할 수 있다.

○ (**목적·취지**)

- 건설현장에서 발생할 수 있는 부실시공과 건설사고를 방지하기 위해 현장점검을 할 수 있는 법적 토대를 마련하고자 함.
- 현장점검을 할 수 있는 건설공사의 구체적인 대상, 요건을 규정함.
- 현장점검 후 부실시공으로 지적된 경우 이에 적합한 조치를 시행함으로써 안전한 공사를 진행할 수 있음.

○ **(기대효과)**

- 부실시공으로 인한 다양한 안전사고를 예방하기 위한 현장점검의 법적 토대를 마련함으로써 건설사고의 선제적 예방에 기여.
- 현장점검의 대상 및 요건을 규정함으로써 현실적인 점검이 이루어질 수 있는 법적 토대를 마련함.

□ 참고 법령 · 정책

○ **(법령)**

- 건설기술진흥법 제54조(건설공사현장 등의 점검)
- 건설기술진흥법 시행령 제88조(건설공사현장 등의 점검 등)
- 건설기술진흥법 시행규칙 제48조(건설공사현장 등의 점검)
- 건설기술진흥법 시행규칙 별지 39호, 40호, 41호.

○ **(정책)**

- 건설현장에서 발생할 수 있는 부실시공과 건설사고를 방지하기 위하여 사전예방관점에서 현장점검 수행이 필요함.
- 건설현장에서의 부실시공 및 이에 따른 건설사고에 대해서 발주청, 인허가기관 이외로 민원에 의해서도 현장점검을 수행할 수 있도록 하는 것이 필요함.

○ **(기타)**

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 건설공사 현장점검을 할 수 있는 대상 ○ 민원이 제기된 경우에 현장점검을 할 수 있는 대상 및 요건 ○ 점검결과 부실시공으로 지적한 경우에 대한 조치
시행규칙	○ 점검 전 사전에 취해야 할 조치 ○ 점검자에게 협조해야 할 사항 ○ 부실시공현장에 대한 표지요건

□ 추가 검토중인 사항

□ 협조 필요사항

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제26조(건설공사 현장 점검) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관의 장은 건설공사의 부실방지, 품질 및 안전 확보가 필요한 경우 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여 현장 등을 점검할 수 있으며, 해당 점검 결과 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 발주자와 설계자등에게 시정명령 등의 조치를 하거나 관계기관에 대하여 관계 법률에 따른 영업정지 등의 요청을 할 수 있다. 다만, 점검 결과 건설종사자의 안전과 관련되어 개선이 필요한 경우에는 고용노동부장관에게 통보하여 「산업안전보건법」에 따른 근로감독관이 「산업안전보건법」에 따른 안전조치를 실시하였는지를 감독하도록 요청할 수 있다. 1. 국토교통부장관 2. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 3. 발주청(「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 민간투자사업인 경우에는 같은 법	제00조(건설공사현장 등의 점검 등) ① 법 제26조제1항에서 "대통령령으로 정하는 건설공사"란 다음 각 호의 건설공사를 말한다. 1. 건설공사의 현장에서 「자연재해대책법」 제2조제1호에 따른 재해 또는 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호나목에 따른 재난이 발생한 경우의 해당 건설공사 2. 건설공사의 현장에서 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제18조제1항 각 호에 따른 중대한 결함이 발생한 경우의 해당 건설공사 3. 인·허가기관의 장이 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기되거나 안전사고 예방 등을 위하여 점검이 필요하다고 인정하여 점검을 요청하는 건설공사 4. 그 밖에 건설공사의 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기되거나 안전사고 예방 등을 위하여 국토교통부장관 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다), 발주청이 점검이 필요하다고 인정하는 건설공사	제00조(건설공사현장 등의 점검) ① 지방국토관리청장 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다), 발주청은 법 제26조제1항에 따라 건설공사현장 등을 점검하기 3일 전까지 다음 각 호의 사항을 해당 건설공사현장의 건설사업관리용역사업자 또는 「건설산업기본법」 제40조제1항에 따라 건설공사의 현장에 배치된 건설기술인에게 통보해야 한다. 다만, 안전사고의 발생, 발생 우려 또는 건설공사의 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기된 경우로서 긴급히 조치할 필요가 있거나 사전에 통지할 경우 증거인멸 등으로 점검 목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우에는 통보하지 않을 수 있다. 1. 점검 근거 및 목적 2. 점검일시 3. 점검자의 인적사항(소속·직급 및 성명) 4. 점검내용 ② 법 제26조제1항에 따라 건설공사현장 등을 점검하는 자(이하 "점검자"라 한다)는 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제39호서식

제2조제5호에 따른 주무관청을 말한다. 이하 이 조, 제27조 및 제29조에서 같다) 및 인허가기관의 장 4. 「국토안전관리원법」에 따른 국토안전관리원(이하 “국토안전관리원”이라 한다). 다만, 국토안전관리원에게는 제1항의 시정명령 등의 조치 권한은 부여하지 아니한다. ② 제1항에 따라 건설공사 현장 등을 점검한 시·도지사, 발주청 및 인허가기관의 장, 국토안전관리원은 점검 결과 및 그에 따른 조치나 요청 내용을 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. ③ 시·도지사, 발주자(발주청이 아닌 발주자의 경우 해당 건설공사의 인허가기관의 장을 말한다)는 건설공사로 인하여 건설사고나 부실공사가 우려되어 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 민원이 제기되는 경우 그 민원을 접수한 날부터 3일 이내에 현장 등을 점검하여야 하고, 그 점검 결과 및 조치 결과(시정명령 또는 영업정지 등을 포함한다)를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. ④ 제1항에 따라 건설공사 현장을 점검하는 자는 점검의 중복 등으로 인하여 그 건설공사	② 법 제26조제1항에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 또는 발주청이 건설공사 현장 등을 점검할 수 있는 건설공사는 자신이 발주한 건설공사 및 허가등을 한 건설공사로 한정한다. 다만, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관이 시행하는 건설공사는 점검대상에서 제외한다. ③ 법 제26조제3항에서 "대통령령으로 정하는 민원"이란 다음 각 호의 요건을 말한다. 1. 안전사고나 부실공사가 우려되는 대상이 다음 각 목의 어느 하나일 것 가. 건설공사의 주요 구조부 및 가설구조물 나. 건설공사로 인한 지하 10미터 이상의 굴착지점 다. 건설공사에 사용되는 천공기, 항타·항발기 및 타워크레인 라. 건설공사의 인근 지역에 위치한 시설물 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자료나 의견을 첨부할 것 가. 파손, 균열 및 침하 등으로 인한 심각한 안전사고나 부실공사가 우려된다는 것을 증명할 수 있는 해당 파손, 균열 및 침하 등에 대한 도면, 사진 및 영상물 등 구체적인 자료 나. 건설공사의 안전과 관련된	에 따른 점검요원증을 이해관계인에게 보여 주어야 한다. ③ 건설공사현장 등을 점검한 점검자는 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제40호서식에 따른 점검방문 일지에 점검일시 및 점검내용 등을 적어야 한다. ④ 건설공사의 발주자, 건설사업관리용역사업자 및 현장에 배치된 건설기술인은 현장점검이 원활히 시행될 수 있도록 설계도서 및 시험성과표 등 관련 자료를 점검자에게 제시해야 하며, 점검자가 점검에 필요한 자료를 요구하는 경우에는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ⑤ 지방국토관리청장 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장, 발주청은 건설공사현장 등의 효율적인 점검을 위하여 필요한 경우에는 소속 공무원 또는 직원 외에 해당 분야의 관계 전문가를 점검에 참여시킬 수 있다. ⑥ 영 제00조제4항제3호에서(건설공사현장 등의 점검 등) 국토교통부령으로 정하는 표지판"이란 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제41호서식에 따른 부실시공 현장 표지를 말한다. ⑦ 국토교통부장관은 건설공사 현장점검의 실효성을 제고하고 객관성을 확보하기 위하여 현장

에 지장을 주는 일이 없도록 하여야 한다. ⑤ 제1항에 따른 건설공사 현장점검 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. ⑥ 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 발주청 및 인허가기관의 장 등 관계 기관의 장은 합동점검을 실시할 수 있으며 사전에 시기, 대상, 방법 등 점검계획을 공유하고 필요시 조정할 수 있다.	분야의 박사·석사·학위 취득자, 「기술사법」에 따른 기술사 및 그 밖의 관계 전문가의 안전사고나 부실공사가 우려된다는 의견 ④ 국토교통부장관 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 또는 발주청은 법 제26조에 따라 건설공사현장 등을 점검한 결과 부실시공으로 지적된 경우에는 법 제27조제1항 각 호의 자에게 다음 각 호의 조치를 명할 수 있다. 다만, 「원자력안전법 시행령」 제153조에 따른 수탁기관이 원자력시설공사의 현장에 대한 검사를 하여 시정 또는 보완을 명한 경우에는 그러하지 아니하다 1. 해당 시설물의 구조안전에 지장을 준다고 인정되는 경우 일정기간의 공사중지 2. 설계도서에서 정하는 기준에 적합한지의 진단 및 이에 따른 시정조치 3. 건설공사현장의 출입구에 국토교통부령으로 정하는 표지판의 설치 ⑤ 제4항제3호에 따른 표지판은 시정조치 등이 완료될 때까지 설치해야 하며, 누구든지 표지판을 훼손해서는 안 된다.	점검의 세부적인 절차 및 방법을 정하여 고시할 수 있다.

□ 건설공사 현장점검에 대한 제언

ㅇ건설공사의 부실시공과 이에 따른 건설사고를 방지하기 위하여 건설기술진흥법 제54조(건설공사 현장 점검)에 따라 현장점검을 실시할 수 있으며, 세부적으로는 건설기술진흥법 시행령 제88조(건설공사현장 등의 점검)에 현장점검을 실시할 수 있는 대상과 조건이 제시되어 있다. 또한 건설기술진흥법 시행규칙 제48조(건설공사현장 등의 점검)에서는 점검하기 전 취해야 할 조치, 점검 시 준비해야 할 사항, 부실시공 현장 표지 등에 대해서 언급하고 있다.

「건설기술 진흥법」제54조(건설공사현장 등의 점검)

국토부장관, 지자체, 발주청 및 인허가기관, 국토안전관리원 등이 현장점검을 할 수 있는 경우

1. 건설공사의 현장에서 재해 또는 재난이 발생한 경우
2. 시설물안전법에 따른 중대한 결함이 발생한 경우
3. 부실에 대한 민원이 제기되거나 점검이 필요하다고 인정된 경우

「건설기술 진흥법 시행령」제88조(건설공사현장 등의 점검 등)

민원이 발생한 경우에 대해 현장점검을 할 수 있는 대상은 아래와 같으며 파손, 균열 및 침하 등으로 심각한 안전사고나 부실공사가 우려된다는 것을 증명하는 구체적인 자료나 전문가의 의견이 필요함. 또한 점겸결과 부실시공으로 지적된 경우에는 공사중지, 시정조치 등의 조치를 명할 수 있음.

1. 건설공사의 주요 구조부 및 가설구조물
2. 지하 10m이상 굴착부
3. 천공기, 항타·항발기 및 타워크레인
4. 건설공사 인근 지역에 위치한 시설물

「건설기술 진흥법시행규칙」제48조(건설공사현장 등의 점검)

점검하기 전에 점검 근거 및 목적, 점검일시, 점검자의 인적사항, 점검내용 등을 사전에 현장에 배치된 건설기술인에게 통보해야 함

○ 건설현장에서의 부실공사 및 이에 따른 건설사고를 방지하기 위한 현장점검을 통해 기대되는 효과를 기술적 측면과 정책적 측면으로 나누어 제시하면 다음과 같다.

1) 기술적 측면

○ 부실시공의 가능성이 있는 현장에 대한 점검 수행에 대한 법적 기반 마련을 통해 부실시공 및 안전사고를 미연에 방지하여 건설사고예방에 기여가 가능함.

○ 각 현장의 건설기술인에 대한 현장감독을 강화함으로써 현장 안전관리의 내실화를 기대할 수 있음.

2) 정책적 측면

○ 현장점검 수행을 통하여 건설기술진흥법에서 정한 건설현장 안전관리 제도의 순환적 체계가 작동하는데 기여하여 관련 제도 이행의 실행력 강화에 기여할 것으로 기대됨.

○ 지자체, 발주청 및 인허가기관, 국토안전관리원의 정기적 점검 이외로 민원제기를 통해 지속적인 건설현장감시 및 사고 예방이 가능해질 것으로 기대됨.

○현장점검에 대한 문제점 및 개선방향

- 지자체, 인허가기관 등이 적극적으로 현장 부실시공의 문제제기를 통해 현장점검을 수행하지 않을 수 있음. 또한 민원제기에 대해서 적극적인 대응을 하지 않을 수 있음.

- 또한 건설안전점검기관 등의 전문성 결여와 동시에 점검결과에 대한 이행조치의 확인 및 조치 유무의 근거를 확인할 수 있는 적정성 검토 기준이 필요한 것으로 판단됨.

○ 관련 법령

「건설기술 진흥법」제54조(건설공사현장 등의 점검)

① 국토교통부장관 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다), 발주청은 건설공사의 부실방지, 품질 및 안전 확보가 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 현장 등을 점검할 수 있으며, 점검 결과 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제53조제1항 각 호의 자에게 시정명령 등의 조치를 하거나 관계 기관에 대하여 관계 법률에 따른 영업정지 등의 요청을 할 수 있다. <개정 2015·5·18, 2018·12·31, 2019·8·27>

② 제1항에 따라 건설공사현장을 점검한 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장, 발주청은 점검결과 및 그에 따른 조치결과(시정명령 또는 영업정지 등을 포함한다)를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <신설 2018·12·31>

③ 발주청(발주자가 발주청이 아닌 경우 해당 건설공사의 인·허가기관을 말한다)은 제1항에 따른 건설공사로 인하여 안전사고나 부실공사가 우려되어 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 민원이 제기되는 경우 그 민원을 접수한 날부터 3일 이내에 현장 등을 점검하여야 하고, 그 점검결과 및 조치결과(시정명령 또는 영업정지 등을 포함한다)를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <신설 2019·8·27>

④ 제1항에 따라 건설공사현장을 점검하는 자는 점검의 중복 등으로 인하여 그 건설공사에 지장을 주는 일이 없도록 하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 건설공사현장 점검 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

「건설기술 진흥법 시행령」제88조(건설공사현장 등의 점검 등)

① 법 제54조제1항에서 "대통령령으로 정하는 건설공사"란 다음 각 호의 건설공사를 말한다. <개정 2016·1·12, 2018·1·16>

1. 건설공사의 현장에서 「자연재해대책법」 제2조제1호에 따른 재해 또는 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호나목에 따른 재난이 발생한 경우의 해당 건설공사
2. 건설공사의 현장에서 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제18조제1항 각 호에 따른 중대한 결함이 발생한 경우의 해당 건설공사
3. 인·허가기관의 장이 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기되거나 안전사고 예방 등을 위하여 점검이 필요하다고 인정하여 점검을 요청하는 건설공사
4. 그 밖에 건설공사의 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기되거나 안전사고 예방 등을 위하여 국토교통부장관 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다), 발주청이 점검이 필요하다고 인정하는 건설공사

② 법 제54조제1항에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 또는 발주청

이 건설공사 현장 등을 점검할 수 있는 건설공사는 자신이 발주한 건설공사 및 허가등을 한 건설공사로 한정한다. 다만, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관이 시행하는 건설공사는 점검대상에서 제외한다. <개정 2016·1·12>

③ 법 제54조제3항에서 "대통령령으로 정하는 요건"이란 다음 각 호의 요건을 말한다. <신설 2020·1·7>

1. 안전사고나 부실공사가 우려되는 대상이 다음 각 목의 어느 하나일 것

가. 건설공사의 주요 구조부 및 가설구조물

나. 건설공사로 인한 지하 10미터 이상의 굴착지점

다. 건설공사에 사용되는 천공기, 항타·항발기 및 타워크레인

라. 건설공사의 인근 지역에 위치한 시설물

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자료나 의견을 첨부할 것

가. 파손, 균열 및 침하 등으로 인한 심각한 안전사고나 부실공사가 우려된다는 것을 증명할 수 있는 해당 파손, 균열 및 침하 등에 대한 도면, 사진 및 영상물 등 구체적인 자료

나. 건설공사의 안전과 관련된 분야의 박사·석사 학위 취득자, 「기술사법」에 따른 기술사 및 그 밖의 관계 전문가의 안전사고나 부실공사가 우려된다는 의견

④ 국토교통부장관 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 또는 발주청은 법 제54조에 따라 건설공사현장 등을 점검한 결과 부실시공으로 지적된 경우에는 법 제53조제1항 각 호의 자에게 다음 각 호의 조치를 명할 수 있다. 다만, 「원자력안전법 시행령」 제153조에 따른 수탁기관이 원자력시설공사의 현장에 대한 검사를 하여 시정 또는 보완을 명한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016·1·12>

1. 해당 시설물의 구조안전에 지장을 준다고 인정되는 경우 일정 기간의 공사중지

2. 설계도서에서 정하는 기준에 적합한지의 진단 및 이에 따른 시정조치

3. 건설공사현장의 출입구에 국토교통부령으로 정하는 표지판의 설치

⑤ 제4항제3호에 따른 표지판은 시정조치 등이 완료될 때까지 설치해야 하며, 누구든지 표지판을 훼손해서는 안 된다. <개정 2020·1·7>

「건설기술 진흥법시행규칙」제48조(건설공사현장 등의 점검)

① 지방국토관리청장 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다), 발주청은 법 제54조제1항에 따라 건설공사현장 등을 점검하기 3일 전까지 다음 각 호의 사항을 해당 건설공사현장의 건설사업관리용역사업자 또는 「건설산업기본법」 제40조제1항에 따라 건설공사의 현장에 배치된 건설기술인에게 통보해야 한다. 다만, 안전사고의 발생, 발생 우려 또는 건설공사의 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기된 경우로서 긴급히 조치할 필요가 있거나 사전에 통지할 경우 증거인멸 등으

로 점검 목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우에는 통보하지 않을 수 있다. <개정 2016·3·7, 2016·7·4, 2019·2·25, 2020·3·18>

1. 점검 근거 및 목적
2. 점검일시
3. 점검자의 인적사항(소속·직급 및 성명)
4. 점검내용

② 법 제54조제1항에 따라 건설공사현장 등을 점검하는 자(이하 "점검자"라 한다)는 별지 제39호서식에 따른 점검요원증을 이해관계인에게 보여 주어야 한다. <개정 2016·3·7>

③ 건설공사현장 등을 점검한 점검자는 별지 제40호서식에 따른 점검방문 일지에 점검일시 및 점검내용 등을 적어야 한다. <개정 2016·3·7>

④ 건설공사의 발주자, 건설사업관리용역사업자 및 현장에 배치된 건설기술인은 현장점검이 원활히 시행될 수 있도록 설계도서 및 시험성과표 등 관련 자료를 점검자에게 제시해야 하며, 점검자가 점검에 필요한 자료를 요구하는 경우에는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2016·3·7, 2019·2·25, 2020·3·18>

⑤ 지방국토관리청장 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장, 발주청은 건설공사현장 등의 효율적인 점검을 위하여 필요한 경우에는 소속 공무원 또는 직원 외에 해당 분야의 관계 전문가를 점검에 참여시킬 수 있다. <개정 2016·3·7>

⑥ 영 제88조제3항제3호에서 "국토교통부령으로 정하는 표지판"이란 별지 제41호서식에 따른 부실시공현장 표지를 말한다.

⑦ 국토교통부장관은 건설공사 현장점검의 실효성을 제고하고 객관성을 확보하기 위하여 현장점검의 세부적인 절차 및 방법을 정하여 고시할 수 있다. <신설 2016·3·7>

■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별지 제39호서식]

<개정 2016. 5. 25.>

점검요원증

소속: 직급: 성명:	증 명 사 진 (3.5cm×4.5cm)

위 사람은 「건설기술 진흥법」 제54조에 따라 건설공사 현장점검을 하는 사람임을 증명합니다.

년 월 일

(인)

90㎜×60㎜[인쇄용지(특급) 195g/㎡]

[별지 제40호서식] <개정 2019. 2. 25.>

점검방문 일지

① 공사명 및 발주기관 등	공사명: 현장위치: 발주기관(건축주): 공사규모:			
② 방문 일시	년 월 일 : 부터 : 까지			
③ 방문 근거 및 목적				
④ 업무 수행내용				
⑤ 지시사항 또는 특기사항				
⑥ 방문자	㉠ 소속:	직급:	성명:	(서명)
	㉡ 소속:	직급:	성명:	(서명)
	㉢ 소속:	직급:	성명:	(서명)
⑦ 책임건설사업관	소속:	직책:	성명:	(서

리기술인 또는 「건설산업기본법」 제40조제1항에 따라 건설공사의 현장에 배치된 건설기술인이 확인	명)

작성방법

1. ③란의 방문 근거 및 목적에는 방문의 근거가 되는 관계 법령, 지시명령 또는 행정계획과 방문 목적을 적습니다.
2. ④란의 업무 수행내용에는 업무수행 내용을 개략적으로 적습니다.
3. ⑥란의 방문자의 경우, 같은 목적의 방문자가 3명을 초과할 경우에는 별지에 작성하여 덧붙여야 합니다.
4. ①、⑦란은 책임건설사업관리기술인 또는 「건설산업기본법」 제40조제1항에 따라 건설공사의 현장에 배치된 건설기술인이 적되, 직영공사로 책임건설사업관리기술인 또는 「건설산업기본법」 제40조제1항에 따라 건설공사의 현장에 배치된 건설기술인이 없는 경우에는 발주자(건축주)가 적고, ②~⑥란은 방문자가 적습니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별지 제41호서식]

부실시공현장 표지	
위치	
발주자	
시공자	
공사명	
지적사항	
「건설기술 진흥법」 제54조제1항에 따라 부실시공현장으로 지적되어 시정 중인 공사입니다.	

1200mm×900mm

5. 제6장 보칙

제33조 시정명령 등

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제33조(시정명령 등) 국토교통부장관은 안전관리계획을 성실히 이행하지 아니하거나 같은 조에 따른 안전점검을 성실하게 수행하지 아니한 경우 해당 시공자에게 기간을 정하여 시정을 명하거나 그 밖에 필요한 지시를 할 수 있다.

○ (**목적·취지**)

- 시공자는 법 제20조제1항에 따라 안전관리계획을 수립·제출·승인을 받을 의무가 있으며, 같은 조 제4항에 따라 안전점검을 하도록 규정하고 있음
- 시공자가 안전관리계획 수립·제출·승인 의무 및 안전점검 의무를 성실히 이행하도록 독려할 목적으로 규정
- 시공자의 의무이행이 불성실할 경우 국토교통부장관이 필요한 시정명령을 할 수 있는 근거 마련

○ (**기대효과**)

- 시공자의 안전관리계획 및 안전점검 관련 의무 성실 이행에 기여할 것으로 기대됨
- 시정명령을 이행하지 않은 시공자에 대한 영업정지 또는 과태료 등의 행정명령 부과기준은 없으나 법 제26조 및 제27조와 연계하여 해당 시공자에 대한 벌점을 부과할 수 있을 것으로 기대됨

□ 현행 법 조문의 문제점 및 개선사항

○ (**현행 규정의 한계**)

- 시정명령을 이행하지 않을 경우에 대한 후속조치의 규정이 미비하여 그 실효성을 기대하기 곤란
- 이 조문과 관련된 기존 법령은「건설기술진흥법」제80조제3호 및「건설산업기본법」제82조제1항제6호마목으로서, 안전관리계획을 성실히 이행하지 아니하거나 안전점검을 성실하게 수행하지 아니한 경우 국토교통부장관은 시정명령을 할 수 있고 이를 이행하지 아니하는 경우에는 6개월 이내의 기간을 정하여 건설사업자의 영엉정지를 명하거나 영업정지를 갈음하여 1억원 이하의 과징금을 부과할 수 있도록 규정하고 있음
- 그러므로 시정명령의 엄격한 이행을 위해서는 영업정지 등의 행정명령을 할 수 있는 근거를 마련할 필요가 있음

ㅇ (**개선사항**)
- 국회에 발의된 건설안전특별법안이 제정된 후에는「건설기술진흥법」및「건설산업기본법」내에 관련 조문들을 재정리 할 필요가 있음
-「건설산업기본법」제82조제1항제6호마목을 다음과 같이 개정하여야 할 것으로 판단됨

<표 3.22> 시정명령 이행을 위한 행정명령 관련 규정 개정(안)

개정대상 법규	개정전	개정후
「건설산업기본법」제82조제1항	제82조(영업정지 등) ① 국토교통부장관은 건설사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 6개월 이내의 기간을 정하여 그 건설사업자의 영업정지를 명하거나 영업정지를 갈음하여 1억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다. - 중 략 - 6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 - 중 략 - 마. 「건설기술 진흥법」 제80조에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 경우	제82조(영업정지 등) ① ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 마. 「건설안전특별법」 제33조에 --- ----------

□ 참고 법령 · 정책

○ (**법령**)

-「건설산업기본법」 등

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 해당없음
시행규칙	○ 해당없음

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제33조(시정명령 등) 국토교통부장관은 안전관리계획을 성실히 이행하지 아니하거나 같은 조에 따른 안전점검을 성실하게 수행하지 아니한 경우 해당 시공자에게 기간을 정하여 시정을 명하거나 그 밖에 필요한 지시를 할 수 있다.	해당없음	해당없음

제34조 영업정지

□ 법 조문의 해석

○ (법 조문)

제34조(영업정지) ① 지방자치단체의 장은 건설사업자가 제12조제1항 및 제2항, 제15조제1항부터 제5항까지, 제16조제1항 및 제17조제6항에 따른 안전관리의무를 위반하여 사망자가 발생하거나 제20조에 따른 안전관리계획을 이행하지 아니하여 사람을 사망에 이르게 한 경우 1년 이내의 기간을 정하여 건설사업자 영업의 전부 또는 일부 정지를 명할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 국토교통부장관의 의견을 들어야 한다.

② 지방자치단체의 장은 건설엔지니어링사업자가 제11조제1항 및 제2항에 따른 설계자의 안전관리의무(제12조제1항 및 제17조제1항에 따른 검토가 완료되기 전 설계자의 업무에 한한다) 또는 제17조제1항, 제3항에서부터 제5항까지 및 제7항에 따른 감리자의 안전관리의무를 위반하여 사람을 사망에 이르게 한 경우 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부 정지를 명할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 국토교통부장관의 의견을 들어야 한다.

③ 지방자치단체의 장은 「건축사법」 제7조에 따른 건축사가 제11조제1항 및 제2항에 따른 설계자의 안전관리의무(제12조제1항 및 제17조제1항에 따른 검토가 완료되기 전 설계자의 업무에 한한다) 또는 제17조제1항, 제3항에서부터 제5항까지 및 제7항에 따른 감리자의 안전관리의무를 위반하여 사람을 사망에 이르게 한 경우 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부 정지를 명할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 국토교통부장관의 의견을 들어야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 위반행위별 처분기준은 대통령령으로 정한다.

○ (목적·취지)

- 이 법에 의해 부여된 **건설사업자, 건설엔지니어링사업자, 건축사**의 안전관리의무 위반으로 사망자가 발생한 경우 1년 이내의 기간을 정하여 전부 또는 일부 영업의 정지를 명할 수 있는 권한을 지방자치단체의 장에게 부여

- 이 규정은 **개인사업주 또는 법인에게 부과하는 영업정지 명령**임
- **행정명령 요건은 사람이 사망한 건설사고**이면서, **규정하고 있는 안전관리의무를 위반한 경우**에 한함
- 그러므로 사망자가 발생하더라도 규정하고 있는 안전관리의무를 이행한 경우에는 영업정지 명령을 부과하지 않을 수 있음
- 다만, 안전관리의무를 성실히 수행하였는지에 대한 판단의 여지가 존재할 수 있음
- 모든 영업정지 명령은 **사람이 사망한 경우에 한하도록 하고** 있고, 광역자치단체(특별시·광역시·도지사·특별자치도·특별자치시) 또는 기초자치단체(시·군·구)의 장으로 구분하지 않고 포괄적으로 지방자치단체의 장에게 영업정지 명령권을 부여하고 있으므로 기초자치단체의 장인 **시장·군수·구청장도 영업정지 명령을 할 수 있도록 규정**하고 있음
- 다만, 지방자치단체의 장이 행정명령을 하는 때에는 **동일·유사 위반행위에 대하여 지방자치단체별로 차등적인 영업정지 명령이 발효되지 않도록** 국토교통부장관의 의견을 듣도록 하고 있으나, 현행 법으로는 **국토교통부장관이 직접 영업정지 명령을 할 수 없**음

- 각 위반행위별 세부적인 처분기준은 시행령에서 정하도록 위임하고 있음

○ (**건설사업자에 대한 영업정지 명령 요건**)

- **시공자에 대한 영업정지 요건**은 사람이 사망한 건설사고로서 다음의 안전관리의무를 위반한 경우에 한함
  - · 착공전 설계도서 검토할 의무
  - · 위험요인에 관한 정보제공의무
  - · 다수 공종 사업자가 공통으로 사용하는 가설구조물 직접 설치의무
  - · 둘 이상 공종이 동시 작업할 때 작업 전 조정의무
  - · 조정한 작업 이행여부 확인의무
  - · 굴착 등 고위험작업 전 감리자로부터 확인받을 의무
  - · 감리자의 작업중지명령 이행의무
  - · 안전관리계획 준수의무

- **하수급시공자에 대한 영업정지 요건**은 사람이 사망한 건설사고로서 다음의 안전관리의무를 위반한 경우에 한함
  · 시공자가 지시하는 안전관리사항 준수의무

<표 3.23> 건설사업자가 위반 시 영업정지 명령을 받을 수 있는 안전관리의무

의무 조항	안전관리의무 세부내용
제12조제1항	공사기간과 공사비용, 가설구조물과 안전시설물을 반영한 설계도서의 적합성 여부를 착공 전 검토할 **시공자의 의무**
제12조제2항	하도급 계약을 하는 때에 하수급시공자에게 계약 전 해당 건설공사의 위험요인에 관한 정보를 제공할 **시공자의 의무**
제15조제1항부터 제5항	① 다수 공종의 사업자가 공통적으로 사용하는 안전난간, 추락방호망 등의 안전시설물 직접 설치할 **시공자의 의무** ② 복수의 시공자로 구성된 현장에서의 안전관리의무의 책무자 정의 ③ 둘 이상의 시공자등이 동시에 작업을 수행하는 경우 해당 작업 시작 전 조정할 **시공자의 의무** ④ 작업 전 조정 사항에 대해 시공자등의 이행상태 확인할 **시공자의 의무** ⑤ 건설사고 위험이 높은 가설(假設)·굴착(掘鑿)작업 수행 전 감리자로부터 안전성 확인 받은 후 작업할 **시공자의 의무**
제16조제1항	시공자가 건설사고를 예방하기 위하여 지시하는 사항을 준수할 **하수급시공자의 의무**
제17조제6항	감리자가 설계도서 준수 또는 안전관리계획 이행 여부를 확인하고 시공자에게 공사 중지 명령을 한 때에 공사를 중지할 **시공자의 의무**
제20조	안전관리계획을 수립·제출·승인 받은 사항을 이행할 **시공자의 의무**

○ (**건설엔지니어링사업자 및 건축사에 대한 영업정지 명령 요건**)

- 건설엔지니어링사업자 및 건축사는 설계업무 또는 감리업무를 수행할 수 있고 각각의 업무별 안전관리의무를 부여하고 있음

- 설계자의 의무는 시공자 및 감리자의 설계도서 검토가 완료한 후에는 면책 규정을 두고 있어 비교적 설계사의 책무를 경감시키고 있는 것으로 생각됨

- 시공자는 착공전 가설구조물과 안전시설물을 반영한 설계도서인지에 대한 적합성을 검토할 의무가 있으나 부적합한 때에 대한 구체적인 후속조치 규정이 없고, 감리자에게 설계도서를 검토할 의무를 부여하고 있으나 검토완료 시점을 구체적으로 규정하고 있지 않아 다소 논란의 여지가 남게 됨
- 하지만 법 제8조에서 일정 규모 이상 공사의 경우에는 발주자에게 설계자가 산정한 공사기간과 공사비용에 대한 심의 또는 검토 의무를 부여하고 있기 때문에 비교적 소규모 사업장 이외에는 그와 관련된 논란은 최소화될 수 있을 것으로 판단됨
- 결국 공사가 착공된 후에는 설계자의 설계의 적정성 의무는 면제된다고 할 수 있음

- **설계자에 대한 영업정지 요건**은 사람이 사망한 건설사고로서 다음의 안전관리의무를 위반한 경우에 한함
  · 가설구조물, 안전시설물 등을 고려한 예정 공사기간 및 공사비용 산정 의무
  · 건설공사 중 발생할 수 있는 위험성 관련 정보를 설계도서에 반영할 의무

<표 3.24> 위반 시 영업정지 명령을 받을 수 있는 설계자의 안전관리의무

의무 조항	안전관리의무 세부내용
제11조제1항	건설사고 예방에 필요한 가설구조물과 안전시설물 등을 고려하여 예정 공사기간과 공사비용을 산정할 **설계자의 의무** (시공자 및 감리자가 검토완료 전까지에 한함)
제11조제2항	건설공사 중 발생할 수 있는 위험성 등 안전관리와 관련된 정보를 설계도서에 반영하여 발주자에게 제공할 **설계자의 의무** (시공자 및 감리자가 검토완료 전까지에 한함)

- **감리자에 대한 영업정지 요건**은 사람이 사망한 건설사고로서 다음의 안전관리의무를 위반한 경우에 한함
  · 설계자가 작성한 설계도서의 검토 의무
  · 시공자가 작성한 시공계획서를 검토·승인할 의무
  · 시공자의 공사 중 설계도서 준수 및 안전관리계획 이행 상태를 확인하고 그 결과를 시공사에게 통보할 의무
  · 시공자의 공사 중 설계도서 준수 및 안전관리계획 이행 상태를 확인하고

공사중지 명령을 할 수 있고 그 사실을 발주자에게 알릴 의무

· 시공자가 공사중지 명령을 어길 경우 발주청이나 인허가기관에 알릴 의무

<표 3.25> 위반 시 영업정지 명령을 받을 수 있는 감리자의 안전관리의무

의무 조항	안전관리의무 세부내용
제17조제1항	설계자가 작성한 설계도서를 검토할 **감리자의 의무**
제17조제3항	공사 착공 전에 시공자가 작성한 시공계획서를 제출 받고, 해당 내용의 안전관리 적정성을 검토한 후 승인할 **감리자의 의무**
제17조제4항	시공자가 설계도서대로 시공 및 안전관리계획 이행 여부를 확인하고 그 결과를 시공자에게 통보할 **감리자의 의무**
제17조제5항	시공자가 설계도서대로 시공 및 안전관리계획 이행 여부를 확인한 결과 시공자에게 작업중지를 명할 수 있고, 그 사실을 발주자에게 알릴 **감리자의 의무**
제17조제3항부터제5항	시공자가 감리자의 공사중지 명령을 어길 경우 그 사실을 발주청이나 인허가기관의 장에게 해당 사실을 알릴 **감리자의 의무**

○ **(기대효과)**

- 가설구조물과 안전시설물을 반영하지 못한 설계도서는 발주자, 시공자, 감리자가 각각 검토하는 단계를 두고 있어 부적합한 설계도서의 작성은 최소화할 수 있을 것으로 기대됨
- 시공단계에서 설계도서대로 시공하는지와 안전관리계획 이행 여부를 감리자가 확인하고 그 결과를 시공자에게 통보하도록 하고 있으므로 행위자(하수급시공자), 관리자(시공자), 감독자(감리자)의 3자 구도가 형성되어 불안전한 작업환경이 최소화되고 안전관리의 실효성이 증진될 것으로 판단됨
- 굴착 등 고위험 작업인 경우에는 작업전 감리자의 안전성 확인을 받은 후 작업하도록 규정하고 있고, 시공자의 작업계획서를 검토하고 승인할 의무를 감리자에게 부여하고 있으므로 고위험 작업에 대한 사전 위험요인 발생을 최소화 할 수 있을 것으로 기대됨
- 이 규정은 건설공사 단계별 설계자, 시공자, 감리자의 핵심적 안전관리의무를 열거하고 이를 위반할 때 발생된 사망사고에 한하여 영업정지 명령을 부과할 수 있는 규정이므로 핵심적인 안전관리의무 사항은 이행력이 상당 부분 증진될 것으로 판단됨

□ 현행 법 조문의 문제점 및 개선사항

○ **(현행 규정의 한계)**

- 영업정지 명령 대상 건설사업자의 범위는「건설산업기본법 시행령」별표 1에서 정한 건설업종별 등록한 사업자에 한하므로 전기공사·정보통신공사·소방시설공사·문화재수리공사 등은 제외되는 한계가 있음

<표 3.26> 영업정지 명령 대상 건설사업자의 범위[45)]

구분	건설업종	
종합공사를 시공하는 업종	1. 토목공사업	2. 건축공사업
	3. 토목건축공사업	4. 산업·환경설비 공사업
	5. 조경공사업	
전문공사를 시공하는 업종	1. 실내건축공사업	2. 토공사업
	3. 습식·방수공사업	4. 석공사업
	5. 도장공사업	6. 비계·구조물해체공사업
	7. 금속구조물·창호·온실공사업	8. 지붕판금·건축물조립공사업
	9. 철근·콘크리트공사업	10. 기계설비공사업
	11. 상·하수도설비공사업	12. 보링·그라우팅공사업
	13. 철도·궤도공사업	14. 포장공사업
	15. 수중공사업	16. 조경식재공사업
	17. 조경시설물설치공사업	18. 강구조물공사업
	19. 철강재설치공사업	20. 삭도설치공사업
	21. 준설공사업	22. 승강기설치공사업
	23. 가스시설시공업(제1종)	24. 가스시설시공업(제2종)
	25. 가스시설시공업(제3종)	26. 난방시공업(제1종)
	27. 난방시공업 (제2종)	28. 난방시공업 (제3종)
	29. 시설물유지관리업	

○ **(개선사항)**

- 향후 이 법령의 실효성이 입증되고 건설사고 발생건수가 급격히 감소할 경우에는 최소한 건설현장에서 작업하는 전기·통신·소방 등의 분야로 확대할 필요

45)「건설산업기본법 시행령」별표 1. 건설업의 업종과 업종별 업무내용

□ 참고 법령 · 정책

○ (**법령**)

- 「건설산업기본법」 제82조(영업정지 등), 제84조(영업정지 등의 세부 처분기준) 제82조의2(부정한 청탁에 의한 재물 등의 취득 및 제공에 대한 영업정지 등)
- 「건설기계관리법」 제35조의(건설기계사업자에 대한 행정처분)
- 「물류정책기본법」 제47조(등록의 취소 등)
- 「도시철도법」 제37조(면허의 취소 등)

○ (**정책**)

- 각 사업자에 대한 강력한 행정명령은 면허취소, 등록취소 등이 있음
- 그 다음으로 사업의 전부 또는 일부 정지명령이 있고, 시정명령 등이 있음
- 이러한 행정명령은 다른 여러 법령에서도 다양한 형태로 규정하고 있음

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 위반행위별 처분기준 - 위반행위에 대한 1년 이내의 영업정지 기간 - 일부 또는 전부 정지의 범위
시행규칙	○ 해당없음

□ 위반행위별 처분기준

○ (**처분의 요건**)

- 위반행위에 대한 처분 대상, 행위 및 범위는 다음과 같음

<표 3.27> 행정명령의 처분 대상자, 대상 행위 및 범위

처분 대상자	처분 대상 행위	처분의 범위
개인사업주 또는 법인	안전관리의무를 위반하여 사람을 사망에 이르게 한 경우	1년 이내의 기간으로 영업의 전부 또는 일부

○ (처분기준 중 영업정지 기간의 검토)

- 위반행위에 대한 행정처분은 모든 사업자에게 동일하게 적용되어야 할 것임
- 사업자는 소·중·대 규모 사업자들이 다양하게 분포되어 있고 그 안전관리역량에 있어서도 우수한 자, 미흡한 자들이 함께 건설시장을 구성하고 있음
- 대규모 사업자는 치수효과에 의해 여러 사업장 또는 사업을 수행하기 때문에 건설사고 발생 빈도가 높고, 상대적으로 소규모 사업자는 건설사고 발생 빈도가 매우 낮은 것이 현실임(이 보고서 <표 2.2>의 결과와 유사)
- 대규모 사업장은 영업정지 명령을 받아 영업정지 중인 때에도 진행하고 있는 현장에서 또다른 영업정지 명령에 해당하는 건설사고가 발생될 수도 있음

- 처분기준은 상(賞)과 벌(罰) 개념에서 벌에 해당하는 것으로 이는 공공안녕을 위한 안전관리의무 위반행위에 대한 적절한 처분을 함으로서 향후 안전관리업무 이행을 독려하고 다른 사업자들을 계도하는 효과를 갖는 것이라 할 수 있음
- **예방을 위한 계도의 목적**으로는 위반행위의 결과로 발생될 수 있는 건설사고 발생 가능성(또는 중대성)이 클수록 강한 처분기준을 두어야 할 것이며, **결과에 대한 처벌 목적**으로는 건설사고 결과의 중대성이 클수록 강한 처분기준을 두어야 할 것으로 판단됨
- 처분기준으로 각각에 해당되는 영업정지의 기간은 다음과 같이 제안하였으며, 위반행위자의 예방노력도 등을 고려하여 **영업정지기간의 상·하선 내에서** 사안별 영업정지기간을 차등적으로 정할 수 있도록 하였음

<표 3.28> 계도 목적과 처벌 목적을 고려한 영업정지 기간의 구분

구분		계도 목적의 중대성		
		매우 중요	중요	약간 중요
처벌 목적의 중대성 (사망자 수)	1명	3개월 이내	2개월 이내	1개월 이내
	2~3명	3~6개월 이내	2~4개월 이내	1~3개월 이내
	4~5명	6~9개월 이내	4~6개월 이내	3~5개월 이내
	6~10명	9~12개월 이내	6~10개월 이내	5~8개월 이내
	11~15명	12개월	10~12개월 이내	8~11개월 이내
	15명 이상	12개월	12개월	11~12개월 이내

<표 3.29> 계도 목적의 안전관리의무 사항의 중대성의 구분

구분	대상 사업자	안전관리의무 조문
매우 중요	시공자	· 법 제17조제6항을 위반하여 감리자의 작업중지 명령을 어긴 경우
	감리자	· 법 제17조제7항을 위반하여 시공자가 작업중지 명령을 어길 경우에 발주청이나 인허가기관에 알릴 의무를 이행하지 않은 경우
중요	시공자	· 법 제15조제2항을 위반하여 복수의 시공자가 안전관리의무 이행 건설공사의 범위를 명확히 구분하지 않은 경우 · 법 제15조제5항을 위반하여 굴착공사 등 건설사고 위험성이 높은 작업을 하기 전에 감리자로부터 현장의 안전성을 확인받을 의무를 이행하지 않은 경우
	설계자	· 법 제11조제1항을 위반하여 안전한 작업환경을 갖추기 필요한 가설구조물과 안전시설물 등을 고려하지 않고 예정 공사기간과 공사비용을 산정한 경우 · 법 제11조제2항을 위반하여 건설공사 중 발생할 수 있는 위험성 등 안전관리와 관련된 정보를 설계도서에 반영하지 않은 경우
	감리자	· 법 제17조제1항을 위반하여 설계도서를 검토하지 않은 경우 · 법 제17조제3항을 위반하여 시공자가 작성한 시공계획서를 검토·승인하지 않은 경우 · 법 제17조제4항을 위반하여 시공자의 설계도서 준수 및 안전관리계획 이행 여부를 확인하고 그 결과를 시공자에게 통보할 의무를 이행하지 않은 경우 · 법 제17조제5항을 위반하여 시공자의 설계도서 준수 및 안전관리계획 이행 여부 확인결과에 따라 작업중지 명령을 하고 그 결과를 발주자에게 알릴 의무를 이행하지 않은 경우
약간 중요	시공자	· 법 제12조제1항을 위반하여 설계도서를 착공 전에 검토하지 않은 경우 · 법 제12조제2항을 위반하여 하수급시공자에게 해당 건설공사의 위험요인 정보를 제공하지 않은 경우 · 법 제15조제1항을 위반하여 다수 공종의 사업자가 공동으로 사용하는 안전시설물을 직접 설치하지 않은 경우 · 법 제15조제3항을 위반하여 둘 이상의 시공자등이 동시에 작업을 하는 경우 서로 방해되지 않도록 사전 조정하는 업무를 수행하지 않은 경우 · 제15조제4항을 위반하여 둘 이상의 시공자등이 동시에 작업을 하는 경우 사전에 조정한 사항의 이행여부를 확인하지 않은 경우 · 법 제20조에 따른 안전관리계획을 이행하지 않은 경우
	하수급 시공자	· 법 제16조제1항을 위반하여 건설사고 예방을 위하여 시공자가 지시한 사항을 이행하지 않은 경우

- 처분기준을 정하기 위한 하나의 인자로서 계도 목적의 중요성을 3등급으로 구분하여 <표 3.29>와 같이 제안하였으며, 이는 소규모 사업자인 경우에는 안전관리에 관한 의식수준이 상대적으로 낮을 수 있음을 고려하였음
- 감리자의 작업중지 명령의 중대성과 이를 어긴 시공자에 대한 처분을 위한 책임과 권한을 '매우 중요'한 것으로 정하였으며, 설계자와 감리자의 안전관리의무가 시공자를 선도하는 역할을 담당하므로 '중요'로 구분하였고, 건설사고가 발생하면 그 처벌 대상은 상대적으로 다른 참여자에 비하여 많은 항목을 부담하게 되며 영세사업자에 대한 배려 등을 고려하여 '약간 중요'로 구분하였음

○ (**영업의 전부 또는 일부의 정지범위에 대한 검토**)

- 법에는 영업의 전부 또는 일부를 정지할 수 있도록 포괄적으로 규정하고 있고 그 구체적인 사항은 시행령으로 위임하고 있음
- 비교적 규모가 큰 사업자는 여러 분야의 업종 면허를 동시에 보유하고 있을 수 있고 이들 업종별 안전관리의 역량은 상당한 차이가 있을 수도 있고, 사고발생 업종과 상당 부분 다른 업종을 운영하고 있을 수 있기 때문에 어느 하나의 업종에서 사고가 발생하였을 때 그 법인의 전체 영업을 영업정지하는 것은 법 적용의 상당한 모순점을 초래할 수 있을 것으로 판단됨
- 그러므로 업종의 구분이 명확한 경우에는 위반행위를 한 업종에 한하여 영업정지를 하는 것이 타당할 것으로 판단됨
- 종합건설업 면허를 갖는 시공자인 경우에는 1.토목공사업, 2.건축공사업, 3.토목건축공사업, 4.산업·환경설비 공사업, 5.조경공사업 등으로 구분할 수 있으므로 위반행위를 한 업종에 한하여 영업정지를 하는 것이 타당할 것으로 사료됨
- 전문건설업 면허를 갖는 하수급시공자는 1.실내건축공사업, 2.토공사업, 3.습식·방수공사업, 4.석공사업, 5.도장공사업 등 29개 업종으로 구분할 수 있고 여러 업종을 동시에 보유하고 있을 수 있기 때문에 이 또한 위반행위를 한 업종에 한하여 영업정지 처분을 하는 것이 좋을 것으로 사료됨
- 건설엔지니어링사업자 또는 건축사의 경우에는 설계업, 감리업 등 복수의 업종을 운영하고 있을 수 있기 때문에 이 또한 유사하게 적용하는 것이 좋을 것으로 판단됨

○ (**시행령에서 정할 "영업정지의 처분기준" 제정 안**)

제00조(영업정지의 처분기준) ① 법 제34조의 규정에 의한 위반행위별 영업정지의 처분기준은 별표 1과 같다.
② 영업정지의 기간은 행정처분을 받은 날로부터 산정한다.
③ 제2항에도 불구하고 행정처분 받은 날 이전부터 진행하던 사업은 영업정지기간 중에도 수행할 수 있다.

■ 건설안전특별법 시행령 [별표 1]

영업정지의 처분기준(제00조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 행정처분은 위반행위별로 해당 업종에 한정하여 처분한다.

나. 영업정지기간은 위반행위로 인하여 동시에 발생한 사망자수에 따라 영업정지기간의 상·하한 기간 범위 내에서 위반행위자의 건설사고 예방노력도 등을 고려하여 정한다.

다. 행정처분 대상 건설사고가 발생한 날로부터 1년 이내에 발생한 건설사고로 행정처분을 하는 때에는 해당 영업정지기간 범위의 중간기간 이상을 영업정지기간으로 행정처분하여야 한다.(영업정지기간의 상·하한 기간이 있는 경우에 한함)

라. 영업정지처분을 받은 사업자가 해당 처분을 받은 날 이후에 다음 각 호의 안전 관련 교육을 이수한 수료증를 제출하는 때에는 영업정지기간을 감경한다. 감경기간은 수료증을 제출한 날부터 적용한다.

1) 사업자의 대표이사가 8시간 이상의 교육을 이수한 경우 15일 감경

2) 등기부상 해당 업종의 임원이 8시간 이상의 교육을 이수한 경우 1명당 5일 감경 (다만, 15일을 초과할 수 없다)

마. 동일한 사건으로 복수의 위반행위자가 발견된 때에는 위반행위자 각각에게 행정처분한다.

바. 지방자치단체의 장은 위반행위를 적발한 때에는 특별한 사유가 없으면 적발한 날로부터 6개월 이내에 처분하여야 한다.

2. 개별기준

행위자 구분	위반행위	근거 법조항	동시에 발생한 사망자의 수					
			1명	2~3명	4~5명	6~10명	11~15명	15명 이상
시공자	법 제12조제1항을 위반하여 설계도서를 착공 전에 검토하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1개월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개월 이내
	법 제12조제2항을 위반하여 하수급시공자에게 해당 건설공사의 위험요인 정보를 제공하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1개월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개월 이내

	법 제15조제1항을 위반하여 다수 공종의 사업자가 공동으로 사용하는 안전시설물을 직접 설치하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1 개 월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개 월 이내
	법 제15조제2항을 위반하여 복수의 시공자가 안전관리의무 이행 건설공사의 범위를 명확히 구분하지 않은 경우	법 제34조 제1항	2 개 월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10개월 이내	10~12개 월 이내	12개월
	법 제15조제3항을 위반하여 둘 이상의 시공자등이 동시에 작업을 하는 경우 서로 방해되지 않도록 사전 조정하는 업무를 수행하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1 개 월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개 월 이내
	제15조제4항을 위반하여 둘 이상의 시공자등이 동시에 작업을 하는 경우 사전에 조정한 사항의 이행여부를 확인하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1 개 월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개 월 이내
	법 제15조제5항을 위반하여 굴착공사 등 건설사고 위험성이 높은 작업을 하기 전에 감리자로부터 현장의 안전성을 확인받을 의무를 이행하지 않은 경우	법 제34조 제1항	2 개 월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10개월 이내	10~12개 월 이내	12개월
	법 제17조제6항을 위반하여 감리자의 작업중지 명령을 어긴 경우	법 제34조 제1항	3 개 월 이내	3개월~ 6 개 월 이내	6개월~ 9 개 월 이내	9개월~ 12개월 이내	12개월	12개월
	법 제20조에 따른 안전관리계획을 이행하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1 개 월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개 월 이내
하수급 시공자	법 제16조제1항을 위반하여 건설사고 예방을 위하여 시공자가 지시한 사항을 이행하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1 개 월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개 월 이내
설계자	법 제11조제1항을 위반하여 안전한 작업환경을 갖추기 필요한 가설구조물과 안전시설물 등을 고려하지 않고 예정 공사기간과 공사비용을 산정한 경우	법 제34조 제2항제3항	2 개 월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10개월 이내	10~12개 월 이내	12개월
	법 제11조제2항을 위반하여 건설공사 중 발생할 수 있는 위험성 등 안전관리와 관련된 정보를 설계도서에 반영하지 않은 경우	법 제34조 제2항제3항	2 개 월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10개월 이내	10~12개 월 이내	12개월
감리자	법 제17조제1항을 위반하여 설계도서를 검토하지 않은 경우	법 제34조 제2항제3항	2 개 월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10개월 이내	10~12개 월 이내	12개월
	법 제17조제3항을 위반하여 시공자가 작성한 시공계	법 제34조 제2항제3항	2 개 월 이내	2~4개월 이	4~6개월 이	6~10개월 이	10~12개 월	12개월

	획서를 검토·승인하지 않은 경우			내	내	내	이내	
	법 제17조제4항을 위반하여 시공자의 설계도서 준수 및 안전관리계획 이행 여부를 확인하고 그 결과를 시공자에게 통보할 의무를 이행하지 않은 경우	법 제34조 제2항제3항	2 개 월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10개월 이내	10~12개 월 이내	12개월
	법 제17조제5항을 위반하여 시공자의 설계도서 준수 및 안전관리계획 이행 여부 확인결과에 따라 작업중지 명령을 하고 그 결과를 발주자에게 알릴 의무를 이행하지 않은 경우	법 제34조 제2항제3항	2 개 월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10개월 이내	10~12개 월 이내	12개월
	법 제17조제7항을 위반하여 시공자가 작업중지 명령을 어길 경우에 발주청이나 인허가기관에 알릴 의무를 이행하지 않은 경우	법 제34조 제2항제3항	3 개 월 이내	3~6개월 이내	6~9개월 이내	9~12개월 이내	12개월	12개월

(검토 의견)

· 영업정지 행정처분을 받은 날 이전부터 수행하던 사업은 영업정지기간 내에도 수행 가능하도록 규정

· 복수의 업종을 운영하는 사업자는 해당 업종에 한하여 행정처분(건산법 근거)

· 행정처분 대상 건설사고가 발생한 날로부터 1년 이내 행정처분 대상 건설사고가 발생한 사업자는 과중처벌 근거 마련

· 대표이사의 의지가 사고예방활동에 크게 기여할 수 있으므로 대표이사 또는 임원의 안전교육 이수를 독려하기 위한 감경기준을 둠

· 하나의 사고로 복수의 사업자가 해장되는 경우에는 각각의 사업자에게 행정처분

· 위반행위로 인한 행정처분의 기한을 6개월로 제한(건산법 근거)

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제34조(영업정지) ① 지방자치단체의 장은 건설사업자가 제12조제1항 및 제2항, 제15조제1항부터 제5항까지, 제16조제1항 및 제17조제6항에 따른 안전관리의무를 위반하여 사망자가 발생하거나 제20조에 따른 안전관리계획을 이행하지 아니하여 사람을 사망에 이르게 한 경우 1년 이내의 기간을 정하여 건설사업자 영업의 전부 또는 일부 정지를 명할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 국토교통부장관의 의견을 들어야 한다. ② 지방자치단체의 장은 건설엔지니어링사업자가 제11조제1항 및 제2항에 따른 설계자의 안전관리의무(제12조제1항 및 제17조제1항에 따른 검토가 완료되기 전 설계자의 업무에 한한다) 또는 제17조제1항, 제3항에서부터 제5항까지 및 제7항에 따른 감리자의 안전관리의무를 위반하여 사람을 사망에 이르게 한 경우 1년 이내의		

법	시행령	시행규칙
기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부 정지를 명할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 국토교통부장관의 의견을 들어야 한다. ③ 지방자치단체의 장은 「건축사법」 제7조에 따른 건축사가 제11조제1항 및 제2항에 따른 설계자의 안전관리의무(제12조제1항 및 제17조제1항에 따른 검토가 완료되기 전 설계자의 업무에 한한다) 또는 제17조제1항, 제3항에서부터 제5항까지 및 제7항에 따른 감리자의 안전관리의무를 위반하여 사람을 사망에 이르게 한 경우 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부 정지를 명할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 국토교통부장관의 의견을 들어야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 위반행위별 처분기준은 대통령령으로 정한다.	제00조(영업정지의 처분기준) ① 법 제34조의 규정에 의한 위반행위별 영업정지의 처분기준은 별표 1과 같다. ② 영업정지의 기간은 행정처분을 받은 날로부터 산정한다. ③ 제2항에도 불구하고 행정처분 받은 날 이전부터 진행하던 사업은 영업정지기간 중에도 수행할 수 있다.	

■ 건설안전특별법 시행령 [별표 1]

영업정지의 처분기준(제00조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 행정처분은 위반행위별로 해당 업종에 한정하여 처분한다.

나. 영업정지기간은 위반행위로 인하여 동시에 발생한 사망자수에 따라 영업정지기간의 상·하한 기간 범위 내에서 위반행위자의 건설사고 예방노력도 등을 고려하여 정한다.

다. 행정처분 대상 건설사고가 발생한 날로부터 1년 이내에 발생한 건설사고로 행정처분을 하는 때에는 해당 영업정지기간 범위의 중간기간 이상을 영업정지기간으로 행정처분하여야 한다.(영업정지기간의 상·하한 기간이 있는 경우에 한함)

라. 영업정지처분을 받은 사업자가 해당 처분을 받은 날 이후에 다음 각 호의 안전 관련 교육을 이수한 수료증를 제출하는 때에는 영업정지기간을 감경한다. 감경기간은 수료증을 제출한 날부터 적용한다.

1) 사업자의 대표이사가 8시간 이상의 교육을 이수한 경우 15일 감경

2) 등기부상 해당 업종의 임원이 8시간 이상의 교육을 이수한 경우 1명당 5일 감경

(다만, 15일을 초과할 수 없다)

마. 동일한 사건으로 복수의 위반행위자가 발견된 때에는 위반행위자 각각에게 행정처분한다.

바. 지방자치단체의 장은 위반행위를 적발한 때에는 특별한 사유가 없으면 적발한 날로부터 6개월 이내에 처분하여야 한다.

2. 개별기준

행위자 구분	위반행위	근거 법조항	동시에 발생한 사망자의 수					
			1명	2~3명	4~5명	6~10명	11~15명	15명 이상
시공자	법 제12조제1항을 위반하여 설계도서를 착공 전에 검토하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1개월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개월 이내
	법 제12조제2항을 위반하여 하수급시공자에게 해당 건설공사의 위험요인 정보를 제공하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1개월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개월 이내
	법 제15조제1항을 위반하여 다수 공종의 사업자가 공동으로 사용하는 안전시설물을 직접 설치하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1개월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개월 이내
	법 제15조제2항을 위반하여 복수의 시공자가 안전관리의무 이행 건설공사의 범위를 명확히 구분하지 않은 경우	법 제34조 제1항	2개월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10개월 이내	10~12개월 이내	12개월
	법 제15조제3항을 위반하여 둘 이상의 시공자 등이 동시에 작업을 하는 경우 서로 방해되지 않도록 사전 조정하는 업무를 수행하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1개월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개월 이내
	제15조제4항을 위반하여 둘 이상의 시공자등이 동시에 작업을 하는 경우 사전에 조정한 사항의 이행여부를 확인하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1개월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11개월 이내	11~12개월 이내
	법 제15조제5항을 위반하여 굴착공사 등 건설사고 위험성이 높은 작업을 하기 전에 감리자로부터 현장의 안전성을 확인받을 의무를 이행하지 않은 경우	법 제34조 제1항	2개월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10개월 이내	10~12개월 이내	12개월

	법 제17조제6항을 위반하여 감리자의 작업중지 명령을 어긴 경우	법 제34조 제1항	3개월 이내	3 개월~ 6개월 이내	6 개월~ 9개월 이내	9 개월~ 12 개월 이내	12 개월	12 개월
	법 제20조에 따른 안전관리계획을 이행하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1개월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11 개월 이내	11~12 개월 이내
하수급 시공자	법 제16조제1항을 위반하여 건설사고 예방을 위하여 시공자가 지시한 사항을 이행하지 않은 경우	법 제34조 제1항	1개월 이내	1~3개월 이내	3~5개월 이내	5~8개월 이내	8~11 개월 이내	11~12 개월 이내
설계자	법 제11조제1항을 위반하여 안전한 작업환경을 갖추기 필요한 가설구조물과 안전시설물 등을 고려하지 않고 예정 공사기간과 공사비용을 산정한 경우	법 제34조 제2항제3항	2개월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10 개월 이내	10~12 개월 이내	12 개월
	법 제11조제2항을 위반하여 건설공사 중 발생할 수 있는 위험성 등 안전관리와 관련된 정보를 설계도서에 반영하지 않은 경우	법 제34조 제2항제3항	2개월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10 개월 이내	10~12 개월 이내	12 개월
감리자	법 제17조제1항을 위반하여 설계도서를 검토하지 않은 경우	법 제34조 제2항제3항	2개월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10 개월 이내	10~12 개월 이내	12 개월
	법 제17조제3항을 위반하여 시공자가 작성한 시공계획서를 검토·승인하지 않은 경우	법 제34조 제2항제3항	2개월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10 개월 이내	10~12 개월 이내	12 개월
	법 제17조제4항을 위반하여 시공자의 설계도서 준수 및 안전관리계획 이행 여부를 확인하고 그 결과를 시공자에게 통보할 의무를 이행하지 않은 경우	법 제34조 제2항제3항	2개월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10 개월 이내	10~12 개월 이내	12 개월

	법 제17조제5항을 위반하여 시공자의 설계도서 준수 및 안전관리계획 이행 여부 확인결과에 따라 작업중지 명령을 하고 그 결과를 발주자에게 알릴 의무를 이행하지 않은 경우	법 제34조제2항제3항	2개월 이내	2~4개월 이내	4~6개월 이내	6~10개월 이내	10~12개월 이내	12개월
	법 제17조제7항을 위반하여 시공자가 작업중지 명령을 어길 경우에 발주청이나 인허가기관에 알릴 의무를 이행하지 않은 경우	법 제34조제2항제3항	3개월 이내	3~6개월 이내	6~9개월 이내	9~12개월 이내	12개월	12개월

제35조 과징금

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제35조(과징금) ① 지방자치단체의 장은 제34조제1항부터 제3항까지에 따라 영업정지를 명하는 경우로서 해당 조치가 공익을 해칠 우려가 있을 것으로 판단되는 경우에는 영업정지를 갈음하여 대통령령으로 정하는 관련 업종.분야 매출액에 100분의 3을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 국토교통부장관의 의견을 들어야 한다.

② 제1항에 따른 과징금 금액의 산정방법, 부과절차 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ (**목적·취지**)

- 영업정지가 공익을 해칠 우려가 있을 것으로 판단되는 경우에 영업정지를 갈음하여 과징금을 부과할 수 있도록 규정
- 과징금의 부과금액의 상한선을 관련 업종·분야 매출액의 100분의 3으로 제한함
- 영업정지명령 행정처분을 할 것인지 과징금 부과 행정처분을 할 것인지에 대한 판단 권한은 지방자치단체장에게 있음
- 과징금을 부과하는 때에는 국토교통부장관의 의견을 듣도록 규정하고 있어 지자체별 불규칙적인 부과가 되지 않도록 과징금 부과에 대한 관리 권한을 국토교통부장관에게 부여하고 있음

○ (**기대효과**)

- 영업정지를 갈음하여 과징금을 납입함으로서 사업자의 지속 가능한 경영 보장
- 위반행위자 소속 임직원의 경제활동 여건 부여

□ 현행 법 조문의 문제점 및 개선사항

○ (**현행 규정의 한계**)

- 시공자, 설계자, 감리자 등의 객관화된 관련 업종·분야 매출액 도출이 쉽지 않을 수 있음
- 업종은 구분이 될 수 있으나 분야로 세분화할 경우 구분하기 곤란할 수 있으며, 해당 업종의 매출액을 평가할 수 있는 근거자료 수집이 사업자의 영업운영 방법 등에 따라 곤란할 수 있음
- 매출액 근거에 대한 자료수집의 절차 및 방법에 대한 기준 마련이 요구됨
- 징수한 과징금은 건설사고 예방을 위한 예산으로 사용할 수 있는 근거를 마련하는 것이 필요
- 「여객자동차 운수사업법」 제88조제4항[46]에서는 여객자동차 운수사업자의 위반행위에 따라 부과·징수한 과징금은 여객자동차 운수사업을 이용하는 사람의 편의·안전 등의 용도로만 사용하도록 규정하고 있으며, 「도시철도법」 제38조제3항[47]에서도 이와 유사하게 일정한 용도로만 사용토록 규정하고 있음
- 시공자, 설계자, 감리자 등의 위반행위에 따른 과징금은 건설안전을 위한 각종

46) **제88조(과징금 처분)**
④ 제1항에 따라 징수한 과징금은 다음 각 호 외의 용도로는 사용할 수 없다. <개정 2009. 5. 27.>
1. 벽지노선이나 그 밖에 수익성이 없는 노선으로서 대통령령으로 정하는 노선을 운행하여서 생긴 손실의 보전(補塡)
2. 운수종사자의 양성, 교육훈련, 그 밖의 자질 향상을 위한 시설과 운수종사자에 대한 지도 업무를 수행하기 위한 시설의 건설 및 운영
3. 지방자치단체가 설치하는 터미널을 건설하는 데에 필요한 자금의 지원
4. 터미널 시설의 정비 · 확충
5. 여객자동차 운수사업의 경영 개선이나 그 밖에 여객자동차 운수사업의 발전을 위하여 필요한 사업
6. 제1호부터 제5호까지의 규정 중 어느 하나의 목적을 위한 보조나 융자
7. 이 법을 위반하는 행위를 예방 또는 근절하기 위하여 지방자치단체가 추진하는 사업

47) **제38조(과징금의 부과)**
③ 제1항과 제2항에 따라 징수한 과징금은 다음 각 호의 용도로만 사용하여야 한다.
1. 도시철도 관련 시설의 확충 및 정비
2. 도시철도기술의 연구개발
3. 도시철도 이용자의 서비스 개선사업
4. 도시철도종사자의 양성 · 교육훈련이나 그 밖에 자질 향상을 위한 교육훈련시설의 건설 및 운영
5. 도시철도운송사업의 경영개선이나 그 밖에 도시철도운송사업의 발전을 위하여 필요한 사항

교육, 예방사업, 기술개발, 전문가 활용 등의 용도로 사용할 수 있는 근거를 마련할 필요가 있는 것으로 사료됨

○ (**개선사항**)

- 업종·분야의 정의를 명확히 하여야 과징금 산정 대상 매출액을 결정함에 혼선을 최소화할 수 있을 것으로 기대됨
- 향후 부과·징수한 과징금은 건설사고 예방사업비로 환류하여 건전하고 안전한 건설시장 구축에 기여할 수 있기를 희망함

□ 참고 법령 · 정책

○ (**법령**)

- 「건설산업기본법」 제84조(영업정지 등의 세부 처분기준)
- 「물류정책기본법」 제67조(과징금)
- 「도시철도법」 제38조(과징금의 부과)
- 「도시 및 주거환경정비법」 제113조의2(시공자 선정 취소 명령 또는 과징금)
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제53조(과징금)
- 「여객자동차 운수사업법」 제88조(과징금 처분)
- 「유료도로법」 제25조의2(과징금)

□ 하위법령 검토 사항

시행령	○ 과징금 금액의 산정 방법 - 업종의 구분방법, 분야의 구분방법 - 업종 또는 분야의 매출액 산정 방법 - 해당 위반행위별 과징금 산정요율
시행규칙	○ 해당없음

□ 과징금 산정 요율의 검토

○ (**과징금 산정요율의 검토**)

- 과징금은 영업정지기간에 따라 차등적으로 부과하여야 할 것으로 판단됨
- 과징금 금액의 상한선인 **매출액의 100분의 3과** 영업정지기간의 상한선인 **12개월을 일치시켜 산출**하는 방법이 적정한 것으로 판단됨

<표 3.30> 영업정지기간별 과징금 산정 요율

영업정지기간 (개월)	2	4	6	8	10	12
과징금 산정요율(%)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00

○ (**과징금 금액 산정의 예**)

- 매출액 대비 과징금의 금액을 검토한 결과는 다음과 같음

<표 3.31> 영업정지기간별, 매출액별 과징금 산정금액

(단위 : 개월, 백만원)

영업정지기간 / 매출액	2	4	6	8	10	12
10,000	50	100	150	200	250	300
50,000	250	500	750	1,000	1,250	1,500
100,000	500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
500,000	2,500	5,000	7,500	10,000	12,500	15,000
1,000,000	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000
5,000,000	25,000	50,000	75,000	100,000	125,000	150,000

<표 3.32> 국내 종합건설업자의 업종별 평균 매출액[48)]

(단위 : 백만원)

업종 / 도급순위	전 체	토 목	건 축	기 타
1~20위 평균	4,279,895	646,791	2,596,669	1,068,775
1~50위 평균	2,150,119	338,166	1,373,155	471,171
1~100위 평균	1,197,674	195,264	775,627	261,394
전체평균(00개사)	53,380	11,380	35,691	29,408

<표 3.33> 국내 전문건설업자의 업종별 평균 매출액[49)]

(단위 : 백만원)

업종 / 도급순위	전 체	실내건축	토 공	철 콘	기 타
1~20위 합계	4,234,824	975,985	1,104,839	1,690,016	463,984
1~20위 평균	211,741	-	-	-	-
1~50위 평균	158,558	-	-	-	-
1~100위 평균	125,114	-	-	-	-
전체 평균(00개사)	1,274	-	-	-	-

<표 3.34> 국내 엔지니어링사업자의 업종별 평균 매출액[50)]

(단위 : 백만원)

업종 / 도급순위	전 체	설 계	사업관리
1~20위 평균	111,758	65,187	46,571
1~50위 평균	65,367	33,061	32,306
1~100위 평균	42,204	19,457	22,747
전체 평균(2,357개사)	2,723	1,510	1,213

- 국내 건축사 사무소의 경우에도 설계와 감리 부분으로 영업분야를 구분할 수 있고 도급순위 1~20위 업체의 연매출총액은 2,074,790백만원이며, 1~20위의 업체의 평균매출액은 103,740백만원으로 조사되었음

48) 2020년 기성액 기준, 대한건설협회
49) 2020년 기성액 기준, 대한전문건설협회
50) 2020년 기성액 기준, 기술관리협회

○ (**업종 또는 분야의 구분 방법의 검토**)

- 과징금

○ (**매출액 산출 방법의 검토**)

- 과징금

○ (**개선사항**)

- 업종의 구분 이외에 분야의 구분은 지나치게 세분화함으로서 매출액 산출에 어려움이 있음

○ 타법령의 과징금 부과기준

타 법률의 과징금 관련 규정
【건설산업기본법】 **제82조(영업정지 등)**②국토교통부장관은 건설사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 1년 이내의 기간을 정하여 그 건설사업자(제5호의 경우 중 하도급인 경우에는 그 건설사업자와 수급인을, 다시 하도급한 경우에는 그 건설사업자와 다시 하도급한 자를 말한다)의 영업정지를 명하거나 영업정지를 갈음하여 **그 위반한 공사의 도급금액**(제3호·제6호 또는 제7호의 경우에는 하도급금액을 말한다)의 100분의 30에 상당하는 금액(제5호의 경우에는 5억원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 1.~7.“생 략” **【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률】** **제27조의2(과징금)**①각 중앙관서의 장은 제27조제1항에 따라 부정당업자에게 입찰참가자격을 제한하여야 하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰참가자격 제한을 갈음하여 다음 각 호의 구분에 따른 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 1.부정당업자의 위반행위가 예견할 수 없음이 명백한 경제여건 변화에 기인하는 등 부정당업자의 책임이 경미한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우: **위반행위와 관련된 계약의 계약금액**의 100분의 10에 해당하는 금액 2.입찰참가자격 제한으로 유효한 경쟁입찰이 명백히 성립되지 아니하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우: **위반행위와 관련된 계약의 계약금액**의 100분의 30에 해당하는 금액

【하도급거래 공정화에 관한 법률】

제25조의3(과징금)① 공정거래위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발주자·원사업자 또는 수급사업자에 대하여 **수급사업자에게 제조등의 위탁을 한 하도급대금**이나 **발주자·원사업자로부터 제조등의 위탁을 받은 하도급대금**의 2배를 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1.~6. "생 략"

【과징금부과 세부기준 등에 관한 고시】(독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

I. 목적

이 고시는**「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」**제55조의3(과징금 부과), 같은 법 시행령 제9조제3항, 제61조 제1항·제3항 및 별표 2의 규정에 따른 과징금 부과의 세부기준 및 기타 과징금을 부과함에 있어서 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.

IV. 과징금의 산정기준

1. 위반행위 유형별 산정기준

산정기준은 위반행위를 그 내용 및 정도에 따라 "중대성이 약한 위반행위", "중대한 위반행위", "매우 중대한 위반행위"로 구분한 후, 위반행위 유형별로 아래에 정한 중대성의 정도별 부과기준율 또는 부과기준금액을 적용하여 정한다. (이하 생략)

다. 부당한 공동행위·사업자단체 금지행위 및 사업자단체 금지행위 참가행위

(1) 부당한 공동행위

(마) 입찰담합(법 제19조 제1항 제8호 위반행위를 말한다. 이하 같다)에 대하여는 다음과 같이 처리한다.

1) 낙찰(경락을 포함한다. 이하 같다)**이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을**, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 **당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다**. 다만, 공동수급체(컨소시엄, 이하 같다)의 구성원에 대해서는 2분의 1 범위 내(지분율 70% 이상인 사업자에 대해서는 10분의 1 이내, 지분율 30% 이상 70% 미만인 사업자에 대해서는 10분의 3 이내, 지분율 30% 미만인 사업자에 대해서는 2분의 1 이내)에서 산정기준을 감액할 수 있다.

○ (**정책**) 해당없음

○ (**기타**) 해당없음

○ 특이사항 없음

□ 추가 검토중인 사항

분야별 매출액 구분 필요

○「건안법」제35조는 영업정지를 갈음하여 업체의 **업종·분야별 매출액 3% 이내의 과징금으로 대체**할 수 있도록 규정

- 그러나, 건설ENG사업자는 대다수가 중·소기업으로 영세하고, **순이익율도 1%~2%인 점을 감안**할 때, 업체 총 매출액을 기준으로 과징금을 부과할 경우 업체 존폐까지 우려

- 따라서, 건설ENG사업자는 매출액 기준을 **"설계 및 건설사업관리(감리), 품질검사" 등 분야별로** 구분하여 부과 필요

*「건진법」은 건설ENG사업자의 행정처분(영업정지)도 업무내용으로 구분

○ 또한, 건설ENG사업자는 용역계약이 체결될 경우, 국토부장관에게 해당실적을 통보토록 규정되어 있으며, 건설기술관리협회가 "건설ENG 실적관리시스템(CEMS)"을 통해 관리 中

- 따라서, 건설ENG사업자의 매출액은 CEMS에 통보된 실적의 계약금액 또는 기성금액을 통해 매출액 기준으로 산정 가능

과징금 상한액 도입

○ 일반적으로 타 법령에서는 **과징금에 대한 상한액을 정하여 업체가 과도한 금전적 책임을 받지 않도록 규정**하고 있으나,

* 산업안전보건법 : 10억 이하 / 환경범죄단속법 : 매출액 5%, 10억 이하

- 그러나「건안법」은 과징금 상한을 규정하고 있지 않아, **과징금이 과도하게 부과**

될 우려가 있으며, 타 법령과의 형평성 등을 감안 **상한액(예 : 10억) 도입 필요**

- 또한, 건설사업자와 건설ENG사업자의 **매출 및 이익 규모 등이 상이**한 바, 상한액은 업종별 매출액 등을 감안하여 구분 적용 필요

[시공업종 구분에 관한 사항]

1. 매출액 기준은 관련법에 따른 등록면허 기준으로 한다.
   - 종합건설업(건산법 시행령: 5개업종/ 토목건축, 토목, 건축, 조경, 산업설비) → 대한건설협회에 매년 실적신고(매년 2.2일-2.15일)
   - 단종건설업(전문건설업)은 전문건설협회에서 실적관리함. 단, 설비분야는기계설비협회에서 실적관리

[건설엔지니어링 업종 구분에 관한 사항]

- 건설기술관리협회가 실적관리 중이며 면허에 따른 매출액(기성액)관리 가능 → “건설ENG 실적관리시스템(CEMS)”을 통해 관리
- 설계 및 사업관리(감리), 품질관리 등 분야별 구분 가능

ㅇ 구분된 업종별 매출액의 산정(3년 평균)에 관한 사항, 출처에 관한 사항

ㅇ 매출액을 정할 수 없을 때 별도의 기준으로 산정한다.

3) 상한액 지정에 대한 검토 ?

- 업종 및 분야별 구분
- 산안법 10억이하

참고 1 영업정지 · 과징금 유사사례 현황

구 분	위반내용	영업정지	과징금 관련 내용			
			부과기준	상한액		부과주체
				비율	금액	
건설기술 진흥법	발주청 재산상 손해, 인명피해, 부실공사 등	1년	위반행위별 차등	-	2억원	시도
건설산업기본법	부실공사, 하도급위반, 직접시공 위반 등	1년	공사 도급금액	30%	부실공사 5억원	국토부
건축물관리법	건축물관리점검 거짓실시·부실 등	6개월	위반행위별 차등	-	1억원	지자체
건축법	구조검토·용도제한·자재기준 위반 등	1년	위반행위별 차등	-	10억원	허가권자
산업안전보건법	승인 필요한 작업(안전·보건유해) 미승인 등	-	일매출액×기간	-	10억원	고용부
소방시설공사업법	설계·시공·감리 의무위반으로 피해 등	6개월	일매출액×기간	-	2억원	시도
전기공사법	전기공사 시공기준 위반 등	6개월	위반행위별 차등	-	1천만원	시도
자동차관리법	결함 은폐·축소 거짓 등 위반	-	자동차 매출액	3%	-	국토부 지자체
	안전기준 미충족하나 판매			2%	100억원	
게임산업법	게임제공업 등록기준 미충족 등	6개월	일매출액×기간	차등	10억원	지자체
건강기능식품법	유독·유해물질 포함된 식품판매 등	6개월	일매출액×기간	차등	10억원	식약처 지자체
공중위생관리법	영업 미신고, 관련기준 미준수 등	6개월	일매출액×기간	차등	1억원	시군구
판로지원법	중소기업 경쟁입찰 거짓 입찰 등	-	위반 매출액	30%	-	중기부
폐기물관리법	폐기물 처리기준 미준수 등	6개월	사업 매출액	5%	-	지자체
화학물질관리법	취급 금지물질을 취급한 경우 등	6개월	일매출액×기간	5%	-	환경부
인터넷방송법	1년내 사업 미개시, 1년이상 휴업 등	1년	사업 매출액	3%	-	방통위
가맹사업법	가맹본부의 허위·과장물품 판매 등	-	위반 매출액	2%	-	공정위
국가계약법	입찰 참가자격 제한임에도 계약 등	1년	위반 매출액	3%	-	방통위
하도급법	하도급 대금지급 2회이상 체납 등	-	하도급액	2배	-	공정위

0. 건설**산업기본법 시행령 [별표#6]**

영업정지 및 과징금의 부과기준(제80조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 행정처분은 위반행위별로 해당 업종에 한정하여 처분하며, 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 가중된 처분 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 하여 계산한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 국토교통부장관은 법 제22조제7항, 제34조, 제36조제1항, 제37조, 제38조제1항·제2항 또는 제68조의3제1항에 따른 건설사업자로서의 의무를 위반한 사실이 있는 건설사업자가 해당 위반사실 적발일부터 2년 이내에 같은 위반행위로 적발된 경우에는 법 제81조제4호 및 제6호에 따른 시정명령이 아닌 법 제82조제1항제8호 및 제9호에 따른 **영업정지처분 또는 과징금 부과처분을 해야 한다.**

라. 영업정지처분과 과징금 부과처분은 다음의 기준에 따른다.

1) 영업정지처분

가) 법 제81조제5호, 제7호 또는 제10호의 사유로 시정명령하였으나 정당한 사유 없이 응하지 않아 행정처분을 하는 경우

나) 법 제82조제1항제6호·제7호 또는 같은 조 제2항제5호의 사유로 행정처분을 하는 경우

다) 과징금을 부과한 규정을 다시 위반하거나 이미 부과된 과징금을 기간 내에 내지 않은 상태에서 다른 규정을 위반하여 행정처분을 하는 경우

라) 행정처분대상 건설사업자가 과징금 부과를 원하지 않는 경우

2) 과징금 부과처분

위반행위가 위 영업정지처분에 해당하지 않는 경우

마. 국토교통부장관은 위반행위의 정도, 동기 및 그 결과 등 다음 사유를 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 영업정지 및 과징금의 2분의 1 범위에서 그 기간이나 금액을 가중하거나 감경할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제82조 및 제83조에서 규정하는 기준의 상한을 넘을 수 없으며, 법 제38조의2를 위반한 경우에는 감경할 수 없다.

1) 감경 사유

가) 법령해석상의 착오 등으로 위반행위를 한 후 시정을 완료한 경우로서 정상을 참작할 필요가 있는 경우

나) 위반행위가 적발된 날부터 최근 3년 이내에 제재(시정명령 및 과태료 부과는 제외한다)처분을 받은 사실이 없는 경우

다) 건설사업자가 건설업 교육을 8시간 이상 이수한 경우(해당 위반행위로 영업정지처분을 받은 이후 받은 교육만 해당한다)

2) 가중 사유

가) 해당 위반행위로 인하여 타인(위반행위를 한 해당 건설사업자와 그 소속 직원 및 근로자는 제외한다)을 사망하게 하거나 1억원 이상의 물적 피해를 발생하게 한 사실이 있는 경우

나) 해당 위반행위가 제재처분대상 건설사업자의 고의 또는 위반행위를 은폐·조작하기 위하여 발생한 경우

3) 감경 또는 가중 사유에 해당하는 경우 각 사유마다 영업정지기간에서 1개월씩 감경 또는 가중(과징금의 경우 2천만원을 감경 또는 가중)한다. 다만, 영업정지기간이 1개월인 경우에는 15일(과징금 1천만원)을 감경 또는 가중한다.

4) 1)다)의 감경사유에 해당하는 건설사업자에 대해서는 다음의 기준에 따라 영업정지기간을 감경한다.

가) 영업정지처분을 받은 건설사업자가 국토교통부장관에게 교육수료증을 제출한 날부터 영업정지기간 15일을 감경한다. 다만, 법인인 건설사업자의 경우 대표자가 교육을 받은 경우에는 15일을 감경하고, 그 외의 등기부상 임원이 교육을 받은 경우에는 1명당 5일을 감경하되, 감경기간은 15일을 초

과할 수 없다.

나) 가)에 따라 영업정지기간의 감경을 받은 건설사업자가 해당 영업정지기간이 끝난 날부터 1년 이내에 다시 위반행위를 하여 영업정지처분을 받은 경우에는 건설업 교육을 사유로 감경을 받을 수 없다.

바. 건설공사를 공동으로 도급받은 경우 위 각 목의 영업정지 등의 처분은 그 처분 사유를 발생시킨 자에게 적용하며, 처분 사유를 발생시킨 자가 2인 이상인 경우에는 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 부과한다.

사. 국토교통부장관은 위반행위를 적발한 때에는 특별한 사유가 없으면 적발한 날부터 6개월 이내에 처분해야 한다.

2. 개별기준

가. 법 제82조제1항(제10호는 제외한다) 및 제82조제2항제5호에 따른 위반행위별 영업정지기간 또는 과징금의 금액

위반행위	근거 법조문	1차		2차		3차 이상	
		영업정지 기간	과징금의 금액	영업정지 기간	과징금의 금액	영업정지 기간	과징금의 금액
1) 법 제21조의2를 위반하여 국가기술자격증 또는 건설기술경력증을 다른 자에게 빌리거나 빌려 준 경우	법 제82조 제1항제2호	2개월	4,000만원	3개월	6,000만원	3개월	6,000만원
2) 법 제23조제3항에 따른 건설공사 실적, 기술자 보유현황 등을 거짓으로 제출한 경우	법 제82조 제1항제3호	4개월	8,000만원	4개월	8,000만원	4개월	8,000만원
3) 법 제28조에 따른 하자담보책임기간에 수급인이나 하수급인이 책임질 사유로 국토교통부령으로 정하는 규모 이상의 하자가 3회 이상 발생한 경우로서 제88조에 따른 시설물의 구조상 주요 부분에 발	법 제82조 제1항제1호	4개월	8,000만원	4개월	8,000만원	4개월	8,000만원

생한 하자가 1회 이상 포함된 경우							
4) 법 제28조에 따른 하자담보책임기간에 수급인이나 하수급인이 책임질 사유로 국토교통부령으로 정하는 규모 이상의 하자가 3회 이상 발생한 경우(다목에 해당하는 경우는 제외한다)	법 제82조 제1항제1호	3개월	6,000만원	3개월	6,000만원	3개월	6,000만원
5) 법 제29조제6항에 따른 통보를 거짓으로 한 경우	법 제82조 제1항제4호	3개월	6,000만원	4개월	8,000만원	4개월	8,000만원
6) 정당한 사유 없이 법 제81조(제3호·제4호·제6호·제8호·제11호 및 제12호는 제외한다)에 따른 시정명령 또는 시정지시에 따르지 않은 경우	법 제82조 제1항제5호						
가) 정당한 사유 없이 법 제81조제5호·제7호·제10호에 따른 시정명령 또는 시정지시에 따르지 않은 경우		2개월		3개월		3개월	
나) 가) 외의 경우		2개월	4,000만원	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원
7)「건설기술 진흥법」 제54조제1항에 따른 시정명령을 이행하지 않은 경우	법 제82조 제1항제6호 가목	1개월		1개월		1개월	
8)「건설기술 진흥법」 제48조제4항에 따른 시공상세도면의 작성의무를 위반하거나 건설사업관리를 수행하는 건설기술인 또는 공사감독자의 검토와 확인을 받지 않고 시공한 경우	법 제82조 제1항제6호 나목						
가) 위반행위가 주요구		1개월		1개월		1개월	

조부에 대한 것인 경우							
나) 위반행위가 그 밖의 구조부에 대한 것인 경우		1개월	2,000만원	1개월	2,000만원	1개월	2,000만원
9)「건설기술 진흥법」 제55조에 따른 품질시험 또는 검사를 성실하게 수행하지 않은 경우	법 제82조 제1항제6호 다목						
가) 품질시험 또는 검사의 전부를 이행하지 않거나 거짓으로 한 경우		2개월		3개월		3개월	
나) 가) 외의 경우		1개월	2,000만원	1개월	2,000만원	1개월	2,000만원
10)「건설기술 진흥법」 제62조제2항에 따른 안전점검을 성실하게 수행하지 않은 경우	법 제82조 제1항제6호 라목						
가) 안전점검의 전부를 이행하지 않거나 거짓으로 한 경우		2개월		3개월		3개월	
나) 가) 외의 경우		1개월		1개월		1개월	
11)「건설기술 진흥법」 제80조에 따른 시정명령을 이행하지 않은 경우	법 제82조 제1항제6호 마목	2개월		2개월		2개월	
12)「산업안전보건법」에 따른 중대재해를 발생시킨 건설사업자에 대하여 고용노동부장관이 영업정지를 요청한 경우와 그 밖에 다른 법령에 따라 국가 또는	법 제82조 제1항제7호						

지방자치단체의 기관이 영업정지를 요구한 경우							
가) 10명 이상 사망한 경우		5개월		5개월		5개월	
나) 6명 이상 9명 이하 사망한 경우		4개월		4개월		4개월	
다) 2명 이상 5명 이하 사망한 경우		3개월		3개월		3개월	
13)법 제82조제1항제8호에 따른 건설사업자로서의 의무를 위반한 경우	법 제82조제1항제8호						
가) 법 제22조제7항에 따른 보험료를 도급금액 산출내역서에 명시하지 않은 경우		2개월	4,000만원	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원
나) 법 제34조제1항제1호 및 제2호에 따른 금액을 지급하지 않은 경우		2개월	4,000만원	3개월	6,000만원	3개월	6,000만원
다) 법 제34조제2항에 따른 하도급대금 지급보증서를 주지 않은 경우		2개월	4,000만원	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원
라) 법 제34조제3항에 따른 하도급대금 지급보증서 발급에 드는 금액을 도급금액 산출내역서에 명시하지 않은 경우		2개월	4,000만원	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원
마) 법 제34조제4항에 따른 선급금을 그 내용과 비율에		2개월	4,000만원	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원

따라 지급하지 않은 경우							
바) 법 제34조제9항에 따른 공사대금 청구·수령·지급에 관한 사항을 위반한 경우		2개월	4,000만원	3개월	6,000만원	3개월	6,000만원
사) 법 제36조제1항에 따른 하도급대금을 조정하여 지급하지 않은 경우		2개월	4,000만원	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원
아) 법 제37조에 따른 준공 또는 기성 검사를 이행하지 않은 경우		2개월	4,000만원	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원
자) 법 제38조제1항에 따른 불공정행위를 강요한 경우		2개월	4,000만원	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원
차) 법 제68조의3제1항에 따른 건설기계 대여대금 지급보증서를 제출하지 않은 경우		2개월	4,000만원	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원
14) 법 제38조제2항을 위반하여 부당한 특약을 강요한 경우	법 제82조제1항제9호	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원
15) 법 제68조의4제1항에 따른 통보를 거짓으로 한 경우	법 제82조제1항제11호	3개월	6,000만원	4개월	8,000만원	4개월	8,000만원
16) 고의나 중대한 과실로 부실하게 시공함으로써 시설물의 구조상 주요 부분에 중대한 손괴를 발생시켜 건설공사 참여자가 5명 이상 사망한 경우	법 제82조제2항제5호	1년		1년		1년	
17) 고의나 중대한 과실	법 제82조	8개월		8개월		8개월	

로 부실하게 시공함으로써 시설물의 구조상 주요 부분에 중대한 손괴를 발생시키거나 일반 공중에 인명피해를 끼친 경우	제2항제5호						
18) 고의나 과실로 부실하게 시공함으로써 해당 시설물의 구조안전에 지장을 초래하거나 내용기간(耐用期間)을 현저히 단축시킨 경우	법 제82조 제2항제5호	6개월		6개월		6개월	
19) 고의나 과실로 시공관리를 소홀히 하여 인근의 주요 공공시설물 등을 파손하여 공중에 피해를 끼친 경우	법 제82조 제2항제5호	4개월		4개월		4개월	
20) 고의나 과실로 설계상의 기준에 미달하게 시공하거나 설계에서 정한 품질 이하의 불량자재를 사용한 경우	법 제82조 제2항제5호						
가) 위반행위가 주요구조부에 대한 것인 경우		2개월		2개월		2개월	
나) 위반행위가 그 밖의 구조부에 대한 것인 경우		2개월	4,000만원	2개월	4,000만원	2개월	4,000만원

나. 법 제82조제2항제1호부터 제4호까지, 제6호 및 제7호에 따른 위반행위별 영업정지기간 또는 과징금의 비율

위 반 행 위	근거 법조문	영업 정지 기간	과징금의 비율(%)			
			도급금액 5천만원 이하	도급금액 1억원	도급금액 5억원	도급금액 30억원 이상
1) 법 제16조를 위반하여 건설공사를 도급 또는 하도급 받은 경우	법 제82조 제2항제1호	8개월	30	24	16	8
2) 법 제28조의2제1항을 위반하여 건설공사를 직접 시공하지 않은 경우	법 제82조 제2항제2호	6개월	24	18	12	6
3) 법 제25조제2항을 위반하여 법 제16조의 시공자격을 갖추지 않은 건설사업자에게 하도급한 경우	법 제82조 제2항제3호	6개월	24	18	12	6
4) 법 제29조제1항을 위반하여 도급받은 건설공사의 전부 또는 주요 부분의 대부분을 하도급한 경우	법 제82조 제2항제3호					
가) 1인에게 하도급한 경우		8개월	30	24	16	8
나) 2인 이상에게 하도급한 경우		6개월	24	18	12	6
5) 법 제29조제2항을 위반하여 도급받은 전문공사를 하도급한 경우	법 제82조 제2항제3호	4개월	16	12	8	4
6) 법 제29조제3항을 위반하여 하도급받은 건설공사를 다시 하도급한 경우	법 제82조 제2항제3호					
가) 해당 업종의 건설업을 등록하지 않은 자에게 다시 하도급한 경우		6개월	24	18	12	6
나) 해당 업종의 건설업을 등록한 자에게 다시 하도급한 경우		4개월	16	12	8	4
7) 법 제29조제4항을 위반하여 1건 공사의 금액이 10억원 미	법 제82조 제2항제3호	4개월	16	12	8	4

만인 건설공사의 일부를 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자에게 하도급한 경우						
8) 법 제29조제5항을 위반하여 도급받은 종합공사를 하도급한 경우	법 제82조 제2항제3호	4개월	16	12	8	4
9) 법 제47조제2항에 따른 공사금액의 하한에 미달하는 공사를 도급받은 경우	법 제82조 제2항제4호	6개월	24	18	12	6
10) 법 제29조의2제1항에 따른 하수급인에 대한 관리의무를 이행하지 않은 경우(하수급인이 제3호에 따른 영업정지 등의 처분을 받은 경우로서 그 위반행위를 지시·공모한 사실이 확인된 경우만 해당한다)	법 제82조 제2항제6호	8개월	30	24	16	8
11) 법 제29조의3제5항을 위반하여 수급인이 하도급 참여제한 중에 있는 건설사업자에게 하도급을 한 경우	법 제82조 제2항제7호	4개월	16	12	8	4
12) 법 제29조의3제5항을 위반하여 건설사업자가 하도급 참여제한 기간 중에 하도급을 받은 경우	법 제82조 제2항제7호	8개월	30	24	16	8

비고

1. 과징금의 비율을 산정하는 경우에 각 구역 사이의 도급금액 등 해당 과징금의 비율은 직선보간(두 값을 기초로 그 값들 사이의 함수값을 구하는 근사계산법)의 방법으로 산정하되, 소수점 이하 셋째 자리까지로 하고, 해당 과징금의 비율을 적용하여 산정한 과징금 중 1,000원 미만의 금액은 버린다.
2. 직선보간의 방법으로 산정된 각 구역 사이의 과징금이 해당 구역의 도급금액 중 최고 금액에 해당하는 과징금보다 큰 경우에는 해당 구역의 도급금액 중 최고 금액에 해당하는 과징금으로 한다.

다. 법 제82조의2제1항 및 제2항에 따른 위반행위별 영업정지기간 또는 과징금의 금액

위 반 행 위	근거 법조문	영업정지기간	과징금의 금액
1) 법 제38조의2를 위반하여 부정한 청탁을 받고 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 부정한 청탁을 하면서 재물 또는 재산상의 이익을 제공한 경우로서 그 가액(이하 "수수액"이라 한다)이 다음 각 목에 해당하는 경우	법 제82조의2제1항		
가) 수수액이 1억원 이상인 경우		8개월	8억원
나) 수수액이 5천만원 이상 1억원 미만인 경우		6개월	6억원
다) 수수액이 1천만원 이상 5천만원 미만인 경우		4개월	4억원
라) 수수액이 1천만원 미만인 경우		2개월	2억원
2) 법 제82조의2제1항에 따른 영업정지처분 또는 과징금 부과처분을 받고 그 처분을 받은 날부터 3년 이내에 다시 동일한 위반행위를 한 경우로서 수수액이 다음 각 목에 해당하는 경우	법 제82조의2제2항		
가) 수수액이 1억원 이상인 경우		1년 4개월	16억원
나) 수수액이 5천만원 이상 1억원 미만인 경우		1년	12억원
다) 수수액이 1천만원 이상 5천만원 미만인 경우		8개월	8억원
라) 수수액이 1천만원 미만인 경우		4개월	4억원

비고

1. 영업정지처분 및 과징금 부과처분은 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 경우로 한정한다.

가. 건설사업자인 법인의 임원 또는 건설사업자인 개인이 법 제82조의2제1항 및 제2항의 위반행위를 한 경우

나. 건설사업자인 법인 또는 개인의 대리인이나 사용인, 그 밖의 종업원이 건설사업자인 법인의 임원 또는 건설사업자인 개인으로부터 법 제82조의2제1항 및 제2항의 위반행위에 대하여 지시나 동의(묵인하거나 알고 있으면서 그대로 두는 경우를 포함한다)를 받은 경우

다. 건설사업자인 법인의 임원 또는 건설사업자인 개인이 건설사업자인 법인 또는 개인의 대리인이나 사용인, 그 밖의 종업원이 하는 법 제82조의2제1항 및 제2항의 위반행위에 대하여 주의감독의무를 게을리 한 경우

2. 위 표 중 과징금 부과처분은 영업정지를 명할 경우 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있다고 인정되는 경우에만 부과한다.

라. 법 제83조 중 영업정지처분을 하는 경우의 위반행위별 영업정지기간

위 반 행 위	근거 법조문	영업정지기간
1) 법 제10조에 따른 건설업의 등록기준에 미달한 경우	법 제83조제3호	6개월
2) 건설업 등록을 한 후 1년이 지날 때까지 영업을 시작하지 않거나 계속하여 1년 이상 휴업한 경우	법 제83조제9호	6개월
3) 고의나 과실로 건설공사를 부실하게 시공하여 시설물의 구조상 주요 부분에 중대한 손괴를 야기하여 공중의 위험을 발생하게 한 경우	법 제83조제10호	1년
4) 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 기관이 영업정지 또는 등록말소를 요구한 경우	법 제83조제11호	6개월

비고

국토교통부장관은 법 제83조제3호에 따른 영업정지처분을 하는 경우 그 처분 전까지 건설업 등록기준의 적격 여부를 확인하여야 하고, 영업정지처분 종료일까지 등록기준 미달사항의 보완 여부를 확인하여야 한다.

마. 법 제82조제1항제10호에 따른 영업정지기간 또는 과징금의 금액

위반행위	근거 법조문	영업정지기간	과징금의 금액
법 제25조제5항에 따른 벌점이 기준을 초과한 경우	법 제82조 제1항제10호	3개월	6,000만원

비고:

법 제25조제5항에 따른 벌점이 기준을 초과하여 영업정지처분을 하려는 때에 다른 사유로 영업정지처분 사유가 발생한 경우에는 각각 처분한다.

□ 협조 필요사항

○ 없음

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제35조(과징금) ① 지방자치단체의 장은 제34조제1항부터 제3항까지에 따라 영업정지를 명하는 경우로서 해당 조치가 공익을 해칠 우려가 있을 것으로 판단되는 경우에는 영업정지를 갈음하여 대통령령으로 정하는 관련 업종·분야 매출액에 100분의 3을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 국토교통부장관의 의견을 들어야 한다. ② 제1항에 따른 과징금 금액의 산정방법, 부과절차 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	해당 없음	해당 없음

법	시행령	시행규칙

[한국건설기술관리협회]

1. 한국건설기술관리협회(2014년 출범)

- 구)한국건설감리협회와 구)한국건설설계협회 통합
- 회원 업종별 구분: 종합,일반,설계,건설사업관리로 구분

● 건설엔지니어링사업자 현황

('21.7.21. 현재 / 단위 : 개사)

구분	합계	설계등	사업관리	품질검사	종합·일반	비고
시도등록	3,347	2,104	329	152	762	상세보기

● 건설기술인 등록 현황

('21.7.21. 현재 / 단위 : 명)

구분	합계	공공분야		민간분야		용역미참여
		설계 등	사업관리	건축감리	사업관리	
인원수	65,066	40,278	19,689	2,646	34	2,419

* 건설기술관리협회(CEMS)에 등록된 기술인을 대상으로 산출한 것임

2. 정부 위탁업무 처리

건설기술진흥법에 따라, '국토교통부장관 및 시·도지사'로부터 실적관리 및 등록업무 등 협회에 위탁된 업무를 아래와 같이 다양하게 수행하고 있습니다.

<국토교통부장관 위탁업무>

- 건설기술용역(설계·CM·감리) 실적관리 및 확인서 발급
- 건설기술용역업자 등록현황 유지·관리
- 건설기술용역 관련 행정제재 현황 관리
- 건설사업관리기술자 경력·보유증명서 발급 등

<시·도지사 위탁업무>

- 건설기술용역업 등록업무 및 현황 관리 등

3. 사무처 연락처

업무내용	부서명	전화번호
공공 공사 건설기술관련 법령제도 안내 민간 공사 감리관련 법령제도 안내 건설기술용역 입찰공고 회보 및 웹진 운영	정책진흥실	정책제도팀 / 02-3460-8611~3 정책제도팀 / 02-3460-8611~3 정책제도팀 / 02-3460-8613 대외협력팀 / 02-3460-8614~6
건설사업관리 기술인 임금실태조사	건설기술실	설계기술팀 / 02-3460-8623
건설기술 대상 운영 안내 회원가입 안내 회비 및 제수수료 안내	기획경영실	전략기획팀 / 02-3460-8632,5 경영관리팀 / 02-3460-8633,4 경영관리팀 / 02-3460-8633,4
건설엔지니어링 실적관리 건설엔지니어링 회사 행정처분 등 관리 건설엔지니어링 회사 등록(변경등록) 안내 건설기술인 변경등록 안내 확인서발급안내	회원지원실	실적관리팀 / 02-3460-8641~4 실적관리팀 / 02-3460-8641~4 등록관리팀 / 02-3460-8651~5 등록관리팀 / 02-3460-8651~5 실적관리팀 / 02-3460-8644
각종 교육 안내 연구용역 사업 안내	교육연구센터	교육운영팀 / 02-3460-8660, 2 연구사업팀 / 02-3460-8663, 1

한국건설기술관리협회 통계등록 관리팀 전화번호는 02-3460-8654 이며, 통계 확인은 홈페이지/자료센터/통계 /ID: user01 / PW: user01@01pass / 이렇게 들어가시면 확인하실 수 있습니다



6. 제7장 벌칙

제43조 과태료

□ 법 조문의 해석

○ (**법 조문**)

제2절 발주자의 안전관리의무

제43조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제8조제2항을 위반하여 검토를 받지 아니하거나 제4항을 위반하여 설계자등에게 적정한 기간과 비용을 제공하지 아니한 발주자
2. 제9조제1항을 위반하여 안전관리 역량을 확인하지 아니한 발주자
3. 제20조제6항에 따른 종합보고서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 작성하여 제출한 시공자
4. 제20조제9항을 위반하여 설계도서에 대한 안전성을 검토하지 아니한 자
5. 제22조제1항을 위반하여 안전관리비를 산정·지불하지 아니한 발주자 또는 제2항을 위반하여 안전관리비를 사용한 시공자
6. 제24조제1항을 위반하여 가설구조물의 구조적 안전성을 확인받지 아니한 시공자
7. 제25조제1항에 따른 안전관리 수준 평가를 거부·방해 또는 기피한 자
8. 제31조제1항을 위반하여 건설종사자 재해보험 등에 가입하지 아니한 건설사업자
9. 제31조제3항을 위반하여 보험료를 지급하지 아니한 자

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3백만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제20조제1항을 위반하여 안전관리계획 승인을 받기 전에 착공을 지시하거나 묵인한 발주자
2. 제20조제9항을 위반하여 설계도서에 대한 안전성 검토 결과를 제출하지 아니한 자
3. 제26조제2항을 위반하여 점검의 결과 및 조치 결과를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 점검자
4. 제28조제1항을 위반하여 건설사고를 통보하지 아니한 자

5. 제28조제2항을 위반하여 사고 사실을 제출하지 아니한 자
③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관 또는 지방자치단체의 장이 부과·징수한다.

○ (**목적·취지**)

- 과태료는 안전관련 행정법 위반에 대한 행정목적을 달성하기 위하여 행정적 제재이자 경제적 제재에 해당되며, 과태료의 부과 대상자는 원칙상 질성 위반행위를 한 자임
- 이 법의 의무조항 중 상대적으로 경미한 사항이지만 이 사항을 위반한 행정 질서법인 과태료를 부과함으로써 이법의 준수를 도모하고자 함
- 기업이 안전관련 행정법을 위반하거나 장업장에 산업사고 발생의 위험이 있으면 과태료 부과를 비롯아여 다양한 책임을 수반할 수 있으며, 이것은 안전하지 못한 상태를 제거하거나 저감하기 위한 목적으로 부과되는 것으로서 형사적책임이나 민사적 책임과는 별개임
- 과태료 부과대상 인 조항을 위반하는 것은 건설사고의 직접적 또는 간접적 요인이 될 수 있음
- 법 위반의 성격에 따라 과태료 부과금액을 다르게 설정하되 전체적으로 경미한 법위반에 해당하는 사항에 대해 과태료를 부과할 필요

○ **(기대효과)**

- 행정의무 위반의 발생 방지
- 기업이나 개인의 안전관련 법규 미준수에 따른 위험 제거 혹은 감소

□ 현행 법 조문의 문제점 및 개선사항

○ (**현행 규정의 한계**)

-

○ (**개선사항**)

-

□ 참고 법령 · 정책

○ (**법령**)

- 「건설기술진흥법」 제91조(과태료)준용
- 「건설기술진흥법」 시행령 제121조1항(과태료부과기준)
- 「질서위반행위규제법」 제2조의2(과태료 감경)
- 「질서위반행위규제법」 제4조(과태료 부과고지서)
- 「질서위반행위규제법」 제7조의2(과태료 징수유예등)

○ (**정책**) 해당없음

○ (**기타**) 해당없음

□ 대안 검토

시행령	○ 과태료 부과·징수권자 : 장관또는 지방자치단체의 장 - 부과·징수 절차는 시행령에 위임
시행규칙	○ 처분기준 : - 과태료 산정방법 - 부과절차

○ 과태료의 부과기준 (건진법제121조제1항 관련준용)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 과태료를 부과받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반횟수는 같은 위반행위에 대해서 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후에 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.

1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하

나에 해당하는 경우

2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

3) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 법 위반상태를 해소한 경우

4) 그 밖에 위반행위의 정도, 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제91조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

1) 위반의 내용·정도가 중대하여 이해관계인 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우

2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우

3) 그 밖에 위반행위의 정도, 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
1. 제8조제2항을 위반하여 검토를 받지 아니하거나 제4항을 위반하여 설계자등22에게 적정한 기간과 비용을 제공하지 아니한 발주자		1천만원		
2. 제9조제1항을 위반하여 안전관리 역량을 확인하지 아니한 발주자		1천만원		
3. 제20조제1항에 따른 안전관리계획수립 및 제출의무 미이행		3백만원		
4. 제20조제6항에 따른 종합보고서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 작성하여 제출한 시공자	1천만원			

5. 제20조제9항을 위반하여 설계도서에 대한 안전성을 검토하지 아니한 자	3백만원	1천만원		
6. 제22조제1항을 위반하여 안전관리비를 산정·지불하지 아니한 발주자 또는 제2항을 위반하여 안전관리비를 사용한 시공자	1천만원			
7. 제24조제1항을 위반하여 가설구조물의 구조적 안전성을 확인받지 아니한 시공자	1천만원			
8. 제25조제1항에 따른 안전관리 수준 평가를 거부·방해 또는 기피한 자	1천만원			
9. 제26조제2항은 제26조1항에 따른 점검결과 및 조치내용 제출의무 미이행	3백만원			
10. 제28조제1항을 위반하여 건설사고를 통보하지 아니한 자	3백만원			
11. 제28조제2항을 위반하여 사고 사실을 제출하지 아니한 자	3백만원			
12. 제31조제1항을 위반하여 건설종사자 재해보험 등에 가입하지 아니한 건설사업자	1천만원			
13. 제31조제3항을 위반하여 보험료를 지급하지 아니한 자	1천만원			

[참고: 타법령]

【건설기술진흥법」 시행령 제121조(과태료의 부과기준)】

제121조(과태료의 부과기준) ① 법 제91조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 11과 같다. <개정 2019. 6. 25.>

② 법 제91조제1항 각 호, 같은 조 제2항 각 호, 같은 조 제3항제1호부터 제4호까지 및 제12호부터 제16호까지의 규정에 해당하는 자에 대한 과태료(이 영 제115조제1항에 따른 과태료는 제외한다)는 국토교통부장관이 부과·징수하고, 법 제91조제3항제5호부터 제11호까지의 규정에 해당하는 자에 대한 과태료는 시·도지사가 부과·징수한다. <개정 2016. 5. 17., 2019. 6. 25.>

③ 시·도지사는 제2항에 따라 과태료를 부과·징수한 경우에는 그 처리 내용을 국토교통부장관이 제117조제2항에 따라 지정·고시하는 기관에 통보하여야 한다.

【건설기술진흥법」 제91조(과태료),제91조의2】

제91조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다. <신설 2018. 12. 31.> 1. 제39조의2제1항을 위반하여 건설사업관리계획을 수립하지 아니한 자 2. 제39조의2제6항을 위반하여 건설공사를 착공하게 하거나 건설공사를 진행하게 한 자 3. 제77조제2항에 따른 명령을 이행하지 아니한 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2018. 8. 14., 2018. 12. 31., 2020. 6. 9.> 1. 제22조의2제2항을 위반하여 부당한 요구를 하거나 부당한 요구를 따르지 아니한다는 이유로 건설기술인에게 불이익을 준 자 1의2. 제50조제1항 및 제2항에 따른 평가를 하지 아니한 자 2. 제56조제1항에 따른 품질관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자 또는 같은 조 제2항을 위반하여 품질관리비를 사용한 자 3. 제62조제7항에 따른 종합보고서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 작성하여 제출한 자 3의2. 제62조제14항에 따른 건설공사 참여자 안전관리 수준 평가를 거부·방해 또는 기피한 자 3의3. 제62조제18항에 따른 설계의 안전성을 검토하지 아니한 자 4. 제63조제1항에 따른 안전관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자 또는 같은 조 제2항	

을 위반하여 안전관리비를 사용한 자

5. 제66조제3항에 따른 환경관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자 또는 같은 조 제4항을 위반하여 환경관리비를 사용한 자

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2015. 5. 18., 2018. 6. 12., 2018. 8. 14., 2018. 12. 31., 2019. 4. 30., 2020. 10. 20., 2021. 3. 16.>

1. 제20조제2항 전단에 따른 교육·훈련을 정당한 사유 없이 받지 아니한 건설기술인
2. 제20조제3항에 따른 경비를 부담하지 아니하거나 경비부담을 이유로 건설기술인에게 불이익을 준 사용자
3. 제21조제3항에 따른 자료를 제출하지 아니하거나 거짓으로 자료를 제출한 자
4. 제24조제4항을 위반하여 건설기술경력증을 반납하지 아니한 건설기술인
5. 제26조제3항에 따른 변경등록을 하지 아니하거나 거짓으로 변경등록을 한 자
6. 제26조제4항에 따라 휴업 또는 폐업 신고를 하지 아니한 자
7. 제29조제1항에 따라 영업 양도 또는 합병 신고를 하지 아니한 자
8. 제31조제1항·제2항에 따른 영업정지명령을 받고 영업정지기간에 건설엔지니어링 업무를 수행한 자(제33조에 따라 건설엔지니어링 업무를 수행한 경우는 제외한다)
9. 제31조제3항을 위반하여 영업정지기간에 상호를 바꾸어 건설엔지니어링을 수주한 자
10. 제33조제1항 후단에 따라 등록취소처분 등을 받은 사실과 그 내용을 해당 건설엔지니어링의 발주자에게 통지하지 아니한 자
11. 제38조제2항에 따른 업무에 관한 보고를 하지 아니하거나 관계 자료를 제출하지 아니한 자
12. 제54조제2항에 따른 점검결과 및 조치결과를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자
13. 제62조제1항에 따른 안전관리계획의 승인 없이 건설사업자 및 주택건설등록업자가 착공했음을 알고도 묵인한 발주자
14. 제62조제3항·제5항 및 제8항에 따른 서류를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자
15. 제62조제18항에 따른 설계의 안전성 검토결과를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자
16. 제67조제1항에 따른 건설사고 발생사실을 발주청 및 인·허가기관에 통보하지 아니한 건설공사 참여자(발주자는 제외한다)

④ 제1항부터 제3항까지에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관 또는 시·도지사가 부과·징수한다. <개정 2018. 12. 31.>

[시행일 : 2021. 6. 17.] 제91조

제91조의2(과태료 부과 유예 특례) 제91조제3항제1호에도 불구하고 제20조제2항 전단에 따른 교육·훈련을 받지 아니한 건설기술인에 대한 과태료 부과는 2021년 12월 31일까지 유예한다. <개정 2018. 8. 14., 2020. 6. 9.>

[본조신설 2018. 6. 12.]

【질서위반행위규제법, 제2조의2】

제2조의2(과태료 감경) ① 행정청은 법 제16조에 따른 사전통지 및 의견 제출 결과 당사자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 과태료 금액의 100분의 50의 범위에서 과태료를 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 당사자에 대해서는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 5. 10., 2018. 12. 31.>

1.「국민기초생활 보장법」제2조에 따른 수급자

2.「한부모가족 지원법」제5조 및 제5조의2제2항·제3항에 따른 보호대상자

3.「장애인복지법」제2조에 따른 장애인 중 장애의 정도가 심한 장애인

4.「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제6조의4에 따른 1급부터 3급까지의 상이등급 판정을 받은 사람

5. 미성년자

② 법령상 감경할 사유가 여러 개 있는 경우라도 제1항에 따라 감경을 하는 경우에는 법 제18조에 따른 감경을 제외하고는 거듭 감경할 수 없다.

[본조신설 2009. 12. 15.]

【질서위반행위규제법, 제4조】

제4조(과태료 부과 고지서) 법 제17조제1항에 따라 행정청이 과태료를 부과하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 모두 적은 서면(당사자가 동의하는 경우에는 전자문서를 포함한다)으로 하여야 한다. <개정 2011. 6. 24., 2013. 5. 10.>

1. 당사자의 성명(법인인 경우에는 명칭과 대표자의 성명)과 주소
2. 과태료 부과의 원인이 되는 사실, 과태료 금액 및 적용법령
3. 과태료를 부과하는 행정청의 명칭과 주소

4. 과태료 납부 기한, 납부 방법 및 수납 기관
5. 과태료를 내지 않으면 다음 각 목의 불이익이 부과될 수 있다는 사실과 그 요건
가. 법 제24조에 따른 가산금 부과
나. 법 제52조에 따른 관허사업 제한
다. 법 제53조제1항에 따른 신용정보 제공
라. 법 제54조에 따른 감치(監置)
마. 법 제55조에 따른 자동차 등록번호판의 영치
6. 법 제20조에 따른 이의제기 기간과 방법
7. 그 밖에 과태료 부과에 관하여 필요한 사항

【질서위반행위규제법, 제7조의2】

제7조의2(과태료의 징수유예등) ① 행정청은 법 제24조의3제1항에 따라 과태료의 분할납부나 납부기일의 연기(이하 “징수유예등”이라 한다)를 결정하는 경우 그 기간을 그 징수유예등을 결정한 날의 다음 날부터 9개월 이내로 하여야 한다. 다만, 그 기간이 만료될 때까지 법 제24조의3제1항에 따른 징수유예등의 사유가 해소되지 아니하는 경우에는 1회에 한정하여 3개월의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.
② 법 제24조의3제1항제9호에서 “대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 도난 등으로 재산에 현저한 손실을 입은 경우
2. 사업이 중대한 위기에 처한 경우
3. 과태료를 일시에 내면 생계유지가 곤란하거나 자금사정에 현저한 어려움이 예상되는 경우
③ 행정청은 제1항에 따라 징수유예등을 결정하는 경우 법 제24조의3제1항에 따른 징수유예등의 사유를 고려하여 납부기한의 연기, 분할납부의 횟수 및 금액을 정한다.
[본조신설 2017. 6. 2.]

□ 추가 검토중인 사항

□ 협조 필요사항

제정안 건설안전특별법령 3단표

법	시행령	시행규칙
제43조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제8조제2항을 위반하여 검토를 받지 아니하거나 제4항을 위반하여 설계자등22에게 적정한 기간과 비용을 제공하지 아니한 발주자 2. 제9조제1항을 위반하여 안전관리 역량을 확인하지 아니한 발주자 3. 제20조제6항에 따른 종합보고서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 작성하여 제출한 시공자 4. 제20조제9항을 위반하여 설계도서에 대한 안전성을 검토하지 아니한 자 5. 제22조제1항을 위반하여 안전관리비를 산정ㆍ지불하지 아니한 발주자 또는 제2항을 위반하여 안전관리비를 사용한 시공자 6. 제24조제1항을 위반하여 가설구조물의 구조적 안전성을 확인받지 아니한		

법	시행령	시행규칙
시공자 7. 제25조제1항에 따른 안전관리 수준 평가를 거부·방해 또는 기피한 자 8. 제31조제1항을 위반하여 건설종사자 재해보험 등에 가입하지 아니한 건설사업자 9. 제31조제3항을 위반하여 보험료를 지급하지 아니한 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3백만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제20조제1항을 위반하여 안전관리계획 승인을 받기 전에 착공을 지시하거나 묵인한 발주자 2. 제20조제9항을 위반하여 설계도서에 대한 안전성 검토 결과를 제출하지 아니한 자 3. 제26조제2항을 위반하여 점검의 결과 및 조치 결과를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 점검자 4. 제28조제1항을 위반하여 건설사고를 통보하지 아니한 자 5. 제28조제2항을 위반하여		

법	시행령	시행규칙
사고 사실을 제출하지 아니한 자 ③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관 또는 지방자치단체의 장이 부과·징수한다.		